UNIVERSIDADE MANDUME YA NDEMUFAYO

FACULDADE DE DIREITO

LUBANGO

MANUAL DE DIREITO BANCÁRIO

Francisco Mário

2024

ABREVIATURAS 9
DEDICATÓRIAS 11
NORMAS CONSTITUCIONAIS COM MAIOR RELEVÂNCIA JURÍDICO BANCÁRIA 12
1ª PARTE – INTRODUÇÃO A CIÊNCIA BANCÁRIA 19
CAPÍTULO I – DIREITO BANCÁRIO 19
1. PRELIMINARES E DOGMÁTICA GERAL SOBRE OS BANCOS. 19
1.1. A CIÊNCIA JURÍDICA BANCÁRIA 20
1.2. O DIREITO BANCÁRIO MATERIAL E DIREITO BANCÁRIO INSTITUCIONAL 21
1.3. NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO BANCÁRIO NO ORDENAMENTO ANGOLANO. 22
1.4. FONTES INTERNAS E INTERNACIONAIS. 23
1.5. OS PRINCÍPIOS BANCÁRIOS GERAIS. 24
1.5.1. PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE. 24
1.5.2. PRINCÍPIO DA RAPIDEZ. 25
1.5.3. PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO BANCÁRIA. 27
1.6. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS E INTEGRAÇÃO DAS LACUNAS DO DIREITO BANCÁRIO. 32
2ª PARTE – FENÓMENO MONETÁRIO NO PLANO INTERNO. 37
CAPÍTULO II – A MOEDA\ 37
2. NOÇÃO, ORIGEM, TIPOS DE MOEDA E SUA FUNÇÃO 37
2.1. INTRÓITO. 37
2.2. NOÇÃO DE MOEDA. 39
2.3. ORIGEM DA MOEDA. 42
2.4. TIPOS DE MOEDA E SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA. 43
2.4.1. MOEDA METÁLICA. 44
2.4.2. MOEDA ESCRITURAL OU MOEDA BANCÁRIA (NOTAS DE BANCO, OU MOEDA PAPEL). 45
2.4.3. DEPÓSITOS A ORDEM. 47
2.4.4. DEPÓSITOS A PRAZO 48
2.4.5. CIRCULAÇÃO DA MOEDA ESCRITURAL. 48
2.4.6. CONTRATO DE PAGAMENTO. 49
2.4.6.1. O CHEQUE. 55
2.4.6.2. A RESPONSABILIDADE CIVIL EM RELAÇÃO AO CHEQUE FALSO OU FALSIFICADO E CHEQUE ADULTERADO. 59
2.4.7. ORDEM DE PAGAMENTOS. 66
2.4.8. TRANSFERÊNCIA DE VERBAS (CONTA A CONTA E ENTREGA PARA TERCEIROS). 67
2.4.9. AVISO DE LEVANTAMENTO. 67
2.4.10. CARTÃO DE DÉBITO, CRÉDITO E DE GARANTIA. 68
2.4.11. A MOEDA DOS BANCOS (MOEDA ESCRITURAL). 77

2.5. NOÇÃO DA LIQUIDEZ. 77
2.5.1. LIQUIDEZ PRIMÁRIA, LIQUIDEZ SECUNDÁRIA E LIQUIDEZ TERCIÁRIA. 78
2.5.2. NOÇÃO DE SOLVABILIDADE. 79
2.6. O VALOR DA MOEDA. 79
CAPÍTULO III - A MASSA MONETÁRIA. 82
3.1. INTRÓITO 82
3.1.1. CONCEITO DE MASSA MONETÁRIA. 82
3.1.2. EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DA MASSA MONETÁRIA. 84
3.1.3. A MOEDA E O PRODUTO: VELOCIDADE DE CIRCULAÇÃO DA MOEDA E VALOR DA MOEDA. 85
3.1.4. MOEDA, PREÇOS E INFLAÇÃO. 87
3.1.5. O MERCADO MONETÁRIO. 90
3ª PARTE – SISTEMA FINANCEIRO 92
CAPÍTULO IV – SISTEMA FINANCEIRO ANGOLANO 92
4. NOÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 92
4.1. SISTEMA FINANCEIRO E A CONSTITUIÇÃO. 94
4.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA BANCA EM ANGOLA. 94
4.3. BANCO CENTRAL (BNA) BANCO DO 1º NÍVEL. 98
4.3.1. AS FUNÇÕES DO BANCO CENTRAL. 99
4.4. SUPERVISÃO, *VERSUS*, REGULAÇÃO FINANCEIRA NO SISTEMA FINANCEIRO ANGOLANO. 101
4.5. O BANCO NACIONAL DE ANGOLA. 103
4.6. DEPARTAMENTOS DE SUPERVISÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO BNA 105
4.6.1. COMITÉ DE POLÍTICA MONETÁRIA 105
4.6.2. INDEPENDÊNCIA DO BNA 106
4.6.3. BNA AUTORIDADE CAMBIAL 107
4.7. AGÊNCIA ANGOLANA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DE SEGUROS DE ANGOLA. 109
4.8. ORGANISMO DE SUPERVISÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. 112
4.9. CONSELHO DE SUPERVISÕES DO SISTEMA FINANCEIRO (CSSF). 112
4.10. UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA (UIF). 113
4.11. BREVE RESENHA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ANGOLANAS. 114
4.11.1. AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BANCÁRIAS. 116
4.11.2. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO BANCÁRIAS 116
4.12. FUNÇÕES E PODERES DO BNA ENQUANTO AUTORIDADE DE SUPERVISÃO. 116
4.12.1. SUPERVISÃO PRUDENCIAL. **ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO.**
4.12.2. SUPERVISÃO COMPORTAMENTAL. 119
4.12.3. ORGANISMO DE SUPERVISÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. 120
4.12.4. INSTITUTO DE SUPERVISÃO DOS JOGOS. 122

4.12.5. CONSELHO DE SUPERVISÕES DO SISTEMA FINANCEIRO (CSSF). 123
4.12.6. GOVERNAÇÃO CORPORATIVA E A TRANSPARÊNCIA BANCÁRIA. 124
4.12.7. COMPLIANCE DOS BANCOS. 126
CAPÍTULO IV - AS RELAÇÕES JURÍDICAS NEGOCIAIS BANCÁRIAS. 131
5. NOÇÃO 131
5.1. CONTRATO DE CONTA BANCÁRIA E ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA (NOÇÃO, REGIME JURÍDICO). 131
5.2. CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS QUANTO A TITULARIDADE. 132
5.2.1. CONTA SINGULAR 133
5.2.2. CONTAS COLECTIVAS 133
5.2.4. CONTAS MISTAS 134
5.3. O CONTRATO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. 134
5.3.1. NOÇÃO. 135
5.3.2. NATUREZA JURÍDICA DO DEPOSITO BANCÁRIO. 136
CAPÍTULO V - AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. 139
7. OPERAÇÕES BANCÁRIAS ACTIVAS. 139
7.1. O DESCONTO BANCÁRIO. 139
7.2. O REDESCONTO OU SEGUNDO DESCONTO. 141
7.3. ANTECIPAÇÃO SOBRE O TÍTULO DE MERCADORIAS. 142
7.4. DESCOBERTO BANCÁRIO. 142
7.5. AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS PASSIVAS. 142
7.6. FUTUROS, OPÇÕES E "SWAPS" CAMBIAIS. 144
7.6.1. FRA´S (FORWARD RATE AGREEMENTS). 144
7.6.2. CONTRATOS DE FUTUROS. 144
7.6.3. CONTRATOS FINANCEIROS DE OPÇÕES. 144
7.6.4. CONTRATO DE SWAP, OU DE PERMUTA FINANCEIRA. 144
7.6.5. MODALIDADES DO SWAP. 145
7.6.5.1. SWAP DE TAXAS DE JURO. 145
7.6.5.2. SWAP DE DIVISAS. 145
7.6.5.3. SWAP CAMBIAL. 145
CAPÍTULO VI – O CRÉDITO 147
8. NOÇÃO DE CRÉDITO 147
8.1. ORIGEM DOS RECURSOS DO CRÉDITO (MERCADO MONETÁRIO E MERCADO DE CAPITAIS OU FINANCEIRO PROPRIAMENTE DITO). 148
8.2. OS CONTRATOS DE CRÉDITO. 149
8.2.1. ABERTURA DE CRÉDITO. 149
8.3. CONTRATO DE CRÉDITO (MÚTUO BANCÁRIO). 150
8.3.1. CONTA CORRENTE A DESCOBERTO AUTORIZADO. 151

8.3.2. CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO BANCÁRIA. 151
8.3.3. O EMPRÉSTIMO CRISTAL OU CRÉDITO DE SINDICATO DE BANCOS. 152
8.3.4. CRÉDITO AO CONSUMO. 157
8.3.4.1. A ORIGEM DOS CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS E A SUA JUSTIFICAÇÃO. 159
8.3.4.2. AS POSIÇÕES JURÍDICAS DOS INTERVENIENTES NO CRÉDITO DOCUMENTÁRIO. 161
8.3.4.2.1. O ORDENADOR. 161
8.3.4.2.2. O BANCO EMITENTE 163
8.3.4.2.3. O BANCO NOTIFICADOR. 165
8.3.4.2.4. O BANCO CONFIRMADOR. 166
8.3.4.2.5. O BANCO DESIGNADO. 167
8.3.4.2.6. O BANCO REEMBOLSADOR 168
8.3.4.3. O BENEFICIÁRIO. 168
8.3.5. OS VÁRIOS TIPOS DE CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS. 170
8.3.5.1. CRÉDITOS REVOGÁVEIS E IRREVOGÁVEIS. 170
8.3.5.2. CRÉDITOS CONFIRMADOS E NÃO CONFIRMADOS (MERAMENTE NOTIFICADOS). 171
8.3.5.3. CRÉDITOS COM PAGAMENTOS À VISTA; DIFERIDO; POR ACEITE OU NEGOCIAÇÃO. 172
8.3.5.4. CRÉDITOS LIVREMENTE NEGOCIÁVEIS E CRÉDITOS NÃO LIVREMENTE NEGOCIÁVEIS. 173
8.3.5.5. CRÉDITOS TRANSFERÍVEIS E CRÉDITOS NÃO TRANSFERÍVEIS. 173
8.3.6. OS INTERVENIENTES NA "RELAÇÃO" DO CRÉDITO DOCUMENTÁRIO. 176
8.3.7. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE LIVRANÇA E POR DESCONTO DE TÍTULOS (LETRAS). 178
8.3.8. CRÉDITO POR ACEITE, CRÉDITO POR AVAL E OUTRAS GARANTIAS (CRÉDITOS POR ASSINATURA). 178
8.3.9. OUTRAS FORMAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. 179
8.3.9.1. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. 179
9.3.9.1.1. LOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING). 179
9.3.9.1.2. CESSÃO FINANCEIRA (FACTORING) 181
9.3.9.1.3. TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITO ("SECURITIZATION"). 182
9.3.9.1.4. MONETARIZAÇÃO DE CRÉDITOS (FORFAITING) 183
9.3.9.1.5. PROJECT FANANCE 183
CAPITULO VIII – AS GARANTIAS BANCÁRIAS AUTONOMAS 185
9. ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 185
10. NOÇÃO. 186
10.1. MODALIDADES DAS GARANTIAS BANCÁRIAS. 187
10.1.1. GARANTIAS PESSOAIS. 189
10.1.2. CARTA DE CONFORTO 190
10.1. CARTA DE CONFORTO MÉDIA 193
10.2. CARTA DE CONFORTO FORTE. 193

10.2.1.1.1. A FIANÇA BANCÁRIA. 194

10.3.1. GARANTIAS REAIS. 197

10.3.1.1.1. O PENHOR BANCÁRIO. 197
10.3.1.1.2. CONVENÇÃO DE PREENCHIMENTO DE LIVRANÇA EM BRANCO AVALIZADA. 199
10.3.1.1.3. HIPOTECA. 200
10.3.1.1.4. CONSIGNAÇÃO DE RENDIMENTOS. 202

10.4. OS TÍTULOS DE CRÉDITO E A CIRCULAÇÃO DO CRÉDITO – OS PRINCIPAIS TÍTULOS DE CRÉDITO. 202

10.4.1. MODALIDADES DE TÍTULOS DE CRÉDITOS REPRESENTATIVOS DE MOEDA, MERCADORIAS E DE SERVIÇOS. 205

10.4.1.1. TÍTULOS DE CRÉDITOS NOMINATIVOS. 205

10.4.1.2. TÍTULOS DE CRÉDITO A ORDEM 205

10.4.1.3. TÍTULOS DE CRÉDITO AO PORTADOR. 205

10.4.1.5. NATUREZA, CATEGORIA OU CLASSE DE CRÉDITOS. 206

10.4.1.6. DIFERENTE GRAU HIERÁRQUICO DENTRO DA MESMA CLASSE DE CRÉDITOS. 207

10.4.1.6. DIFERENTES FONTES DOS CRÉDITOS. 208

10.4.1.7. OBRIGAÇÕES DE JUROS E TAXA DE JURO BANCÁRIA. 208

A) JUROS REMUNERATÓRIOS 209

B) JUROS COMPENSATÓRIOS 209

C) JUROS MORATÓRIOS 209

C) JUROS INDEMNIZATÓRIOS 209

E) ANATOCISMO OU JUROS COMPOSTO. 210

CAPÍTULO IX – CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO DA MOEDA 210

9. A CRIAÇÃO DA MOEDA PELOS BANCOS VIA CONCESSÃO DO CRÉDITO. 210

9.1. O MULTIPLICADOR DO CRÉDITO. 211

9.1.2. MULTIPLICADOR DO CRÉDITO SÓ COM MOEDA ESCRITURAL. 212

6.2.1. O MULTIPLICADOR DO CRÉDITO, NO CASO EM QUE CIRCULEM SIMULTANEAMENTE A MOEDA ESCRITURAL E A MOEDA MANUAL…… 213

9.1.3. MULTIPLICADOR DO CRÉDITO COM A MOEDA ESCRITURAL E MOEDA MANUAL. 213

9.2.1. A CRIAÇÃO DE MOEDA PELO BANCO CENTRAL. 215

9.2.2. A DESTRUIÇÃO DA MOEDA. 216

CAPÍTULO X – OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MONETÁRIA 218

10. OS INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO INDIRECTA. 218

10.1. A POLÍTICA DE REDESCONTO E DESCONTO. 218

10.2. A POLÍTICA DE MERCADO ABERTO (OPEN MARKET). 219

10.3. A POLÍTICA DE RESERVAS OBRIGATÓRIAS TAXA DE RESERVA LEGAL. 219

10.4. INSTRUMENTOS DE INTERVENÇÃO DIRECTA DO BANCO CENTRAL NA CRIAÇÃO DE MOEDA 220

10.5. INTERVENÇÕES INDIRECTAS DO BANCO CENTRAL NA CRIAÇÃO DE MOEDA EXERCIDAS SOBRE A LIQUIDEZ DOS BANCOS. 221

10.6. FACTORES QUE ACTUAM SOBRE A LIQUIDEZ BANCÁRIA E QUE ESTÃO RELACIONADOS COM AS OPERAÇÕES DOS CLIENTES DOS BANCOS (FACTORES ESPONTÂNEOS DA LIQUIDEZ BANCÁRIA). 222
10.7. FACTORES QUE ACTUAM SOBRE A LIQUIDEZ BANCÁRIA E QUE SÃO DEPENDENTES DA ACTUAÇÃO DO BANCO CENTRAL. 223
10.7.1. ACÇÃO SOBRE A OFERTA DE MOEDA DO BANCO CENTRAL. 223
10.7.2. A POLÍTICA DE REDESCONTO. 223
10.7.3. O EFEITO – QUANTIDADE E PREÇO 224
10.7.5. A POLÍTICA DE MERCADO ABERTO (OPEN MARKET). 225
10.8.1. A POLÍTICA DAS RESERVAS OBRIGATÓRIAS. 227
10.9. INTERVENÇÕES DIRECTAS DO BANCO CENTRAL NA CRIAÇÃO DE MOEDA. 228
10.9.1. A POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE TAXAS DE JURO. 229
10.9.2. A POLÍTICA DE FIXAÇÃO DE LIMITES QUANTITATIVOS DE CRÉDITO. 229
10.9.3. A POLÍTICA SELECTIVA DE CRÉDITO. 230
4ª PARTE – O FENÓMENO MONETÁRIO NO PLANO INTERNACIONAL 231
CAPÍTULO XI – OS MECANISMOS DE PAGAMENTOS INTERNACIONAIS 231
11. O MECANISMO DOS PAGAMENTOS INTERNACIONAIS. 231
11.1. O MERCADO DE CÂMBIOS. 232
11.2. OPERAÇÕES DE PAGAMENTOS INTERNACIONAIS: SISTEMA DE SWIFT. 233
11.3. O PAPEL DO MERCADO CAMBIAL. 234
11.3.1. MOTIVAÇÕES DAS OPERAÇÕES DE CÂMBIO. 234
11.2.2. TIPOS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO. 235
11.2.3. AS INTERVENÇÕES DAS AUTORIDADES MONETÁRIAS NO MERCADO CAMBIAL. 235
11.2.4. A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA MONETÁRIA INTERNA. 236
11.2.5. A UTILIZAÇÃO DAS RESERVAS CAMBIAIS. 237
11.2.5.1. O SISTEMA DAS TAXAS DE CÂMBIO FLUTUANTES. 237
11.2.5.2. O SISTEMA DE CONTROLO DOS CÂMBIOS. 238
11.2.5.3. O SISTEMA DE BRETTON WOODS. 240
11.3. O SISTEMA MONETÁRIO EUROPEU (S.M.E.). 242
CAPÍTULO XII– A BALANÇA DE PAGAMENTOS. 244
12. NOÇÃO. 244
12.1. NATUREZA DAS OPERAÇÕES REGISTADAS NA BALANÇA DE PAGAMENTOS. 245
12.2. COMPONENTES DA BALANÇA DE PAGAMENTOS. 245
12.3. BALANÇA DE TRANSACÇÕES CORRENTE. 245
12.3.1. BALANÇA COMERCIAL (OU BALANÇA DE MERCADORIAS). 245
12.3.2. BALANÇA DE SERVIÇOS E RENDIMENTOS. 245
12.3.3. BALANÇA DAS TRANSFERÊNCIAS. 246
12.3.4. A BALANÇA DE CAPITAIS DE MÉDIO E LONGO PRAZO. 246

12.3.5. A BALANÇA BÁSICA E A BALANÇA GLOBAL. 246
12.3.6. EVOLUÇÃO DA BALANÇA DE TRANSACÇÕES CORRENTES. 247
12.3.7. EVOLUÇÃO DA BALANÇA DE CAPITAIS DE MÉDIO E LONGO PRAZO. 247
12.3.8. EVOLUÇÃO DA BALANÇA BÁSICA 247
12.3.9. BALANÇA DE BENS E SERVIÇOS (OU BALANÇA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS). 247
CAPITULO XIII - O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E LAVAGEM DE DINHEIRO 248
13. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. 248
13.1. NOÇÃO. 248
13.2. FASES DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS 249
13.3. TIPOLOGIAS DE BRANQUEAMENTO. 250
13.4. OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO CRIME DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS. 252
13.4.1. BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA ORDEM JURÍDICA. 252
13.4.2. PRÁTICAS E REALIDADES INDICIÁRIAS DE BRANQUEAMENTO 252
13.5. MEDIDAS PARA O COMBATE O FENÓMENO. 253
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS 256

ABREVIATURAS

AAFDL	Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa
AAVV	Autores Vários
ABANC	Associação Angolana de Bancos
AN	Assembleia Nacional
Apud,	Junto a; em… (citação de um autor ou de uma obra)
ARSEG	Agência Angolana dos Seguros de Angola
Art.	Artigo
ATM	Automatic Teller Machine
BNA	Banco Nacional de Angola
BODIVA	Bolsa de Dívida de Valores de Angola
BPN	Banco Português de Negócio
BT	Bilhetes do Tesouro
BUE	Balcão Único do Empreendedor
CC	Código Civil
CCAB	Comissão Coordenadora da Actividade Bancária
CGT	Código Geral Tributário
CMC	Comissão de Mercado de Capitais
CP	Código Penal
CPC	Código do Processo Civil
CPP	Código do Processo Penal
C. Not.	Código do Notariado
CPM	Comité de Política Monetária
CRA	Constituição da República de Angola
CVM	Código dos Valores Mobiliários
DP	Decreto Presidencial
E.P.	Empresas Públicas
ENSA	Empresa Nacional de Seguros de Angola
EMIS	Empresa Interbancária de Serviços
EU	União Europeia
FDUL	Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
FDUMN	Faculdade de Direito da Universidade Mandume Ya Ndemufayo
FMI	Fundo Monetário Internacional
Ibidem	Na mesma Obra
IDEF	Instituto de Direito Económico e Financeiro
INSS	Instituto Nacional de Segurança Social
LAJ	Lei da Actividade de Jogos
LBNA	Lei do Banco Nacional de Angola
LBFH	Lei de Bases de Fomento Habitacional
LBSEP	Lei de Bases do Sector Empresarial Público
L.Conc	Lei da Concorrência
LCGC	Lei das Cláusulas Gerais dos Contractos
LCP	Lei dos Contratos Públicos

LDC	Lei da Defesa do Consumidor
LEFN	Lei do Fomento ao Empresariado Nacional
LGT	Lei Geral do Trabalho
RGIF	Regime Geral das Instituições Financeiras
LIP	Lei de Investimento Privado
LOPTC	Lei Orgânica do Processo do Tribunal de Contas
LP	Lei das Privatizações
LPPs	Lei das Parcerias Públicos Privado
LSC	Lei das Sociedades Comerciais
LULL	Lei Uniforme de Letras e Livranças
LUIBOR	Luanda Interbank offered Rate
LUC	Lei Uniforme Relativo ao Cheque
MINF	Ministério das Finanças
MCX	Sistema Multicaixa
LBNA	Lei do Banco Nacional de Angola
Ob. Cit.	Obra Citada
OPA	Oferta Pública de Aquisição
OT	Obrigações do Tesouro
PER	Processo Especial de Revitalização
PEAP	Processo Especial para Acordo de Pagamento
PP	Plano de pagamento
PPP	Parceria Pública Privado
PROF	Professor
SADC	Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
SEF	Saneamento Económico Financeiro
SCC	Sistema de Compensação de Cheques
SDD	Sistema de Débitos Directos
SGMR	Sociedade Gestora de Mercados Regulamentares
SCV	Sistema de Compensação de Valores
SPMA	Subsistema de Pagamentos Móveis de Angola
SIGMA	Sistema de Gestão de Mercados de Activos
SM	Saldos Multilaterais
SME	Serviços de Migração e Estrangeiros
SPTR	Sistema de Pagamentos de Angola em Tempo Real
STC	Sistema de Transferências a Crédito
SWIFT	Society for World Interbank Financial Telecomunication
TFUE	Tratado de Funcionamento da União Europeia
TBC	Títulos do Banco Central
RUU	Regras de Usos Uniforme
UEE	União das Empresas Estatais

Dedicatórias

Aos meus alunos, votos por me ajudarem fazer nascer este volume de escritos, apenas como uma lembrança académica que, sei bem, não abate em nada a dívida académica e científica que nos onera; mas tenho uma palavra de enorme gratidão.

Sempre com a sagrada memória eterna dos meus pais que muito cedo partiram, mas que antes ensinaram uma certa forma de olhar os valores e princípios da Justiça e o Direito. Este estudo é-lhes, por isso dedicado.

A confessada estima e consideração aos ensinamentos dos professores em especial António Barreto Menezes Cordeiro, Menezes Leitão e Rute Saraiva pelas lições dadas cobertas de elegância e perfeição didáctico-pedagógica de Ciência do Direito Bancário, Direito das Obrigações e Direito de Mercados Financeiros sem preterir a enorme lista dos demais mestres.

Aos meus filhos e minha esposa Tânia Paca Mário, por este trabalho, apesar de os privar largamente o prestimoso amor de fonte de carinho de um pai e de esposo, sempre soltaram a paciência de procurarem transmitir-me indulgentes ensinamentos dos valores da ternura e de boa lembrança do conceito de família. Perdão!

Com enunciados registos de sinceros protestos de apreço aos meus filhos Mauro Mário e Fábio Mário e, a Editora Azul pela gratidão de ajuda na compilação informática dos textos.

NORMAS CONSTITUCIONAIS COM MAIOR RELEVÂNCIA JURÍDICO BANCÁRIA

A Constituição de 2010, também conhecida na lide doutrinária angolana como Constituição Política de *CARLOS MARIA FEIJÓ*[1], com atenção a Lei º18/21, de 18 de Agosto, Lei de revisão pontual da Constituição de 2021, de modo geral ela sinaliza como sendo uma Constituição largamente económica, pois que, nela estão inseridas normas constitucionais com relevância jurídico-económicas, atento o conteúdo e o desiderato que visam granjear.

Todavia, durante onze (11) anos da sua vigência observou-se algumas insuficiências na sua aplicação casuística, com sublinhada atenção nas normas de cariz económica devido a dinâmica das mutações que vem sofrendo a economia no plano interno e internacional. Pelo que, imperioso foi o legislador rever algumas posições jurídicas que já não se encaixavam com essa nova realidade e, reformular pontualmente as normas de natureza económica para responder o escopo constitucional imanente.

Neste passo, podemos apontar certas normas de regulação da economia monetária que foram reformuladas, designadamente: art.14º -Propriedade Privada e Livre Iniciativa; art. 37º - Direito e Limites da Propriedade Privada; art. 92º - Sectores Económicos; art. 100º - Banco Central; art. 104º - Orçamento Geral do Estado.

Portanto, as normas com relevância, ou de interesse económico na Constituição promulgada, aos 5 dias de Fevereiro de 2010 e com recentes alterações são, nomeadamente:

Artigo 1º

(República de Angola)

Angola é uma República soberana e independente baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objectivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social.

Artigo 2º

(Estado Democrático de Direito)

1. A República de Angola é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da Lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa.

2. A República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais do Homem, quer como indivíduo, quer como membro de grupos sociais organizados, e assegura o respeito e a garantia da sua efectivação pelos poderes legislativo, executivo e judicial, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e colectivas.

Artigo 3º

(Soberania)

1. A soberania, una e indivisível, pertence ao povo que a exerce através do sufrágio universal, livre, igual, directo, secreto e periódico, do referendo e das demais formas estabelecidas pela Constituição, nomeadamente para a escolha dos seus representantes.

2. O Estado exerce a sua soberania sobre a totalidade do território angolano, compreendendo este, nos termos da presente Constituição, da Lei e do Direito Internacional, a extensão do espaço

[1] Cfr. CARLOS MARIA FEIJÓ. - Coordenador da Comissão Técnica da Elaboração da Constituição da República de Angola de 2010.

terrestre, as águas interiores e o mar territorial, bem como o espaço aéreo, o solo e o subsolo, o fundo marinho e os leitos correspondentes.
3. O Estado exerce jurisdição e direitos de soberania em matéria de conservação, exploração e aproveitamento dos recursos naturais, biológicos e não biológicos na zona contígua, na zona económica exclusiva e na plataforma continental, nos termos da Lei e do direito internacional.

Artigo 6º
(Supremacia da Constituição e Legalidade)

1. A Constituição é a Lei suprema da República de Angola.
2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade, devendo respeitar e fazer respeitar as leis.
3. As leis, os tratados e os demais actos do Estado, dos órgãos do poder local e dos entes públicos em geral, só são válidos se forem conformes à Constituição.

Artigo 8º
(Estado Unitário)

A República de Angola é um Estado unitário que respeita na sua organização os princípios da autonomia dos órgãos do poder local e da desconcentração e descentralização administrativas, nos termos da Constituição e da Lei.

Artigo 13º
(Direito Internacional)

1. O direito internacional geral ou comum faz parte integrante da ordem jurídica angolana.
2. Os tratados e acordos internacionais regularmente aprovados ou ratificados, vigoram na ordem jurídica angolana após a sua publicação oficial e entrada em vigor na ordem jurídica internacional e enquanto vincularem internacionalmente o Estado angolano.
3. Os actos jurídicos emanados dos órgãos competentes das organizações internacionais de que Angola seja parte vigoram na ordem jurídica interna, desde que tal esteja estabelecido nos respectivos tratados constitutivos.

Artigo 14º
(Propriedade Privada e Livre Iniciativa)

O Estado respeita e protege a propriedade privada das pessoas singulares ou colectivas e a livre iniciativa económica e empresarial exercida nos termos da Constituição e da Lei.

Artigo 16º
(Recursos Naturais)

Os recursos naturais, sólidos, líquidos ou gasosos existentes no solo, subsolo, no mar territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma continental sob jurisdição de Angola são propriedade do Estado, que determina as condições para a sua concessão, pesquisa e exploração, nos termos da Constituição, da Lei e do Direito Internacional.

Artigo 23º
(Princípio da Igualdade)

1. Todos são iguais perante a Constituição e a Lei.
2. Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição económica ou social ou profissão.

Artigo 29º
(Acesso ao Direito e Tutela Jurisdicional Efectiva)

1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência dos meios económicos.
2. Todos têm direito, nos termos da Lei, à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado perante qualquer autoridade.
3. A Lei define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça.
4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo.
5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a Lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos.

Artigo 32º
(Direito à Identidade, à Privacidade e à Intimidade)

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, à capacidade civil, à nacionalidade, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra e à reserva de intimidade da vida privada e familiar.
2. A Lei estabelece as garantias efectivas contra a obtenção e a utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e às famílias.

Artigo 33º
(Inviolabilidade do Domicílio)

1. O domicílio é inviolável.
2. Ninguém pode entrar ou fazer busca ou apreensão no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento, salvo nas situações previstas na Constituição e na Lei, quando munido de mandado da autoridade judicial competente, emitido nos casos e segundo as formas legalmente previstas ou, em caso de flagrante delito ou situação de emergência, para prestação de auxílio.
3. A Lei estabelece os casos em que pode ser ordenada por autoridade judicial competente a entrada, busca e apreensão de bens, documentos ou outros objectos em domicílio.

Artigo 34º
(Inviolabilidade da Correspondência e das Comunicações)

1. É inviolável o sigilo da correspondência e dos demais meios de comunicação privada, nomeadamente das comunicações postais, telegráficas, telefónicas e telemáticas.
2. Apenas por decisão de autoridade judicial competente proferida nos termos da Lei, é permitida a ingerência das autoridades públicas na correspondência e nos demais meios de comunicação.

Artigo 37º
(Direito e Limites de Propriedade Privada)

1. A todos é garantido o direito à propriedade privada, bem como à sua transmissão, nos termos da Constituição e da Lei.
2. O Estado respeita e protege a propriedade e demais direitos reais das pessoas singulares, colectivas e das comunidades locais, só sendo permitida a requisição civil temporária e a

expropriação por utilidade pública, mediante justa, pronta e adequada indemnização, nos termos da Constituição e da Lei.
3. O pagamento da indemnização a que se refere o número anterior é condição de eficácia da expropriação.
4. Lei própria define as condições em que pode ocorrer a nacionalização de bens privados por ponderosas razões de interesse nacional e do confisco por ofensa grave às leis que protegem os interesses económicos do Estado.

Artigo 38º
(Direito à Livre Iniciativa Económica)

1. A iniciativa económica privada é livre, sendo exercida com respeito pela Constituição e pela Lei.
2. A todos é reconhecido o direito à livre iniciativa empresarial e cooperativa, a exercer nos termos da Lei.
3. A Lei promove, disciplina e protege a actividade económica e os investimentos por parte de pessoas singulares ou colectivas privadas, nacionais e estrangeiras, a fim de garantir a sua contribuição para o desenvolvimento do País, defendendo a emancipação económica e tecnológica dos angolanos e os interesses dos trabalhadores.

Artigo 49º
(Liberdade de Associação Profissional e Empresarial)

1. É garantida a todos os profissionais liberais ou independentes e em geral a todos os trabalhadores por conta própria, a liberdade de associação profissional para a defesa dos seus direitos e interesses e para regular a disciplina deontológica de cada profissão.
2. As associações de profissionais liberais ou independentes regem-se pelos princípios da organização e funcionamento democráticos e da independência em relação ao Estado, nos termos da Lei.
3. As normas deontológicas das associações profissionais não podem contrariar a ordem constitucional, os direitos fundamentais da pessoa humana e a Lei.

Artigo 57º
(Restrição de Direitos, Liberdades e Garantias)

1. A Lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário, proporcional e razoável numa sociedade livre e democrática, para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.
2. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais.

Artigo 73º
(Direito de Petição, Denúncia, Reclamação e Queixa)

Todos têm o direito de apresentar, individual ou colectivamente, aos órgãos de soberania ou quaisquer autoridades, petições, denúncias, reclamações ou queixas para a defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral, e bem assim como o direito de serem informados em prazo razoável sobre o resultado de respectiva apreciação.

Artigo 74º

(Direito de Acção Popular)

Qualquer cidadão, individualmente ou através de associações de interesses específicos, tem direito à acção judicial, nos casos e termos estabelecidos por Lei, que vise anular actos lesivos à saúde pública, ao património público, histórico e cultural, ao meio ambiente e à qualidade de vida, à defesa dos consumidores, à legalidade dos actos da administração e demais interesses colectivos.

Artigo 75º

(Responsabilidade do Estado e de Outras Pessoas Colectivas Públicas)

1. O Estado e outras pessoas colectivas públicas são solidária e civilmente responsáveis por acções e omissões praticadas pelos seus órgãos, respectivos titulares, agentes e funcionários, no exercício das funções legislativa, jurisdicional e administrativa, ou por causa delas, de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo para o titular destes ou para terceiros.
2. Os autores dessas acções ou omissões são criminal e disciplinarmente responsáveis, nos termos da Lei.

Artigo 78º

(Direitos dos Consumidores)

1. O consumidor tem direito à qualidade dos bens e serviços, informação, esclarecimento, garantia dos seus produtos e protecção na relação de consumo.
2. O consumidor tem direito a ser protegido no fabrico e fornecimento de bens e serviços nocivos à saúde e à vida, devendo ser ressarcido pelos danos que lhe vier a causar.
3. A publicidade de bens e serviços de consumo é disciplinada por Lei, sendo proibidas todas as formas de publicidade oculta, indirecta ou enganosa.
4. A Lei protege os consumidores e garante a defesa dos seus interesses.

Artigo 89º

(Princípios Fundamentais)

1. A organização e a regulação das actividades económicas assentam na garantia geral dos direitos, liberdades económicas em geral, na valorização do trabalho, na dignidade humana e na justiça social e em conformidade com os seguintes princípios fundamentais:

a) Papel do Estado de regulador da economia e coordenador do desenvolvimento económico nacional harmonioso, nos termos da Constituição e da Lei;
b) Livre iniciativa económica e empresarial, a exercer nos termos da Lei;
c) Livre mercado, na base dos princípios e valores da sã concorrência, da moralidade e da ética, previstos e assegurados por Lei;
d) Respeito e protecção à propriedade e iniciativa privada;
e) Função social da propriedade;
f) Redução das assimetrias regionais e desigualdades sociais;
g) Concertação social;
h) Defesa do consumidor e do ambiente.

Artigo 92º

(Sectores Económicos)

1. O Estado garante a coexistência dos sectores público, privado e cooperativo, assegurando a todos tratamento e protecção nos termos da Lei.
2. O Estado reconhece e protege o direito de propriedade comunitária para o uso e fruição de meios de produção pelas comunidades rurais e tradicionais, nos termos da Constituição e da Lei.

3. Lei própria estabelece os princípios e regras a que fica sujeito o sector não estruturado da economia, visando o seu enquadramento progressivo no sistema estruturado de economia.

Artigo 93º

(Reservas Públicas)

1. Constitui reserva absoluta do Estado exercício de actividades de Banco Central e emissor.
2. A Lei determina e regula as actividades económicas de reserva relativa do Estado, bem como as condições de acesso às demais actividades económicas.

Artigo 94º

(Bens do Estado)

Os bens do Estado e demais pessoas colectivas de direito público integram o domínio público ou o domínio privado, de acordo com a Constituição e a Lei.

Artigo 97º

(Irreversibilidade das Nacionalizações e dos Confiscos)

São considerados válidos e irreversíveis todos efeitos jurídicos dos actos de nacionalização e confisco praticados ao abrigo da Lei competente, sem prejuízo do disposto em legislação específica sobre reprivatizações.

Artigo 99º

(Sistema Financeiro)

1. O sistema financeiro é organizado de forma a garantir a formação, a captação, a capitalização e a segurança das poupanças, assim como a mobilização e a aplicação dos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social, em conformidade com a Constituição e a Lei.
2. A organização, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras são regulados por Lei.

Artigo 100º

(Banco Nacional de Angola)

1. O Banco Nacional de Angola, como banco central e emissor da República de Angola, garante a estabilidade de preços de forma a assegurar a preservação do valor da moeda nacional e assegura a estabilidade do sistema financeiro, nos termos da Constituição e da Lei.
2. Enquanto autoridade administrativa independente, o Banco Nacional de Angola é independente na prossecução das suas atribuições e no exercício dos poderes públicos a si acometidos, nos termos da Constituição e da Lei.
3. O Governador do Banco Nacional de Angola é nomeado pelo Presidente da República, após audição na Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, competente em razão da matéria, nos termos da Constituição e da lei, observando-se, para o efeito, o seguinte procedimento:
a) A audição é desencadeada por solicitação do Presidente da República;
b) A audição à entidade proposta termina com a votação do relatório nos termos da Lei;
c) Cabe ao Presidente da República a decisão final em relação à nomeação da entidade proposta.
4. O Governador do Banco Nacional de Angola envia ao Presidente da República e à Assembleia Nacional, um relatório sobre a evolução dos indicadores de política monetária, sem prejuízo das regras de sigilo bancário, cujo tratamento, para efeitos de controlo e fiscalização da Assembleia Nacional é assegurado nos termos da Constituição e da Lei".

Artigo 105º

(Órgãos de Soberania)

1. São órgãos de soberania o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os Tribunais.

2. A formação, a composição, a competência e o funcionamento dos órgãos de soberania são os definidos na Constituição.
3. Os órgãos de soberania devem respeitar a separação e interdependência de funções estabelecidas na Constituição.
5. O Presidente da República respeita e defende a Constituição, assegura o cumprimento das leis e dos acordos e tratados internacionais, promove e garante o regular funcionamento dos órgãos do Estado.

Artigo 198º
(Objectivos e Princípios Fundamentais)

1. A administração pública prossegue, nos termos da Constituição e da Lei, o interesse público, devendo no exercício das funções reger-se pelos princípios da igualdade, legalidade, justiça, proporcionalidade, imparcialidade, responsabilização, probidade administrativa e respeito pelo património público pelo agente público.
2. A prossecução do interesse público deve respeitar os direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares.

Artigo 200º
(Direitos e Garantias dos Administrados)

1. Os cidadãos têm direito de serem ouvidos pela administração pública nos processos administrativos susceptíveis de afectarem os seus direitos e interesses legalmente protegidos.
2. Os cidadãos têm direito de serem informados pela administração sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como o de conhecer as decisões que sobre eles forem tomadas.

1ª PARTE – INTRODUÇÃO A CIÊNCIA BANCARIA
CAPÍTULO I – DIREITO BANCÁRIO
1. Preliminares e Dogmática Geral Sobre os Bancos.

Ora bem, até há pouco anos, o Direito Bancário era uma área do Direito com que se convivia, que se aplicava, mas não se estudava, pelo menos, com autonomia, científica ou mesmo pedagógica. O Direito Bancário aprendia-se, com a sua aplicação, na prática quotidiana. Mas algumas academias já figurava na grelha das disciplinas curriculares de licenciatura em Direito e estudavam esta ciência bancária numa perspectiva de Direito Bancário institucional com denominação de Direito de Moeda e Créditos e Bancos, ou simplesmente Direito Bancário.

Constituía, com outros núcleos de normas jurídicas, como, por exemplo, as do Direito Económico, uma espécie de charneira entre o Direito e a Economia.

Talvez justamente por isso, porque carece de ciência económica e também de ciência jurídica, o Direito Bancário não teve o tratamento que merecia nem entre os cultores da primeira nem entre os estudiosos da segunda. Ultimamente, porém, as faculdades de Direito e outras entidades de formação jurídica envidaram distintos esforços pela sistematização e estudo da disciplina, no âmbito, aliás, de um movimento mais amplo de consagração e autonomização das disciplinas jurídico-económicas.

Foi, assim, que, muito recentemente, esta disciplina passou a integrar os currículos dos cursos de Direito das diversas Universidades (Faculdades de Direito), constituindo, com outras cadeiras, como o mencionado Direito Económico, Direito de Moeda e Crédito e Bancos, uma nova geração de disciplinas situadas, algures, entre as ciências jurídicas e as ciências económicas.

Por assim, ser nova a disciplina, a sua abordagem vai ser cautelosa, necessariamente exploratória e, certamente, muito lacunar. É nossa intenção apreender os conceitos basilares e as linhas gerais desta área do Direito que se vai tornando cada vez mais especializada, mas também mais universal[2].

O Direito Bancário assaca-lhe, desde logo, numa primeira aproximação a definição como sendo um conjunto ou complexo de princípios e normas jurídicas que regulam a actividade bancária, bem como a Constituição e o funcionamento das instituições bancárias.

A caracterização daquele conceito pressupõe, então, que indaguemos, já de início, ainda que muito exploratoriamente, em que consiste e se traduz a actividade bancária, o que sejam actos, contratos, operações bancárias e as garantias autónomas bancárias, o que são o núcleo duro e como tal se caracterizam as instituições bancárias.

O Direito Bancário define-se, numa segunda aproximação ao conceito, como se vê, semelhantemente ao Direito Comercial de que, aliás, poderá fazer parte, uma vez que a actividade bancária é também uma actividade comercial de compara e venda de dinheiro e ouros serviços e, as instituições bancárias são comerciantes e praticam actos de comércio[3]. Já neste turno vamos, desde logo, de nos nutrir de algumas saborosas ideias de L.BARBIERA e GENTILE, recortados pelo SIMÕES PATRÍCIO que entende o Direito Bancário nesta sede, como o complexo das normas que regulam a constituição e organização dos bancos.

[2] Cfr. ARMINDO SARAIVA MATIAS – Coimbra Editora 1998 p. 7.
[3] Cfr. ARMINDO SARAIVA MATIAS. – Direito Bancário - Coimbra Editora 1998. p. 8

Pelo que, o mesmo autor reformula a ideia e propõe a seguinte definição: o Direito Bancário – é conjunto de regras e princípios que disciplinam as operações de intermediação no crédito, assim como organização e funcionamento das empresas que desenvolvem tal actividade e do sistema que as mesmas integram[4].

Na dogmática bancária geral, vamos construir a doutrina de algum modo de Direito Bancário não no seu todo, mas o essencial para que um jurista ou leitor encontre motivos de crítica e contribuições de investigação. Conquanto, além das noções básicas, haverá intrinsecamente que analisar os princípios bancários gerais, as fontes, os sistemas financeiros, a relação bancária geral e as actuais encruzilhadas evolutivas da realidade dos nossos dias, designadamente a supervisão bancária, o *compliance*, governação corporativa, sigilo bancário, actividade financeira da criação e destruição da Moeda, o crédito, o câmbio da moeda divisionária nas transacções internacionais e balança de pagamentos, a taxa de juro e de câmbio, a inflação, a Moeda digital ou electrónica, criptomoeda e etc.

1.1. A Ciência Jurídica Bancária

O Direito Bancário, enquanto subsistema coerente, assenta nas vertentes institucionais e material vocacionado para reger o Dinheiro é o Direito Privado. Pois que, a qualificação jurídica, de como Direito Público ou Privado, segundo sublinha MENEZES CORDEIRO, não cabe a normas isoladamente tomadas, mas antes se reporta a sistemas ou subsistemas estáveis, ou seja, uma mesma regra pode ser pública ou privada, consoante a sua inserção. Tomemos um exemplo meramente académico -, "*uma obrigação pecuniária será pública se corresponder a um dever tributário, por conseguinte, será privada quando preencha um mútuo*"[5].

Perante a discussão em face a dicotomia do Direito Bancário – público e privado, aprece o FERNANDO NUNES, a sustentar o seguinte: (…) para superar a tal dicotomia, no seu conjunto, como direito institucional, por contraposição a direito comum assaltam-se as maiores dúvidas quanto a admitir que o Direito Bancário seja de subsumir por inteiro no Direito Económico, se bem que deva reconhecer-se que este, segundo a opinião bastante partilhada entre os nossos autores, se caracterizam exactamente pela coexistência das assinaladas áreas pública e privada, sem que tal afecte a sua unidade sistema[6].

Com efeito sublinha o mesmo autor dizendo, a própria matriz do Direito Bancário – as operações ou contratos e situações jurídicas que ele visa regular – é de íntima natureza privada, como se viu, e já era antes de fenómeno da organização e direcção da economia pelo Estado ter marcado a realidade jurídica. Não se afigura que essa regulação pública da economia afecte de modo substancial a natureza essencialmente privada da actividade bancária e muito menos dos prestadores de serviços bancário.

O Direito Bancário, não é, propriamente, um Direito valorativamente neutro. Seja ele no plano institucional, seja no plano material, o Direito Bancário acompanha a lógica do Dinheiro e da sua circulação, pois que, os seus vectores e as soluções empenham-se na salvaguarda do valor da Moeda e do Crédito a ela relativos, bem como o fenómeno do lucro a ela associado[7].

---

[4] Cf. SIMÕES PATRÍCIO. – Direito Bancário Privado Quid Iuris editora Lisboa 2004, p. 66.
[5] Cfr. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário, Almedina 4ª edição 2010 p. 157 ss.
[6] Cfr. SIMÕES PATRÍCIO. – Direito Bancário Privado Quid Iuris editora Lisboa 2004, p. 66 e 67.
[7] Ibidem.

Sendo certo que muita tinta correu de forma indelével para qualificar o Direito Bancário, por causa das dificuldades da sua conceitualização, em sede dos mecanismos de tratamento do Dinheiro por via de normas privadas e por outra como Direito especial de economia que os dois pressupostos concorreram para construção da dogmática e demonstrou-se inviáveis.

Portanto, de acordo a realidade experimentada nas outras academias quedamo-nos na qualificação de um Direito Funcional Especifico[8].

1.2. O Direito Bancário Material e Direito Bancário Institucional

O Direito Bancário abrange normas e princípios jurídicas conexadas com a banca. Por outra, corresponde uma disciplina jurídica teórica e pratica[9]. Por seu turno "banca", "bancos", ou "banqueiros" tem alcance envolvente, pois abarcam o universo relativo aos bancos, as instituições de crédito, as sociedades financeiras e, em geral, a actividade desenvolvida por aquelas entidades, com os seus clientes. Em ultima análise, o Direito bancário ocupa-se da organização financeira, das instituições de crédito e as sociedades financeiras e da actividade desenvolvida por essas entidades[10].

Contudo, segundo a doutrina sustentada pelo Professor Doutor MENEZES CORDEIRO[11], refere que Supervisão surge como uma designação tradicional da regulação, dentro do sector bancário institucional classificação dicotómica do Direito Bancário -, Direito Bancário Material e Direito Bancário Institucional, como o sistema financeiro segue a mesma lógica, pois que, divide-se:

- Material - é *definido como um conjunto ordenado das entidades especializadas no tratamento do Dinheiro*.

O Direito bancário material levar-nos-á a considerar:

1. Situação jurídica bancária;
2. As responsabilidades;
3. Os actos bancários em geral;
4. Os actos bancários em especial;

- **Formal** - *é o conjunto ordenado de entidades que o Estado entende incluir nessa noção*.

O Direito bancário institucional ou formal irá abranger:

1. O sistema financeiro angolano;
2. As instituições financeiras em geral;
4. As sociedades financeiras; e,
5. As empresas de investimento.

O Dinheiro firmou-se, nas sociedades humanas, como bitola geral do valor das coisas e como universal de troca. A banca existe porque a humanidade inventou o Dinheiro como elemento central das sociedades com diferentes funções. Porém, o Dinheiro esta na base de diversos actos e contratos

[8]A Funcionalização do Direito Bancário, pode levar a excessos contraproducentes, afugentando os clientes, a banca perde espaços e a economia estagna. Além disso, o Direito- particularmente o privado serve as pessoas e a economia real. Por isso, o moderno Direito Bancário tem visto enriquecer a paleta das suas funções com tópicos importantes, tais como a tutela do consumidor e o respeito pelos direitos de personalidade. Mais desenvolvimento vide. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário, Almedina 4ª edição 2010 p. 163. ss.

[9] Cfr. ARMINDO SARAIVA MATIAS. – Direito Bancário - Coimbra Editora 1998 p. 21.

[10] Ibidem. No mesmo sentido ver ANTÓNIO PEDRO DE AZEVEDO FERREIRA. – A Relação Negocial Bancária (Conceito e Estrutura) Quid Iuris Editora Lisboa 2005, p. 27 e ss.

[11] Cfr. MENEZES CORDEIRO. – Manual de Direito Bancário Almedina 4ª edição p. 53 e ss.

relativos ao seu manuseamento, em que de modo recorrente, tais actos ou contratos implicam a intervenção de entidades especializadas sob designação tradicional de banca.

O Direito Bancário procede o institucional, pois que, o Dinheiro exige instituições especializadas, ou seja, o Dinheiro requer uma intervenção quase permanente da banca, podendo mesmo falar-se em intermediação financeira[12].

Porquanto, abordagem do conceito do Banco no plano económico e, em consideração que o Banco universal típico esta organizado em torno de áreas nucleares, normalmente agrupadas sob as designações de banca de retalho, banca de investimento, e gestão de activos. A denominada banca de retalho, constitui o clássico domínio da banca comercial, como sublinha, a doutrina de ANTÓNIO PEDRO DE AZEVEDO FERREIRA, é estruturada em torno da recepção de depósitos e outros fundos reembolsáveis, da concessão de crédito, da gestão de contas bancarias e das transacções que lhes estejam associadas e, bem assim, da denominada *private banking*, na literatura anglo-saxónica, isto é, a gestão de carteiras de títulos e outros interesses de clientes com fortunas pessoais assinaláveis[13].

A banca de investimento desenvolve a respectiva actividade essencialmente no âmbito da concessão de crédito a médio e a longo prazos, na tomada de participações sociais de outras empresas e no acompanhamento e consultoria de processos de fusões e aquisições. Já o Banco de gestão de activos, nela se englobando os institucionais, os de fundos de pensões e os de outro instrumentos de poupança em larga escala[14].

O Direito Bancário Institucional corresponde a disciplina jurídica do sistema financeiro, regido pela Lei do BNA e das Instituições Financeiras de Angola que molda-se em camadas jurídicas, nomeadamente:

- Direito Público Administrativo;
- Direito das Sociedades Comerciais;
- Direito Privado; e,
- Direito de Instrumentos Acessórios.

O Direito Bancário Institucional configura-se no manancial do Direito Público, no dizer do Prof. MENEZES CORDEIRO[15], pois que, no Direito Bancário Institucional, tem a ver com a função e a actuação financeira do Estado, assegurado pelo BNA cujas atribuições e competência na nossa ordem jurídica estão definidas pela Lei nº 24 /21, de 18 de Outubro. Em que estabelece no seu art. 3º, da LBNA, o seguinte:

O Banco Nacional de Angola, como Banco Central e emissor, assegura a preservação do valor da Moeda nacional e participa na definição das políticas monetária, financeira e cambial.

1.3. Natureza Jurídica do Direito Bancário no Ordenamento Angolano.

Ora bem, o Direito Bancário, como disciplina jurídico entendido quão um Direito horizontal ou transversal na especial dimensão económica e financeira, ao identificar-se como um novo Direito dos Mercados Financeiros e Instituições Financeiras na perspectiva multi-sectorial, atendendo que

[12] Cfr. SIMÕES PATRÍCIO.- Direito Bancário Privado p. 62 ss.
[13] Cfr. ANTÓNIO PEDRO DE AZEVEDO FERREIRA. – Relações negociais Bancária, Quid Iuris 2005, p. 233 e 234.
[14] Ob. Cit. p. 234
[15] Cfr. MENEZES CORDEIRO. – Direito Bancário, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra editora 1997, p. 23.

o sistema financeiro angolano perfilha a economia de mercado que radica na teia do plano e da intervenção do Estado; com magnitude Constitucional que lhe conferido pela vontade soberana do povo angolano manifestado tanto na anterior Lei Constitucional, como no novo texto Constitucional de 2010, assinalada casuisticamente e corporazado nos interessados termos da revisão pontual da Constituição de 2021 e alinhados art. 93º, 99º e 100º, da CRA.

Todavia, vem obviar o objecto do estudo do Direito Bancário, numa larga perspectiva de autonomia, delimitando o seu conteúdo em face as realidades próximas do Direito Económico, Direito das Obrigações, Direito Comercial, Direito Administrativo, Direito dos Valores Mobiliários, Direito Penal Económico e Direito dos Mercados Financeiros, que lhe são tributário, - sem embargo a interdisciplinaridade científica - estabelecendo a sua autonomia não só pedagógica como legislativa, que repousa nos produtos financeiros sob forma de activos financeiros de carteiras globais que circula entre o agentes económicos como riqueza traduzido em Dinheiro como bem jurídico subjectivo privado na dimensão material do Direito Bancário, é pois, *in casu* merecedora de protecção activa indeclinável do Estado.

Obrigando por vezes sacrificar os Direitos Reais plenos (a posse e a propriedade) para tutelar outros valores fundamentais elencados constitucionalmente, protegidos e tabelados, designadamente: interesse pública, soberania monetária, desenvolvimento social e do direito do consumidor que obedecem critérios de necessidade, adequação e da delimitação de sectores da actividade financeira da criação e destruição da Moeda, o crédito, governação corporativa, sigilo bancário, o câmbio da moeda divisionária nas transacções internacionais e balança de pagamentos, a taxa de juro e de câmbio, a inflação, a Moeda digital ou electrónica que precisam de ser regulados e supervisionados.

Pois que, em última análise, a prossecução do interesse pública predica-se na preservação da soberania monetária do valor da Moeda nacional liberatória com curso legal – "o Kwanza".
Por essa transversalidade, entendido de heterogeneidade substantiva e adjectiva, bem como extravagância legislativa, balizam a sua autonomia que filia-se no Direito misto de uma Província de Direito Privado sob tutela ou olhar do Direito Público.

1.4. Fontes Internas e Internacionais.

Constituem fontes do Direito Bancário as fontes dos ramos de direito em que se insere e com que convive: do Direito Comercial, do Direito Civil, do Direito Económico, do Direito Administrativo.

Acrescem, naturalmente, fontes específicas de que promanam as normas regulamentares deste tipo de actividade: Bancos Centrais e associações profissionais. Como adiante mostraremos.

Mas há, desde já, que ressaltar as seguintes.

Os Bancos Centrais criam e editam, fundamentalmente, normas prudências, cuja função será a de assegurar a solvabilidade das instituições e do sistema financeiro.

Já às associações profissionais fica reservada a criação de normas de conduta, com eles se visando, sobretudo, estabelecer, bem como entre as próprias instituições.

Por conseguinte, como hão-de ver, relevam como fonte de Direito Bancário, no âmbito do respectivo comércio, porventura mais que em qualquer outro ramo do Direito, os usos e as práticas que os agentes económicos e as instituições bancárias adoptam como se fossem contratos e cumprem com rigor, com vista à salvaguarda do bom nome da instituição.

Portanto, são, também e determinantes, as fontes internacionais, como as relativas a Letras e Livranças ou sobre o Uso do Cheque[16].

1.5. Os Princípios Bancários Gerais.

No estudo das Ciências do Direito, os princípios gerais constituem linhas de orientação de um determinado ordenamento jurídico ou subsistema jurídico. Pois, são importantes na medida em que servem de fundamentos às normas jurídicas e de algum modo de critérios para aferição da validade, interpretação adequada das normas jurídicas e para correcta integração das lacunas.

O Direito Bancário como ciência jurídica ligado ao tratamento do Dinheiro e a sua circulação entre os agentes económicos obedecem alguns princípios, que abaixo se destaca.

1.5.1. Princípio da Simplicidade.

No campo privado, a ideia de simplicidade impôs-se, no Direito Comercial, por oposição a exigências de formalidades e de solenidades, requeridas pelo Direito Civil. No Código Comercial, a simplicidade deu corpo às regras seguintes:

– Liberdade de escrituração, salvas as limitações legais (art. 30º, do C. Com.);

– Liberdade de língua (art. 96º, do C. Com.);

– Liberdade de forma do mandato geral (art. 249º, do C. Com.);

– Possibilidade de provar o empréstimo mercantil por qualquer modo (art. 396º, do C. Com.); e,

– Possibilidade de celebrar o penhor com entrega meramente simbólica da coisa empenhada (art. 398º, § único, do C. Com.).

Joga a constatação de que muitas das formalidades ou das solenidades que acompanham certos actos resultam, apenas, das tradições: não desempenhariam de facto, um papel útil: poderiam ser alijadas no Direito Comercial, mais próximo das "realidades da vida".

No Direito Bancário, as exigências de simplicidade seriam acentuadas e, sobretudo efectivas. Tratando-se, para o mais, de Dinheiro: fica claro que qualquer diligência dispensável representa um custo de transacção totalmente injustificado.

Destarte, a actuação bancária tende a reduzir as formalidades ao mínimo exigível para a consubstanciação e ulterior prova dos actos. Esta exigência tem sido prosseguida com recurso aos seguintes três subprincípios: – consensualismo e formalização normalizada; – uso da informática; – unilateralidade[17].

Por seu turno existe o subprincípio concretizador da simplicidade será o do consensualismo. Pois no Direito Bancário, mais do que no Direito Civil e no próprio Direito Comercial, a vontade dos intervenientes produziria os seus efeitos, seja qual for a forma por que se revele. Podemos mesmo apontar, nalguns negócios-chave, uma caminhada para a simplificação formal.

[16] Cfr. MENEZES CORDEIRO. - Manual do Direito Bancário 4ª edição 2010, Almedina p. 12.
[17] Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário e Alteração de Circunstâncias RDS VI (2014), p. 347.

Quanto ao mútuo no Direito Civil, o mútuo superior acima de AO: 300.000, 00., exige documento assinado pelo mutuário e por conseguinte, exige escritura pública (art. 1143º, do C.C. e art. 89º, al. n), do C. Not.)[18].

Já no Direito Comercial, o mútuo celebrado entre comerciantes, seja qual for o seu valor, admite todo o género de prova (art. 396º, do C. Com.). Porém, como notadamente se observa, no Direito Bancário, o mútuo, mesmo que a outra parte contratante não seja comerciante e seja qual for o seu valor, pode provar-se por escrito particular (artigo único do Decreto-Lei nº 32.765, de 29 de Abril de 1943)[19].

Entretanto, um percurso similar pode ser seguido no caso do penhor, porque no Direito Civil, exige-se a entrega efectiva da coisa (art. 666º, nº 1, do C. C.), mas no Direito Comercial, a entrega pode ser meramente simbólica (art. 398º, do C. Com.). Seja como for, no Direito Bancário, a entrega é dispensada (art. 1º, do Decreto Lei nº 29:833, de 17 de Agosto de 1939).

Mas a partir de uma certa margem, o consensualismo joga contra a simplificação e admitir, (art. 219º, do CC), por exemplo, negócios puramente verbais redunda em, mais tarde, se assistir a intermináveis discussões sobre o seu conteúdo. E o próprio acto de manifestar oralmente a vontade própria, mercê dos circunlóquios e das palavras de circunstância que sempre ocorrem, pode implicar complicações e perdas de tempo. Por isso, segundo MENEZES CORDEIRO, sustenta que no Direito Bancário, a simplificação formal nunca vai ao ponto de dispensar a forma escrita ou equivalente[20].

Portanto, os negócios orais ou manifestações tácitas de vontade acabam por não ter lugar no manuseio profissional do Dinheiro ou de outros valores. As exigências da simplicidade acabam por induzir uma reformalização normalizada dos negócios jurídicos. Numa fonte para a rapidez, abaixo examinada, os particulares interessados são solicitados a manifestar a sua vontade através do preenchimento de formulários, reduzidos, muitas vezes, à simples oposição de cruzes em quadrículas, com uma assinatura formal e a vontade pode ainda manifestar se por via informática.

Também, à rapidez, a simplificação bancária em traços largos deve muito à informática e às tecnologias da informação. Pode-se considerar que os progressos da banca, nas últimas décadas, se ficaram a dever a essa vertente dos nossos tempos, pois permite a contratação e a prática de diversos actos bancários, a execução de deveres de informação e de comunicação, designadamente quanto às chamadas obrigações de caixa, a manutenção da contabilidade e o exercício da supervisão. Além disso ela é eficiente, barata e não comete erros[21].

1.5.2. Princípio da Rapidez.

Antes porém, pode-se distinguir, da simplicidade, a rapidez bancária apesar ser por via disso ser de algum modo mau grado a evidente interligação entre ambos existentes. Todavia, na rapidez não se trata tanto de simplificar o modo de praticar certos actos, porquanto que antes de actuar na própria substância dos actos, facilitar a tomada de decisão e conducente à sua celebração.

---

[18] Cfr. O art. 89º, da al. n) do Código do Notariado e com adaptações do art. 1143º, do CC. Com nova redacção que lhe dada pela Lei nº 9/11, de 16 de Fevereiro, Lei da alteração ao Código Civil.

[19] Ibidem.

[20] Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário e Alteração de Circunstâncias RDS VI (2014), p. 348 e ss.

[21] Ibidem.

A rapidez está ainda associada à crescente dimensão dos bancos e à necessidade de descentralizar, no seu seio, o processo decisório, mas apenas os negócios inabituais ou os de elevado montante subirão ao Conselho de Administração. A rapidez exige, desde logo, normalização substancial. Apesar da capacidade de inovação imputável à banca, a grande maioria dos negócios segue caminhos já trilhados[22].

Entretanto, os negócios tipo oferecidos aos clientes do banqueiro estão predefinidos. Perante um pedido de financiamento, por exemplo, o banqueiro começará por reconduzi-lo a um dos modelos que habitualmente disponibilize e que se lhe afigure adequado, em face das circunstâncias do caso. Se se tratar de uma aquisição imobiliária, o banqueiro irá, por exemplo, considerar o mútuo hipotecário ou a locação financeira de imóveis e, só por excepção irá estudar uma fórmula atípica[23].

Resulta daqui que, apesar de lidar-se, na banca, com um "*numerus apertus"* de actos, estes, na prática, obedecem a tipos predeterminados, legais ou sociais.

Para além da normalização nos negócios disponíveis, temos ainda uma normalização, a nível de negócios preconizados. Os clientes ou virtuais clientes do banqueiro são, desde logo, ordenados por "segmentos", *prima facie* em função de rendimentos. Seguidamente, são lhes propostos negócios consoantes com o "segmento" a que pertençam, de tal modo que se possa aproveitar, ao máximo, o potencial de rendibilidade bancária que cada um possa alcançar.

A despersonalização daqui resultante pode ser temperada com um atendimento formal ou substancialmente individualizado, de acordo com o estado do mercado e a própria imagem do banqueiro considerado.

O corolário lógico das exigências substanciais de normalização é o recurso intensivo à contratação com recurso a cláusulas contratuais gerais. Pois, as cláusulas contratuais gerais dos bancos coligiram os usos do sector e corporizam os contratos básicos que não dispõem de regimes legais supletivos, ou que, a esse nível, apenas desfrutam de leis muito elementares.

A adesão a cláusulas gerais dispensa, desde logo, todo um processo de negociação e dissipa dúvidas quanto à realidade acordada. Ela permite, ainda, decisões descentralizadas, dentro das instituições de crédito. Porém, as operações delicadas, como o cálculo do risco, ficam facilitadas no recurso a cláusulas contratuais gerais e estas postulam o prévio estudo por sectores dessa matéria[24], por servirem como válvula de segurança do sistema financeiro bancário e das relações bancarias negociais.

A desmaterialização tem a ver com a possibilidade de representação e de comunicação das realidades atinentes à banca e, *maxime*, do próprio Dinheiro, através de suportes automáticos e electrónicos e, portanto, imateriais, no sentido mais imediato do termo.

A desmaterialização do Direito Bancário provocou o aparecimento, ou melhor a difusão de um instrumento novo, designadamente, os cartões bancários, de crédito e de pagamento. Para além disso, toda a prática bancária foi profundamente alterada. As diversas operações jurídicas são processadas através de meios electrónicos.

[22] Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário e Alteração de Circunstâncias RDS VI (2014), p. 349.
[23] Ibidem.
[24] Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário e Alteração de Circunstâncias RDS VI (2014), p. 350.

Nalguns casos, elas ainda são acompanhadas por suportes escritos, noutros, prescinde-se, por completo, desse resquício. A contratação por computador traduz apenas, à partida, o prolongamento da mente e do braço humanos.

Assim, o computador poderá estar programado através de *software* para aceitar propostas formuladas em certos termos ou para formular, ele próprio, propostas sujeitas à aceitação do público. No entanto, parece evidente que o aprofundamento da banca electrónica acabará por abolir com múltiplos vectores negociais tradicionais, designadamente:

– As hipóteses negociais serão limitadas, de antemão, pela programação do autómato; a banca electrónica anda, assim, paredes e meias com as cláusulas contratuais gerais;

– A interpretação negocial é limitada à estrita mensagem codificada introduzida no autómato.

Além disso, o Direito Bancário, no seu conjunto, não pode deixar de ser afectado. A política monetária, a supervisão e a colaboração internacionais devem adaptar-se. As relações são simplificadas em extremo, tendendo para a abstracção e, em certos cenários, para pôr em crise os contactos entre as pessoas e a própria confiança.

Mesmo as instituições bancárias e as mobiliárias, poderiam ser ladeadas através de uma teia de relações entre os interessados, assentes no ciberespaço.

Portanto, a desmaterialização tem, depois, profundas consequências nos títulos de crédito e, em geral, nos valores mobiliários. Ela domina, além disso, toda a concretização do tráfego do comércio bancário[25].

1.5.3. Princípio da Ponderação Bancária.

O princípio da ponderação bancária, na terminologia que tem sido proposto pela doutrina de MENESES CORDEIRO, equivale a um modo de realizar o Direito próprio do comércio bancário. Implica, fundamentalmente:

– Uma fórmula de contratar;

– Um esquema de interpretar o contratado; e,

– As garantias do cumprimento.

Nada impede outras entidades, mormente num sector financeiro alargado que englobe os seguros e os valores mobiliários, de recorrer a esquemas similares de ponderação. Originária e tipicamente eles têm, todavia, origem no manuseio profissional do Dinheiro[26].

A ponderação bancária requer, em primeiro lugar, a prevalência das realidades patrimoniais, tal como relevam em termos de realização pecuniária. No limite, o cliente ideal para um crédito … será o que dele não precise. O banqueiro procura avaliar a capacidade financeira do cliente, ponderando especialmente a facturação (*cash flow*) em detrimento do património e, quanto a este procedendo a uma efectiva valoração perante o mercado (e não, por hipótese, face de valores oficiais dados pelas matrizes prediais ou por avaliações que não as do mercado)[27].

A realidade subjacente leva o banqueiro a privilegiar as abrangências negociais. Apenas por excepção um banqueiro irá praticar, com o seu cliente, um único acto bancário.

[25] Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário e Alteração de Circunstâncias RDS VI (2014), p. 351.
[26] Ibidem.
[27] Ibidem.

E quando, porventura o faça, será em prejuízo seu, entretanto, uma abertura de conta, por exemplo, *de per si*, representa apenas um custo para o banqueiro. Os actos bancários estão vocacionados, em nome da realidade económica que lhes subjaz, para se encadearem em séries ilimitadas. Daí resulta, de resto, o fenómeno da relação bancária complexa. Ainda em nome da prevalência das realidades, temos a ideia de flexibilidade.

A banca está, em princípio e com salvaguarda das preocupações de normalização já exaradas, disponível para estudar e para concretizar novos esquemas negociais. Fá-lo-emos, seja importando figuras novas oriundas de outros ordenamentos, seja adoptando figuras antigas com objectivos financeiros, seja na concepção de realidades contratuais novas. Muitas vezes a capacidade inovatória da vida bancária ultrapassa a capacidade dos cultores da ciência jurídica bancária.

Tal sucedeu, por exemplo e entre nós, com figuras como a cessão financeira ou as cartas de conforto, usadas na vida prática antes de, sobre elas, ter recaído qualquer estudo doutrinário. Além disso, encontramos uma permanente inovação em áreas que se revelaram sensíveis, como a dos derivados.

Summo rigore, a interpretação dos actos bancários deveria efectivar-se segundo as regras contidas nos art. 236º e ss., do CC. Pois, o recurso a cláusulas contratuais gerais implica, nos termos do art. 10º, da LGC, a utilização dessas mesmas regras. Se, se atentar nas realidades do comércio de massas subjacentes à prática bancária, logo se vê a inviabilidade de uma interpretação individualizada dos vários actos.

No quotidiano da banca surgem, pelo lado do banqueiro e, por vezes, também pelo lado do cliente, numerosos operadores ou empregados. Ora, é essencial que, às declarações proferidas, todos dêem o mesmo sentido.

A normalização das grandes instituições e a praticabilidade dos próprios esquemas negociais bancários ficariam em crise quando se impusessem interpretações variáveis, em função dos concretos suportes humanos em presença. Porém, esse desígnio reconduz-nos a uma interpretação essencialmente objectiva das declarações bancárias. Esta mesma dimensão reduz a aplicabilidade das figuras do erro na formação e na declaração, pois os actos valem pelo que, neles, esteja exarado.

Poderemos exprimir esta preocupação falando na regra do primeiro entendimento, a declaração negocial vale com o sentido codificado que dela resulte ou, na falta dele, com o do primeiro entendimento que, dela, o operador venha retirar. Essencial é que todos dêem, à declaração, o mesmo sentido[28].

Trata-se de uma realidade insofismável. Poderíamos tentar, com ela, compatibilizar o art. 236º, do nº 1, do CC., no campo bancário, o declaratórios normal, colocado na posição do declaratórios real aderiria ao primeiro entendimento.

Uma fórmula algo artificial, o Direito deve acompanhar as realidades a que se aplique, assim, se justificando o primeiro entendimento. Caberá, agora, aos técnicos juristas que redijam as cláusulas gerais ou os contratos e encontrar fórmulas que façam corresponder o "primeiro entendimento" à efectiva substância pretendida pelas partes[29].

Entretanto, no tocante ao tema dos incumprimentos e das sanções, no Direito Bancário, pergunta-se se estamos perante um sector especialmente dominado pela confiança. No

[28] Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário e Alteração de Circunstâncias RDS VI (2014), p. 353.
[29] Ob. Cit. 353.

desenvolvimento das concretas relações bancárias, estabelece-se, em regra, uma relação unilateral de confiança, do cliente para com o banqueiro. O inverso, pelo menos à partida, não é exacto.

Ab initio, o cliente tem um conhecimento muito mais aprofundado sobre as suas próprias possibilidades, sobre o seu passivo e sobre a sua solvência, do que o banqueiro a quem ele recorra. O banqueiro tem consciência desse seu *deficit* de informação. É, assim, levado a tomar uma série de precauções que, em face de bons clientes, são não só inúteis como gravosamente encarecedoras dos produtos em jogo.

Diga-se que a relação bancária se inicia sob o signo da desconfiança, por parte do banqueiro, particularmente perante pessoas que não tenham curricula de (bons) devedores e aquelas justamente que, por não terem passivo, maior solvência apresentam. Daí a multiplicação de garantias que muitas vezes, envolve o tráfego bancário.

As garantias fazem parte intrínseca do tráfego bancário. O banqueiro não procura, todavia, as garantias teoricamente mais fortes e, *maxime* a hipoteca. Antes dá preferência a garantias pessoais, concedidas por entidades totalmente solventes ou imediatamente líquidos e, *máxime* por outros banqueiros ou pelo Estado.

Na vida real, a hipoteca é um produto caro, além disso, o seu funcionamento encontra-se bloqueado pelo colapso das acções executivas. Em operações de crédito comercial, a eficácia sancionatória confere clara preferência a garantias pessoais idóneas. A sanção mais eficaz, no domínio bancário, é precisamente a hipótese do corte do crédito.

Contudo, na vida comercial e no âmbito de uma relação bancária complexa, um incumprimento injustificado, por parte de um cliente, envolve, além de diversos vencimentos antecipados, a não concessão de mais crédito. Tanto basta para paralisar a generalidade das empresas. Estas tudo farão para prevenir incumprimentos. O sistema auto-sustenta-se e isso mesmo sabendo que os esquemas coercivos do Estado quando, eficazes, funcionam em tempos e por preços proibitivos.

Pelo que, no limite, temos as regras das insolvências, nas quais todos os credores que não estejam suficientemente apoiados em garantias especiais perdem Dinheiro[30].

Em Direito, diz-se alteração das circunstâncias a situação na qual um contrato regularmente celebrado seja colocado numa situação superveniente de grave desequilíbrio, por se ter modificado o circunstancialismo existente à data da sua conclusão. Essa eventualidade coloca um problema muito delicado: a autonomia privada exige que o contrato seja cumprido, mas a boa- fé veda o súbito enriquecimento, de uma das partes, à custa da outra. Em situações verdadeiramente escandalosas, o sentimento jurídico mandaria que o contrato fosse revisto ou, até, suprimido[31].

Mas há uma questão se levanta, qual o *quantum* de injustiça necessário?

E como reagir se o contrato atingido tiver sido desenhado precisamente para pôr uma das partes ao abrigo de riscos de flutuações?

As respostas vêm sendo dadas, ao longo dos séculos, sem se ter, ainda, encontrado um ponto de equilíbrio.

Com raízes greco romanas, a alteração das circunstâncias ganhou uma celebridade e relevância jurídica a partir do século XII, através dos canonistas. A sua divulgação deve se a Bártolo, com a designação, que perduraria, de "*cláusula rebus sic stantibus*". A doutrina da cláusula penetrou

[30] Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário e Alteração de Circunstâncias RDS VI (2014), p. 354.
[31] Ibidem.

no Direito comum europeu dos séculos subsequentes. Ela postulava que a celebração dos contratos era sempre acompanhada da proposição "*rebus sic stantibus",* porque a vigência contratual dependia da manutenção do "*statu quo"* próprio do momento da conclusão, sem o que a eficácia dos pactos ficava comprometida.

O saber, no entanto, se a cláusula devia ser reportada à vontade das partes ou, pelo contrário, ao próprio Direito objectivo, quais os requisitos exactos da sua verificação e eficácia e quais os seus efeitos concretos nos convénios atingidos, constituíam questões sem resposta, na época.

A tradição do Direito comum foi interrompida no humanismo, enquanto os jurisprudentes elegantes franceses do século XVI passaram em silêncio a temática da cláusula. Também o jusracionalismo, reagindo contra o pensamento anterior do Direito comum, porventura demasiado permissivo, foi, num primeiro tempo, favorável à relevância jurídica da alteração das circunstâncias. Deu-se, depois, uma evolução pendular: os juristas do século das luzes vieram a apoiar e, depois, a desamparar a doutrina da cláusula. Estas oscilações tão marcadas naquilo que constituiu o tronco comum da cultura jurídica continental explicam, em parte, a diversidade de soluções que a evolução histórica posterior veio a consagrar, no domínio da alteração das circunstâncias[32].

Com o advento das grandes codificações do século XIX, foi quebrada a unidade do pensamento jurídico europeu continental e a partir de então, o desenvolvimento histórico do tema deve ser dobrado por considerações comparatísticas. O Direito francês, conservando a tradição dos jurisprudentes elegantes do humanismo, acima referida, clara no silêncio dos percursores do Código Napoleão e no deste mesmo diploma, negou qualquer relevância, no campo civil, à alteração das circunstâncias.

A jurisprudência, particularmente apegada a uma regra rígida de respeito literal pelos contratos, tem sido conclusiva, no Direito privado, na recusa do reconhecimento da eficácia jurídica à modificação do circunstancialismo que tenha rodeado a celebração dos contratos. Esta posição não deve ser justificada com uma pretensa estabilidade da vida francesa, contraposta a convulsões mais marcadas, ocorridas na sua vizinha Alemanha. A França conheceu, em particular nos anos 1870-1871, 1914 – 1918 e década de 1939 - 1945, devido respectivamente, à guerra franco prussiana e à experiência da *Comuna de Paris*, à primeira guerra mundial, à grande depressão económica e à segunda guerra mundial, convulsões políticas, económicas e sociais profundas, que interferiram largamente no equilíbrio inicial de inúmeros contratos civis[33].

Mesmo então, a jurisprudência recusou qualquer remédio, confirmando o dever de cumprimento escrupuloso dos contratos. Tal bloqueio deve ser imputado a uma certa rigidez dogmática do pensamento jurídico francês, preso nas teias da exegese. Mas outras justificações têm sido apontadas, isto é, no tratado de *Planiol/Ripert/Esmein*, explica-se que, nas situações paradigmáticas de alterações das circunstâncias, em períodos de guerra ou similares, nos quais a elevação dos preços das mercadorias provocava prejuízos aparentes e nos fornece dores, receava – se que estes detivessem, ainda, reservas anteriores às hostilidades e que aproveitassem a modificação para realizar lucros suplementares, mas os tribunais temeram que, ao introduzir-se uma possibilidade generalizada de revisão dos contratos, se fosse premiar a má-fé e dificultar, em períodos delicados, a vida económica do País.

[32] Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário e Alteração de Circunstâncias RDS VI (2014), p. 355.
[33] Idem.

Portanto, mas em compensação, o Direito Administrativo francês construiu uma via própria para rever contratos atingidos por alteração de circunstâncias. Constatando que o interesse público exigia a manutenção dos contratos administrativos atingidos por alterações exteriores, os tribunais administrativos admitiram a teoria da imprevisão. Haveria que adaptar, em nome dos valores comuns, os contratos atingidos por circunstâncias imprevisíveis.

Em Itália, o tema da alteração das circunstâncias, depois do impulso recebido no período do Direito comum, entrara em letargia progressiva. Ressalvadas algumas abertas à tradição da velha cláusula "*rebus sic stantibus"*, pode considerar -se que, na sequência do Código Civil de 1865, e sob o influxo doutrinário do pensamento francês, ele fora recusado, na sua eficácia jurídica. As perturbações profundas causadas pela guerra 1914-1918, não levaram a qualquer abertura jurisprudencial: houve, antes, intervenções legislativas destinadas a solucionar problemas inesperados postos, aos contratos já celebrados, pelo novo estado de coisas. Esta situação alterou-se um tanto, por razões científico-culturais. A forte pressão da doutrina alemã, sem grande significado em França e o peso dos estudos históricos, levaram a doutrina a admitir a revisão de contratos, por superveniências.

Surge assim, no Código italiano de 1942, um art. 1467º, que dispõe: Nos contratos de execução continuada ou periódica ou ainda de execução diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa pelo verificar de ocorrências extraordinárias e imprevisíveis, pode a parte que deva tal prestação pedir a resolução do contrato, com os efeitos estabelecidos no art. 1458º, do Código Civil Italiano (efeitos de resolução). A resolução não pode ser pedida se a onerosidade integrar a álea normal do contrato. A parte contra a qual é pedida a resolução pode evitá-la oferecendo modificar adequadamente as condições do contrato. A Lei italiana seguiu, de certo modo, uma via própria. Não utilizou os quadros da velha cláusula "*rebus sic stantibus*"do Direito comum, nem os da imprevisão administrativa francesa, nem as múltiplas construções que, a partir de meados do século XIX, viriam da Alemanha. Recorreu, antes, a uma ideia formal dita onerosidade excessiva. Esta, uma vez em vigor, teve um destino curioso, foi entendida, pela jurisprudência, apesar dos protestos de alguma doutrina, como uma consagração do conceito da pressuposição, de cariz subjectivista, e devido, sabidamente, a WINDSCHEID.

Entretanto, com esta particularidade, não pode falar se em qualquer incremento especial da eficácia jurídica da alteração das circunstâncias, no que toca à aplicação, pelos tribunais, do art. 1467º do Código Civil italiano. Certas limitações jurídicas culturais a os quadros do dogma da vontade aos tanto terão conduzido.

Portanto, MENEZES CORDEIRO, sublinha as ideias da doutrina do Direito alemão em que surge, nesta panorâmica, como campeão no domínio da alteração das circunstâncias. Num primeiro tempo, a pandectística, ainda sob influência do jusracionalismo tardio anterior, não se mostrou favorável à figura. Na pandectística tardia, pelo contrário, a alteração das circunstâncias foi considerada relevante, com recurso a outros expedientes técnicos. Muito focada foi a teoria da pressuposição, de WINDSCHEID, subjectivo voluntarística, que apesar de algumas adesões iniciais, caiu sob a crítica acesa de OTTO LENEL, vendo recusada a sua consagração no Código Civil alemão de 1896. Surgiram numerosas outras tentativas doutrinárias de enquadramento da alteração das circunstâncias, de que se apresenta, apenas, um quadro sintético[34].

[34] Apud. Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. -, p. 358.

A cláusula "*rebus sic stantibus"* foi recuperada, ainda que sem unidade de sentido de STAMMLER, apelando para uma ideia de efeito social conjunto nada estranha ao "Direito justo" e ao "ideal social", peças angulares do seu pensamento *neo kantiano* atribui-lhe um conteúdo objectivado enquanto PFAFF, na esteira de BEKKER, apela a uma cláusula subjectiva, a extrair do contrato pela interpretação, (…)[35].

Esta nota breve quanto à evolução histórico comparatístico da relevância jurídica da alteração das circunstâncias permite algumas conclusões importantes para o entendimento do instituto. As evoluções diferentes – quando não opostas – entre as experiências francesas, italiana e alemã, mostram que não há uma relação directa e clara entre a alteração das circunstâncias e o estádio sócio cultural aparentado pela sociedade onde o problema se punha. De um modo geral, ficou claro que a alteração das circunstâncias reveste-se de eficácia jurídica quando a pressão de acontecimentos a isso conduza. Mal tal fenómeno não é fatal: a experiência francesa e, até certo ponto, a italiana, mostram que modificações infra jurídicas radicais, a serem enfrentadas, como deveria, aliás, suceder preferencialmente, pelo legislador, não obrigam a tomada de decisões (…)[36].

1.6. Interpretação das Normas e Integração das Lacunas do Direito Bancário.

A interpretação da Lei constitui um dos problemas mais importantes e intrincados da metodologia jurídica em todas ciências do Direito.

Sabemos que a Lei é um enunciado verbal que entenda exprimir um certo conteúdo de pensamento tal como as outras criações de espírito humano (uma pintura, romance música, etc.). Todavia, também a Lei Bancária, para ser compreendida no seu significado, tem de ser objecto de uma actividade interpretativa.

Todavia, interpretar a Lei Bancária é, fundamentalmente, fixar o sentido e alcance com que deverá valer no ordenamento financeiro monetário. Ora, toda Lei, seja ela de outros naipes jurídicos ou de Direito Bancário, por mais claro ou mais complexo que seja o seu texto, isto é, mais claro, princípio *"Ubi Claris Non Fit Interpretatio*", só poderá ser entendida através da interpretação das palavras e frases por que se expressa.

Sendo certo, de acordo o entendimento unânime da doutrina avisada desde os primeiros anos da licenciatura que a interpretação jurídica visa, ela própria, o apuramento do sentido implícito das normas, isto é, dar o sentido, determinar a norma, aplicável a um caso concreto, proceder a afixação do seu conteúdo, sentido alcance, isto é, a sua mensagem.

Contudo, para cumprir com essa actividade interpretativa recorre-se a métodos próprios da interpretação, ou seja, a hermenêutica, jurídica – que é o conjunto de directivas ou cânones disciplinares da actividade interpretativa, também conhecida por teoria de interpretação.

Mas, a concepção da hermenêutica tradicional da interpretação jurídica alicerça-se em objectivo de interpretação, mas elementos da interpretação os resultados da interpretação, já estudado no antanho período deste curso de licenciatura em Direito.

[35] Apud. Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. -, p. 358.
[36] Cfr. AAVV. MENEZES CORDEIRO. - Direito Bancário e Alteração de Circunstâncias RDS VI (2014), p. 359.

Nestes termos o objecto da interpretação jurídica seria o texto das fontes jurídicas, ou seja, o texto das normas legais.

O objectivo da interpretação seria aquilo que referimos apurar o sentido implícito das normas legais, dar o sentido, determinar a norma aplicável a caso concreto, proceder a afixação do seu conteúdo, sentido alcance, isto é, a sua mensagem.

O pensamento jurídico mediável da interpretação cingia-se no quadro institucional, constituídos pelas três (3) grandes instituições da idade média: Império, a Igreja e a Universidade são estas três (3) que faziam a interpretação sobre as normas jurídicas precisamente as do Direito Civil, pois o Direito Bancário é de construção nova.

O art. 9º, do Código Civil que trata do problema da interpretação. Tem-se por altamente duvidoso que o legislador possa aprisionar num texto legal a solução firme de um problema cuja resolução pertence por direito próprio, à ciência jurídica bancária.

E disso talvez tenha tido a consciência do nosso legislador ao recusar a assunção das posições definitivas nas querelas mais importantes da hermenêutica jurídica.

Assim, na questão fundamental do objecto ou fim da interpretação o legislador, em vez de consagrar afoitamente o ponto de vista objectivista ou subjectivista, refugiou-se antes numa fórmula neutra pensamento legislativo que se refere considerar a igual distância da *"Mens legislatoris"* (subjectivismo) e "*Mens legis"* (objectivismo), duas correntes antinómicas na doutrina interpretativa do texto legal.

Entretanto, para a corrente subjectivista, a tarefa fundamental do intérprete, consiste na descoberta do pensamento que o legislador quis transmitir no texto da Lei. Quem elabora a Lei insere nela um determinado sentido e é, justamente a pesquisa desse sentido que se deve dirigir a actividade interpretativa, na opinião dos subjectivistas – deve o pensamento estar vertido em "*Mens legislatoris"* nos termos do art. 9º, nº 1, 1ª parte que o escopo da *"Mens legislatoris"* é "*occasio legis"* do Código Civil.

Relativamente a questão de integração das lacunas, a experiência comprova que a vida social, nas suas múltiplas formas cria amiúde situações que escapam à previsão do legislador. A vida é mais rica e variada do que a capacidade de previsão do homem.

Além disso, pode o legislador ter visto a ocorrência de determinado tipo de casos mas, em atenção a sua complexidade ou a sua novidade, ter preferido manter sobre eles um reservado silêncio, aguardando que a jurisprudência e a doutrina, os estudem e amadureçam o seu tratamento, antes de tomar qualquer iniciativa tendente à sua regulamentação legal. Voluntariamente, portanto, podem surgir espaços vazios no Direito, isto é, espaços que colocam problemas ao Direito e que não encontram nele uma norma que lhes sejam directamente aplicáveis.

A estes espaços desocupados juridicamente e carecidos de preenchimento normativo dá-se o nome de Lacunas ou casos omissos.

A questão fundamental que as lacunas suscitam é a do seu preenchimento. Como deve o intérprete proceder quando se lhe depara uma lacuna na Lei? A resposta do legislador constitucional afigura-se assegurar por via legal em sede do art. 29º, da CRA, encimado de "Acesso ao Direito e Tutela Jurisdicional Efectiva" e estabelece através dos seus preceitos o seguinte.

1. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência dos meios económicos.

2. Todos têm direito, nos termos da Lei, à informação e consulta jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se acompanhar por Advogado perante qualquer autoridade.

3. A Lei define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça.

4. Todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo razoável e mediante processo equitativo.

5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a Lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos.

No mesmo seguimento, o legislador ordinário tipificou no art. 8º, do CC., pois que, impressivamente estabelece que o tribunal não pode abster-se de julgar, invocando a falta ou obscuridade da Lei… não é permitido pois, a nenhum juiz, furtar-se a decisão de um caso jurídico sob pretexto de que não existe no ordenamento norma que lhe seja directamente aplicável.

Portanto, hoje assente é o da proibição da denegação de justiça ou da recusa de julgar penitenciado pelo chamado princípio de *"Non Liquit"*.

Por conseguinte, para preenchimento das lacunas no sistema jurídico bancário, várias razões aconselham que a um caso omisso seja aplicada a norma regulamentadora de um caso análogo. Ou seja, de facto, só existe analogia entre dois casos quando os interesses neles presentes são semelhantes, paralelos, de tal modo que, a razão de decidir de uma ainda vale para o outro nos termos do nº 2 do art. 10º, do CC.

Porém, dada esta identidade de interesses, o princípio da igualdade de tratamento (casos semelhantes) impõe a aplicação ao caso omisso da norma que rege no processo do preenchimento das lacunas, a solução mais condizente com as exigências próprias da certeza e segurança jurídicas.

Esta analogia que faz por recurso a uma norma vigente, dá-se o nome de *"Analogia Legis"* ao lado da analogia legis, destaca-se a doutrina *a "Analogia Iuris"* que tem lugar quando a lacuna é preenchida por princípios assentes em várias normas ou pela aplicação de princípios gerais de Direito.

No entanto, o preenchimento análogo só estará legitimado depois de se ter cuidadamente comprovado que os interesses são análogos e que é em ambos os casos, a mesma razão de decidir *(fotiori) "iure condendo".*

O instituto de analogia comporta limites à admissão da analogia, pois que, de acordo o art. 11º, do Código Civil, as normas excepcionais não comportam aplicação analógica, mas admitem interpretação extensiva, uma norma excepcional, embora susceptível de ser interpretada extensivamente, não pode ser contudo objecto de aplicação analógica.

Em termos teóricos não é difícil de estabelecer a diferenciação entre estes dois procedimentos, na interpretação extensiva o caso não está previsto na letra, mas cabe no espírito da Lei, enquanto na analogia o caso (caso omisso) excede tanto a letra como o espírito da Lei.

Na prática bancário, ao nível da realização do Direito, esta diferenciação é já difícil de fazer, havendo uma vasta zona em que se torna difícil se ainda estamos no domínio da interpretação, por causa do costume e usos bancários e convenções internacionais, ou se já, entramos no campo da integração (analogia) do Direito.

Mas como o Direito Bancário é transversal no caso de Direito do Processo Penal (Interpretação e integração das lacunas), é pois, permitida a interpretação extensiva das disposições do Código do Processo Penal e a sua aplicação por analogia.

Já em sede o Direito Substantivo Penal, penalizações que não beneficia o cliente são proibidas, pelo que, terá sido esta a razão fundamental que proíbe-se *"ab initio"* a interpretação extensiva e aplicação analógica art. 1º, do Código Penal de 2020, de 11 de Novembro, *"sic"* a semelhança do art. 11º, do CC, prescreve a proibição à analogia.

A razão de ser deste limites aos procedimentos análogos por maioria da razão é fácil de compreender. No que concerne as normas incriminadoras, trata-se de defender o cidadão do poder punitivo do Estado, dando da *"Commanis Opinio*" ao princípio *"Nullum Crimen Sine lege"* o seu justo alcance art. 1º, do Código Penal. Relativamente as normas excepcionais, a proibição decorre do pressuposto de que se o caso não cabe nem na letra nem no espírito da norma, é por que pertence ao domínio de regulamento do princípio (norma geral) de que ela é, a norma excepcional, justamente constitui uma aplicação.

Por seu turno no domínio das chamadas lacunas rebeldes á analogia, em vez de se recorrer a um Direito subsidiariamente competente, aos princípios de Direito Natural, ao livre sentimento da Justiça de quem julga. De harmonia com o disposto no nº 3 do art. 10º, do CC, vigente, deverá o julgador, na falta de facto análogo, resolver a situação segundo a norma que ele próprio criaria, se houvesse de legislar dentro do espírito do sistema.

Trata-se, obviamente de uma norma *"ad hoc",* isto é, de uma norma cuja validade está circunscrita a resolução da lacunosidade, e de uma disposição legal que há-de objectivar os princípios fundamentais do direito positivo vigente.

A decisão do julgador será pautada pelos elementos que são tipicamente dotados de relevância jurídica e, pelo estilo que o legislador inscreveu no sistema; além disso, a norma será revestida de validade singular, vinculando apenas o caso lacunosos, sem que de modo algum adquira força decisória para futuro caso do mesmo tipo ou para outros julgadores.

Ora, como notadamente se observa, o contrato bancário se submete a específica interpretação contratual, materialmente económica. Em função de o contrato bancário ter natureza de contrato de adesão, as regras gerais de interpretação dos contratos civis e comerciais se tornam insuficientes, vindo a doutrina em socorro colmatar tal lacuna. Embora esta não seja propriamente uma característica intrínseca, é uma projecção do carácter adesivo do contrato bancário, dizendo respeito à sua leitura, à sua própria visualização, sendo conveniente tal análise neste momento.

O Código Civil estabelece no art. 236º, do CC, que "nas declarações de vontade, atender-se-á mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem. Por seu turno, Código Comercial traz, um princípio hermenêutico, ou seja, as palavras dos contratos e convenções mercantis devem inteiramente entender-se segundo o costume e uso recebido no comércio, art. 407º, 232º e 238º, do C. Com., e art. 560º, nº 3, do CC e pelo mesmo modo e sentido por que os negociantes costumam explicar, posto que entendidas de outra sorte possam significar coisa diversa.

Qualquer modo, a interpretação dos contratos de adesão, dos contratos bancários deve-se buscar a vontade comum das partes contratantes, através das regras que foram propostas por ORLANDO GOMES, as quais se inspiram em uma ética cristalizada juridicamente em princípios como os da boa-fé e da tutela da confiança e lealdade recíprocas[37].

Pois que, interprete ou aplicador da Lei, nos termos do art. 9º nº 2, no caso de contrato de adesão bancário que lhe é característico, portanto, não deve verificar a vontade das partes à luz dos

[37] Apud. Cfr. SÉRGIO CARLOS COVELLO. - Contratos Bancários, 3ª ed., Editora Universitária de Direito, São Paulo, 1.999, p. 45-47.

critérios mais usados no plano da concepção voluntarista do negócio jurídico, mas sim através de conceitos flexíveis que lhe abram horizonte mais dilatado no sentido de evitar abusos por parte do estipulante, refere as seguintes regras, designadamente:

a) Interpretação contra o estipulante;
b) Interpretação restritiva das regras que favoreçam o predisponente;
c) Prevalecimento das cláusulas especiais sobre as gerais, das manuscritas sobre as impressas;
d) Interpretação invariável das cláusulas gerais, sem se atentar para aspectos particulares de cada caso concreto.

Todavia, sua estruturação especial, ou seja, como sublinha COVELLO, SÉRGIO CARLOS COVELLO, singular, os contratos de adesão não permitem que seja interpretado do mesmo modo que contratos comuns, porque é relação jurídica em que há predomínio categórico da vontade de uma das partes. Portanto, apesar desta especialidade é de se aceitar, como directriz hermenêutica, a regra segundo a qual, em caso de dúvida, as cláusulas do contrato de adesão devem ser interpretadas contra a parte que as ditou[38].

[38] Cfr. SÉRGIO CARLOS COVELLO. - Contratos Bancários, 3ª ed., Editora Universitária de Direito, São Paulo, 1.999, p. 45-47.

2ª PARTE – FENÓMENO MONETÁRIO NO PLANO INTERNO.
CAPÍTULO II – A MOEDA

2. Noção, Origem, Tipos de Moeda e Sua Função.

2.1. Intróito.

O fenómeno monetário identifica-se com os instrumentos monetários e instrumentos financeiros que são negociados no mercado. Ora, o mercado monetário por vezes denominado de mercado de capitais de curto prazo, constitui o espaço de encontro entre a oferta e a procura de fundos financeiros de curto prazo, em geral inferior a um ano, dotados de liquidez (quase) imediata e de baixo risco[39].

Efectivamente, o mercado monetário é constituído por dois segmentos fundamentais: o mercado monetário interbancário e o mercado interbancário de títulos. Seja como for, trata-se de mercados que tem função fundamental de assegurar uma eficiente gestão e redistribuição da liquidez no seio do sistema financeiro e bancário, ou seja, não são verdadeiros "mercados" abertos a generalidades das empresas e agentes económicos, estando a sua intervenção reservada ao Banco Central (BNA) e as instituições financeiras dotadas de disponibilidade mínimas de caixa, cujo funcionamento do mercado assenta no sistema de transferência electrónicas de mercado.

Em todo caso, não se pode falar da Moeda ou fenómeno monetário sem referir da génese e evolução do Dinheiro, aliás, como escreveu VON MISES que «a aparição do Dinheiro pressupões uma ordem económica baseada na divisão do trabalho e no facto de que a propriedade privada se exerce não só sobre os bens de primeira ordem (bens de consumo) mas também sobre os de ordens superiores (bens de produção)»[40].

Condiciona-se, deste modo, a criação do Dinheiro à verificação de duas ordens de factos:

a) A divisão de trabalho;

b) A propriedade privada de bens de produção e de bens de consumo.

Todavia, tanto nas economias domésticas como em certas economias primitivas auto-suficientes-economias de recolecção fazendo uso de utensílios primitivos, deparamos com o princípio da propriedade privada, mais ou menos extensa, e com um grau variável de visão de trabalho, sem se notar a necessidade de um instrumento monetário.

Entretanto, só quando os agregados sociais deixaram de ser auto-suficientes e se intensificou a divisão de trabalho é que apareceram os instrumentos pro-monetários, ligados aos problemas postos pela troca de produtos. Por outro lado, no caso das economias em regime de socialismo do Estado, em que não há propriedade privada dos bens de produção, não se pôde ainda resolver a questão da repartição do rendimento global sem o uso do Dinheiro.

Na verdade, o Dinheiro é um dado da evolução dos agregados sociais que se liga aos progressos na divisão do trabalho e à propriedade dos bens de consumo (e/ou de produção); é um dado histórico com fundas raízes na consciência colectiva formada dentro dos grupos humanos.

Teoricamente, pode-se admitir a existência de uma economia sem a estrutura actual do Dinheiro e sem o complexo das suas funções. Por conseguinte, não parece, porém, que seja possível o funcionamento equilibrado das relações económicas do grupo social sem um instrumento

[39] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES – Instrumentos Financeiros, p. 205.
[40] Cfr. A. RAMOS PEREIRA – Lições de Moeda e Crédito Lisboa 1956 p. 9-15.

monetário, salvo nos casos de uma perfeita uniformidade dos contributos unitários para o produto social e dos desejos das várias unidades humanas no momento em que se trata de repartir o que foi produzido, ou no caso de se resolver a divisão do rendimento pelo critério de uma autoridade soberana.

Ora, nesta ordem de ideias, postas as condições históricas actuais das estruturas económicas, criadas pelas sociedades humanas, o Dinheiro *«lato sensu»* apresenta-se-nos como um bem necessário, um bem necessário histórico.

Porquanto, que uma evolução formal e funcional do Dinheiro, se existem efeitos, e até processos cumulativos de causa-efeito, originados pelas ou nas oscilações qualitativas e quantitativas do Dinheiro, é-nos lícito falar de um fenómeno monetário[41].

Mas, ainda que não seja um simples véu a encobrir a nudez do fenómeno económico e porque não tem as características problemáticas do fenómeno económico geral, que é essencial pelas suas permanências vitais, o fenómeno monetário é um fenómeno económico de cultura (tal como a organização da produção, o regime da propriedade ou o modo de distribuir os rendimentos); é um fenómeno ligado à sociedade de cultura e não, de modo directo, à sociedade orgânica. E como fenómeno da sociedade de cultura, o fenómeno monetário é um puro acidente histórico, cuja resistência à modificação não é condição intrínseca; a sua rigidez é uma consequência do princípio de integração que caracteriza a sociedade de cultura, é uma consequência da resistência psicológica do homem à modificação das ideias e dos hábitos, que são os genes da sociedade de cultura.

O fenómeno monetário é, na verdade, um fenómeno complexo. Repara-se, por exemplo, nas seguintes proposições;

1. A Moeda não é unicamente um instrumento neutro de pagamentos; é também um factor importante na política económica do Estado e uma realidade social;
2. O Dinheiro «não é um processo contabilístico sobreposto a um sistema económico que pudesse funcionar na sua ausência. Sendo, como é, uma realidade económica, experimenta as reacções da evolução económica e actua ao mesmo tempo sobre ela»;
3. É a consequência de um certo número de fenómenos que deverão ser precisados, e também uma causa no sentido de que o estado de desagregação contínua da Moeda é a fonte de uma série de perturbações económicas e sociais.

Que atitudes mentais pode-se tomar, então, perante a complexidade real do fenómeno monetário? A doutrina sustenta pelo A. RAMOS PEREIRA – Lições de Moeda e Crédito Lisboa, considera quatro atitudes como resposta a este quesito, designadamente[42]:

1. O estudo da evolução formal e funcional do Dinheiro, dentro do quadro histórico-económico geral, como objecto da história monetária;

2. Considera a estrutura económica, procurar a determinação do fundamental do fenómeno e, olhando o plano conjuntural, estudar o sistema de causa-efeito relativo ao fenómeno, os objectivos da teoria monetária.

3. Uma atitude filosófica para crítica dos métodos seguidos e das teorias formuladas e para a análise das implicações do Dinheiro na sociedade de cultura e no comportamento da unidade social, como objectos da teoria monetária;

[41] Cfr. A. RAMOS PEREIRA – Lições de Moeda e Crédito Lisboa 1956 p. 14.
[42] Cfr. A. RAMOS PEREIRA – Lições de Moeda e Crédito Lisboa 1956 p. 15.

4. A investigação das normas gerais para o uso do Dinheiro, de acordo com as necessidades reais da estrutura económica e com os imperativos acidentais da conjuntura, o que será o objecto da política monetária.

No princípio caso, a atitude é de observação e interpretação dos dados reais do passado, seguindo um método puramente histórico; no segundo caso o que se procura é um conjunto de conhecimento certos, gerais e metódicos relacionados com o fenómeno monetário, caminhado desde a observação à hipótese e à teoria, esta mais ou menos geral pela dependência de um modelo mais ou menos abstracto; no terceiro caso, a posição é genuinamente filosófica; e, por fim, temos uma atitude normativa, justificada na aplicação do método dedutivo às conclusões teóricas, para que se definam os meios à consecução do fim ideal de «regular o sistema monetário de tal modo que seja o mais eficaz possível para lograr o florescimento da vida económica»[43].

Portanto, a moeda exerce a função de intermediário geral das trocas, na medida comum de valor e reserva de valor, a moeda constitui um factor de desenvolvimento, e uma das instituições socio -económicas mais importantes da nossa civilização, pois em organizações socias primarias fechadas sobre si e funcionando numa base de auto -consumo é que a moeda não existe ou se trona dispensável. A moeda na ideia do CARLOS COSTA PINA, é, pois, um elemento estruturante do próprio mercado enquanto forma de organização das trocas numa economia capitalista. Neste sentido, não há moeda sem mercado nem, certa medida, mercado sem Moeda[44].

2.2. Noção de Moeda.

Não há uma definição precisa – porém, e como ponto de partida para uma posterior análise mais aprofundada, podemos considerar a *"Moeda"* como o conjunto de meios de pagamento directamente utilizáveis para efectuar as liquidações de contas dos mercados de bens e serviços.

A Moeda traduz-se, por conseguinte, a capacidade dada aos agentes económicos que a detêm (Estado, famílias e empresas) de poderem sacar sobre o produto social criado no espaço económico onde essa Moeda tem aceitação generalizada.

A Moeda surge-nos então como um activo, que pode ser retido, emprestado ou trocado, e que deve ser aceite por todos, em qualquer parte e em qualquer ocasião.

Para ser aceite por todos, o valor da Moeda deve basear-se na confiança que nela depositem os seus portadores. Esta confiança apenas se manifestará no seio de uma comunidade monetária, geralmente representada pela Nação[45].

A Moeda não é um bem de consumo, uma vez que não proporciona directamente qualquer satisfação – é um bem específico, procurado em si mesmo, devido às funções essenciais que preenche na economia. E provavelmente a melhor forma de definir Moeda é identificar as funções que desempenha na economia.

Mas o que é a Moeda? Não há uma definição precisa – porém, e como ponto de partida para uma posterior análise mais aprofundada, podemos considerar:

---

[43] Ob. Cit. p. 15.

[44] Cfr. CARLOS COSTA. – Instituições e Mercados Financeiros, Almedina 2005, p. 62.

[45] Note-se que nas últimas décadas, mercê de cada vez maior abertura dos Países ao exterior e consequente globalização da economia, a Moeda de alguns Países é cada vez mais utilizada no exterior das respectivas fronteiras, adquirindo as características de Moeda internacional (dólar dos EUA e euro da EU). Como é sabido, em Angola circula a Moeda Dólar dos EUA e o Euro a par da Moeda nacional kwanza.

Moeda é o conjunto de meios de pagamento directamente utilizáveis para efectuar as liquidações de contas nos mercadas de bens e serviços.

A Moeda traduz, por conseguinte, a capacidade dada aos agentes económicos que a detêm (Estado, famílias e empresas) de poderem sacar sobre o produto social criado no espaço económico onde essa Moeda tem aceitação generalizada.

A Moeda surge-nos então como um activo, que pode ser retido, emprestado ou trocado, e que deve ser aceite por todos, em qualquer parte e em qualquer ocasião.

Para ser aceite por todos, o valor da Moeda deve basear-se na confiança que nela depositem os seus portadores. Esta confiança apenas se manifestará no seio de uma comunidade monetária, geralmente representada pela Nação[46].

A Moeda, não é um bem de consumo, uma vez que não proporciona directamente qualquer satisfação – é um bem específico, procurado em si mesmo, devido às funções essenciais que preenche na economia[47].

E provavelmente a melhor forma de definir Moeda é identificar as funções que desempenha na economia. Tradicionalmente, atribuem-se à Moeda três funções:

a) Intermediaria das trocas;

b) Unidade de conta ou de medida de valores; e,

c) Instrumento de reserva de valor.

A Moeda, intermediária das trocas: O surgimento da Moeda veio evitar o escambo (isto é a troca directa de mercadorias e serviços), permitindo, em sua substituição, a realização de duas trocas independentes. Ou seja, como intermediário geral das trocas, a Moeda serve para adquirir bens e serviços (e também para liquidar dívidas)[48]. Isto traduziu-se num grande benefício para a humanidade ao facilitar o comércio, porque a concretização de uma operação de troca directa não é fácil, já que exige que duas condições se encontrem reunidas:

1. A existência de duas contraprestações simultâneas e complementares quanto às prestações de ambos os co-permutantes.

2. A atribuição, por ambos os co-permutantes, de um valor idêntico a essas contraprestações.

A troca directa apresenta, pois, o inconveniente de limitar as transacções e de impossibilitar a formação de um conjunto de preços, ou seja, a formação de uma escala de valores que facilite a avaliação dos bens e dos serviços.

O recurso a um bem intermediário, a Moeda, permite dissociarem-se as duas contraprestações simultâneas da troca directa (compra – venda) e instaurarem-se duas transacções distintas e sucessivas: I) a venda de um bem ou serviço a troco de Moeda e, posteriormente, II) a troca da Moeda assim obtida por um outro bem ou serviço. É possível ainda distinguir na Moeda,

---

[46] Nas últimas décadas, mercê da cada vez maior abertura dos Países ao exterior e consequente globalização da economia, a Moeda de alguns Países é cada vez mais utilizada no exterior das respectivas fronteiras, adquirindo as características de Moeda internacional (dólar dos EUA e euro da UE). Como é sabido, em Angola circula a Moeda dólar dos EUA a par da Moeda nacional kwanza.

[47] A análise moderna veio demonstrar que estas três funções se explicam por uma propriedade essencial da Moeda: ela constitui a liquidez por excelência. Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

[48] No mesmo sentido ver PIERRE VALLAND . – Iniciação a Economia Vol.I,(tradução de EMILIO CAMPOS LIMA) publicações europa –américa 1989. p. 42 e ss.

considerada como meio de troca, aspectos relacionados com a quantidade e aspectos relacionados com a velocidade:

1. Aspectos quantitativos: Como meio de troca, a Moeda tem de existir em quantidade bastante para garantir o volume de trocas necessárias ao normal funcionamento da economia real. Ou seja, não pode ser escassa, dificultando e retardando as trocas, nem pode ser em excesso – neste caso, a superabundância de Moeda relativamente ao volume de trocas[49].

Provocará perturbações no próprio valor da Moeda. Este é o fenómeno bem conhecido da depreciação monetária (uma mesma unidade monetária passa a poder comprar menos bens e serviços) em razão da inflação (subida dos preços dos bens e serviços nos mercados).

Aspectos relacionados com a velocidade: a mesma unidade monetária pode prestar, durante um determinado período de tempo, mais do que um serviço de intermediação de trocas de bens e serviços. Dito de outro modo, pode ser utilizada em mais do que uma operação de troca. Isto quer dizer que a Moeda gira na economia, podendo-se, então, procurar calcular a velocidade com que ela gira num certo período de tempo (normalmente usa-se fazer o cálculo na base anual)[50]. Quanto mais cada unidade da Moeda girar durante um ano, isto é, quanto mais vezes cada unidade for utilizada num ano para servir de intermediária nas trocas, menor é a quantidade de Moeda necessária para intermediar as trocas.

Curiosamente a história ensina-nos que, em certos períodos de forte depreciação monetária, os agentes económicos podem concluir que a Moeda constitui um deficiente intermediário das trocas, deparando-se-lhes a necessidade de regressarem à técnica da troca directa (foi o que aconteceu em Angola nos primeiros anos após 1975, com os camponeses a negarem-se a trocar os seus produtos contra notas de Banco ou recentemente os agentes económicos a preferirem a moeda convertível dólar norte americano na suas transacções).

Para que a Moeda preencha plenamente a primeira função, de intermediária das trocas, torna-se necessário, pois, que ela assegure correctamente as duas funções que se seguem.

A Moeda, medida de valores – a Moeda é uma unidade de conta (ou unidade de valor) que serve para medir e expressar o valor de todos os bens e serviços, permitindo comparar bens heterogéneos. Constitui um instrumento universal de medida aplicável a bens, serviços e direitos, sejam estes presentes, passados ou futuros.

O valor dos bens expressa-se pelos respectivos preços em Moeda, ou ainda pela relação entre uma certa quantidade de Moeda com determinado número de bens. O uso da Moeda permite que seja determinada uma escala geral de preços, ou seja, de relações de troca comparativas, ao passo que as trocas directas dão lugar a taxas de permuta particulares, sem qualquer relacionamento entre si, por carência de uma medida comum.

Estas duas primeiras funções da Moeda (intermediária das trocas e unidade de conta ou de valor) são conhecidas como funções primárias. Há ainda uma terceira, como antes referido, e explicada de seguida – esta última é considerada uma função secundária, já que se pode dizer ser derivada das duas primeiras.

A Moeda, instrumento de reserva de valor – A Moeda deve ser estável, garantindo a permanência dos valores medidos. Esta qualidade é muito importante no que se refere aos empregos da Moeda no tempo, as flutuações do poder de compra da Moeda alteram

[49] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.
[50] Ibidem.

consideravelmente a qualidade dessa mesma Moeda enquanto instrumento de reserva de valor – o valor representado por uma certa quantidade de Moeda deve ser sempre o mesmo, qualquer que seja o momento em que essa Moeda é utilizada.

A poupança (que é uma opção por consumir menos no tempo presente, isto é um consumo diferido) assenta precisamente na presunção de que o valor dos bens de consumo diferido assenta precisamente na presunção de que o valor dos bens de consumo a que se renunciar hoje poderá vir a ser integralmente recuperado no futuro, logo que a utilização dos fundos postos de reserva for decidida.

Os agentes económicos não estarão dispostos a poupar sob a forma de Moeda se esta não for estável ao longo do tempo. Por outro lado, cada agente económico pode fazer recurso a poupanças de outros, pela via do crédito, recorrendo assim a uma antecipação de valores, que consiste em gastar hoje um valor que só será recebido no futuro – aqui assenta o conceito de crédito, que é fundamental para o funcionamento e desenvolvimento das economias modernas.

Mas todo aquele que contrair um crédito, deve ter a garantia de se não ver obrigado a reembolsar no futuro um valor superior àquele que obteve (para além dos juros). É esta base do funcionamento dos sistemas bancários.

Entretanto, deve ter-se em consideração que a necessidade de uma poupança preventiva (por razões normalmente ligadas à doença e velhice) leva as pessoas a pouparem inclusivamente em períodos de depreciação monetária.

Por conseguinte, à preferência por conservar valor em Moeda em vez de o fazer em mercadorias deu-se a designação de preferência pela liquidez. O conceito de juro está ligado ao preço da renúncia à liquidez – a ideia é que alguém que poupa, renunciando a utilizar a liquidez que possui, tem de ser compensado[51].

Juridicamente, tende afirmar-se que a Moeda é um meio de pagamento. Apesar ser uma afirmação de algum modo tautológica e não operativa- intrinsecamente o conceito de pagamento pressupõe o débito pecuniário e este reenvia para o de Moeda, que se tentava definir. O dinheiro só pode ser meio de pagamento de obrigações pecuniárias e esta tem como objecto exclusivo esse mesmo dinheiro. Portanto a definição da Moeda como meio de pagamento é circular[52].

Portanto, segundo MENEZES CORDEIRO, pode-se definir a Moeda como *"um bem divisível ao qual determinada sociedade atribua a qualidade de instrumento geral de troca, isto é: de bem que possa ser trocado por quaisquer outros e de bem nos quaisquer outros possam ser permutados"*[53]. Tal definição no dizer dos doutrinadores bancários, evita a tentação tautológica e fornece uma sólida base de apoio no prosseguimento da análise em voga, por ser essencial contributo para compreensão do objecto de clarificação do imbróglio.

2.3. Origem da Moeda.

Quando as primeiras comunidades de homens começaram a especializar-se na produção de diferentes bens e serviços e a dividir o trabalho, surgiu a tendência para permutarem esses bens e

[51] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.
[52] Cfr. CATARINA MARTINS DA SILVA GENTIL ANASTÁCIO. – Almedina 2004, p. 69.
[53] Cfr. MENEZES CORDEIRO. – Direito Bancário, p. 59. No mesmo sentido CATARINA MARTINS DA SILVA GENTIL ANASTÁCIO. – Almedina 2004, p. 70.

serviços. Eram comunidades que não conheciam a Moeda e, quando recorriam a actividades de troca, realizavam trocas directas em espécie (escambo).

Com o aprofundamento da especialização na produção e consequente maior divisão do trabalho, aumentou o volume de trocas e tornou-se cada vez mais difícil a prática do escambo. Surgiu então a necessidade de estabelecer uma unidade de referência comum para definir o valor de cada bem. Em algumas comunidades a unidade de referências foram as cabeças de gado, noutras foram as conchas, noutras foi o sal, tecidos, etc.

Progressivamente, estas incómodas mercadorias que serviam de unidade de referência foram sendo substituídas por bens mais manejáveis, mais perduráveis, e que, com menor peso, concentravam maior valor aquisitivo. O cobre, o ferro, a prata e o ouro foram metais que desempenharam estas funções de mercadoria de referência, e passaram a desempenhar as funções de instrumento de troca separada e diferida – vender uma mercadoria a um agente e comprar uma outra mercadoria diferente a outro agente, no mesmo instante ou em momentos distintos, evitando a troca directa.

O ouro, naturalmente, foi o metal que rapidamente ganhou maior aceitação, pela sua raridade, manuseabilidade, conservação, beleza e, possivelmente, por motivos religiosos.

A sua crescente aceitação garantiu-lhe valor. Os pedaços deste metal que eram usados na troca passaram em certo momento a ter marcas ou cunhos para se indicar, com maior ou menor garantia, o seu peso e "toque" (isto é, a percentagem de ouro puro contida na liga). Gradualmente esses pedaços tomaram forma redonda, com as marcas a cobrirem as duas faces e uma serrilha à volta para impedir que o diâmetro fosse reduzido com a simples raspagem, o que permitia reduzir a quantidade de metal e, assim, enganar terceiros[54].

A Moeda escritural, assim denominada por se encontrar inscrita na contabilidade de certas instituições financeiras, surgiu com os primeiros bancos, precedendo deste modo as notas de Banco, cuja invenção apenas data do século XVII[55].

Daqui se pode inferir o grande interesse que a Moeda e os assuntos monetários sempre despertam aos que estudam os problemas económicos – desde longa data, a Moeda e o seu papel na economia têm sido objecto de acesas discussões, sendo usual os manuais fazerem referência às posições extremas defendidas por JEAN BAPTISTEE SAY e outros economistas da escola clássica (para eles "a Moeda é apenas um véu, nada tem com os problemas económicos"), e os economistas modernos, que defendem que "a Moeda não é apenas um instrumento de troca mas é ela própria objecto de procura e oferta para fins de entesouramento e de reserva de valor … tendo um papel a desempenhar nos ciclos económicos[56].

2.4. Tipos de Moeda e sua Evolução Histórica.

A evolução histórica da Moeda mostra uma tendência para a sua desmaterialização, tendência essa que resulta da substituição da Moeda metálica pela Moeda de papel, a que se seguiu a progressiva predominância da Moeda escritural (ou Moeda bancária), principalmente depois da introdução dos modernos sistemas de pagamento por via electrónica, que permitem hoje falar em Moeda electrónica ou digital.

[54] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.
[55] Ibidem.
[56] Ibidem.

Na actualidade, na economia de um qualquer País, a par dos circuitos reais, encontramos circuitos monetários. Na verdade, nos circuitos que se estabelecem entre os vários agentes económicos (família), empresas, Estado e exterior), circulam bens e serviços (circuito real da economia) e Moeda (circuito monetário da economia).

A Moeda escritural, assim denominada por se encontrar inscrita na contabilidade de certas instituições financeiras, surgiu com os primeiros bancos, precedendo deste modo as notas de Banco, cuja invenção apenas data do século XVII. Todavia, só recentemente se processou a difusão da Moeda escritural, ao mesmo tempo que se multiplicavam e se diversificavam as trocas.

O crescente desenvolvimento da Moeda escritural explica-se por razões de comodidade e de segurança:

I) Comodidade nas liquidações de contas efectuadas por simples escrituração contabilística (ou, nos dias de hoje, em que se utilizam sistemas computarizados, por simples tratamento informático), sem a exigência da deslocação quer do devedor quer do credor; e,

II) Segurança nas liquidações de contas, já que a utilização deste tipo de Moeda facilita a comprovação dessa liquidação graças à contabilidade das instituições financeiras, evitando o perigo de extravio e, em certas condições, o perigo de roubo.

Nas últimas décadas, com o desenvolvimento dos modernos sistemas informáticos e de teleprocessamento, a Moeda escritural conheceu um ainda maior crescimento, dada a cada vez maior rapidez e facilidade na realização de transferências entre contas, no mesmo Banco ou em bancos diferentes.

Com a disseminação das máquinas automáticas e a muito rápida divulgação da internet a que hoje se assiste, processo facilitado com a larga introdução dos meios de comunicação sem fios, é de prever que em muitos Países, a curto prazo, praticamente deixe de circular Moeda manual, sendo apenas utilizada a Moeda escritural na sua forma digital[57].

Para constituir um meio de pagamento cómodo e seguro, a Moeda escritural, porém, deve afinar os mecanismos e preencher certas condições quanto à sua composição e quanto aos instrumentos que lhe asseguram a circulação.

2.4.1. Moeda Metálica.

Como já asseveramos, *supra*, quando as primeiras comunidades de homens começaram a especializar-se na produção de diferentes bens e serviços e a dividir o trabalho, surgiu a tendência para permutarem esses bens e serviços. Eram comunidades que não conheciam a Moeda e, quando recorriam a actividades de troca, realizavam trocas directas em espécie (escambo).

Com o aprofundamento da especialização na produção e consequente maior divisão do trabalho, aumentou o volume de trocas e tornou-se cada vez mais difícil a prática do escambo. Surgiu então a necessidade de estabelecer uma unidade de referência comum para definir o valor de cada bem, como as cabeças de gado, noutras foram as conchas, o sal, tecidos, e noutras o cobre, o ferro, a prata e o ouro etc.

[57] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

Em Angola, no sudoeste e sul de Angola, precisamente hoje Províncias do *Namibe, Huíla, Benguela e Cunene,* figuram entre os meios utilizados como moeda-mercadoria o gado bovino seguido do caprino e suíno e a galinha e os seus derivados que coexistiram desde antanhos até os dias de hoje nas sociedades tribais e clânicas dos povos *Ovahelos, Nhanecas-Humbi e Avambos*.

O gado é meio de troca, de pagamento e reserva do valor e funciona como moeda- mercadoria de eleição, ou seja, de referência fiduciária de todas transacções comerciais (tal como funcionava o *Zimbo* no norte de Angola pré-colonial nos reinos do *Congo, no Ndongo o Libongo e em Kissama o Sal*)[58].

Progressivamente, estas incómodas mercadorias que serviam de unidade de referência foram sendo substituídas por bens mais manejáveis, mais perduráveis, e que, com menor peso, concentravam maior valor aquisitivo como cobre, o ferro, a prata e o ouro que poderiam desempenhar as funções de mercadoria de referência, ou seja, passaram a desempenhar as funções de instrumento de troca separada e diferida – vender uma mercadoria a um agente e comprar uma outra mercadoria diferente a outro agente, no mesmo instante ou em momentos distintos, evitando a troca directa.

O ouro, naturalmente, foi o metal que rapidamente ganhou maior aceitação, pela sua raridade, manuseabilidade, conservação, beleza e, possivelmente, por motivos religiosos.

A sua crescente aceitação garantiu-lhe valor. Os pedaços deste metal que eram usados na troca passaram em certo momento a ter marcas ou cunhos para se indicar, com maior ou menor garantia, o seu peso e "toque" (isto é, a percentagem de ouro puro contida na liga). Gradualmente esses pedaços tomaram forma redonda, com as marcas a cobrirem as duas faces e uma serrilha à volta para impedir que o diâmetro fosse reduzido com a simples raspagem, o que permitia reduzir a quantidade de metal e, assim, enganar terceiros[59].

2.4.2. Moeda Escritural ou Moeda Bancária (Notas de Banco, ou Moeda Papel).

Com o desenvolvimento do comércio, os pagamentos entre territórios aumentaram de volume e tornava-se cada vez mais incómodo, pelo seu elevado peso e volume, transportar grandes montantes de Moeda metálica de um lugar para outro, principalmente quando se tratava do comércio internacional, que obrigava ao transporte do metal entre regiões distantes.

Como boa parte destes comerciantes de Moeda e de ouro eram judeus (que, por motivos étnicos e religiosos, sempre mantiveram fortes laços entre si), conheciam-se razoavelmente bem uns aos outros. Este conhecimento especializado permitia-lhes trocar missivas (bilhetes, notas ou letras) entre si, devidamente identificadas com as respectivas assinaturas, em que solicitavam que, a débito daquele que assinava, fosse entregue ao portador da missiva uma certa quantia em metal.

---

[58] O gado é o símbolo de riqueza e do poder tradicional, com a regulação, utilização, aquisição e o crédito a serem supervisionados pelas famílias e autoridades tradicionais (Ohamba-Rei, Mikunda-Governador e Séculos-chefe da comunidade clânica).Tal como no Direito de matriz muçulmana, nestas sociedades, o crédito remunerado com juros representa um pecado, mas, apesar em regra ser proibido, o juro acaba por ser convencionado nos empréstimos de longa duração, bem como nas indemnizações proferidas pelos tribunais tradicionais com uma taxa variável, com a designação "*luhongue"*. No mesmo sentido vide: JORGE LEÃO PERES. «A Moeda em Angola - subsidio para o seu estudo, 2005 p. 19 a 20.»

[59] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

Lembra-se que no século XIII, os ourives de Londres (*goldsmiths*) progressivamente passaram a estandardizar o valor destas notas (*goldsmith notes*). Deste modo nasceu a Moeda-papel, emitida pelos mais conhecidos e respeitados ourives da Europa – estes, contra o depósito da devida quantidade de metal precioso (ouro ou prata), entregavam em troca notas, muito mais facilmente guardáveis e transportáveis.

Assim, os comerciantes foram deixando de ser obrigados a transportar metal precioso quando se deslocavam a outras localidades ou regiões para fazer compras e a Moeda-papel começou a vulgarizar-se.

Por sua vez, no século XVII a Moeda-papel (no fundo, as primeiras "notas de Banco") passou a ser standardizada e a estar na moda porque permitia a circulação de valores sem a circulação do metal correspondente. E mais: se uma nota se extraviasse ou fosse roubada, ainda havia a possibilidade de avisar o "banqueiro" e evitar assim o levantamento do ouro ou prata depositado – segurança.

E no século XVIII deu-se um facto de extrema importância: um Banco em Estocolmo conclui que a maioria do metal precioso depositado em troca das notas não era levantado, pois a preferência pela Moeda-papel ia crescendo relativamente à preferência pela Moeda metálica e, por este facto, as notas emitidas demoravam a regressar. Resolveu então emitir notas às quais já não se passava o mesmo – como o Banco deixou de estar limitado pela quantidade e valor do metal depositado, podia agora emitir uma quantidade tal de notas que os portadores destas corriam o risco das mesmas baixarem consideravelmente de valor.

Pelo risco que representava a possibilidade de cada emitir quantidades de notas, sem controlo, e assim lesarem gravemente os seus portadores, e também pelos lucros que dava, os Estados centrais, ou o Governo, como hoje se diz, bem depressa tomaram conta deste rendoso negócio nascido na Suécia. Passaram então a reservar para si o privilégio da emissão do papel - Moeda e a assegurar a sua conversão a quem isso interessasse[60].

Nasceram então as entidades reguladoras (autoridades monetárias) para controlarem os bancos – com a segurança de um Banco Central a garantir a sua cobertura, os agentes económicos tinham confiança nessa conversão e, desta arte, nasceu a Moeda fiduciária (do latim fidúcia, que quer dizer confiança), que passou a gozar dos favores do público devido à sua maior maleabilidade.

Mais tarde, com início nos fins do século XIX, perante a crescente carência de metais preciosos face ao cada vez maior volume de trocas de bens e serviços, os Governos começam gradualmente a retirar a possibilidade de conversão do papel-Moeda em metal, processo que finalizou em 1971, quando o governo dos Estados Unidos da América tomou tal medida em relação ao dólar americano.

Como se verá na segunda parte deste curso, o governo dos EUA assumiu em 1944 (*Acordo de Bretton Woods*) que o dólar seria convertível em ouro. Este acordo foi denunciado unilateralmente em 1971, quando os EUA perceberam que não possuíam reservas em ouro suficientes para manterem o compromisso assumido.

Deste modo, a nota de Banco representativa de metais preciosos, que era um certificado representando uma certa quantidade de metal precioso depositado num Banco, convertível, e a

[60] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

Moeda fiduciária deu lugar à Moeda com circulação forçada – ninguém pode recusar a sua aceitação como meio de pagamento.

A nota de Banco passou, pois, a ter circulação imposta pela Lei, ou seja, ter circulação legal, no sentido de que o Estado e os particulares se encontram obrigados a aceitarem as notas em igualdade de circunstâncias com as Moedas metálicas.

A partir de então a nota de Banco não mais fica a dever o seu valor a uma contrapartida em metal precioso ou à confiança (*fidúcia*) no Banco emissor, naquilo que à convertibilidade em ouro ou prata respeita, mas tão-somente ao facto de ser aceite generalizadamente por todos os agentes económicos como meio de pagamento.

A Moeda escritural, assim denominada por se encontrar inscrita na contabilidade de certas instituições financeiras, surgiu com os primeiros Bancos, precedendo deste modo as notas de Banco, cuja invenção apenas data do século XVII[61].

Todavia, só recentemente se processou a difusão da Moeda escritural, ao mesmo tempo que se multiplicavam e se diversificavam as trocas. Como dissemos, o crescente desenvolvimento da Moeda escritural explica-se por razões de comodidade e de segurança:

Assim, os depósitos existentes nos Bancos que não sejam à ordem não constituem Moeda escritural.

2.4.3. Depósitos a Ordem.

Depósitos à ordem – estes depósitos dizem-se "à ordem" porque os titulares podem utilizar o saldo disponível em qualquer momento, I) quer para fazerem levantamentos de notas ou Moedas metálicas (troca de Moeda escritural por Moeda manual), II) quer para fazerem transferências para outras contas, III) quer para fazerem pagamentos mediante emissão de cheques, sem necessidade de aguardarem que decorra um certo prazo ou que haja um aviso prévio. Esta categoria de depósitos pode circular, pois, sob a forma de levantamentos de notas, de transferências bancárias de verbas e de cheques[62].

As contas de Depósito à Ordem ser movimentadas por cheques, ordens de pagamento, cartões de débito ou quaisquer outros meios de pagamento emitidos ou admitidos pelo Banco A desde que a movimentação seja feita com a(s) assinaturas (s) do(s) titular(es) da conta ou de um representante, constituído com a procuração depositada no Banco Y.

Portanto, os depósitos à ordem compreendem:

- As contas correntes, geralmente reservadas às empresas. A conta corrente pode ser devedora, quando o Banco concede ao seu cliente a possibilidade de efectuar levantamentos a descoberto.

As contas de cheques, abertas em nome de empresas e de particulares. Em princípio estas contas não podem ser devedoras.

Verifica-se portanto que só os depósitos à ordem circulam imediatamente. Por outras palavras, são eles os únicos que apresentam as necessárias condições para serem considerados como activos monetários, oferecendo uma perfeita liquidez.

[61] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.
[62] Vide art. 134º, da RGIF, Lei nº 14/21, de 19 de Maio.

Relativamente quando uma conta de depósito for aberta em nome de vários titulares, a mesma poderá ter uma das seguintes de movimentação: conta solidaria, conta conjunta e conta mista[63].

2.4.4. Depósitos a Prazo.

Depósitos a prazo [64]–, são aqueles confiados a um Banco por um período determinado, estes depósitos não podem circular imediatamente. Os titulares deste tipo de direitos subjectivos activos de crédito só podem movimentar a totalidade ou parte do montante depositado após decorrido o prazo acordado com o Banco em que vence juros simples (art. 559º, do CC) ou compostos (art. 560º, do CC) que o Direito Civil qualifica de frutos civis (art. 212º, do CC).

2.4.5. Circulação da Moeda Escritural.

Para se assegurar a circulação da Moeda escritural, existem diversos instrumentos cujo objectivo consiste em materializar a ordem dada pelo titular de uma conta ao respectivo Banco, no sentido de que determinado montante lhe seja pago a ele próprio ou a um terceiro. Mencionaremos o cheque, a transferência de verbas e o aviso de levantamento.

A transferência de verbas efectua-se por ordem do titular da conta e consiste numa ordem para o Banco debitar na sua conta por certo montante e transferir esse Dinheiro para a conta do beneficiário, creditando-a. A operação traduz-se numa simples escrituração contabilística, com o débito na conta do titular da conta que ordena a transferência e o crédito na conta do beneficiário, podendo esta conta ser no mesmo Banco ou num outro Banco.

O Banco Nacional de Angola, através do Aviso nº 1/2000, de 8 de Fevereiro, institucionalizou o Documento de Crédito (DC), que em muito veio facilitar a transferência de fundos em kwanzas entre contas de empresas e de particulares domiciliadas em bancos diferentes. Mediante o preenchimento do DC, uma empresa ou um particular (o emitente) dá uma instrução ao Banco onde possui conta para transferir uma certa quantia para uma sua conta ou de um terceiro num outro Banco, não demorando este processo mais do que 24 horas. Com entrada em vigor do Sistema de Pagamentos em Tempo Real (SPTR) permitiu encurtar ainda mais o tempo das transferências de valores em kwanzas elevados entre os Bancos a operarem em Angola, que passou a ser executadas no mesmo dia.

A operação de transferência de verbas entre contas, dentro do mesmo Banco, ou entre bancos, está cada vez mais facilitada com a possibilidade de utilização dos cartões de plástico e a generalização, por um lado, da adopção das máquinas automáticas por parte dos estabelecimentos comerciais e, por outro, do recurso à Internet.

Portanto, a Moeda escritural ou bancária circula por intermédio dos cheques, das transferências e dos avisos de levantamento, estes não passam de instrumentos que facilitam a circulação monetária, não constituindo, por si mesmos, a Moeda escritural. São os registos contabilísticos dos bancos que constituem a Moeda escritural, e daí a sua designação.

---

[63] Cfr. AAVV. JORGE ALVES MORAIS /ANA TERESA SANTOS. - Manual de Contratos de Direito Bancário e Financeiro Quid Iuris 2ª edição actualizada 2008 p. 22.

[64] Art. 134º, da RGIF, Lei nº 14/21, de 19 de Maio.

2.4.6. Contrato de Pagamento.

Os bancos apresentam-se actualmente como empresas mediadoras de crédito, ou seja, como entidades nas quais convergem a oferta e a procura de Dinheiro.

Deste modo as instituições bancárias funcionam de um ponto de vista económico, como intermediárias de crédito, recebendo dos seus clientes fundos (disponibilidade monetárias) que serão emprestados a outrem. Tal actividade de intermediação consiste na interposição que o Banco realiza entre aqueles que têm capital para investir e os que dele necessitam traduzindo-se em actos de recolha de poupança e em actos de crédito.

Tais actos de crédito, materializando-se através de relações jurídicas, revestem a forma de contratos bancários entendendo-se como tal quaisquer acordos estabelecidos entre uma instituição de crédito e um cliente, tendentes à prática de uma operação bancária cujo conteúdo ou objecto ambos ficam vinculados.

No nosso ordenamento jurídico não existem normas que expressamente regulem os contratos bancários, mas patenteia-nos de algum modo o remédio jurídico-legal previsto no art. 362º a 407º, do C. Com. Daí que o recurso ao disposto no art. 405º, do CC, em conjugação com a prática bancária devem ser os princípios orientadores neste domínio da matéria e em geral.

Pode contudo afirmar-se que as operações bancárias dão lugar as relações contratuais entre o Banco e o cliente, relações essas que justamente entroncam em contratos legais ou socialmente tipificados.

Mas sendo a intermediação de crédito o que caracteriza as instituições bancárias, actualmente os bancos não se limitam a este tipo de operações, desenvolvendo-se, sim, por cada vez mais um vasto leque que correspondem a vários negócios típicos e atípicos, obrigando o jurista a fazer o respectivo enquadramento legal de cada uma das situações ora criadas pelas relações bancárias.

Relativamente aos contratos típicos de pagamentos não se levantam grandes questões, pois o seu regime legal encontra-se devidamente enquadrado.

Os grandes problemas surgem nas operações que resultam das práticas e usos bancários, daí surgindo verdadeiros contratos devidamente enraizados ao longo dos anos, consubstanciando-se deste modo em figuras contratuais atípicas que os profissionais bancários têm necessariamente de se socorrer para fazer face à demanda que é característica do mercado financeiro.

O sistema financeiro angolano conta desde 2005 com um sistema de pagamentos através da Lei do Sistema de Pagamentos de Angola, Lei nº 05/2005, de 29 de Julho, que foi revogada recentemente pela Lei nº 40/20, de 16 de Dezembro, seja como for, este dispositivo vigente veio estabelecer as renovadas regras modernas de pagamentos.

O Sistema de Pagamentos de Angola é um conjunto de intervenientes, instrumentos, procedimentos e processos de transferência de fundos que asseguram a circulação de valores monetários no território angolano incluindo a emissão e gestão de instrumentos e arranjos de pagamento, infra-estruturas de mercados financeiros, prestadores de serviços de pagamentos, operadores de sistemas de pagamentos e câmaras de compensação, bem como qualquer "terceiro" que pretender agir em nome próprio, quer como agente ou através de acordos de terceirização de serviços à operar total ou parcialmente no território angolano, e demais intervenientes no SPA nos termos definidos na Lei do SPA, Lei n º 40/20, de 16 de Dezembro, vide art. 296º, do RGIF e o Aviso nº 8/2017, de 12 de Setembro bem como Aviso nº 7/22, de 15 de Março

O Sistema de Pagamentos de Angola (SPA) é, pois, um conjunto estruturado de instrumentos de pagamento, processos e subsistemas regulado pelo BNA, que visa assegurar a circulação do Dinheiro na economia nacional.

A Lei Orgânica do Banco Nacional de Angola (BNA), Lei nº 24/21, de 18 de Outubro, estabelece que o Banco Central é responsável por assegurar o adequado funcionamento e organização dos sistemas de pagamentos e de compensação, regulando-os, fiscalizando-os e promovendo a sua eficácia (art. 17º e art. 28º, da LBNA).

A Lei do Sistema de Pagamentos de Angola, Lei nº 40/2 0, de 16 d e Dezembro, detalha no seu art. 6 º da LSP, as competências do Banco Central no âmbito do sistema de pagamentos no que concerne à função de superintendência e regulação, com o objectivo de garantir o cumprimento dos objectivos de interesse público, de modo a assegurar a estabilidade das instituições financeiras e dos mercados. Portanto, são os intervenientes do sistema de pagamentos as seguintes entidades[65]:

a) O Banco Central;
b) Os Bancos e cooperativas de crédito;
c) O Tesouro Nacional;
d) Os operadores de câmaras de compensação, inclusive os que processam operações com valores mobiliários;
e) Os operadores de sistemas de pagamento, inclusive os que processam operações com valores mobiliários;
f) Os órgãos associativos representativos dos bancos e de sociedades financeiras;
g) Os prestadores de serviços de pagamento.

A Comissão Técnica de Desenvolvimento Sistema de Pagamentos de Angola (CTDSPA) é o órgão público de natureza consultiva, dotado de autonomia técnica e administrativa, encarregue de impulsionar a cooperação entre os intervenientes do SPA e contribuir em iniciativas de implementação de Infra-estruturas de Mercados Financeiros de forma segura, eficiente e inovadora, tendo em conta as melhores práticas internacionalmente aceites.

Destaca-se a importância e o papel da CTDSPA na interacção e cooperação entre o Banco Central e os intervenientes do SPA para o desenvolvimento, promoção e inovação do Sistema Nacional de Pagamentos, observando-se sempre os princípios de ampla participação, eficiência e transparência, responsabilidade, cooperação e coordenação.

A CTDSPA é composta por membros permanentes e não-permanentes. São membros permanentes da CTDSPA, os seguintes[66]:

- O Banco Nacional de Angola, que preside;
- Departamento Ministerial responsável pelas Finanças Públicas;
- Departamento Ministerial responsável pelas Telecomunicações e Tecnologias de Informação Comunicações Electrónicas;
- Departamento Ministerial responsável pelo Comércio e Indústria
- Conselho Nacional de Estabilidade Financeira;
- Autoridade Reguladora do Mercado de Capitais;
- Operador da Central de Valores Mobiliários;
- Autoridade Reguladora da Concorrência;

[65] Cfr. wwwbna.
[66] Cfr. wwwbna.

- Autoridade Reguladora das Comunicações Electrónicas;
- Associação dos Bancos de Angola.

No âmbito das suas responsabilidades de superintendência do SPA, o BNA definiu e divulgou a política de vigilância que se prende com os instrumentos de pagamento e os correspondentes sistemas de pagamentos, incluindo os respectivos mecanismos de compensação e liquidação, que devem ser eficientes e seguros, transmitindo confiança ao público e ao mercado, e facilitando a troca de bens, serviços e activos financeiros.

Na prossecução dos objectivos de segurança e eficiência do SPA, o BNA cooperará com outras autoridades relevantes e com os Bancos Centrais de outros países, nomeadamente no âmbito da SADC[67].

A Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) é a entidade operacional central do sistema de pagamentos de Angola, representado o mercado bancário de retalho angolano.

- O SPA era até então constituído três (3) instrumentos de pagamentos aceites[68]. Conquanto, actualmente é constituído por seis (6) instrumentos, ou seja foram incluídas mais três (3) instrumentos de pagamentos (Débito Directo, Remessa e Dispositivo Móvel). Porém, os actuais instrumentos de pagamento escriturais não entra a moeda manual, por este filiar-se nas operações bancárias escriturais, designadamente:

1. Cheques;
2. Transferências a Crédito (electronicamente ou por ordens de saque e documentos de crédito);
3. Remessa;
4. Débito Directo;
5. Dispositivo Móvel; e,
6. Cartões de Pagamento (pré-pagos, de débito e de crédito).

Os instrumentos acima referenciados para circularem no circuito económico financeiros como meios de pagamentos devem associar-se aos subsistemas de pagamentos. Assim para assegurar as operações bancarias foram, constituídas numa primeira fase havia sido constituído seis (6) subsistemas de pagamentos, mas actualmente foram acrescidos mais dois (2) que são: Subsistema de Pagamentos Móveis de Angola (SPMA e o Sistema de Gestão de Mercados de Activos (SIGMA), pelo que o somatório perfez os oito (8) subsistemas de pagamentos, nomeadamente:

- Sistema de Pagamentos em Tempo Real (SPTR);
- Sistema de Compensação e Liquidação de Valores Mobiliários (SIMER);
- Sistema Multicaixa (MCX);
- Sistema de Transferências a Crédito (STC);
- Sistema de Compensação de cheques (SCC); e,
- Sistema de Débitos Directos (SDD).

- Subsistema de Pagamentos Móveis de Angola (SPMA)
- Sistema de Gestão de Mercados de Activos (SIGMA)

[67] Cfr. wwwbna.

[68] Nomeadamente: Cheques, Transferências a Crédito (electronicamente ou por ordens de saque e documentos de crédito) e Cartões de Pagamento (pré-pagos, de débito e de crédito).

Além do que acabamos de sublinhar existe um subsistema de liquidação de títulos: Sistema de Gestão de Mercados de Activos (SIGM). É pois, um sistema muito importante no mercado financeiro de títulos que tem como objectivo o registo e a custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro e do Banco Nacional de Angola, viabiliza o registo e liquidação de transacções nos mercados primários e secundários de títulos denominados em moeda nacional, bem como, em títulos denominados em moeda estrangeira. O sistema integra ainda funções de leilão, Títulos da Dívida Pública, nomeadamente:

Títulos do Tesouro -são títulos financeiros públicos, emitidos pelo Tesouro Nacional que garantem segurança e rentabilidade, conforme o prazo definido. Têm como principal finalidade o financiamento da despesa pública, em particular os programas de investimentos públicos e de outros programas de interesse nacional enquadrados no Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola.

Obrigações do Tesouro -constituem instrumentos de dívida de médio e longo prazo, emitidos em leilão de preços ou de quantidade.

Bilhetes do Tesouro - são valores mobiliários de curto prazo, emitidos com maturidade até 364 dias, colocados a desconto através de leilão de preços e reembolsáveis no vencimento pelo seu valor nominal.

A monitorização deste sistema é realizada através de uma série de funções concebidas para fornecerem informações em tempo real sobre as actividades dos participantes e do sistema SIGMA.

Todavia, o Sistema de Pagamentos em tempo real (SPTR) operado pelo BNA, assegura a liquidação dos pagamentos de elevado montante entre bancos do SPA ou entre estes e o BNA ou o MINFIN, bem como a liquidação dos saldos de todos os sistemas de compensação do SPA, em Moeda de Banco Central. É um sistema que garante a liquidação dos pagamentos por bruto e em tempo real, ou seja, numa base individual (pagamento a pagamento) e quando os mesmos são comunicados pelos participantes.

Porém, as operações liquidadas são definitivas e irrevogáveis, pelo que o beneficiário dos fundos não está sujeito a qualquer risco de anulação, devolução ou reversão dos fundos.

Critérios de Participação-todas as instituições financeiras bancárias, Tesouro Nacional/MINFIN, INSS e outras entidades desde que autorizadas pelo Banco Nacional Angola a participar no SPTR.

*Prazos de Execução e de Disponibilização de Fundos - o*s fundos decorrentes das transferências liquidadas de forma individual no SPTR, devem ser colocados à disposição dos beneficiários em até 30 (trinta) minutos após a liquidação da operação.

*Limites de Valor em Operações - s*ão obrigatoriamente liquidadas no SPTR todas as transferências de valor igual ou superior a Kz 20.000.000,00 (vinte milhões de Kwanzas).

Sistema de Compensação - é um conjunto de regras e procedimentos através dos quais os participantes apresentam e comunicam informação relativamente à transferência de fundos ou valores mobiliários a outros participantes e compreende mecanismos de cálculo das posições dos participantes numa base bilateral ou multilateral com vista à liquidação das suas obrigações.

Entretanto, no SPA, existem cinco sistemas de compensação operados pela EMIS, nomeadamente:

1. Sistema Multicaixa (MCX) - sistema de compensação Multicaixa (MCX) teve início em 2004 e realiza o processamento e compensação dos pagamentos de retalho efectuados através de

cartões de pagamento e os saldos multilaterais da compensação MCX são liquidados no SPTR. A rede MCX caracteriza-se por ser única em termos nacionais, ser universal e partilhada[69].

Critérios de Participação – as instituições financeiras bancárias e não bancárias.

Prazos de Execução e de Disponibilização de Fundos -as transferências ordenadas neste sistema até às 15h00m, devem ser incluídas na compensação do próprio dia ou, no caso das transferências ordenadas apôs as 15h00m, na compensação do dia seguinte. O valor das transferências interbancárias processadas neste sistema deve ser disponibilizado aos beneficiários até ao final do dia da liquidação interbancária dos saldos de compensação.

Limites de Valor em Operações - o valor máximo diário de pagamentos por cartão de pagamento, é fixado em Kz: 19.999.999,99 (dezanove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove Kwanzas e noventa e nove cêntimos). O valor máximo por operação de pagamento para o Ministério das Finanças e para o Instituto Nacional de Segurança Social, está sujeito ao limite de Kz:99.999.999,99 (noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove Kwanzas e noventa e nove cêntimos) vide Instrutivo nº 24/2021, BNA, de 07 de Dezembro.

2. **Sistema de Transferências a Crédito (STC) -** o sistema de compensação de Transferências a Crédito (STC) teve início em 2012, e realiza as transferências electrónicas interbancárias de fundos ordenadas por clientes de um qualquer banco participante (banco do ordenante), a favor de beneficiários clientes de outros bancos (bancos dos destinatários). Trata-se de um sistema com duas sessões diárias de compensação, cujos saldos interbancários multilaterais são liquidados no SPTR.

   *Critérios de Participação - t*odas as instituições financeiras bancárias, MINFIN, INSS.

   Prazos de Execução e de Disponibilização de Fundos - as transferências a crédito interbancárias, ordenadas até às 11h00m de um dia útil, devem ser executadas e disponibilizadas no próprio dia. As transferências a crédito interbancárias, ordenadas entre as 11h00m e as 15h00m de um dia útil, devem ser incluídas na sessão de Compensação que liquida no dia útil seguinte. O valor das transferências interbancárias processadas no STC deve ser disponibilizado aos beneficiários até ao final do dia da liquidação interbancária dos saldos de compensação.

   Limites de Valor em Operações - o valor máximo definido por operação nas transferências realizadas no Sistema de Transferência a Crédito (STC) é fixado em Kz:19.999.999,99 (dezanove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove Kwanzas e noventa e nove cêntimos) vide o INSTRUTIVO do BNA nº 24/2021, de 07 de Dezembro.

   As operações relativas ao Ministério das Finanças, nomeadamente o pagamento de salários da função pública e o pagamento do Estado aos seus fornecedores; e, as operações do Instituto Nacional de Segurança Social, designadamente: os pagamentos à fornecedores e pagamentos referentes às prestações sociais, estão isentas de limites.

3. Sistema De Transferências Instantâneas (STI) - o Sistema de Transferências Instantâneas (STI) assegura o processamento de transferências de fundos, com liquidação em

[69] Fonte: wwwbna.

tempo real, do saldo da compensação multilateral das instruções de débito e/ou crédito enviadas e recebidas pelos participantes.

Prazos de Execução e de Disponibilização de Fundos - a execução das transferências instantâneas e a disponibilização do respectivo valor devem ser realizados no mesmo dia. O STI encontra-se em desenvolvimento, para mais detalhes aceder ao menu Sistema de Pagamentos/Projectos Relevantes.

4. Sistema de Compensação de Cheques (SCC) - o sistema de compensação de Cheques (SCC) entrou em funcionamento em 2015, e assegura a compensação interbancária dos cheques depositados em instituição diferente da instituição sacada. É neste sistema onde é realizado todos os dias úteis o processo interbancário, no qual cada banco entrega aos demais os cheques depositados pelos seus clientes e sacados sobre essas instituições, recebendo de forma recíproca os cheques sacados sobre si e depositados em outros bancos. Na compensação são ainda trocados os cheques devolvidos (aqueles cujo pagamento não é aceite pela instituição sacada, sendo indicado o respectivo motivo de devolução).

O processo ocorre de acordo com as regras definidas pelo Banco Nacional de Angola e sob o seu controlo, resultando do mesmo que, diariamente, para cada banco é apurado e liquidado o respectivo saldo de compensação (diferença entre débitos e créditos face a todos os demais).

Critérios de Participação -todas as instituições financeiras bancárias.

Limites de Valor em Operações - no SCC são compensados todos os cheques emitidos até o valor máximo de Kz:9.999.999,99 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove Kwanzas, e noventa e nove cêntimos), não sendo aceites cheques emitidos com montantes superiores ao limite estabelecido vide INSTRUTIVO do BNA nº 24/2021, de 07 de Dezembro.

5. Sistema de Débitos Directos (SDD) - a implementação do Sistema de Débitos Directos (SDD) tem como objectivo principal fornecer aos consumidores um método de pagamento automatizado que facilite os pagamentos recorrentes. Pagar, por exemplo, o fornecimento de bens ou serviços (como luz, água e telefone), seguros, impostos, aumentando a eficiência nas cobranças domésticas e a segurança nos pagamentos. O sistema de compensação de Débitos Directos (SDD) entrou em produção em 2019, e assegura a compensação dos pagamentos por débitos directos em conta, decorrentes da relação contratual que envolve credor (beneficiário), devedor (ordenante) e respectivas instituições de crédito[70].

Critérios de Participação -todas as instituições financeiras bancárias, podendo as mesmas recorrer a utilização de Prestadores de Serviços Técnicos.

Prazos de Execução e de Disponibilização de Fundos - as transferências processadas no SDD devem ser executadas em até quinze (15) dias após o envio da instrução de débitos directos. O valor das transferências interbancárias processadas no SDD deve ser disponibilizado aos beneficiários até ao final do dia da liquidação interbancária dos saldos de compensação.

Limites de Valor em Operações - o valor máximo por operações relativas a débitos directos no sistema de débitos directos está fixado, em Kz :19.999.999,99 (dezanove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove Kwanzas e noventa e nove cêntimos).

[70] Fonte: wwwbna. Também, vide Recomendação de AGT nº 1/2020, de Setembro, sobre concorrência e inovação tecnológica
Nos serviços de pagamento electrónico.

As operações relativas ao Ministério das Finanças, nomeadamente no que refere a cobrança de impostos junto das contas dos contribuintes e INSS, não estão sujeitas a limites.

Portanto, a SPA tem por missão facilitar a movimentação de fundos em todo o país e promover a utilização da moeda nacional assegurando o cumprimento dos objectivos de interesse público tal como definidos no art. 3º da Lei nº 40/20, de 16 de Dezembro. Por conseguinte, o SPA, cumpre atingir os objectivos de interesse público definidos na Lei, designadamente:

- **Segurança**: Sistema de pagamentos estabelecidos com estruturas de gestão de riscos sólidas e adequadas a lidar de forma abrangente e completa com os riscos inerentes; garantir direitos, assegurar a liquidação de obrigações, operar com infra-estrutura técnica e tecnológica apropriada, garantir a integridade, combate e prevenção de fraudes, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
- **Fiabilidade Operacional**: Sistema de pagamentos estruturados com capacidade de auto preservação para manter a confiança dos participantes e utilizadores, e permitir a definição aos agentes económicos do momento da disponibilidade de transferências de fundos, o que possibilita um melhor planeamento e mais eficiente troca de bens e serviços na economia;
- **Eficiência**: Sistema de pagamentos eficientes e eficazes que permitam a disponibilização de serviços de pagamentos com preço justo e tempos breves e certos para atender as necessidades dos diversos sectores da economia angolana; e
- **Transparência**: Sistema e serviços de pagamentos estruturados com base legal e regras de funcionamento objectivas, claras, transparentes e vinculativas, divulgadas entre os agentes económicos de forma a proteger os participantes e os utilizadores do Sistema e serviços de pagamentos, e assegurar a certeza dos seus direitos e obrigações[71].

2.4.6.1. O Cheque.

O cheque afigura-se como forma contratual de pagamento, ou seja, é um dos títulos de créditos, pois são documentos representativos de direitos, que têm um valor especial. O cheque é um meio de pagamento pelo qual uma pessoa (sacador) ordena a um Banco (sacado), onde tenha fundos disponíveis (provisão), o pagamento à vista de determinada importância, a seu favor ou de terceiro. E, por conseguinte, um instrumento importante da técnica bancária, permitindo a mobilização quer de depósitos reais quer de depósitos fictícios, sem recorrer a numeração. Apesar de essa forma de saque cartular entrar e desuso ao benefício dos outros instrumentos de pagamento mais dinâmicos associados a tecnologia de informação e comunicação.

O cheque é uma ordem dirigida pelo titular de uma conta à ordem ao seu Banco no sentido do imediato pagamento ao portador da importância nele inscrito. Tratando-se de uma conta bancária, o titular da mesma chama-se sacador, o Banco é o sacado e o portador do cheque é o beneficiário[72].

O beneficiário pode ser, ou o próprio titular da conta, que assim retira fundos da sua conta (ficando com Moeda manual por contrapartida da redução do saldo na sua conta de depósito), ou terceiro.

[71] Cfr. wwwbna.
[72] Cfr. PAULO OLAVO - Cheque e Convenção do Cheque, Almedina 2009, p. 147 e ss.

Neste caso o cheque é um instrumento de pagamento do sacador. O beneficiário, que em princípio é um credor do sacador, pode levantar o montante desse cheque em Dinheiro, ou pode depositar o cheque numa sua conta bancária.

O cheque pode servir de instrumento de pagamento entre sucessivos portadores – qualquer beneficiário de um cheque pode fazer a transmissão do mesmo a um outro, por meio do endosso. O cheque é cada vez menos utilizado nas economias modernas, à medida que os sistemas electrónicos de pagamento se desenvolvem e aumenta a facilidade e comodidade na utilização da Moeda bancária para fazer pagamentos, mesmo de valores muito pequenos.

- Quanto a forma de emissão «cheque à ordem, não à ordem, ao portador».
- Quanto à sua segurança «cheque visado, cheque cruzado, cheque de viagem».

No caso de o cheque ser cruzado (trata-se de um cheque com duas barras oblíquas paralelas no canto superior esquerdo da face), o Banco sacado só poderá pagá-lo a um outro Banco, ou a um dos seus próprios clientes depositando o valor na sua conta. Esta regra existe para proteger o portador do cheque contra os riscos de roubo ou extravio.

O cheque, representa um meio de pagamento sucedâneo da nota, porém, com um período de circulação muitíssimo menos longo. O cheque pode ser enquadrada em termos contratuais como como um contrato a favor de terceiro que lhe atribuído o direito subjectivo de saque cartular a debitar na conta do emitente do cheque (art. 443º, do CC), contrato a pessoa a nomear quando o cheque é passado em branco (art. 452º, do CC), negócio consigo mesmo (art. 261º. do CC cheque passado em nome próprio do titular da conta para o saque) e transmissão de créditos (art. 577º, do CC) através do endosso. Com efeito, o seu destino é o ser rapidamente reabsorvido pelo "Sistema Bancário", através do levantamento de Moeda ou de compensação. Oferece, pois, a vantagem de assegurar a elasticidade e a expansão do sistema monetário, minimizando, por outro lado, os efeitos inflacionários[73].

De acordo com a função económica, o cheque pode ser utilizado como instrumento de levantamento de fundos, instrumento de pagamento e como instrumento de compensação. No entanto, apesar de todas as vantagens que o cheque possa apresentar, no pagamento de qualquer cheque devem ser tomadas certas medidas com vista a acautelar o risco de fraudes.

Assim, no pagamento do cheque devem ser tomadas algumas precauções respeitantes ao próprio cheque em si, outras relativas à provisão e outras ainda ao portador.

Em relação ao cheque, o sacado deve verificar a sua regularidade mediante o exame do impresso e de todos os requisitos do cheque, a averiguação da regular sucessão de endossos, se os houver, não sendo necessária a conferência da assinatura dos endossantes conforme previsto no art. 35º, da Lei Uniforme Relativa ao Cheque e a conferência da assinatura do sacador, comparando-a com a espécie já existente no Banco.

Como já se fez referência, a sua função económica pode ser considerada, enquanto instrumento de levantamento de fundos, de pagamento e como instrumentos de compensação.

O cheque como instrumento de fundos, representa o meio de dispor, parcial ou totalmente, das importâncias depositadas, nas condições previamente ajustadas entre o sacador e o Banco sacado. Neste caso, a ordem de pagamento contida no cheque pode ser para pagar directamente ao

[73] Cfr. PAULO OLAVO. - Cheque e Convenção do Cheque, Almedina 2009, p. 147 e ss.

sacador ou a terceiro, sendo assim, o título desempenha a sua função de documento circulatório, apresentando certa semelhança com um título de crédito.

Como instrumento de pagamento, a sua função consiste em ser um meio de extinção de dívidas, substituindo, em certa medida, a Moeda legal, com algumas vantagens, entre as quais merece maior destaque:

a) Maior facilidade e menor onerosidade nas remessas de fundos; e,

b) Diminuição de riscos de furto, perda ou incêndio.

Por outro lado, o que realmente distingue o cheque dos outros títulos, como por exemplo a letra, que no aspecto formal, constitui um instrumento de crédito inteiramente independente da causa que deu lugar à sua emissão ou de qualquer outro pressuposto, enquanto cheque tem um conteúdo inteiramente diverso, pelo facto de se tratar de um meio de pagamento utilizado em substituição da Moeda e a sua emissão pressupõe a existência de uma provisão.

Por último, o cheque também realiza a função de instrumento de compensação, visto que este permite efectuar liquidações recíprocas através das chamadas Câmaras de Compensação.

Neste caso, a compensação permite uma economia de numerário, evitando ao Estado e ao Banco Central custos demasiado elevados na emissão e manutenção de Moeda legal.

Com base nestas breves considerações, torna-se necessário tratar dos elementos essenciais que fazem com o cheque seja um meio de pagamento ou instrumento de levantamento de fundos.

O cheque contém os elementos estruturais, ou seja, requisitos essenciais do cheque, pois que, o cheque possui determinados elementos uns estruturais e outros dinâmicos. Em relação aos elementos estruturais importa fazer referência aos requisitos essenciais.

O cheque é um documento formal por essência e, por essa razão, a Lei define quais os pressupostos a que este deve, necessariamente, obedecer. Desta feita, para que um cheque possa valer como tal, deve conter os seguintes elementos:

a) A inserção da palavra cheque no próprio texto do título, com vista a evitar qualquer dúvida sobre a intenção do sacador de obrigar-se por meio de cheque e esta palavra deve ser expressa na língua empregada para a redacção do título.

b) Mandato de pagar, o cheque consiste num mandato, ou ordem de pagamento, dado pelo sacador, esta ordem tem de ser pura e simples, não podendo, por conseguinte, ser subordinada a qualquer condição; deve ainda respeitar a uma soma pecuniária expressamente determinada;

c) Nome do sacado, o sacado é a pessoa que deve pagar o cheque, ou melhor aquele a quem se dirige a ordem de pagamento, neste sentido, a indicação do seu nome torna-se um elemento imprescindível do título. Assim sendo, o sacado deve ser um Banco e não qualquer pessoa.

Por outro lado, é importante afirmar que, a emissão de cheque, sempre terá por base uma relação de provisão; tal relação garante a imediata conversão do cheque em numerário e justifica a natureza do cheque como instrumento de pagamento e não como título de crédito em sentido restrito.

Neste caso, a provisão deve corresponder ao valor do montante do cheque e pode assumir diversas modalidades, como depósitos reais ou outros fundos disponíveis a qualquer título junto do Banco.

d) Lugar do pagamento, por regra é pagável no domicílio do sacado, conforme a indicação prévia do sacador. Neste sentido a indicação pode ser directa ou indirecta, conforme resulta

explicitamente do texto ou, na falta de tal indicação especial, derive da presunção *"júris et de jure"* segundo o previsto no n º 2 do art. 2º, da LUC.

e) Data e Lugar de saque, a indicação da data de emissão é muito importante para determinar o prazo de apresentação a pagamento e a capacidade do sacador. Tal requisito é meramente formal, não sendo nulos os cheques cujas datas não correspondam à data do dia da emissão, porquanto a Lei Uniforme Relativa ao Cheque não proíbe a emissão de cheques com data anterior ou posterior à data de entrega ao portador. Por outro lado, além da data, o cheque deve mencionar o lugar do saque, tal indicação deve ser feita de forma expressa.

f) Assinatura do sacador, é pela assinatura, feita pelo próprio punho do sacador ou do seu representante que o sacador assume a obrigação cartular, porque sem esta assinatura o mandato ou a ordem de pagamento à vista não existe.

Depois desta breve exposição sobre os requisitos essenciais do cheque, poderá colocar-se a questão de saber qual a sanção aplicável no caso da apresentação de um cheque em que falte algum destes elementos.

Ora, nos termos da LUC, o cheque ao qual falte algum destes requisitos essenciais, não produzirá efeito como tal com excepção dos casos previstos por este diploma. O cheque será nulo e, portanto, ineficaz como título executivo. No entanto, poderá valer como elemento de prova da existência de um débito do sacador para com o portador desse documento. Portanto, o cheque não produzirá efeito como cheque, mas pode ter o valor de escrito particular da obrigação, desde que, como promessa de cumprimento ou reconhecimento de dívida, indique o nome do beneficiário.

Ainda dentro do âmbito dos elementos estruturais do cheque, encontramos também o cheque em branco, que será aquele que o sacador entrega ao credor sem preenchimento de alguns dos requisitos essenciais do cheque, mas acompanhado de uma autorização prévia para o seu preenchimento.

Neste caso, importa referir que neste tipo de cheque, o sacador corre o risco de não conseguir provar a excepção de preenchimento abusivo, uma vez que a LUC tendo em consideração a garantia de circulação cambiária, dispõe no seu art. 13º que "se um cheque incompleto no momento de ser passado tiver sido completado contrariamente aos acordos realizados, não pode a inobservância desses acordos ser motivo de oposição ao portador, salvo se este tiver adquirido o cheque de má-fé.

Quanto aos elementos dinâmicos do cheque, faremos um afloramento sobre as declarações cambiárias mediante as quais um cheque é emitido (saque), transmitido (endosso) e garantido (aval).

a) O Saque (emissão de cheque) pode ser considerado uma declaração cautelar pela qual o sacador dá ordem de pagamento ao sacado, criando assim o direito cambiário titulado pelo cheque. Assim, o saque é o acto criador do cheque. Logo que este sai das mãos do sacador, dá-se o acto de emissão. Por isso, o sacador é o garante do pagamento do cheque, não sendo admitida qualquer cláusula que o exonera desta responsabilidade, conforme o disposto no art. 12º, da LUC. O mandato ou a ordem de pagamento à vista dada pelo sacador ao sacado constitui um elemento essencial do cheque.

b) Endosso (transmissão de cheque) é a declaração cambiária unilateral, geralmente escrita no cheque, onde o seu portador (endossante) transfere para outrem (endossado ou endossário) todos os direitos emergentes do título, legitimando, ao mesmo tempo, a posse do novo portador e

garantindo, salvo cláusula em contrário, o pagamento. Assim sendo, os cheques, quanto ao modo da sua transmissão, podem classificar-se em: Cheques à Ordem, ao Portador e os transmissíveis segundo o direito comum (com cláusula não à ordem).

c) O endosso do cheque deve obedecer a certos requisitos, conforme o disposto no art. 15º, da LUC. Os cheques quanto ao seu modo de transmissão, podem ser classificados em: Cheques à ordem, cheques ao portador (que transmitem-se por simples tradição) e cheques transmissíveis segundo o direito comum (com cláusula "não à ordem"), também chamados cheques nominativos.

d) Aval (garantia) é a declaração cambiária, escrito no cheque ou uma folha anexa e assinada por terceiro ou mesmo por um dos signatários, pela qual se presta, a favor de um terceiro, a garantia de que o cheque será pago, no todo ou em parte, quando da sua apresentação a pagamento no prazo legalmente estabelecido.

Por conseguinte, a execução do cheque só se materializa, quando este é apresentado a pagamento. Por isso, este título é uma ordem de pagamento á vista, mas para que seja pago deve ser apresentado a pagamento dentro dos prazos legais no caso (8) dias (Cfr. art. 29º, da LUC), que começam a contar-se do dia indicado no cheque como data da emissão.

Importa aqui referir que, antes de proceder ao pagamento do cheque, o sacado deve tomar certas precauções, referentes umas ao próprio cheque em si, nomeadamente deve verificar a regularidade do cheque, mediante um exame do impresso e de todos os seus requisitos, a averiguação da regular sucessão de endossos e, sobretudo, a conferência da assinatura do sacador; também deve tomar precauções respeitantes à provisão, aqui o sacado deve verificar a sua existência, através do exame do saldo da respectiva conta bancária e por último as precauções respeitantes ao portador, neste caso deve ser presente a legitimação através da regular sucessão de endossos ou pela simples posse de título (cheque ao portador), isto significa, que o sacado tem o dever de, pelo menos em situações em que a segurança o aconselhe, identificar o portador.

A emissão de cheques é permitida a partir dos 18 anos de idade. Em contas tituladas por menores a emissão de cheques pode ser efectuada pelos respectivos representantes legais.

A execução do cheque, está ligado ao levantamento de fundos e é neste âmbito que se enquadra a questão sobre a responsabilidade civil relativa ao cheque falsificado e o cheque sem provisão, questões que vamos abordar em seguida.

2.4.6.2. A Responsabilidade Civil em Relação ao Cheque Falso ou Falsificado e Cheque Adulterado.

Como já fizemos referência, pelo cheque, dá-se ao Banco sacado uma ordem incondicional de pagar a soma nele indicado, tal ordem tem como substrato a existência de uma provisão, isto é, líquida e exigível.

Pois bem, o cheque como um documento, em regra normalizado e do qual consta uma ordem, dada por um cliente ao seu banqueiro, de efectuar um determinado pagamento a um terceiro, ao portador ou, até, ao próprio mandante. Neste caso concreto, a convenção de cheque se enquadra no leque das operações de prestação de serviço, concretamente nas operações de pagamento.

Assim sendo, em conformidade com o art. 3º, da LUC, em princípio o cheque é sacado sobre um banqueiro que tenha fundos à disposição do sacador e em harmonia com uma convenção expressa ou tácita, segundo a qual o sacador tem o direito de dispor desses fundos por meio de cheque.

Tendo em consideração o conteúdo deste preceito, são partes no contrato ou convenção de cheque, necessariamente um banqueiro e o seu cliente; neste caso, o sacado deve ter fundos à disposição do sacador, por outro lado, a convenção pode ser expressa ou tácita e a convenção tem como conteúdo, atribuir ao sacador o direito de dispor dos fundos por cheque.

Neste âmbito, sobre a convenção de cheque, encontramos vários elementos, como por exemplo as partes contratantes, que em princípio não oferece grandes complicações; um outro elemento da convenção de cheque tem a ver com o banqueiro que deve ter fundos à disposição do cliente: tal facto é conhecido como a relação de provisão; estes fundos à disposição podem resultar de um prévia obrigação assumida pelo banqueiro, como por exemplo, que derive de um depósito à ordem, que o banqueiro deva restituir de acordo com as instruções do cliente ou que resulte de um crédito concedido ou que o banqueiro se tenha obrigado a conceder.

A convenção de cheque pode ser expressa, ou tácita, ela será tácita no sentido em que a convenção resulta do acto em que o banqueiro coloque uma caderneta de cheques à disposição do sacador ou de ele facultar impressos para operar a sua requisição. Geralmente esta aparece ligada a um contrato de abertura de conta.

As partes tem as obrigações a observar como consequência da conservação de cheque, pelo facto de se tratar de um contrato, cria para o sacador e o sacado direitos e obrigações, tais como, designadamente:

Em relação ao sacador: em princípio está obrigado a guardar com cuidados os cheques por preencher, tal dever geralmente aparece explicitado nas cláusulas contratuais gerais, por isso, a jurisprudência, nesta matéria transfere o ónus de provar o contrario ao cliente, isto é, compete ao cliente provar que usou a diligência necessária, na guarda dos referidos cheques; a obrigação de ter provisão suficiente, para que o sacado cumpra às ordens de pagamento quando este emita cheques;

A obrigação de levantar pessoalmente ou por terceiro devidamente mandatado as cadernetas de cheques, esta obrigação do sacador é a contrapartida da obrigação do sacado de entregar a caderneta de cheques, conforme a LUC;

A obrigação de avisar ao Banco do extravio ou roubo dos cheques ou outro instrumento relevante desta relação;

A obrigação de avisar imediatamente ao Banco sacado quando tiver suspeita ou conhecimento de um cheque adulterado e a obrigação de comunicar ao Banco sacado a mudança de domicílio. O domicílio joga um papel fundamental nesta relação, principalmente nas comunicações e notificações que o Banco sacado deve ter com o sacador.

Em relação ao sacado: Isto é, o banqueiro deve actuar com diligência e profissionalismo, nos diversos aspectos atinentes ao manuseio dos cheques, não deve demorar mais do que o necessário a creditá-los, deve verificar com cuidado a assinatura do cliente e deve na dúvida, ser cauteloso, recusando o pagamento de cheques menos claros e outros deveres atinente a sua actividade.

Entretanto, o cheque tem finalidade, ou tem como conteúdo imediato atribuir ao cliente o direito de dispor dos fundos por meio do cheque. Por isso a convenção refere-se ao uso dum número indeterminado de cheques, na disponibilidade do cliente, mas também podemos admitir uma convenção relativa a um único cheque, isto significa que, embora o cliente não beneficie da convenção geral, obtenha do banqueiro um denominado “cheque avulso”.

Quanto ao conteúdo da convenção de cheque, é o instrumento que regula as duas condições que a doutrina apresenta como requisitos jurídicos de existência do cheque, que são:

A provisão refere-se aos fundos disponíveis que o sacador necessita como condição necessária para poder emitir cheques.

A autorização do Banco para que o sacador possa emitir cheques. Sendo assim, o direito de dispor de fundos por cheque, equivale ao direito de sacar cheques, tal direito envolve o livre exercício das diversas possibilidades conferidas, aos cheques, pela LUC, como por exemplo: sacar cheques ao portador ou à um beneficiário determinado; cruzar cheques como ou sem menção do banqueiro, de modo a produzir os efeitos previstos no art. 38º, da LUC, etc.

Por outro lado, o direito de sacar cheques também envolve a possibilidade de celebrar pactos de preenchimento, como por exemplo, quando o sacador passa um cheque incompleto e acorda com o beneficiário os termos em que se procederá ao preenchimento dos elementos em causa.

Por último o direito de sacar cheques implica também o direito de os revogar. Em relação ao pagamento de cheques revogados, aqui as opiniões dos peritos em direito não são coincidentes, visto que, após a revogação, este pagamento é indevido pelo que, se for feito, em princípio a responsabilidade é do sacado, mas antes da revogação, a recusa de pagamento não responsabiliza contratualmente o banqueiro, em relação ao portador. Por isso, para melhor compreensão, torna-se relevante conhecer o seu regime ou natureza[74].

Relativamente ao regime e natureza do cheque, importa assinalar que como já se fez referência o cheque como uma ordem de pagamento, dada a um banqueiro, esta ordem está corporizada, num título de crédito, que é o próprio cheque e que funciona como instrumento de pagamento e que como tal, circula.

Por isso, aparece como um elemento de grande relevância na economia contemporânea, a confiança no cheque, por isso, se torna objecto de tutela jurídica, pelo que a tal tutela, em princípio segundo alguns autores tem uma dimensão comercial, que se repercute na convenção de cheque. Entretanto, o tal facto, reflecte-se no modo como aparece prevista nas cláusulas contratuais gerais, as convenções de cheque, como por exemplo a existência de cláusulas deste tipo: O Banco reserva-se o direito subjectivo ou potestativo de não emitir cheques em nome do cliente.

Estamos em presença de convenção de cheque mais ou menos expressa, onde mostra a liberdade do banqueiro em relação aos juízos de oportunidade sobre o risco que o cliente pode oferecer; concretamente nesta relação, quando há comportamento que põe em risco a confiança necessária deste meio de pagamento de um banqueiro determinado, também está pôr em causa o bom nome deste.

Quanto a natureza da convenção de cheque, alguns autores afirmam que estamos em presença de serviço, outros afirmam ser um contrato misto ou *sui generis*, etc. Apesar de existir uma outra vertente que, afirmam estar em presença de um mandato, mas de um mandato específico, sem representação, para a realização de actos jurídicos precisos: os inerentes ao pagamento do cheque.

Tendo feito estas considerações sobre a convenção de cheque, podemos concluir que, em matéria de cheque encontramos uma dupla relação contratual entre o sacador e o sacado. Por um lado o contrato de abertura de conta, que é pressuposto necessário e o outro lado, a convenção de

[74] Ver PAULO OLAVO - Cheque e Convenção do Cheque, Almedina 2009 p. 147 e ss.

cheque necessária ao contrato de cheque, sendo assim, apresenta-se como um imperativo abordar os aspectos gerais sobre a responsabilidade bancária.

Por seu turno em relação ao cheque falso ou falsificado nos termos da Lei das Instituições Financeiras, os bancos transformam-se em empresas prestadoras de serviços, tendo em consideração a complexidade de funções que passaram a exercer em relação as operações tradicionais dos bancos.

Actualmente a doutrina, define operação bancária como um acto de natureza económica, realizado pelas entidades legalmente habilitadas, mediante os quais se processa a intermediação financeira, na recolha de fundos reembolsáveis e sua distribuição sob forma de crédito, bem como a prestação de serviços diversas, dos quais se destacam, os serviços de pagamento, de guarda de valores, etc. Ora bem, é sobre a operação bancária na vertente de prestação de serviço, que vamos abordar a temática da responsabilidade bancária em relação ao uso do cheque, pelo facto de tratar-se de um contrato de adesão em sede da actividade bancária, dirigida aos consumidores, está regulado pelas normas gerais previstas na Lei e também por normas especificas.

Por outro lado, SÉRGIO CARLOS COVELLO define muito bem que "as operações bancárias são actos realizados pelos bancos para consecução de suas finalidades económicas"[75].

Pois bem, neste sentido, as operações bancárias são verdadeiros pactos (regulados e regulamentados por Leis, Resoluções, Circulares etc.) entre os bancos e seus clientes, sendo que a conta corrente é uma escrituração de movimentação de fundos existentes em depósitos, onde o Banco se obriga a receber valores emitidos por clientes, acatando suas ordens até certo limite.

A movimentação dos fundos existentes, faz-se geralmente por meio de cheques, que são entregues aos depositantes (clientes), tendo estes a obrigação de os guardar e deles fazer bom uso.

A responsabilidade civil de bancos pelo pagamento de cheques falsificados se não é uma responsabilidade objectiva, é como se fosse, visto que só em casos de existência de culpa do depositante é que se livra da responsabilidade do pagamento.

Ao considerarmos a convenção de cheque, como um contrato, apesar de não estar regulamentada na LUC, as consequências de pagamento de cheques falsos ou falsificados, que gera diferentes danos causados com o pagamento do referido cheque com assinatura falsificada, para a sua solução, deve-se recorrer aos princípios gerais da responsabilidade civil, neste contexto, responde aquele contraente cujo comportamento seja passível de censura por integrar uma violação dos deveres legais e contratuais que lhe incumbia observar. Por conseguinte, de acordo com o nosso sistema jurídico vigente, a responsabilidade civil, tem como base a culpa, mas a responsabilidade por danos resultantes do pagamento dos cheques falsificados só cabe aos bancos, quando estes negligenciam a verificação da assinatura do sacado.

A conduta desenvolvida pelo Banco, como consequência do pacto de cheque é uma obrigação de resultado, devendo levar em si um modelo de comportamento diligente, adaptável à natureza da prestação, de modo que, sendo uma prestação técnica a determinação daquele comportamento será dada pelas regras que definem a profissão.

Neste caso as Instituições bancárias estão ligadas a certos deveres, como o exame material do cheque (por ex., verificação das assinaturas), como também a empregar a diligência que lhe é

[75] Cfr. SÉRGIO CARLOS COVELLO. - Contratos Bancários, 3ª ed., Editora Universitária de Direito, São Paulo, 1.999, p. 45-47.

exigível em face do conhecimento que tem ou deve ter, por causa da actividade que lhe é própria, acerca dos usos dos seus clientes (por ex., ficar de sobreaviso no que concerne a condutas nunca antes adoptadas por clientes).

Tendo em conta que sobre ele impede a presunção de culpa, no âmbito da responsabilidade contratual, do art. 799º, do CC., mas também só ele (o Banco) está em condições de fazer prova de que agiu com o zelo que era devido.

Contudo, em função da celebração do contrato de cheque o Banco fica obrigado para com o cliente a pagar aos eventuais beneficiários os cheques que por aquele venham a ser emitidos. Precisamente a partir deste contrato é que se deve resolver o problema da responsabilidade pelo pagamento de cheques falsos ou falsificados.

Entretanto, da inobservância ou violação dos deveres decorrentes da convenção de cheque (por ambas partes), é que resultará a responsabilidade pelos danos causados pelo pagamento de cheques falsos ou falsificados. As consequências do pagamento de cheque falso ou falsificado serão suportadas por aquele (sacador ou sacado) que tenha tido culpa na emissão ou no pagamento do cheque.

Por força da convenção de cheque, o Banco, autorizando o cliente (titular da provisão), a emitir cheques, obriga-se a pagar a soma indicada no título, sempre que o mesmo seja regularmente emitido e existam fundos disponíveis.

Mas esta obrigação só se verifica em relação ao titular da conta e não em relação ao portador do cheque; no direito alemão, só existiria a obrigação de pagamento do cheque em relação ao portador, se o contrato do cheque fosse um contrato em favor de terceiro ou se a emissão de um cheque trouxesse consigo a cessão da provisão, neste caso, aqui o sacador não transmite o seu crédito sobre o Banco ao beneficiário, ele apenas transmite ao Banco a ordem de pagar.

Finalmente o entendimento da doutrina dominante, em relação a esta responsabilidade bancária, no que concerne ao pagamento de cheque falso, tende a responsabilizar em princípio o sacado, a este reservando o direito, para eximir-se, de provar o contrário.

Quando não o faça ou não possa fazê-la, o ónus é seu. Neste caso, o regime regra é o da presunção relativa, *iuris tantum*, onde a responsabilidade do Banco pode ser anulada ou diminuída, conforme a prova que se fizer em relação à culpa do concorrente, a responsabilidade deve ser repartida entre Banco e cliente.

Em relação ao cheque adulterado em seu valor, e sendo este depositado na conta do portador por culpa do Banco, sem prova de ter sido aquele o autor da adulteração, cabe ao emitente-sacador apenas a reparação dos danos materiais, ou seja, o reembolso por parte do Banco, da diferença que foi sacada, com juros e correcção monetária.

Ora bem, importa ter em atenção, a orientação apresentada pelo preeminente jurista brasileiro SÉRGIO CARLOS COVELLO[76], que defende o seguinte, quando se refere ao incumprimento da obrigação contratual bancária:

a) Tal responsabilidade pode ser dividida com o cliente, caso o Banco prove que o cliente também agiu com culpa; e,

[76] Cfr. SÉRGIO CARLOS COVELLO. - Contratos Bancários, 3ª ed., Editora Universitária de Direito, São Paulo, 1999, p. 45-47.

b) Na hipótese de não caber culpa nem ao Banco, nem ao cliente, o ónus deve ser suportado pelo Banco.

Aqui importa realçar que o cheque adulterado, se enquadra no regime amplo dos cheques falsificados, neste sentido, a responsabilidade nestes tipos de cheque, se materializa como se fosse um cheque falsificado.

Responsabilidade Bancária, em termos gerais, as Instituições Bancárias, consideram-se agentes económicos e como tais são responsáveis pelos actos que praticam, no decurso da sua actividade profissional, porque trata-se da responsabilidade profissional do banqueiro. Existem vários deveres especiais, susceptíveis de responsabilidade bancária, que são os seguintes:

a) O dever de discrição relativamente ao seu cliente, aqui se inclui a obrigação de a instituição de crédito não se intrometer nos negócios dos seus clientes, de não interferir nas contas destes sem os seus consentimentos;
b) O dever de prudência nas operações, implica a obrigação de actuar como um bom gestor, com diligência e conhecimentos apropriados; e,
c) O dever de segredo profissional, cuja quebra dá origem a responsabilidade delitual.

Em relação a responsabilidade contratual, encontramos um dos aspectos relevantes que é a obrigação de informar, a falta desta, responsabiliza automaticamente o obrigado e este só se liberará se existir alguma causa de justificação, porque a responsabilidade com fundamento em questões ligadas às informações prestadas pelo banqueiro domina um grande universo da responsabilidade bancária, tendo em conta o conjunto de operações desenvolvidas pelos bancos Em relação a responsabilidade bancária, a doutrina distingue vários tipos de responsabilidade, como por exemplo: a responsabilidade civil, penal e a administrativa, mas isto tem como substrato imediato a natureza da norma violada.

Em matéria de cheque, a responsabilidade civil gera a obrigação de indemnizar o dano injustamente causado, que está regulado pelo Direito Civil, nas suas diferentes vertentes (contratual e extracontratual). Portanto, trata-se de uma obrigação com conteúdo pecuniário do agente que deve ressarcir o dano causado ao património de outrem.

A dupla vertente desta responsabilidade, deriva da norma jurídica violada, geral (*erga omnes*) ou particular, emergente do contrato em causa. Neste caso se o ilícito deriva da violação de uma norma particular que vincula as partes, então estaremos perante uma obrigação contratual e como consequência a responsabilidade é de tipo contratual, mas se o ilícito deriva da violação de uma norma de carácter geral, estaremos em presença de uma responsabilidade extracontratual.

Por exemplo em caso de roubo e levantamento de um conjunto de cheques, a responsabilidade pelas respectivas consequências devem repartir-se em dois momentos; num primeiro, que se estende desde o roubo até ao alertar do Banco, ao titular da conta se o mesmo infringiu deveres de prudência que lhe eram impostos pelo contrato com vista a neutralizar ou eliminar o roubo e as suas consequências; num segundo momento e após o aviso à entidade bancária detentora da conta do cliente assaltado, a culpa pelo levantamento de qualquer

importância nomeadamente através da falsificação dos títulos, recai exclusivamente sobre aquela, já que deveria de imediato ter accionado os mecanismos em ordem ao cancelamento dos cheques[77].

A responsabilidade em relação ao cheque sem provisão consiste num cheque emitido pelo titular, entregue pessoalmente ou por um terceiro que, apresentando-se no Banco, vê recusado o seu pagamento por falta de fundos[78]. Tal facto, põe em causa a função económica do cheque, o de ser um meio de pagamento e não um instrumento de crédito, como a letra, visto que nela, dá-se ao Banco sacado, uma ordem incondicional de pagar a soma nela indicada, tal ordem baseia-se, precisamente, na existência de uma provisão disponível, isto é, líquida e exigível.

Neste caso, emitir um cheque sem provisão, estamos em presença de um atentado contra a regularidade material do cheque, consequentemente põe em causa a credibilidade deste título, que tem como fundamento a existência de provisão.

Sendo assim, o cheque sem substrato material de provisão, se transforma numa declaração contrária a fé pública em que se baseia a sua Lei de circulação, pelo facto de a sua natureza consistir em ser um meio de pagamento à vista.

Com base nestas considerações, importa referir sobre os elementos essenciais deste tipo de emissão, que a doutrina o considera como um acto passível de uma sanção criminal:

I- **Elementos objectivos**

a) Emissão de cheque;
b)Falta de provisão; e,
c)Verificação do prejuízo patrimonial.

II- Elementos Subjectivos

a) Conhecimento pelo emitente da falta de provisão; e,
b) Vontade de praticar o acto.

Quando a emissão se dá em conformidade com os elementos acima referidos, tal conduta gera responsabilidade civil e criminal, por parte do eminente, isto é, dá lugar a uma indemnização, isto, em relação a responsabilidade civil do eminente.

Em relação a responsabilidade da banca, perante este tipo de cheque, os bancos são responsabilizados, quando agem de forma negligente, e pelo facto de este exercer uma actividade de risco, em princípio, presumem-se responsáveis por qualquer violação dos deveres contratuais ou extracontratuais.

Por outro lado, apresentação de um cheque sem cobertura a pagamento no Banco, em princípio não levanta grandes problemas, visto que, uma vez comprovado a sua não provisão é automaticamente devolvido ao eminente, mas diferentemente, já levanta grandes problemas quando se utiliza o cheque como meio de pagamento nas relações comerciais, onde o comprador em vez de pagar com Dinheiro vivo, utiliza o cheque como meio de pagamento.

Apesar que, em Angola, não se faz sentir esta prática como noutros Países tal conduta levanta sérios problemas, em relação a questão da sua responsabilidade. Neste caso importa realçar dois aspectos relevantes:

---

[77] Cfr. EDUARDO DE MELO LUCAS COELHO. - Problemas Penais dos Cheques Sem Cobertura livraria Petrony Lisboa 1979 p. 25 e ss.
[78] Ibidem.

a) Se o referido cheque, for entregue como meio de pagamento, nas transacções comerciais e posteriormente o vendedor venha descobrir a sua falta de provisão, tal conduta se enquadra nos aspectos típicos do crime de burla e neste sentido o Banco não tem quaisquer responsabilidades sobre esta conduta.

b) Se o referido cheque, for depositado e o pessoal do balcão, não agir com a diligência devida, isto é, relativamente a averiguação da regular sucessão dos endossos e nem verificar a existência do saldo, em princípio o Banco é responsável, pelo facto de permitir o depósito de um cheque sem cobertura.

Ora bem, a emissão de cheque sem cobertura, causa em princípio um prejuízo de carácter patrimonial, isto é, quando é entregue a outrem e não for integralmente pago. Relativamente ao elemento prejuízo material, este tipo de acto, deixa de ser um crime de perigo e passa a ser um crime de dano ou resultado, onde não é relevante a intenção do agente de prejudicar o terceiro beneficiário, isto é, não se exige o dolo especifico, basta o dolo genérico que neste acto se traduz, no simples acto de emitir e entregar o cheque com conhecimento da falta de provisão, tendo consciência plena de que está a cometer um crime, cuja consequência imediata desta conduta, será o prejuízo patrimonial vide o art. 261º e 262º, do novo Código Penal, de 11 de Novembro de 2020.

Nestes termos, no âmbito do direito comparado, o legislador português co-responsabiliza as instituições de crédito no combate a este tipo de conduta, criando a obrigatoriedade de rescisão da convenção do cheque em determinadas situações, obrigando as instituições de crédito a serem selectivas na entrega dos "livros de cheques", que deve pressupor em princípio, uma relação de confiança.

Contudo, tendo em conta estas considerações, é efectivamente necessário que a banca angolana, tenha consciência de que a emissão de cheque sem provisão, põe em risco a confiança necessária que se deve depositar neste instrumento de pagamento. Tal acto, de emissão de cheque sem provisão, não pode ser visto de ânimo tão leve como tem acontecido. Assim, cabe ao Banco denunciar essas instituições (de emissão de cheque sem provisão), porque só assim procedendo, o Banco e todos nós, poderemos ajudar os nossos clientes, aterem um melhor controlo do saldo das suas contas bancárias.

Podemos, entretanto também perceber, de alguns clientes, que emitem tais cheques de forma inconsciente, mas outros são useiros e vezeiros nesta prática.

Portanto, é responsabilidade do Banco, informar os seus clientes, e neste caso particular, informá-los de que antes de emitir qualquer cheque, se tiverem a certeza do montante que têm na sua conta, deverão solicitar o seu saldo antecipadamente, ou seja, é esta prática que devemos inculcar aos nossos clientes, para que esses tenham a consciência de como devem agir.

2.4.7. Ordem de Pagamentos.

As ordens de pagamentos consiste na operação bancária passiva em que o cliente dá instruções ao banqueiro que deia o direito subjectivo de saque cartular na sua conta à um terceiro

beneficiado. Entretanto, a tal ordem de pagamento pode ser feita através de uma carta dirigida ao Banco para que estes cumpra com aquela orientação do seu cliente[79].

As ordens de pagamentos podem ser de transferência de verbas conta à conta ou de entrega a terceiros que a seguir vamos descrever com alguma atenção.

2.4.8. Transferência de Verbas (conta a conta e entrega para terceiros).

A transferência de verbas efectua-se por ordem do titular da conta e consiste numa ordem para o Banco debitara sua conta por certo montante e transferir esse Dinheiro para a conta do beneficiário, creditando-a. A operação traduz-se numa simples escrituração contabilística, com o débito na conta do titular da conta que ordena a transferência e o crédito na conta do beneficiário, podendo esta conta ser no mesmo Banco ou num outro Banco.

O Banco Nacional de Angola, institucionalizou o Documento de crédito (DC), através do Aviso nº 1/2000, de 8 de Fevereiro, que em muito veio facilitar a transferência de fundos em kwanzas entre contas de empresas e de particulares domiciliadas em bancos diferentes. Mediante o preenchimento do DC, uma empresa ou um particular (o emitente) dá uma instrução ao Banco onde possui conta para transferir uma certa quantia para uma sua conta ou de um terceiro num outro Banco, não demorando este processo mais do que 24 horas. Com a entrada do Sistema de Pagamentos em Tempo Real (SPTR) permitiu encurtar ainda mais o tempo das transferências de valores em kwanzas elevados entre os bancos que operaram em Angola, que passaram a ser executadas no mesmo dia.

A operação de transferência de verbas entre contas, dentro do mesmo Banco ou ente bancos, está cada vez mais facilitada com a possibilidade de utilização dos cartões de plástico e a generalização, por um lado, da adopção das máquinas automáticas por parte dos estabelecimentos comerciais e, por outro, do recurso à *Internet* também designado de Banco directo ou levantamento sem cartão.

2.4.9. Aviso de Levantamento.

O aviso de levantamento é utilizado pelas empresas que recebem periodicamente somas provenientes de numerosos devedores, como é o caso das empresas que abastecem as cidades de água e electricidade, ou que prestam serviços telefónicos. O Banco deve antecipadamente receber uma autorização do titular da conta que lhe permita pagar ao seu credor, que será uma daquelas empresas, sempre que estas apresentem um aviso de pagamento relativo aos consumos dum período em causa.

[79] Nossa.

2.4.10.Cartão de Débito, Crédito e de Garantia.

A partir do primeiro decénio do século XXI, precisamente nos anos 2000, registou-se uma mudança significativa nos hábitos de pagamento em Angola, pois que, os instrumentos de pagamento eletrónicos ganharam importância (cartões, débitos directos e transferências a crédito) e os cheques, pelo contrário, conheceram uma redução significativa. Porquanto, em Angola registar uma das mais baixas taxas de utilizadores de comércio electrónico devido a insuficiência de rede de energia eléctrica, mas é de salientar que houve o alargamento do comércio electrónico, aliado à crescente facilidade de acesso da população à internet, aparecimento de serviços financeiros inovadores.

Contudo, se a digitalização de um dos sectores mais tradicionalistas trouxe muitas vantagens, sendo um ramo recente e actual, também dá aso a situações desvantajosas. No contexto da operação bancária aberta, a partilha de dados pessoais do utilizador do serviço é um elemento chave do processo. A entidade prestadora do serviço no caso a EMIS, S.A., terá de ter tido acesso à informação detida (até agora) pelo Banco.

O cliente, titular dos dados aos quais nos referimos, detidos pelo Banco, goza de uma protecção conferida pelo contrato de abertura de conta, celebrado com o Banco. O banco vê-se obrigado a disponibilizar os dados dos seus clientes a uma entidade terceira à relação contratual que tem com o seu cliente. Surge assim, dinheiros plástico.

Os cartões de plástico (também conhecidos por Dinheiro plástico, e o que podem ser de crédito ou apenas de débito) permitem que o seu titular prescinda de notas de Banco ou de cheques para efectuar o pagamento de mercadorias e de serviços. Todavia, o utente de cartão de débito ou de crédito, pode ordenar a transferência de verbas da sua conta para a conta de outros por via electrónica. Pode ainda proceder ao levantamento de notas em caixas automáticas sem ter que se dirigir ao um balcão do Banco.

Os cartões são normalmente emitidos por entidades ligadas ao sistema bancário, sendo mandados emitir pelos bancos em nome dos seus clientes, devendo estes indicar uma conta no qual o cartão fica ligado. O titular de cada cartão, quando pretende pagar uma despesa num estabelecimento comercial, apresenta o cartão ao vendedor; este, mediante utilização de um terminal de pagamento electrónico, procede de imediato ao pagamento da despesa, debitando a conta do comprador no Banco indicado no cartão, ao mesmo tempo que credita a sua própria conta, que pode ser no mesmo ou noutro Banco.

Entretanto, quando existiam uma rede de máquinas electrónicas que permitissem o teleprocessamento, e para certo tipo de cartões, o vendedor poderia imprimir os dados de identificação do cartão em impresso próprio, utilizando uma máquina existente para o efeito, apresentando posteriormente uma cópia desse documento ao Banco onde o utente do cartão tem conta para receber a importância em dívida. Porém, hoje em dia, já não se pratica esse de tipo de processo, porquanto, estabeleceu-se um novo mecanismo de pagamento em tempo real (*Banking*) instalado nos aparelhos de telefone associado o número de telefone móvel e conta do subscritor.

Estes cartões facilitam não só o pagamento de compras, substituindo as notas de Banco e o cheque, mas permitem também se se tratar de um cartão de crédito, que o titular realize despesas a crédito, uma vez que, neste caso, o Banco consente ao seu cliente um adiantamento de curto prazo – há aqui, portanto, a concessão de um crédito ou seja, há lugar a criação de Moeda.

Os cartões de plástico permitem ainda o levantamento de notas em máquinas automáticas, assim como, via estas mesmas máquinas, o pagamento de despesas relacionadas com certos serviços – água, electricidade e telefones, por exemplo.

O cartão de débito – pode ser definida como um carta electrónico que só permite levantar notas ou efectuar pagamentos se o seu utente tiver saldo na conta de depósito a que o mesmo está ligado. Isto é, preparado com tarja magnética, ou circuito integrado devidamente codificado para se proceder ao levantamento o cartão é introduzido numa máquina automática de pagamento que funciona ligado ao código secreto que serve para identificar o utilizador, designado de PIN (*personal identifiction number*).

O cartão de débito como instrumento que permite ao seu titular movimentar o saldo da sua conta bancária, ou seja, emitido em estreita conexão com uma conta de depósitos à ordem, além do contrato de depósito bancário, a emissão do cartão de débito afigura-se no tipo negocial de contrato de utilização em que o cliente do Banco adquire um direito obrigacional, ou concretamente um direito real limitado de gozo (usufruto)[80].

O cartão de débito tem como principal função permitir ao seu titular movimentar o saldo dessa mesma conta, com o auxílio de um terminal de um computador. Permite realizar entre outras operações de levantamento de numerário, pagamento electrónico de diversos serviços e transferências bancárias, débitos directos através de máquinas de ATM e TPA[81].

Entretanto, a natureza jurídica do cartão de débito atento que o seu titular tem o direito de saque cartular das importâncias do saldo na conta, ou seja, permite realizar entre outras operações de levantamento de numerário, pagamento electrónico de diversos serviços e transferências bancárias, débitos directos através de terminal electrónico de máquinas de ATM e TPA, configura-se no plano técnico jurídico no cumprimento da obrigação do contrato de depósito bancário (art. 1185º e 1189º, do CC), pois que, as partes são livres de convencionar nos termos do art. 405º, do CC, que são os meios pelos quais o depositante poderá movimentar o seu saldo em depósito por ele subscrito.

Portanto, o cartão de débito constitui um instrumento de pagamento de bens e serviços, cuja natureza jurídica na compostura do sistema de pagamentos nos termos do art. 4º, da LSPA[82].

Cartão de Garantia – tal como os cartões de crédito, visam facilitar o pagamento de bens e serviços, sem a utilização de numerário. No entanto as afinidades que existe entre o cartão de crédito e o cartão de garantia, esgotam-se praticamente no facto de ambos terem sido originados pelas mesmas necessidades económicas, sem que para tanto seja inerente ao cartão de garantia de cheque qualquer função de concessão de crédito[83].

Todavia, a utilização de um cartão de garantia de cheque pressupõe sempre um pagamento efectuado através da Moeda escritural – cheque. Dissociada dos cheques visa garantir, este cartão não tem qualquer serventia para o seu titular. Ora, nesta medida, enquanto instrumento associado ao pagamento mediante o cheque, o cartão de garantia distingue-se dos cartões de débito, cartões

[80] Cfr. MARIA RAQUEL GUIMARÃES. – As Transferências Electrónicas de Fundos e os Cartões de Débito, Almedina 1999 p. 105 ss. no mesmo sentido vide MENEZES CORDEIRO.- Direito Reais 1979 p. 465.
[81] ATM – *Automatic Teller Machine*. TPA – Terminal de Pagamento Automático.
[82] L.S.P.A. – Lei do Sistema de Pagamento de Angola, Lei nº 40/20, de 16 de Dezembro.
[83] Cfr. MARIA RAQUEL GUIMARÃES. – As Transferências Electrónicas de Fundos e os Cartões de Débito, Almedina 1999 p. 84.

cuja finalidade original foi precisamente a de contribuir uma alternativa ao pagamento mediante o cheque.

Portanto, defende MARIA RAQUEL GUIMARÃES que o sistema de garantia de cheque mediante a utilização de um cartão é entendido por alguns partidários como uma proposta contratual dirigida ao público em geral, ou seja, na literatura inglesa *"offer to the word at large", "offer al pubblico*", considerando-se a proposta aceite no momento em que o cheque é recebido como meio de pagamento. Mas outras teses quando ao enquadramento jurídico deste esquema de garantia foram também enunciadas, como a tese que considera o contrato celebrado entre a entidade emissora do cartão e o seu titular como contrato a favor de terceiro (art. 443º, do CC), como as que referem a existência de uma figura de uma fiança ou de um aval do cheque realizado num documento separado[84].

Entretanto, existe ainda um outro tipo de cartão, conhecido por "porta-Moedas electrónica", que no sistema financeiro quase não se utilizou, mas dizer este tipo cartão pode ser "carregado" pelo seu próprio utente numa máquina automática, ou pelo Banco onde possua conta, que serve essencialmente para fazer pequenos pagamentos. O tipo de cartão só a segurança – não permite pagamentos depois de esgotado o saldo carregado, e o facto bastar uma máquina de muita reduzida dimensão e baixo custo para se concretizar uma operação de pagamento.

Porém, é de referir ainda que os possuidores de cartões de crédito podem realizar compras e pagá-las via Internet (o chamado comércio electrónico).

No plano histórico, importa assinalar que foi em meados de 2001 que os bancos estabelecidos em Angola, em associação com o BNA, criaram uma empresa (EMIS – Empresa Interbancária de Serviços, S.A.) que tem por objecto social instalar e gerir as infra-estruturas e tecnologia do sistema electrónico de pagamentos. Em 2002, a referida empresa criou a " Rede Multicaixa", que é uma rede intermédia de pagamentos constituída por máquinas electrónicas que permitem efectuar levantamentos de notas e pagamentos de mercadorias e de serviços com utilização de cartões de débito. Com a instalação da Rede Multicaixa foi lançada a base para a generalização do Dinheiro digital no País.

Por conseguinte, a utilização do Dinheiro digital, ou como queiram, Dinheiro plástico, Moeda escritural, vulgo cartão multicaixa na linguagem doméstica, - cartão de débito tecnicamente falado, suscita vários problemas, pois que, os vários contratos de utilização redigidos pelas diferentes instituições bancárias que actuam no mercado dos cartões de débito apresentam sensivelmente o mesmo conteúdo, podendo identificar-se um conjunto de condições gerais comuns a todos eles em relação ao utilizador do cartão, as obrigações que habitualmente lhe são impostas são as seguintes:

- Utilizar o cartão logo após a sua recepção;
- Não proceder ao registo do PIN em local próximo do cartão ou acessível a terceiros ou acessível a terceira pessoa;
- Notificar o emitente, no mais curto espaço de tempo, da perda, furto ou desaparecimento do cartão; e da realização de operações não autorizadas ou de quaisquer irregularidades detectadas;
- Não revogar as instruções dadas através do cartão;

[84] Cfr. MARIA RAQUEL GUIMARÃES. – As Transferências Electrónicas de Fundos e os Cartões de Débito, Almedina 1999 p. 88. No mesmo sentido Apud. MENEZES CORDEIRO. Manual de Direito Comercial, Almedina 2ª edição 2007, p. 724.

- Não realizar levantamentos ou pagamentos que excedam o saldo da respectiva conta, alias o próprio sistema limita os excessos;
- Cessar a utilização do cartão e devolvê-lo ao Banco logo após da sua validade ou a notificação do seu cancelamento.

Entretanto, é ainda comum prever-se que o cartão emitido em nome do titular permanece propriedade da entidade emissora, podendo esta, "a todo o momento, retirar ao cliente sem direito a indeminização a possibilidade de utilizar o cartão sem prevenir ou justificar o motivo, devendo o utente restituir de imediato o cartão ao Banco[85].

Ora, uma aceitação contratual no âmbito dos contratos de adesão, nos quais, em tese geral, se verifica uma grande desigualdade de forças entre os dois contraentes, não traduz, absolutamente, a existência de uma vontade de contratar perfeitamente esclarecida nem o conhecimento de todas as cláusulas contratuais e do seu sentido. E mesmo naqueles casos em que esse esclarecimento existe de facto, a situação de oligopólio dos serviços da banca electrónica impede os consumidores à aceitação de todas as cláusulas que lhes são impostas. São, de resto, estas as situações que o Lei pretendeu salvaguardar, prevendo, a título exemplificativo, um conjunto de cláusulas proibidas. É, nomeadamente, proibida a cláusula que permita, a quem a disponha, "denunciar livremente o contrato, sem pré-aviso adequado, ou resolvê-lo sem motivo justificativo, fundado na Lei ou em convenção", hipótese que parece configurar a condição geral aqui em análise[86].

Os principais problemas de validade das condições gerais dos contratos de utilização levantam-se, contudo, em matéria de repartição de responsabilidade, de risco de utilização do sistema e de prova. É nestes domínios particularmente problemáticos e que mais frequentemente levam os contraentes às barras dos tribunais que se põem as maiores dúvidas quanto à validade das condições gerais unilateralmente redigidas.

Uma outra condição geral prevista na grande maioria dos formulários analisados diz respeito à escolha do foro competente sempre que seja necessário recorrer às vias judiciais para dirimir conflitos entre as partes. É comum essa escolha reduzir-se ao foro da Comarca de Luanda por ser a sede social de quase todos bancos que operam em Angola e nas demais províncias apenas extensão de serviços de agências e balcões (filiais) dos referidos bancos sem qualquer autonomia jurídica de praticar actos. Porém, e por vezes, prevendo-se ainda a "expressa renúncia" a qualquer outro pelo titular do cartão. Esta disposição parece poder colidir com a proibição relativa, prevista na Lei são as cláusulas "que estabeleçam um foro competente que envolva graves inconvenientes para uma das partes, sem que os interesses da outra o justifiquem".

Subjacente a esta proibição está intenção de não tornar, na prática, impossível o recurso aos tribunais, enquanto garantia fundamental de defesa dos direitos dos particulares (art. 29º da CRA). A determinação a *priori* do foro competente para se pronunciar sobre as eventuais divergências que existem entre as partes de um contrato, por si já tão desequilibrado, funcionará, para todos aqueles consumidores cujos domicílios e cujos centros de interesse se afastem espacialmente da comarca escolhida, como um forte desincentivo, senão negação, ao recurso às vias judiciais.

[85] Cfr. MARIA RAQUEL GUIMARÃES. – As Transferências Electrónicas de Fundos e os Cartões de Débito, Almedina 1999 p. 118.
[86] Ob. Cit. p. 119.

Não nos parece, por outro lado, que se possa argumentar a favor da escolha do foro competente com base nos interesses da instituição bancária. Obviamente que nos referimos àquelas situações em que o tribunal escolhido não apresenta qualquer conexão com as partes do contrato, para além de, eventualmente, ser o tribunal da comarca onde se situa a sede da instituição bancária contratante. Haverá que averiguar se no quadro negocial em questão a escolha do foro competente não tem como único objectivo eliminar à partida qualquer possibilidade de conflito judicial[87].

O tratamento jurídico das relações emergentes à utilização de um cartão de débito não se esgota, porém, na análise do contrato de utilização celebrado entre uma instituição bancária e um seu cliente. E isto compreende-se, desde logo, porque as possibilidades de utilização deste cartão não se circunscrevem, como já vimos, às relações bilaterais que se estabelecem entre o titular e o emissor do cartão, embora as operações de levantamento de numerário numa máquina automática de caixa instalada pelo Banco emissor tenham sido as primeiras operações electrónicas postas à disposição dos consumidores.

Na realidade, a utilização de um cartão de débito tem lugar, a maior parte das vezes, no seio de uma relação que envolve três intervenientes distintos, e não apenas o titular de um cartão e o respectivo Banco Emissor. Desde logo, o titular do cartão pode levar a cabo uma operação de levantamento de numerário numa ATM instalada por uma instituição bancária ou através do terminal de pagamentos automático TPA.

Os dispositivos electrónicos acima referenciados podem ser subscritos por distintas instituições bancárias daquelas com quem o titular concluiu um contrato de utilização. A análise desta operação é já mais complexa, na medida em que o que está aqui em causa é justificar a actuação de um Banco perante uma solicitação de uma pessoa em relação à qual o primeiro não assumiu qualquer obrigação contratual.

Tem entendido a doutrina que esta operação de levantamento de numerário realizado numa caixa automática, propriedade de uma instituição bancária alheia à emissão do cartão de débito, não faz surgir entre os seus intervenientes qualquer relação contratual. A relação que se estabelece entre o titular do cartão e o Banco proprietário da ATM é apenas uma relação de facto; a relação contratual mantém-se circunscrita à pessoa do titular do cartão e o Banco que o emitiu.

A instituição bancária proprietária da caixa automática actua em cumprimento de um dever de colaboração recíproca que lhe é imposta por uma convenção interbancária, com o objectivo de assegurar o bom funcionamento do sistema, e não em cumprimento de um qualquer obrigação assumida perante utente.

De facto, a grande atracção das operações oferecidas por uma ATM prende-se não tanto com a possibilidade de realizar operações de caixa fora dos horários de funcionamento das instituições bancárias de caixa fora dos horários de funcionamento das instituições bancárias, mas mais com a faculdade conferida ao titular de um cartão de débito de levar a cabo essas mesmas operações em qualquer ATM (inclusive ATMs instaladas em Países estrangeiros), independentemente de o Banco que instalou ser ou não o Banco Emissor do cartão. Obviamente, que esta possibilidade só existe se as diferentes instituições bancárias emissoras de cartões e proprietárias de caixas automáticas estiverem ligadas por uma convenção que permita realizar um objecto de "interoperacionalidade", de colaboração recíproca. Acresce que só a celebração de uma convenção interbancária multilateral

[87] Ibidem, p. 127.

possibilita a existência de instituições bancárias "passivas", ou seja, instituições bancárias que se limitam a emitir cartões, sem que disponham de qualquer terminal ATM, e que de outra forma estariam arredadas do mundo das operações de levantamento electrónico de fundos.

Embora a doutrina seja unânime em reconhecer a existência de um devedor contratual de colaboração recíproca entre as várias instituições bancárias inseridas num mesmo sistema de transferência electrónica de fundos, a verdade é que este consenso já não existe em relação ao enquadramento jurídico da actuação de um Banco proprietário de uma caixa automática perante uma operação de levantamento de fundos realizados nessa caixa com o auxílio de um cartão emitido por uma outra instituição bancária.

Uma das primeiras teses apresentadas como resposta à esta questão reconduziu a actuação do Banco proprietário da ATM onde a operação é realizada à figura do cumprimento da obrigação por terceiro, admitida entre nós no art. 767º, nº 1, do CC. De acordo com este enquadramento jurídico do problema, o reconhecido direito da instituição bancária proprietária da caixa automática a ser reembolsada das quantias fornecidas aos titulares de cartões emitidos por outras entidades justificar-se-ia na medida em que, uma vez feito o pagamento, a instituição bancária ficaria sub-rogada nos seus direitos contra devedor[88].

Argumentou-se ainda que o Banco proprietário da caixa automática utilizada por um cliente de um outro Banco para efectuar um levantamento de numerário não actua com o ânimo de extinguir um débito alheio, mas sim, e apenas, com intenção de garantir o bom funcionamento do sistema, limitando-se, para isso, a carregar a caixa automática com notas.

Parece-nos, ainda assim, que o enquadramento jurídico da actuação do Banco proprietário da caixa automática afere-se no normativo do nº 1 do art. 767º, do CC, mas todo modo, levanta sobretudo problemas no que diz respeito ao entendimento deste Banco enquanto um "terceiro". É óbvio que, num sentido lato, será terceiro para efeitos do estabelecido no preceito do art. 767º, do CC, porquanto, toda a pessoa que não se identifique com o credor ou com o devedor da prestação, é nesta medida que seriam abrangidas na noção todas as instituições bancárias com quem a entidade emissora do cartão celebrou uma convenção de cooperação.

Todavia, parece-nos que o desempenho de um distinto do Banco emissor do cartão numa operação automática de levantamento de numerário coaduna-se melhor com a figura do "auxiliar", que o devedor utiliza no cumprimento da prestação devida. E o auxiliar não é um terceiro à luz do art. 767º, do CC.

Assim, a instituição bancária que põe à disposição de um cliente um serviço electrónico de levantamento de numerário, serviço esse que é tanto mais competitivo e atractivo para o consumidor quanto maior for número de caixas automáticas onde a operação possa ser realizada, terá, necessariamente, que recorrer ao auxílio de outros Bancos proprietários de ATMs, sob pena de os custos do sistema o tornarem inviável. Este auxílio será prestado com base num princípio de reciprocidade, pelo que, todos os bancos associados por uma mesma convenção serão auxiliares de todos os outros no cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de utilização celebrados com os seus respectivos clientes.

[88] Cfr. MARIA RAQUEL GUIMARÃES. – As Transferências Electrónicas de Fundos e os Cartões de Débito, Almedina 1999 p. 128 e ss.

A classificação do Banco proprietário da ATM onde a operação é realizada enquanto auxiliar de um outro Banco emissor do cartão de acesso utilizado nessa mesma operação, remete-nos para o regime de responsabilidade do art. 800º, do CC. Consequentemente, a instituição bancária emissora do cartão responderá directamente perante o seu cliente por qualquer falha do sistema, ou por qualquer erro informático imputável ao Banco auxiliar, como se tais erros ou falhas tivessem ocorrido numa sua caixa automática.

Questionando-se se a actuação de uma instituição bancária que intervém numa operação de levantamento automático de numerário pondo à disposição de um consumidor fundos por ele depositados numa instituição bancária distinta, com a qual a primeira é a parte numa convenção multilateral, poderá ser entendida enquanto um cumprimento pro terceiro?

Necessariamente se levanta o problema de saber se a situação em análise não configurará antes um caso de *delagatio solvendi,* dado o paralelismo das figuras. À aceitação desse esquema delegatório se opõe, porém, como adiantamos já, a qualificação daquele primeiro Banco como auxiliar do Banco emissor do cartão de acesso à ATM. A questão justifica, no entanto, algumas considerações suplementares[89].

A opção entre o cumprimento por terceiro e a delegação depende essencialmente da configuração da relação aqui em estudo como uma relação bilateral (entre a instituição bancária e o utente) ou como uma relação trilateral que uniria as duas instituições bancárias e o utilizador do sistema. Contudo, não só o cumprimento por terceiro como também a delegação pressupõem a existência de um terceiro (em relação ao contrato de utilização) ao qual é imputado o cumprimento de uma obrigação pecuniária.

É, pois, aliás, esta a questão prévia, fulcral, cuja solução é decisiva para efeito do enquadramento jurídico da actividade do Banco proprietário da ATM. A individualização de um terceiro que se possa considerar autor do pagamento realizado deixa em aberto a recondução da situação às figuras do cumprimento por terceiro e da delegação; a inexistência desse terceiro afasta estas duas alternativas.

O doutrinador MATTEO DE POLI considera que o procedimento da instituição bancária proprietária da caixa automática configura todas as características próprias de um esquema delegatório. Para este autor, a relação de cobertura ou de provisão pela qual o delegante (Banco emissor) autoriza o delegado (Banco proprietário da ATM) a realizar uma prestação em Dinheiro, a pagar por sua conta ao delegatário (utente), decorre da própria convenção interbancária, através da qual todos os bancos emissores de cartões que permitem o acesso a uma caixa, automática solicitam a cooperação dos bancos proprietários destas caixas automáticas na prossecução das operações requeridos pelos titulares dos cartões. A aceitação da delegação pelo delegado resultaria, por sua vez, da própria execução da operação de levantamento de numerário[90].

De acordo com a tese defendida por MATTEO DE POLI, citada pela MARIA RAQUEL GUIMARÃES esta relação de delegação que se estabelece entre o Banco proprietário da caixa automática apresenta os contornos de um contrato de mandato, pelo qual o mandatário "se obriga a praticar um ou mais actos jurídicos por conta da outra parte, do mandante.

---

[89] Cfr. MARIA RAQUEL GUIMARÃES. – As Transferências Electrónicas de Fundos e os Cartões de Débito, Almedina 1999 p. 133-135.

[90] Apud. MARIA RAQUEL GUIMARÃES. – As Transferências Electrónicas de Fundos e os Cartões de Débito, Almedina 1999 p. 135 e ss.

O Banco proprietário do terminal electrónico, enquanto mandatário, agiria assim em substituição do mandante, ou seja, do Banco emissor, efectuando a prestação que este último realizaria se agisse directamente. Consequentemente, o carregamento diário da caixa automática com notas, levado a cabo pelo Banco seu proprietário, corresponderia a uma antecipação, por parte deste último, dos meios necessários para a realização do mandato. O mandante teria assim que reembolsar o mandatário de todas as quantias por estas adiantadas aos titulares de cartões por si emitidos[91].

Para compreensão deste problema forjamos o seguinte hipótese pratica para efeitos de utilidade meramente académica: imagine que o titular do cartão de débito subscrita pelo Banco BFA, desloca até ao Município da Bibala no final de semana, onde existe apenas os balcões do BPC, em que quando pretendia fazer um levantamento para pagar as despesas da hospedagem e do abastecimento do combustível a sua viatura, único ATM (multicaixa) instalado no Município não tinha liquidez, provocando constrangimentos sociais avultados e pondo em causa os direitos elementares do consumidor. No seu entender poderá demandar o Banco que opera na Bibala por incumprimento da prestação debitória de restituição dos fundos e disponível electronicamente *on line* no sistema de pagamento?

Importa assinalar que em matéria de relação de comissão, coexiste no direito civil uma relação jurídico entre comitente (sujeito activo) e o comissario (sujeito passivo) para efeitos de imputação da responsabilidade civil bancária.

Ora, contra este entendimento têm argumentado alguns autores que o desempenho do Banco proprietário do terminal electrónico não configura a actividade própria de um mandatário na execução do contrato de mandato, actividade essa que constitui o cerne do mandato: a prática de um ou mais actos jurídicos. DONANDI afirma mesmo que a instituição bancária não efectua qualquer pagamento ao titular do cartão, na medida em que não actua com *animus solvendi,* ou seja, não actua com a intenção de extinguir uma obrigação de natureza pecuniária. Diferentemente, MAIMERI, não nega que a prestação realizada pelo Banco possa ser qualificada como um pagamento, mas questiona a inclusão do pagamento na categoria dos actos jurídicos, preferindo classifica-lo enquanto mero facto produtor de efeitos jurídicos[92].

Mesmo que as objecções apontadas à tese do mandato sejam superadas, e são vários os autores que consideram que o pagamento tem cabimento no âmbito do objecto deste contrato, são ainda múltiplas as razões de fundo que impedem a recondução da actuação do Banco proprietário da caixa automática ao art. 231º, do C. Com.

Desde logo, o entendimento do Banco proprietário da caixa automática enquanto mandatário do Banco emissor do cartão de acesso esbarra com a impossibilidade de se individualizar um *solvens*, destinto do Banco devedor, um terceiro a quem possa ser imputado a responsabilidade do pagamento efectuado ao titular do cartão. Com esta mesma objecção afastamos já a hipótese do cumprimento por terceiro.

A instituição bancária, de facto, limita-se a pôr à disposição dos utentes do sistema uma máquina capaz de efectuar diversas operações electronicamente, recarregando-se periodicamente com notas. Esta sua actividade, meramente material, decorre de um dever de colaboração recíproca,

[91] Ibidem.
[92] Ibidem.

sem relevância jurídica externa, tal como dele decorre a obrigação de restituir as quantias antecipadamente por outras instituições bancárias em operações idênticas. Acresce que este dever de reembolsar todas as instituições bancárias em cujas ATMs foram realizadas operações de levantamentos automático mediante a utilização de "cartões de plásticos" por si emitidos existe ainda que essas operações tenham sido efectuadas " a descoberto", sem provisão suficiente.

Ora bem, esta obrigação não pode ser explicada com base num contrato de mandato. Pelo menos, não com base num contrato de mandato para pagar os débitos do Banco emissor. Nesta medida, haveria um desvio quanto ao objecto do mandato sempre que as quantias em causa fossem levantadas "a descoberto". Os efeitos decorrentes das operações produzir-se-iam assim na esfera jurídica do mandatário e não do mandante, não tendo então este que o reembolsar[93].

Obviamente, que a actuação de um Banco proprietário de uma caixa automática será idêntica, seja ou não, ambas emitidos por si o cartão utilizado para aceder ao sistema. Em ambas as situações a operação de levantamento automático de numerário constitui um acto de cumprimento, como começamos por assinalar.

Contudo, sempre que, numa operação deste tipo, a instituição bancária proprietária do ATM e a instituição bancária emissora do cartão de débito sejam entidades distintas, o cumprimento da obrigação decorrente do contrato de utilização não pode ser imputado à primeira instituição bancária, mas sim à segunda. Repete-se, "sempre que, numa operação deste tipo, a instituição bancária proprietária do ATM e a instituição bancária emissora do cartão de débito sejam entidades distintas, o cumprimento da obrigação decorrente do contrato de utilização não pode ser imputado à primeira instituição bancária, mas sim à segunda, pois é esta instituição que tem guarda dos valores para o cumprimento contrato de depósito na rede de ATM (art. 1185º, do CC)".

O Banco que instalou a caixa automática onde a operação é efectuada não assume qualquer função substitutiva do Banco emissor, nem sequer o representa no cumprimento da sua obrigação de restituição dos fundos depositados, limitando-se a cumprir uma obrigação própria, decorrente de uma convenção interbancária.

A relevância jurídica da sua actuação circunscreve-se assim às relações internas estabelecidas com o Banco emissor do cartão, não desencadeando qualquer relação negocial com o titular do mesmo cartão. Tudo se passa então como se a operação tivesse sido realizada pelo próprio devedor, recaindo sobre ele o risco da utilização de um auxiliar no cumprimento da prestação debitória.

Em conclusão, o que propõe a esmagadora maioria da doutrina que se tem debruçado sobre esta questão, é uma separação radical entre o momento estritamente liberatório do cumprimento, que permanece imputável ao Banco emissor, e uma fase anterior a este último, com uma natureza meramente instrumental e preparatória, e que consiste no carregamento da caixa automática com numerário, sendo esta fase desempenhada pelo Banco proprietário da caixa[94].

Em resumo: após esta análise da evolução histórica dos diferentes tipos e formas de Moeda, verifica-se que presentemente a Moeda em circulação é composta:

1. Por um lado, da Moeda tangível, constituída por símbolos monetários: notas de Banco e moedas metálicas para trocos; e,

[93] Ibidem.

[94] Cfr. MARIA RAQUEL GUIMARÃES. – As Transferências Electrónicas de Fundos e os Cartões de Débito, Almedina 1999 p. 136-142.

2. Por outro, da Moeda escritural (cada vez mais Moeda digital), constituída pelos saldos existentes nas contas de depósitos à ordem junto dos bancos, que circulam por meio do cheque, das transferências bancárias de verbas e dos avisos de levantamento.

2.4.11. A Moeda dos Bancos (Moeda Escritural).

Sob autoridade de supervisão do Banco Central (BNA) os bancos do 2º nível emitem ou criam Moeda escritural, desde logo, seguramente é certo que a Moeda escritural ou bancária circula por intermédio dos cheques, das transferências e dos avisos de levantamento, estes não passam de instrumentos que facilitam a circulação monetária, não constituindo, por si mesmos, a Moeda escritural. São os registos contabilísticos dos bancos que constituem a Moeda escritural, e daí a sua designação.

2.5. Noção da Liquidez.

Liquidez, ao entrarmos nesta matéria importa clarificar que abordaremos apenas o conceito de liquidez bancária, como instrumento de aplicação do poder de supervisão.

Porém, as instituições financeiras criam alternativas líquidas à Moeda corrente e colocam-se como intermediárias entre os credores e os devedores, originando meios de pagamentos. Poder-se-á afirmar que um Banco apresenta liquidez quando está em condições de trocar os seus activos por caixa, de forma a atender aos pedidos de entrega de Moeda corrente e de pagamento.

Um depositante, por exemplo, estará interessado numa alta margem de liquidez e de uma rápida disponibilidade dos fundos dos seus depósitos de poupanças ou a prazo. Por outro lado, os credores estão interessados na obtenção imediata de fundos de baixas taxas de juro. Todavia, quanto aos accionistas, estes esperam essencialmente rendimentos e segurança quanto aos pagamentos de elevados e contínuos dividendos.

Assim sendo, um Banco que apresente um elevado grau de liquidez estará a ferir os interesses dos accionistas e dos credores. O problema real da entidade bancária coloca-se entre o equilíbrio e a resolução do conflito temporário entre todos estes grupos (depositantes, accionistas, credores), como forma de salvaguardar a entidade a longo prazo.

Uma análise aos diferentes tipos de activos de que um Banco dispõe mostra-nos a existência de um conflito entre o rendimento e a liquidez. Num âmbito geral, quanto mais líquido for o activo mais baixo será o rendimento e, inversamente, quanto mais difícil se tornar convertê-lo em Moeda corrente, ou seja, quando o seu grau de liquidez for menor, maior será a taxa de juro.

Aplicada num activo (real ou financeiro), a liquidez caracteriza o grau de certeza do seu detentor em vir a dispor, facilmente e em ocasião, de uma soma em Moeda pelo menos equivalente ao valor nominal desse activo. Esta definição corresponde à constatação de que "os activos são tanto mais líquidos quanto maior for a certeza da sua convertibilidade em Moeda a breve prazo e sem qualquer perda para o seu detentor".

Qualquer modo, uma instituição bancária poderá estar em total período de liquidez apenas se o equivalente total dos seus compromissos for mantido em caixa. De todo o modo, esta equivalência desaparecerá automaticamente, logo que for consumada a primeira transacção de crédito.

Cada instituição bancária deve estudar o saldo resultante da entrada e saída de fundos e conservar um montante extra para fazer face à procura extraordinária e prever variações sazonais. Mais complicada é a situação que resulta de uma procura imprevista, súbita, da caixa.

Para enfrentar necessidades excepcionais de liquidez os bancos valem-se das reservas secundárias. A liquidez dependerá sempre da existência de um comprador fora do sistema, que pode injectar nova Moeda em pagamento.

O Banco Central, por exemplo, poderá ser comprador de fora do sistema de bancos comerciais. Por exemplo, a liquidez de empréstimos comerciais depende da existência de um comprador capaz e disposto a pagar o que o credor do empréstimo está disposto a vender. Por outro lado, uma carteira de títulos com grande número de obrigações vencíveis a longo prazo pode ter a sua liquidez aumentada pelo escalonamento no tempo dos períodos de vencimentos, dentro de um ano ou mais.

No mercado financeiro temos o ponto de reunião onde os bancos que compõem o sistema fornecem, mutuamente, créditos a curto prazo. As entidades bancárias que possuem um excesso de liquidez temporária podem auxiliar outros que estejam a enfrentar dificuldades de momento, comprando papel comercial ou títulos do Estado.

A Moeda oferece a quem a possuir uma vasta possibilidade de opções, motivo pelo qual é denominada "portadora de escolhas", já que permite a aquisição de um qualquer bem ou serviço em qualquer ocasião.

Na análise moderna, este poder é posto em evidência pela noção de liquidez: todos os bens possuem um fim particular, que lhes confere uma relativa rigidez, salvo a Moeda que, pelo contrário, não tem qualquer destino especial e, portanto, não possui qualquer rigidez, constituindo pois liquidez por excelência.

Podemos concluir desde logo, que a liquidez consiste na completa disponibilidade das instituições de crédito para, em determinado momento, solverem os seus compromissos, designadamente, dando satisfação aos seus depositantes que desejem proceder ao levantamento de depósitos efectuados, nos termos convencionados».

2.5.1. Liquidez Primária, Liquidez Secundária e Liquidez Terciária.

Dentro a matéria de liquidez é comum a análise económica distinguir três graus de liquidez:

A liquidez primária afigura-se no conjunto de activos perfeitamente líquidos que um Banco é titular e que permitem efectuar pagamentos imediatos. É o que presentemente se verifica com as notas de Banco, as Moedas divisionárias (Moedas metálicas utilizadas para trocos) e os depósitos à ordem nos bancos (que circulam principalmente sob a forma de cheques ou de transferências bancárias de verbas).

A liquidez secundária, constituída pelos activos não imediatamente líquidos mas que podem ser convertidos muito rapidamente em Moeda (ou liquidez primária), sem o risco de grandes perdas. Esses activos dizem-se monetarizáveis. Trata-se basicamente de depósitos a prazo em bancos, bem como de haveres financeiros de vencimento próximo, tais como os títulos de dívida do Estado a curto prazo. A liquidez secundária é, pois, constituída por "meios quase imediatos de pagamento", expressão que ajuda a sua comparação com a liquidez primária, ou Moeda, que é constituída "por meios imediatos de pagamento".

A liquidez terciária, cujo grau de liquidez é ainda menos elevado e é constituída pelos haveres financeiros cujo vencimento se verifica unicamente a médio ou longo prazo. A sua transformação em liquidez primária só pode processar-se por uma venda que pode envolver elevado risco em caso de baixa de preço desses mesmos haveres. A liquidez terciária é constituída por duas categorias de títulos: os valores mobiliários privados (acções e obrigações a não curto prazo) e os valores mobiliários públicos de médio e longo prazo (dívida do Estado e das colectividades públicas).

Entretanto, a doutrina considera que a liquidez primária constitui Moeda *stricto sensu*, devido ao seu carácter de liquidez perfeita.

Todavia, a liquidez secundária é chamada liquidez "monetizável" (ou quase Moeda) por se apresentar facilmente transformável em Moeda. A fronteira que demarca as operações monetárias é portanto mítica, muito embora facilmente transponível.

Para melhor se compreender quais são os activos que preenchem as condições atrás descritas para poderem ser considerados activos monetários, procederemos à sua tradução estatística em termos de massa monetária.

2.5.2. Noção de Solvabilidade.

A Solvabilidade - consiste na susceptibilidade de certas instituições fazer face ao seu compromissos, com total segurança dos seus credores, clientes e depositantes. A solvabilidade pressupõe a capacidade económica e financeira de solver as dívidas dos seus credores através do seu património ilíquido (depósitos a prazo, bens imoveis, juros futuros e etc.), distinto da liquidez que a capacidade financeira de satisfazer imediatamente os seus credores a custa do seu património liquido (moeda em deposito a ordem na conta corrente, ou moeda e caixa de tesoiraria do Banco).

2.6. O Valor da Moeda.

A Moeda surge-nos então como um activo, que pode ser retido, emprestado ou trocado, e que deve ser aceite por todos, em qualquer parte e em qualquer ocasião.

Para ser aceite por todos, o valor da Moeda deve basear-se na confiança que nela depositem os seus portadores. Esta confiança apenas se manifestará no seio de uma comunidade monetária, geralmente representada pela Nação. A Moeda não é um bem de consumo, uma vez que não proporciona directamente qualquer satisfação – é um bem específico, procurado em si mesmo, devido às funções essenciais que preenche na economia. E provavelmente a melhor forma de definir Moeda é identificar as funções que desempenha na economia.

Tradicionalmente, atribuem-se à Moeda três funções:

a) Intermediária das trocas[95];

[95] A Moeda, intermediária das trocas: O surgimento da Moeda veio evitar o escambo (isto é a troca directa de mercadorias e serviços), permitindo, em sua substituição, a realização de duas trocas independentes. Ou seja, como intermediário geral das trocas, a Moeda serve para adquirir bens e serviços (e também para liquidar dívidas).
Isto traduziu-se num grande benefício para a humanidade ao facilitar o comércio, porque a concretização de uma operação de troca directa não é fácil, já que exige que duas condições se encontrem reunidas:

1. A existência de duas contraprestações simultâneas e complementares quanto às prestações de ambos os co-permutantes.
2. A atribuição, por ambos os co-permutantes, de um valor idêntico a essas contraprestações.

b) Unidade de conta ou de medida de valores; e,

c) Instrumento de reserva de valor.

A Moeda, medida de valores – a Moeda é uma unidade de conta (ou unidade de valor) que serve para medir e expressar o valor de todos os bens e serviços, permitindo comparar bens heterogéneos. Constitui um instrumento universal de medida aplicável a bens, serviços e direitos, sejam estes presentes, passados ou futuros.

O valor dos bens expressa-se pelos respectivos preços em Moeda, ou ainda pela relação entre uma certa quantidade de Moeda com determinado número de bens.

O uso da Moeda permite que seja determinada uma escala geral de preços, ou seja, de relações de troca comparativas, ao passo que as trocas directas dão lugar a taxas de permuta particulares, sem qualquer relacionamento entre si, por carência de uma medida comum.

A Moeda, instrumento de reserva do valor – A Moeda deve ser estável, garantindo a permanência dos valores medidos. Esta qualidade é muito importante no que se refere aos empregos da Moeda no tempo, as flutuações do poder de compra da Moeda alteram consideravelmente a qualidade dessa mesma Moeda enquanto instrumento de reserva de valor – o valor representado por uma certa quantidade de Moeda deve ser sempre o mesmo, qualquer que seja o momento em que essa Moeda é utilizada.

A poupança (que é uma opção por consumir menos no tempo presente, isto é um consumo diferido) assenta precisamente na presunção de que o valor dos bens de consumo diferido assenta precisamente na presunção de que o valor dos bens de consumo a que se renunciar hoje poderá vir a ser integralmente recuperado no futuro, logo que a utilização dos fundos postos de reserva for decidida.

Os agentes económicos não estarão dispostos a poupar sob a forma de Moeda se esta não for estável ao longo do tempo. Por outro lado, cada agente económico pode fazer recurso a poupanças de outros, pela via do crédito, recorrendo assim a uma antecipação de valores, que consiste em gastar hoje um valor que só será recebido no futuro – aqui assenta o conceito de crédito, que é fundamental para o funcionamento e desenvolvimento das economias modernas.

Mas todo aquele que contrair um crédito, deve ter a garantia de se não ver obrigado a reembolsar no futuro um valor superior àquele que obteve (para além dos juros). É esta base do funcionamento dos sistemas bancários. Entretanto, deve ter-se em consideração que a necessidade de uma poupança preventiva (por razões normalmente ligadas à doença e velhice) leva as pessoas a pouparem inclusivamente em períodos de depreciação monetária.

Portanto, à preferência por conservar valor em Moeda em vez de o fazer em mercadorias deu-se a designação de preferência pela liquidez. O conceito de juro está ligado ao preço da renúncia

---

Por conseguinte, a troca directa apresenta, pois, o inconveniente de limitar as transacções e de impossibilitar a formação de um conjunto de preços, ou seja, a formação de uma escala de valores que facilite a avaliação dos bens e dos serviços.

Portanto, o recurso a um bem intermediário, a Moeda, permite dissociarem-se as duas contraprestações simultâneas da troca directa (compra – venda) e instaurarem-se duas transacções distintas e sucessivas: I) a venda de um bem ou serviço a troco de Moeda e, posteriormente, II) a troca da Moeda assim obtida por um outro bem ou serviço. Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

à liquidez – a ideia é que alguém que poupa, renunciando a utilizar a liquidez que possui, tem de ser compensado.

Capítulo III - A Massa Monetária.

3.1. Intróito

A Moeda constitui um factor de desenvolvimento, e uma das instituições socio-economicas mais importantes da nossa civilização, pois só em organizações sociais primarias fechadas sobre si e funcionando numa base de auto-consumo é que a moeda não existe ou se torna dispensável.

Hoje a moeda tornou um bem que ao agentes económicas pretendem acumular e neste sentido que a procura da moeda não esta apenas subordinada à aquisição dos produtos suficientes para satisfação de necessidades, consubstanciando-se ela mesma numa necessidade autónoma satisfeita pela respectiva acumulação. Logo, os agentes económicos em vez de cederem produtos para obterem a moeda e com essa moeda adquirirem outros produtos, produzem para obter moeda de modo a poderem aumentarem a respectiva capacidade de produção, que por sua vez, e indefinidamente, permite a obtenção de maiores montantes de moeda, de novo disponível para reinvestimento[96].

A massa monetária e a sua circulação no mercado tronou-se numa teoria de estadual da moeda fundada na hodiernamente na soberania monetária em o Estado tem o poder liberatório e emissão da moeda com curso legal. Atendo que a política monetária é desempenhada pelos bancos centrais, *sic*, BNA que regula através das regras estruturantes da política monetária (Comité de Política Monetária), cujos escopos fundamentais é efectivamente indissociáveis:

a) A satisfação das necessidades de circulação monetária;
b) Acessoriamente à fixação da taxa de juro nas operações de política monetária; e,
c) A preservação da estabilidade do valor da moeda, essencial à confiança em que esta assenta.

3.1.1. Conceito de Massa Monetária.

Conceptualmente vários tipos de agregados monetários podem ser indicados, neste termos e de acordo no que respeita a sua utilização pelo BNA para execução da política monetária, salienta-se, em termos simples, os seguintes três, designadamente: M1, M2 e M3[97].

Seguramente, hodiernamente a definição de Moeda depreende-se ser a massa monetária (M) constituída pelo *stock* de meios de pagamento detidos pelos agentes do sector não bancário.

Por conseguinte, este conceito tradicional de massa monetária, a que denominaremos M1, é pois, restritivo, todavia, considera como possuindo natureza de Moeda apenas os activos perfeitamente líquidos (liquidez primária) detidos pelas famílias e empresas.

Neste conceito considera-se Moeda apenas:

A Moeda Manual – é a Moeda que circula fora dos bancos, e é constituída pelo conjunto de notas e das Moedas metálicas emitidas pelo Banco Central que se encontram na posse das famílias e das empresas ou seja, dos agentes económicos que não fazem parte do sector monetário da economia (é a também chamada Circulação Monetária – C)[98].

[96] Cfr. CARLOS COSTA PINA. – Instituições e Mercados Financeiros, Almedina 2005, p. 62 e ss.
[97] Ob. Cit. p. 66 e ss.
[98] Os meios monetários do agente económico Estado não devem ser considerados nos meios de pagamento em circulação. Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

C (Circulação Monetária) – é constituída pela Moeda manual em posse das famílias e das empresas, isto é, pelas notas e Moedas metálicas, emitidas pelo Banco Central que estão em circulação fora dos bancos.

E a *Moeda Escritural* – constituída pelos saldos credores existentes nos depósitos à ordem que as famílias e as empresas possuem junto dos bancos.

A estrutura da massa monetária e a sua amplitude variam consoante os Países, podendo ser entendida em sentido mais ou menos amplo.

M1 – é constituído pela circulação monetária e pelos depósitos a ordem, integrando assim a chamada base monetária, isto é, notas e moedas em circulação e reservas constituídas junto do Banco Central (BNA) e os depósitos bancários a ordem[99].

O conceito de massa monetária em sentido estrito, e que inclui apenas os activos monetários (Moeda manual e escritural) que estão imediatamente à disposição das famílias e das empresas para a liquidação das transacções que realizam entre si[100].

Trata-se, pois, de acordo a doutrina de CARLOS PINA, de um agregado relativamente estreito, dado que a moeda não se restringe a moeda em circulação e aos depósitos à ordem. Este agregado é particularmente sensível às variações da oferta/procura de moeda no curto prazo por influência das taxas de juro fixadas pelo Banco Central. Mas por outro lado, explica este autor que, a evolução do M1 constitui um indicador importante da procura de bens e serviços, bem como do nível geral de preços, aumentando em função destes. Todavia, dada sua maior volatilidade, é dotado de uma menor estabilidade a longo prazo, não fornecendo um indicador seguro da evolução futuro dos preços (inflação) a médio e longo prazo[101].

M1 = Depósitos à ordem (DO) + Circulação Monetária (C). Ou seja, M1 é constituído pela circulação monetária e pelos depósitos a ordem, integrando assim a chamada base monetária[102].

Além da Moeda manual e dos depósitos à ordem, as famílias e as empresas possuem outros activos que, por não serem totalmente "líquidos", não entram no M1. Porém, são activos que podem ser facilmente ser convertidos em meios imediatos de pagamento – é o caso dos depósitos a prazo. Daqui a necessidade que o Banco Central tem de calcular outros agregados mais latos[103].

M2 – "quase moeda" – constitui um agregado «intermédio» que integra o M1, bem como os depósitos a prazo (até 2 anos e com pré-aviso até 3 meses), constituindo um importante indicador do nível de aforro existente. Numa situação de aumento do consumo, o aumento de M1 terá como principal efeito o correlativo de M2, tendente M3 a ser menos afectado.

---

[99] Cfr. CARLOS COSTA PINA. – Instituições e Mercados Financeiros, Almedina 2005, p. 67.
[100] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.
[101] Cfr. CARLOS COSTA PINA. – Instituições e Mercados Financeiros, Almedina 2005, p. 67.
[102] Ob. Cit. p. 67 e ss.
[103] Nota: ter em atenção que não é considerada Moeda I) os saldos nas contas que os Bancos do 2º nível possuem junto do Banco Central, nem II) as notas e as moedas metálicas existentes nas caixas dos Bancos – porque são valores que não são "meios imediatos de pagamento", não podem ser utilizados pelas famílias e pelas empresas para o pagamento", não podem ser utilizados pelas famílias e pelas empresas para o pagamento imediato de transacções. Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

Trata-se de um conceito mais amplo de massa monetária que inclui, para além de M1 (liquidez primária), os depósitos a prazo (que fazem parte da chamada quase Moeda) que as famílias e as empresas detêm junto dos bancos.

Em Angola, até no passado recentemente eram considerados apenas estes dois agregados: M1 e M2, A partir de 2001- 2007, passou a ser circulado um M3, conceito um pouco mais alargado que o M2 porque inclui outras aplicações financeiras das empresas e famílias que são "quase Moeda" – aplicações em Títulos do Banco Central (TBC), que são títulos de curto prazo (até 182 dias) emitidos pelo Banco Nacional de Angola. Mais recentemente, passaram a ser considerados também as aplicações em BT (Bilhetes do Tesouro) e em OT (Obrigações do Tesouro)[104].

M3, constitui o agregado monetário «largo», o qual integra o M2 a par de elementos adicionais, tais como acordos de recompra, unidades de participação em fundos e outros valores negociáveis no mercado monetário, bem como valores mobiliários representativos de dívida com prazo até dois anos. Nos termos o M3 = M1 (meios imediatos de pagamento) + (quase Moeda) + (aplicações noutros instrumentos financeiros). Por conseguinte, o M3 é constituído também por activos dotados de elevada liquidez – em alguns casos, valores mobiliários não monetários, de acordo com os critérios legais – os quais, podendo ser substitutos dos depósitos, são dotados de maior estabilidade a médio prazo. E daí, ser este o indicador utilizado para efeitos da concepção e execução da política monetária. Não obstante a sua maior estabilidade, deve dizer-se que o total M3 é composto em cerca de 40% pelos dois elementos integrantes de M1, e em cerca de 48% pelos dos integrantes específicos de M2, sendo apenas os restantes 12% constituídos pelos elementos específicos de M3[105].

Por outro lado ensina MÁRIO MAXIMINO que o cálculo destes agregados monetários visa dar ao Banco Central um conhecimento o mais exacto possível dos meios de pagamento imediatamente disponíveis na posse das famílias e das empresas, assim como das aplicações financeiras que as famílias e as empresas possuem e que, embora não estando imediatamente disponíveis para liquidar transacções, podem, de uma forma simples e rápida, ficar disponíveis. Daí que cada Banco Central, de acordo com a realidade do País em que se insere, considere efectivamente em cada agregado as aplicações que entende deverem ser bem conhecidas e controladas, para lhe permitir melhor controlar a oferta de Moeda (ou seja, a quantidade da Moeda na economia)[106].

3.1.2. Evolução da Estrutura da Massa Monetária.

A tendência que se verifica em todos os Países é no sentido de o peso da Moeda escritural no total da massa monetária se ir acentuando cada vez mais, em razão da maior segurança nas operações e da comodidade que oferece.

---

[104] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

[105] Cfr. CARLOS COSTA PINA. – Instituições e Mercados Financeiros, Almedina 2005, p. 69.

[106] Nota importante: Antes de 2015 circulava com intensidade a Moeda estrangeira na economia angolana e de a maior parte dos depósitos nos Bancos na altura eram em Moeda estrangeira (principalmente dólares dos Estados Unidos da América do Norte) o BNA incluía nos cálculos da massa monetária os depósitos em Moeda estrangeira (à ordem e a prazo) que as famílias e as empresas detinha junto dos Bancos que operaram em Angola. Por razões óbvias (impossibilidade de calculo), não inclui, porém, as notas de Moeda estrangeira que se encontram nas mãos das famílias e das empresas.

Além disso, o alargamento das redes de balcões dos bancos (ultimamente aplicadas com as redes de caixas automáticas) e os progressos registados nas comunicações com o emprego do teleprocessamento permitem que a circulação da Moeda escritural seja cada dia mais facilitada, preferindo os agentes económicos utilizar cheques, transferências bancárias e cartões plásticos no lugar da incómoda e menos segura Moeda manual.

No caso angolano, o peso da Moeda manual no total da massa monetária é ainda muito acentuado em comparação com o que se passa noutros Países, o que se justifica se tivermos em conta que a expansão da Moeda é prejudicada, porquanto:

1. Ainda existem poucas agências bancárias;

2. A rede de telecomunicações não abrange todo o País e é ainda muito insuficiente, o que dificulta a circulação da Moeda escritural. Isto é agravado com a fraca aceitação que o cheque tem como meio de pagamento, ou mesmo estar quase em desuso como título de crédito com menor utilidade para os clientes individuais, e, com uso residual aos clientes empresas.

3. Ainda não existe uma rede alargada de máquinas automáticas que permita a generalização dos pagamentos via electrónica mediante a utilização de cartões de débito e de crédito.

3.1.3. A Moeda e o Produto: Velocidade de Circulação da Moeda e Valor da Moeda.

Uma visão estática da Moeda corresponderá ao circuito de massa monetária (M1). Uma visão dinâmica da Moeda permitirá apreender o seu movimento, a sua circulação.

A ideia de circulação da Moeda acha-se necessariamente ligada à de velocidade dessa circulação, isto é, ao número de vezes que cada unidade monetária é utilizada para efectuar pagamentos durante um certo período de tempo[107].

A velocidade de circulação da Moeda dá-nos o ritmo a que esta circula, o número de vezes que uma unidade gira (isto é, que serve de intermediaria de trocas), durante um certo prazo de tempo (normalmente um ano). De outro modo: a velocidade de circulação da Moeda dá-nos a taxa de rotatividade anual da massa monetária.

Numa economia monetária há sempre circulação da Moeda, mas a velocidade de circulação é que pode ser maior ou menor, variando ao longo do tempo de acordo com as condições económicas. Quanto maior é o ritmo da circulação da Moeda, menor tende a ser o volume de liquidez detido pelos agentes económicos não bancários (diz-se então que a preferência pela liquidez diminui); inversamente, quanto menor é aquele ritmo, maior tende a ser o volume de liquidez que estes agentes detêm, maior é a preferência pela liquidez.

Em períodos de alta taxa de inflação, diminui drasticamente a preferência pela liquidez e assiste-se então ao aumento da velocidade da circulação da Moeda – no fundo, os agentes económicos rejeitam a Moeda, porque sabem que ela perde valor muito rapidamente. Diz-se mesmo que há uma "fuga à Moeda", pois as famílias e as empresas perdem confiança na Moeda e, quando recebem valores monetários[108].

[107] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.
[108] Ibidem.

Apressam-se (ou seja, usam a Moeda com uma maior velocidade) em transformar estes valores noutros activos (geralmente bens duradouros ou uma Moeda estrangeira) por exemplo os angolanos fazem transferências para estrangeiro com preferência de Portugal, Namíbia, Brasil, Estados Unidos da América, Africa do Sul, Emirados Árabes Unidas, também nestes Países adquirem imoveis, tratamento médico, e formação académica e viagens turísticas (de negocio, governamental cultural, desportivo, religioso e etc.

Como antes analisado, a quantidade de Moeda na economia deve ser a bastante para garantir as trocas: assim, as autoridades competentes devem procurar controlar a massa monetária existente, de modo a conseguir uma marcha concertada entre a massa monetária e o volume das trocas de mercadorias e serviços, pois, de contrário:

1. A falta da Moeda cria dificuldades e atrasa as trocas na economia;

2. O excesso da Moeda provoca uma situação de Dinheiro fácil que conduz ao aumento dos preços das mercadorias e serviços, com a consequente depreciação da Moeda que perde valor.

Recorrendo a uma conhecida equação (conhecida por "equação das trocas" de FISHER – IRVING FISHER então renomado economista americano), podendo mais facilmente perceber a velocidade da circulação da Moeda utilizando os tributos da ciência económica para qualquer leitor entenda a justiça e o direito da inequívoca linha de pensamento sobre a velocidade da circulação da Moeda[109]:

M1 x V = P x T Sendo:

M1 = massa monetária.

P = preço médio dos bens e serviços trocados durante o ano;

T = quantidade de bens e serviços trocados durante o ano;

P x T = volume da trocas realizadas durante o ano; e

V = velocidade de circulação da Moeda.

Reparando bem, esta igualdade arimética e, não jurídica, não passa de uma tautologia, porquanto: o lado esquerdo (M1 x V) descreve com outras palavras (expressão monetária) a massa realidade (P x T) descrita do lado direito (expressão física). No lado esquerdo está expresso o valor das transacções monetárias (circuito monetário) que foi necessário realizar para garantiras trocas de bens e serviços expressas do lado direito (circuito real de bens e serviços).

Explicitando o valor de M1 na equação, temos:

M1 = P x T : V

Ora, esta igualdade permite abordar questões de justiça comutativa que reconduz-se na esfera intrínseca problemática do valor da Moeda, ou seja, do seu poder de compra: que mais não é, afinal, do que o poder que é conferido aos que detêm a Moeda para adquirirem uma certa quantidade dos bens e serviços produzidos na economia[110].

Para mais fácil compreensão, vamos admitir que V (a velocidade de circulação da Moeda) é constante e igual a 1 durante um certo período.

A equação fica reduzida a M1 = P x T.

---

[109] Apud. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

[110] A Justiça comutativa – igualdade art. 23º, da CRA a liberdade art. 405º, do CC., relações que estabelecem entre cidadão – Direito Privado.

Justiça Protectiva em Geral – relações entre o individuo e a sociedade tutela social (Direito Constitucional).

Justiça Distributiva – Estado Providencia – solidariedade e liberdade e para atingir a igualdade é necessário e desigualdade através de programa político e relações da comunidade com Estado através de órgãos.

Então, podemos inferir o seguinte:

I) Um aumento da massa monetária na economia (M1), não havendo correspondente aumento no volume de bens e serviços disponíveis (T), provoca necessariamente um aumento dos preços de bens e serviços (P) – ou seja, pelo facto de haver mais Moeda, verifica-se um aumento na procura de mercadorias e serviços sem que haja um aumento na oferta destes, levando os preços a subirem;

II) Um aumento das mercadorias e serviços na economia (T) sem que aumente a Moeda (M1) ao dispor dos agentes económicos provoca uma descida nos preços (P) – ou seja, há aumento na oferta de bens e serviços mantendo-se a mesmo volume de procura porque a massa monetária não alterou, provocando a baixa de preços.

Desta equação pode obviamente concluir-se ainda que o valor da Moeda será tanto maior quanto mais baixo for o P (o preço das mercadorias e serviços). Em tese, quando (P) diminui, com a mesma quantidade de Moeda (M1) pode adquirir-se uma maior quantidade de mercadorias e de serviços (T). A inversa também é verdadeira.

A descrição entre valor de uso e valor de troca, fundamental na teoria de valor dos bens, perde o interesse em relação ao valor da Moeda. Com efeito, sendo a Moeda utilizada através da capacidade de aquisição de outros bens, o seu valor de uso acaba por confundir-se com o seu valor de troca (poder de compra). Mas enquanto o valor de troca dos outros bens pode resultar de uma comparação entre dois termos apenas, o valor da Moeda só pode ser determinado em comparação com o valor de todos bens e serviços que podem ser adquiridos contra pagamento com Moeda[111].

O valor desses bens e serviços tem uma expressão monetária – o preço, será precisamente o nível geral de preços (isto é, o nível médio dos preços de todos os bens e serviços transaccionados na economia) que define, em cada momento, o valor da Moeda.

Daqui terá de concluir-se, desde logo, que o poder de compra da Moeda, o seu valor, nunca é rigorosamente determinável, porquanto, o nível geral de preços que pode calcular-se resulta necessariamente de abstracções. Contudo, a necessidade de estudar o valor da Moeda e as suas variações impõe a determinação de um nível médio dos preços, ainda que abstracto, cujas variações são geralmente estudadas na base do processo estatístico dos números – índices.

Não obstante todas as dificuldades e insuficiências na sua construção, é através de números – índices de preços que se fixa o nível geral de preços, através do qual, por sua vez, se define o poder de compra da unidade monetária de um País.

Portanto, o valor da Moeda (poder de compra), variará na razão inversa do nível geral de preços – quanto mais for elevado o nível geral é de preços mais baixo será o valor da Moeda, isto é, menos bens e serviços poderão ser adquiridos com uma unidade monetária.

3.1.4. Moeda, Preços e Inflação.

O grande interesse no estudo da Moeda reside na questão do problema do seu valor e do valor em geral das mercadorias e serviços existente numa economia.

[111] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.

Ora, como notadamente se observa, o valor da Moeda subjaz o seu poder de compra – ela confere poder de compra aos agentes económicos. Todavia, quando em determinado momento se regista um excesso de Moeda (entendido como um valor que excede o volume de transacções multiplicado pelo nível geral de preços pelo facto de o fluxo adicional de Moeda não ser acompanhado por um fluxo adicional de bens e de serviços) então os agentes económicos ficam com capacidade de "procurar" mercadorias e serviços "em excesso", provocando o aumento de preços. Isto é, o equilíbrio é estabelecido com a subida dos preços, ou, expondo de outro modo, com a depreciação da Moeda e consequente redução do seu poder de compra. Neste caso estamos em presença do fenómeno económico da Inflação.

A Inflação consiste no aumento dos preços, assim como no crescimento anormal e contínuo dos meios de pagamento, este aumento está precisamente relacionado com as necessidades de circulação dos bens de consumo, que proporciona de algum modo a desvalorização da moeda.

A Inflação manifesta-se em diversas formas que envolvem conceitos como Inflação de Demanda, de Oferta, de Custos, Estrutural, Espiral, Global, Inercia, Monetária, Estagflação e Hiperinflação. Naturalmente a Inflação é causada pelo desequilíbrio entre oferta e demanda, pelo aumento dos custos de produção, pela maior emissão de papel-moeda, pela expectativa sobre a flutuação na taxa inflacionária ou pela inércia.

Vamos tentar perceber o que cada um representa na doutrina:

A **Inflação monetária** consiste na emissão de dinheiro de forma descontrolada por parte do governo. Ela pode se configurar na criação da moeda manual por excesso, isto é, emissão acima do par (M1) ou na depreciação da moeda por parte das autoridades monetárias que se configura na desvalorização administrativa da moeda pelo Banco Central e, cria-se uma moeda inflacionária, também apelidado pelos alguns tratadista da indústria académica do Direito Financeiro e Finanças de imposto inflacionário.

Pelo que, o Imposto Inflacionário é o custo resultante da emissão de moeda pelo governo através do seu Banco Central, produzindo a diminuição do poder de compra da moeda, ou seja, a diminuição do poder aquisitivo da população em situações de crise. Mas o Estado angolano para proteger a receitas fiscal vinda dos agentes económicos e contribuintes, ou seja, do imposto inflacionário criou -se o (UCF) Unidade de Correcção Fiscal e o Fundo Soberano que constituem amortecedores automáticos do sistema financeiro[112].

O dinheiro serve para remunerar produtos e serviços. Se há mais dinheiro do que produtos e serviços em circulação, os preços aumentam para reequilibrar a economia.

Inflação a demanda, tem sido apontado como resultado do rápido crescimento económico sem políticas públicas adequadas que impulsionam a massa de salários, gerando uma demanda que

[112] Note-se que UCF: 1/88.00,00, ou seja 1UCF=88.00,00 kwanzas. Vide o Despacho nº 174/11, de 11 de Março do Ministro das Finanças de Angola *ex vi* nº 1 e 2 do Despacho. FSDEA, surgiu como já asseguramos nos termos do nº 1 e 2 do art. 6º, da Lei do OGE para o exercício do ano de 2011, através da aprovação de *"Reserva Financeira Estratégica Petrolífero*" de uma receita por consignação de receitas inscrita no orçamento do exercício daquele ano económico, com objectivos de no futuro próximo de despender esta receita na realização de despesa de capital e investimentos em infra-estrutura de base. Fundo Soberano, enquanto instrumento de gestão intergeracional de poupanças baseadas nas reservas do petróleo e que serve, igualmente, como mecanismo de intervenção nas finanças públicas. Como ferramenta financeira de intervenção económica directa do Estado angolano na economia ao nível interno e internacional, constituído pelos activos financeiros de propriedade do Estado, com diversos objectivos, ou seja, funcionam como veículos de investimento nacional e internacional e também como mecanismo de políticas públicas de expansão do capitalismo do Estado.

pressiona o preço dos produtos. "Uma economia atrasada tende a estimular o consumo além da capacidade produtiva"[113].

"A inflação inercial é um factor psicológico", A inércia é um processo relacionado à expectativa da inflação. Por medo do reajuste dos preços, o vendedor ou produtor acredita que a inflação vai subir e eleva o valor de produtos e serviços antes mesmo de existir um aumento real[114].

A Inflação de custo, também pode ser chamada de inflação de oferta, e é aquela na qual ocorre um aumento em factores que incidem directamente sobre o produto. Por exemplo, caso ocorra o aumento do valor da matéria-prima, os produtos que são derivados dessa matéria irão sofrer uma inflação. Essa inflação pode ocorrer também em virtude da elevação das taxas de juros, salários, electricidade, agua, combustíveis e tarifas públicas sobre os bens do consumo público. A crise neste sectores por exemplo em Angola a subida de combustíveis pode provocar o aumento de preços e tarifas e emergir um *"boom"* de preços em todas as cadeias produtivas[115].

Hiperinflação – Quando a inflação sai totalmente do controle, ficando acima do patamar de 50% ao ano, é chamada de hiperinflação. O fenómeno aconteceu em Angola nos anos 90 crise de 1994, crise pós- eleitoral de 1992.

Nesse tipo de inflação, os preços chegam a um nível tão alto que os reajustes acontecem a todo momento e o governo não consegue mais segurar o movimento inflacionário, pelo que umas das medidas é a troca da moeda.

Estagflação - de forma geral, resulta do crescimento económico, mas a estagflação está associada a aumentos de preços com estagnação. A economia está com a demanda desaquecida, mas os preços não param de subir. O combate à estagnação exige o aumento do dinheiro em circulação e a diminuição das taxas de juro Para combater esse tipo de inflação se torna um desafio, pois o aumento de juros reduz a inflação e derruba o crescimento económico, enquanto a redução aquece a economia, mas gera alta de preços.

Inflação espiral consiste na subida vertiginosa do preço das matérias-primas pode causar inflação de oferta. Para recompor o poder de compra dos trabalhadores, um reajuste salarial é necessário. No plano económico, o aumento de salário também é um aumento nos custos, o que gera mais inflação e assim por diante.

A inflação estrutural é quando há aumento de preços que tem como causas as deficiências na infra-estrutura do País e na cadeia produtiva. Inflação estrutural é quando as mercadorias de produção nacional são insuficientes, ou seja, não há produção nacional, tudo é importado, algumas mercadorias como petróleo são mais voltadas para o mercado externo (exportação), diminuindo a oferta no mercado interno (mercado doméstico de consumo). O caso de falha dos combustíveis em Angola. Portanto, esses os pontos cruciais fazem com que nosso dinheiro kwanza – moeda com curso legal em Angola passe a ter um menor poder de compra e taxa de câmbio vulnerável em relação outras moedas divisionárias.

[113] Cfr. https://einvestidor.estadao.com.br › educacao-financeira, consultado dia 9 de Outubro de 2023, pelas 9h.

[114] Cfr. https://einvestidor.estadao.com.br › educacao-financeira, consultado dia 9 de Outubro de 2023, pelas 9h.

[115] Cfr. https://einvestidor.estadao.com.br › educacao-financeira, consultado dia 9 de Outubro de 2023, pelas 9h.

Portanto, a Inflação ocorre quando se verifica um aumento geral dos preços dos bens e serviços, não apenas de mercadorias e ou serviços específicos. O combate à inflação exige a redução do dinheiro em circulação e o aumento das taxas de juro.

Assim, numa economia podem registar-se dois tipos de desequilíbrio:

1. Na esfera real – entre oferta e procura de bens e serviços; e,
2. Na esfera monetária – entre oferta e procura de Moeda.

Um equilíbrio na esfera monetária por excesso de oferta de Moeda pode provocar um excesso de procura de bens e serviços –, ou seja, um desequilíbrio no mercado monetário pode desencadear um desajustamento no mercado de bens e de serviços (economia real)[116].

3.1.5. O Mercado Monetário.

A Moeda é um activo que os agentes económicos procuram deter (procura), sendo este activo, como analisado, constituído por M1 (circulação monetária mais depósitos à ordem) – o aumento da massa monetária (seja pelo aumento da Moeda manual em circulação, seja pelo aumento dos depósitos à ordem, ou de ambas as grandezas) significa que houve uma procura de Moeda acrescida que foi satisfeita pela oferta.

Nas economias modernas a oferta de Moeda é feita principalmente via crédito concedido pelos Bancos, através do crédito os Bancos concedem fundos (que darão lugar a novos depósitos), a quem procura activos monetários. O facto de existir oferta e procura e oferta da Moeda faz com que haja um mercado próprio – o mercado monetário. O mercado monetário é pois onde se encontra a procura e a oferta da Moeda, onde os agentes económicos trocam Moeda (liquidez). Pelo facto de massa monetária ser superior aos produtos disponível o mercado, moeda procurara em fila indiana de produtos, daí, o que se pode passar é efectivamente, a subida de preços em função de haver maior oferta da massa monetária; ou, por disso, se os preços manter-se no mercado, haverá filas ou bichas para aquisição de certos produtos, o que pode resultar o fenómeno de especulação e mercado informal.

Quando há grande oferta de liquidez é porque há muita Moeda na economia. Ao contrário, quando a procura de liquidez excede a oferta existente no mercado, é porque a economia tem falta de liquidez (diz-se que está "enxuta").

Como qualquer mercado de bens e serviços, o jogo entre oferta e procura de liquidez também estabelece o preço do produto, que neste caso é a Moeda.

Ao preço da Moeda, ou da liquidez, é usual chamar-se juro, designando-se por taxa de juro a relação entre juro e a quantidade da Moeda trocada, ou seja, de ponto de vista técnico jurídico quando se fala de juros está-se a referenciar a frutos civis como tal vem desenhado no art. 212º, do CC.

Quando se dá um excesso de procura, o preço da Moeda (juro) sobe, assistindo-se a descida deste no caso inverso. Normalmente existe um mercado monetário especial, que é o "mercado monetário interbancário", onde os Bancos transaccionam liquidez entre si. Sendo aqui negociada entre os Bancos a liquidez excedentária do sistema bancário, tratando-se de um mercado essencial para a fixação da taxa de juro de curto prazo (isto é, a taxa de juro da liquidez primária)[117].

[116] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito de Moeda, Crédito e Bancos FDUAN – Luanda 2007.
[117] Ibidem.

Há ainda um outro mercado, que é, o "mercado aberto" (*open market, na terminologia inglesa*), onde são transaccionados títulos de dívida do Estado de muito curto prazo – embora não constituam liquidez primária no verdadeiro sentido, o facto de se tratarem de títulos considerados de alta liquidez (extremamente fáceis de converter em liquidez exactamente através deste mercado), o *"mercado aberto"* é considerado um segmento do mercado monetário.

Como se verá mais adiante, as operações em mercado aberto (o *"open market")* constituem um dos instrumentos da política monetária que o Banco Central utiliza para aumentar ou reduzir a liquidez na economia.

3ª PARTE – SISTEMA FINANCEIRO
CAPÍTULO IV – SISTEMA FINANCEIRO ANGOLANO

4. Noção do Sistema Financeiro.

O Sistema Financeiro tem-se confundido em vez enquanto com o sistema do Direito Financeiro e Finanças Públicas que constitui uma *vexata quaestio* cujo consenso não tem sido pacífico na doutrina nacional lusófona, criando debates acesos, mas, contudo vamos tentar centrar à nossa atenção convocando, desde logo, a doutrina avisada para efeito.

Porém, temos que estabelecer, com alguns critérios da hermenêutica jurídica a diferença que encerra entre o Sistema Financeiro e o Sistema do Direito Financeiro na ordem jurídica económica e financeira angolana para subsumir o tema *sub judice* na adequada área jurídica dos ramos de direito tradicional *"summa division"* (Direito Público e Direito Privado)[118].

Todavia, na enciclopédia jurídica que nós tivemos acesso detida pela doutrina portuguesa[119]; refere que o *sistema financeiro* **- «**reporta-se ao conjunto estruturado de instituições, pessoas, actos, negócios e operações relacionados com criação dos mercados monetários, financeiros e cambial, com o crédito ou a transferência e a cobertura de risco»[120].

No ordenamento jurídico angolano art. 99º, da Constituição da República de Angola, aí neste endereço legal faz eco e estabelece que *"o sistema financeiro é organizado de forma a garantir a formação, a captação, a capitalização e a segurança das poupanças, assim como a mobilização e a aplicação dos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social em conformidade com a Constituição e a Lei"* [121].

Destarte, feita esta comparação, dizer que, o sistema financeiro também por vezes nutre – se do designativo de "Sector Financeiro" –, porque neste sentido, segundo concepção defendida pela MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES, postula de modo *"que compreende o conjunto das instituições de crédito, Mercado de capitais e as Empresas que prestam serviço de investimento, bem como as Empresas que operam no Mercado de seguros e de fundos de pensões*"[122].

Ora bem, o Sistema Financeiro[123], - visto nesta prisma, traduz-se no Direito do Sistema Financeiro ou Finanças Privadas que comporta três distintas vertentes, particularmente o Direito

---

[118] Cfr. FRANCISCO MÁRIO. – Manual de Direito Económico chela editora – Lubango 2021 p. 290.

[119] O conceito de sistema financeiro surge-nos desde modo como um construção doutrinária, elaborada a partir da realidade económica e do quadro normativo relevante para efeito, Cfr. AAVV. EDUARDO PAZ FERREIRA/ LUÍS SILVA MORAIS " Regulação Em Portugal: Novo Tempo: Novo Modelo? 2009, p. 40

[120] Cfr. PAULO CAMARA. – Manual de Direito do Valores Mobiliários, almedina editora 2009, p. 16.

[121] O Sistema Financeiro, funda-se nas instituições financeiras na proa – o BNA, vide art. 100º da CRA.

[122] Apud. bib p. 83, citando AAVV. MARIA LEITÃO MARQUES/ JOÃO SIMÕES DE ALMEIDA E FORTE/MATOS ANDRÉ – " Concorrência e Regulação (A relação entre a Autoridade da Concorrência e as autoridades de regulação sectorial), p. 137.

[123] A expressão sistema financeiro pode ser utilizada num sentido objectivo, enquanto conjunto de normas, institutos e mecanismos jurídicos que regem a actividade financeira em geral; no sentido subjectivo**,** enquanto conjunto de

Bancário, o Direito dos Seguros, o Direito dos Valores Mobiliários e Direito dos Mercados Financeiros[124] (art. 99º, da CRA), que normalmente pode-se encaixar no ramo do Direito Privado apesar hoje ganharem autonomia.

Já o Direito Financeiro ou Direito de Finanças Públicas – consiste num sistema de normas que visam em síntese disciplinar as despesas e as receitas do Estado, cuja função essencial é da regulação social, dito do outro modo, o Direito Financeiro consiste na arbitragem concreta entre os bens económicos atribuídos ao Estado e os particulares, cuja base legal encontra o conforto no proemio do art. 101º, da CRA[125].

Por seu turno, a Escola de Coimbra, citado pelos ilustres Profs. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA[126], avançam com ideia e discutem com base o critério subjectivo e objectivo do sistema financeiro previsto no art. 101º, da CRP e tal como o previsto no normativo do art. 99º, CRA. Estes autores fazem a destrinça do sector financeiro (e não sistema financeiro).

Em síntese, concluem que no sentido subjectivo, o Sector Financeiro - versa sobre a banca, mercados financeiro e, no sentido objectivo, o Sistema Financeiro- versa sobre actividade financeira (orçamento, sistema fiscal).

Entretanto, o Direito Financeiro conformar-se com Orçamento Geral do Estado, actividades financeiras. São Finanças Públicas do Estado (Direito Público), cuja entidade de vocacionada para hetero-controlo e fiscalização é o Tribunal de Contas.

E, Sistema Financeiro que é o fenómeno financeiro do Estado, versa actividade financeira do tratamento do – Dinheiro e circulação da riqueza entre Agentes Económicos através das instituições financeiras bancarias e não bancarias sob vigilância do Estado (Finanças Privadas), cuja entidade de Supervisão (Regulação) é o BNA[127].

Portanto, no Sistema Financeiro comporta três mercados, nomeadamente:

Mercado de Crédito - que é conjunto de actividades comerciais monetárias, bancarias, interbancário de cedência de liquidez, crédito e cambial.

Mercado de Capitais – é conjunto de actividades comerciais de mercado de risco – o conjunto de actividades de comerciais de seguros dos bens.

Estes mercados, é que vai constituir as Instituições Financeiras que a seguir vamos tracejar e produzir um sumário de Direito dos Mercados Financeiro[128].

---

instituições, empresas e organizações com intervenção directa na actividade financeira. Cfr. AAVV. EDUARDO PAZ FERREIRA/LUÍS SILVA MORAIS "Regulação Em Portugal: Novo Tempo: Novo Modelo? 2009 p. 40

[124] Constituem disciplinas jurídicas, mas também de ponto visto económico são áreas com forte intervenção dos Estado, o seja, intervencionismo do Estado no domínio económico que por vezes se confunde com dirigismo económico (criação do sector público maior do que aquele que caracteriza um Estado intervencionista *"sic"* há já ideia de direcção da economia) enquanto intervencionismo (há apenas uma ideia de correcção) mas desenvolvimento ver o saudoso LUCIANO SOUSA FRANCO, in Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I e II, Almedina, Coimbra 4ª edição, 13ª reimpressão 2010, p. 61 e 62.

[125] O Direito Financeiro, funda-se principalmente no instituto do "imposto tido como estabilizadores automáticos do orçamento" vide art. 102º da CRA.

[126] Apud – AAVV. GONÇALVES ALEXANDRA MARQUES, Supervisão Comportamental Bancaria: Da Supervisão à Protecção do Cliente Bancário - in Revista da Banca nº 70 Julho/Dezembro de 2010, p. 9, citando GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA (2007), p. 454. Sobre o conceito e estrutura constitucional do sistema, desenvolvidamente Cfr. GUERRA FONSECA (2008), p. 758 ss.

[127] Cfr. FRANCISCO MÁRIO. – Manual de Direito Económico, chela editora – Lubango 2021 p. 292.

[128] Ibidem.

4.1. Sistema Financeiro e a Constituição.

Nos anais da história de Angola, tem - se registado imensas mutações económicas com relevância no sistema financeira operada em 1988, onde foi lançado o marco para desenvolvimento das instituições financeiras através do Programa de Saneamento Económico-Financeiro (S.E.F.), onde foram definidas as bases gerais que se consolidaram na Lei até em vigente das instituições financeiras (Lei nº 12/015, de 17 de Junho) e revogado pela Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras (Lei nº 14/21, de 19 de Maio) que veio adequar de algum modo o ambiente de negócios financeiros em Angola.

Como já asseveramos *supra*, no ordenamento jurídico angolano densifica no normativo do art. 99º, da Constituição da República de Angola, estabelece que *"o sistema financeiro é organizado de forma a garantir a formação, a captação, a capitalização e a segurança das poupanças, assim como a mobilização e a aplicação dos recursos financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social em conformidade com a Constituição e a Lei"* [129].

Portanto, o actual regime jurídico das instituições financeiras, além de redefinir o enquadramento estrutural do sistema financeiro de Angola, veio edificar à categorização das instituições financeiras organizadas de acordo o sector de actividade, que constitui a trave mestra assente na principal destrinça entre as instituições financeiras bancaria e as instituições financeiras não bancarias.

4.2. Evolução Histórica da Banca em Angola.

Foi na segunda metade do século XIX, precisamente aos 21 de Agosto de 1865 a instalação do primeiro estabelecimento bancário em Angola, uma sucursal do Banco Nacional Ultramarino (BNU) em Luanda, tendo passado as notas emitidas por este banco a constituir a moeda com curso legal nacional. Com este acto estavam, efectivamente lançados os alicerces para o início do exercício da actividade bancária em Angola colonial[130].

Porém, o desenrolar deste processo foi conturbado. O descontrolo ao nível da emissão monetária conduziu a uma situação financeira insustentável na colónia e, para contornar esta situação, as autoridades coloniais criaram a "Junta da Moeda" que levou a cabo um processo de reforma monetária, cuja primeira acção foi a constituição de um banco emissor independente, o "Banco de Angola"[131].

O Banco de Angola foi oficialmente criado a 14 de Agosto de 1926, através do Decreto com força de Lei nº 12131, detendo a exclusividade no comércio bancário em Angola até 1957, momento em que emergiu no mercado o Banco Comercial de Angola, de direito angolano.

A partir de então, o Banco de Angola, além de deter o direito de exclusividade para emissão de notas, exercia igualmente o comércio bancário, em "concorrência" com cinco bancos comerciais (Banco Comercial de Angola, Banco de Crédito Comercial e Industrial, Banco Totta Standard de Angola, Banco Pinto & Sotto Mayor e Banco Inter Unido) e, quatro estabelecimentos de crédito

[129] O Sistema Financeiro funda-se nas instituições financeiras na proa – o BNA, vide art. 100º, da CRA.

[130] MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD (Francoforte do Meno, 23 de Fevereiro de 1744 -Francoforte do Meno, 19 de Setembro de 1812) foi um banqueiro alemão de origem judaica, fundador do império bancário da Família ROTHSCHILD, que ficaria conhecida como uma das mais bem-sucedidas dinastias capitalistas da história.

[131] Fonte: wwwbna. Consultada aos 4/9/2023.

(Instituto de Crédito de Angola, Banco de Fomento Nacional, Caixa de Crédito Agro-Pecuária e Pescas e Montepio de Angola)[132].

Com a queda do regime colonial português produziram-se alterações significativas nas colónias portuguesas em geral, e em Angola em particular, que se tornou independente a 11 de Novembro de 1975. Como consequência deste importante acontecimento, marcado fundamentalmente pela fuga e evasão de capitais monetários para o estrangeiro, o sistema bancário do País corria sérios riscos de falência iminente.

Face à situação que se vivia, foi criado por Despacho Conjunto nº 80/70, dos Ministérios do Planeamento, das Finanças e da Economia, a «Comissão Coordenadora da Actividade Bancária – CCAB», passando os bancos comerciais a serem geridos por Comissões de Gestão[133], para evitar o desmoronamento de todo o sistema monetário e financeiro[134].

A intervenção consistiu na suspensão e substituição dos órgãos sociais do Banco de Angola, tendo a CCAB sido encarregada da direcção e coordenação das instituições de crédito, dirigindo os destinos da Banca até que foram confiscados os activos e passivos do Banco de Angola (BA). Com efeito, pouco mais de um ano após a independência, no quadro das transformações político-económicas que se vinham realizando e, tendo em atenção a importância do sistema monetário e financeiro para o país, o governo angolano confiscou o activo e o passivo do Banco de Angola e criou o Banco Nacional de Angola, através da Lei nº 69/76, publicada no Diário da República n.º 266 – 1.ª Série, de 10 de Novembro de 1976, tendo igualmente aprovado a respectiva Lei Orgânica, que atribuiu ao BNA funções de Banco Central, Banco Emissor, Caixa do Tesouro e de Comércio Bancário[135].

Paralelamente, a Lei nº 70/76, de 10 de Novembro, confiscou o Banco Comercial de Angola e criou o Banco Popular de Angola, actuando este principalmente como banco de captação de poupanças individuais. No seguimento, considerando atributo de soberania de um Estado independente, a faculdade de emitir moeda, e estando criadas as condições para o lançamento de uma nova moeda, foi criado o Kwanza, moeda nacional de Angola, através da Lei nº 71-A/76, de 11 de Novembro - Lei da Moeda Nacional[136].

A partir de 1978, a actividade bancária passou a ser exclusivamente exercida por bancos do Estado. De acordo com a Lei n.º 4/78, de 25 de Fevereiro, as instituições bancárias privadas apenas podiam praticar actos que se enquadrassem no "respectivo processo de encerramento", pelo que, gradualmente, foram sendo encerrados os bancos comerciais privados, o que facilitou a extensão da rede de balcões do BNA por todo o território nacional.

Em 1987, o governo formulou um conjunto de reformas institucionais com vista à transição para uma economia de mercado. Entre estas, foi priorizada a reforma do sector financeiro, face à sua importância na mobilização de poupanças, distribuição de recursos e estabilização macroeconómica.

---

[132] Ibidem.

[134] Neste contexto, a 14 de Agosto de 1975, ocorreu uma intervenção dos órgãos competentes do Estado nos bancos, sob coordenação do Ministério do Planeamento e Finanças, liderada pelo então Ministro Saidy Mingas.

[135] Fonte: wwwbna. Consultada aos 4/9/2023.

[136] A 17 de Dezembro de 1976, Ismael Gaspar Martins é nomeado para dirigir o Banco Nacional de Angola, tornando-se no seu primeiro Governador. Fonte. Já citada.

Em 1991 dá-se início a um processo de transformação política e de liberalização económica, neste período vários diplomas foram aprovados, nomeadamente:

a) – Lei nº 4/91, de 20 de Abril, Lei do Banco Nacional de Angola; e,

b)- Lei nº 5/91, de 20 de Abril, Lei das Instituições Financeiras.

Com a aprovação destas leis, acabou-se com o monopólio do Banco Nacional de Angola e adopta-se um sistema financeiro de dois níveis, possibilitando a criação de novas instituições. Foram revistas as atribuições do Banco Nacional de Angola retirando-lhe as funções comerciais e de investimentos. A Lei nº 6/97, de 11 de Julho, atribui ao Banco Nacional de Angola autoridade para licenciar e autorizar o funcionamento de instituições financeiras nacionais e estrangeiros e designou-o como supervisor do sistema financeiro. Por outro lado, o Banco Nacional de Angola é também autoridade monetária e cambial a luz da Lei Cambial – Lei nº 5/97, de 11 de Julho, as quais permitiram ultrapassar alguns obstáculos de foro legal, sendo o BNA, enquanto Banco Central, incumbido de mais responsabilidade e autonomia para, com maior propriedade, conduzir e executar a política monetária e cambial do País.

A regulamentação prudencial cuja emissão se intensificou a partir de finais dos anos 90, estabeleceu parâmetros e directrizes operacionais para as instituições financeiras nas seguintes áreas:

- Requisitos de capital mínimo com base nos activos ponderados pelo risco;
- Requisitos para um eficiente sistema de controlos internos;
- Constituição e classificação de provisões;
- Constituição de reservas;
- Recolha de informação;
- Riscos de crédito;
- Licenciamento de Bancos comerciais;
- Publicação de balanços e contas;
- Participações em outras sociedades; e,
- Solvabilidade e liquidez das instituições financeiras.

Com base na Lei das Instituições Financeiras, em 1991, iniciou-se a implementação de um sistema bancário de dois níveis: o Banco Nacional de Angola passou a exercer a função de Banco Central, consagrado como autoridade monetária e autoridade cambial, separando-se as funções comerciais.

O Banco Nacional de Angola deixou de abrir contas de depósito, tanto em moeda local como em moeda estrangeira, e deu-se início à implementação de um programa de cessação de actividades comerciais do BNA em Luanda. Foram igualmente introduzidos os primeiros instrumentos de política monetária, nomeadamente, as reservas obrigatórias[137].

Assim, o sistema bancário nacional passou a ser composto, para além do BNA, por dois bancos comerciais angolanos constituídos sob forma de sociedades anónimas de capitais públicos – o Banco de Poupança e Crédito (BPC), anterior BPA, e o Banco de Comércio e Indústria (BCI).

O sistema bancário nacional contava ainda com a Caixa de Crédito Agro-Pecuária e Pescas (CAP), uma instituição cujo objectivo era de apoiar a expansão da capacidade produtiva dos

[137] Fonte: wwwbna. Consultada 4/9/2023.

sectores agrícola e pesqueiro e, desse modo, era no entanto de proporcionar o aumento da oferta de produtos essenciais. A presença bancária viria a ser substancialmente alargada em 1996 com a transferência, pelo BNA, da sua extensa rede comercial para a CAP.

Posteriormente, estabeleceram-se no território angolano as sucursais de bancos estrangeiros, nomeadamente, Banco Totta e Açores (BTA), Banco de Fomento Exterior (BFE) e Banco Português do Atlântico (BPA).

Em 1999, foi decidida a extinção e liquidação da Caixa Agro-Pecuária e Pescas (CAP) e, em Maio do mesmo ano, o BNA implementou um conjunto de medidas com o objectivo de estabilizar o mercado monetário e cambial e aumentar a competitividade entre os bancos comerciais.

Actualmente, e de acordo com a legislação em vigor, o sistema bancário nacional é constituído por instituições bancárias de capital nacional e estrangeiro, nomeadamente de capital português, que se constituíram em bancos de direito angolano.

Entretanto, o sistema financeiro bancário e não bancário é composto por 23 bancos comerciais, 32 casas de câmbio, 27 casas de câmbio autorizadas a exercer actividade de remessa de valores, 20 sociedades de microcrédito, 1 cooperativa de crédito, 3 fundos (Fundo de Garantia de Depósitos, Fundo de Garantia de Crédito e Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário) e 17 sociedades prestadoras de serviços de pagamento[138].

Por seu turno com entrada em vigor da nova Constituição Política, algumas leis tinham que se conformar com o desiderato do legislador de 2010, pelo que, revogou quase todo acervo jurídico-legal vigente nos anos 90-2000, e entrou em vigor instrumentos legais mais dinâmicos, mas a partir do ano 2010, começa-se um viragem importante por causa de entrada da nova Constituição de Angola de 5 de Fevereiro, designadamente a Lei nº 16/10, de 15 Julho, Lei do Banco Nacional de Angola, bem como as novíssimas reformas constitucionais económicas e financeiras com base em consequência da revisão do artigo 100.º da Constituição da República de Angola, através da Lei n º 18/21, de 16 de Agosto, o Banco Nacional de Angola alcançou o estatuto de autoridade monetária independente, e nos termos da Lei nº 24/21, de 18 de Outubro – Lei do Banco Nacional de Angola, que revoga a Lei nº 16/10, de 15 de Julho, passam a constar na sua estrutura os seguintes órgãos sociais: Governador, Conselho de Administração, Comité Executivo, Comité de Política Monetária e Comité de Estabilidade Financeira, englobando ainda no organograma institucional o Corpo Directivo, no qual se inserem as diversas Unidades Organizacionais[139].

Para além de garantir a estabilidade de preços de forma a assegurar a preservação do valor da moeda nacional, compete essencialmente ao BNA actuar como banqueiro único do Estado; aconselhar o Estado nos domínios monetário, financeiro e cambial; colaborar na definição e executar a política cambial, bem como o respectivo mercado; gerir as disponibilidades externas do país ou as que lhe sejam entregues; agir como intermediário nas relações monetárias internacionais do Estado; velar pela estabilidade do sistema financeiro nacional e assegurar a função de financiador de última instância do Estado.

---

[138] Ibidem.

[139] Banco Nacional de Angola tem a sua sede na Marginal de Luanda, Avenida 4 de Fevereiro, e representações nas províncias de Benguela, Cabinda, Cuando Cubango, Huambo, Huíla, Malanje e Moxico. Fonte: wwwbna. Consultada 4/9/2023

4.3. Banco Central (BNA) Banco do 1º Nível.

Evolução dos Bancos Centrais deveu a importância crescente da moeda escritural e a sua marcada influência no desenvolvimento económico, no equilíbrio entre a oferta e procura, impôs uma intervenção mais apertada do Estado nas actividades bancárias.

Entretanto, no hemisfério histórico da banca registou que primeiro Banco Central, o Banco da Inglaterra, foi criado em 1694 e o seu desenvolvimento tornou-se o modelo para os demais países. Os bancos não foram simplesmente criados pelos governos para centralizar a emissão de moeda, mas, ao contrário, eles foram gerados pelo processo evolutivo do próprio sistema bancário e da emissão de dinheiro e de crédito privados, que não subsistem sem umainstit uição e um dinheiro centrais, que garantam a sua sobrevivência contra as inevitáveis crises de confiança.

O BNA como Banco Central surge, deste modo, como o Banco dos Bancos emitindo "Moeda Central". A Moeda central é utilizada para estabelecer uma comunicação entre os circuitos monetários do segundo nível, assegurar a liquidez dos intermediários financeiros e, indirectamente, e a liquidez da economia. Porquanto, numa economia com relações com o estrangeiro (caso de todas as economias modernas), o Banco Central deve possuir uma reserva em Moedas de outros Países, que garanta o pagamento dos compromissos assumidos no exterior.

Todavia, o Banco Nacional de Angola, é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Por conseguinte, o BNA tem as atribuições conferidas pela Constituição, designadamente a condução, execução, acompanhamento e controlo das políticas monetárias, financeira, cambial e de crédito no âmbito da política económica do Poder Executivo.

Assim, a posição do Banco Central de um País no seio do sistema monetário internacional pode comparar-se à de um Banco do segundo nível no sistema monetário nacional, já que está forçado a efectuar pagamentos em Moedas que ele é incapaz de criar e nos termos legais, compete o Banco Nacional de Angola tem as competência definidas no art. 18º, da LBNA[140],

[140] Art. 16º, da antiga LBNA, estabelecia as seguintes Funções Gerais.

1. Compete ainda ao Banco Nacional de Angola:

a) Actuar como banqueiro único do Estado;

b) Aconselhar o Executivo nos domínios monetários, financeiro e cambial;

c) Participar com o Poder Executivo na definição, condução, execução, acompanhamento e controlo a política cambial e respectivo mercado;

d) Agir, como intermediário, nas relações monetárias internacionais do Estado;

e) Velar pela estabilidade do sistema financeiro nacional, assegurando, com essa finalidade, a função de financiador de última instância;

f) Gerir as disponibilidades externas do País que lhe estejam cometidas, sem prejuízo do disposto em Lei especial.

g) Participar na elaboração da programação financeira anual do Executivo, de modo a compatibilizar a gestão das reservas cambiais e o crédito a conceder pelo Banco Nacional de Angola com as necessidades de estabilização e desenvolvimento da economia.

2. Compete, igualmente, ao Banco Nacional de Angola:

a) Garantir e assegurar um sistema de informação, compilação e tratamento das estatísticas monetárias, financeiras e cambiais e demais documentação, nos domínios da sua actividade por forma a servir como instrumento eficiente de coordenação, gestão e controlo;

b) Elaborar e manter actualizado o registo completo da dívida externa do País, assim como efectuar a sua gestão;

c) Elaborar a balança de pagamentos externos do País.

4.3.1. As Funções do Banco Central.

O Banco Nacional de Angola surge como Banco Central e emissor da República de Angola deste modo, como o Banco dos Bancos emitindo "Moeda central", cuja missão principal é efectivamente de garantir a estabilidade de preços de forma a assegurar a preservação do valor da moeda nacional, nos termos da Constituição e da Lei e, todavia, como missão secundária, assegurar a estabilidade do sistema financeiro.

O Banco Nacional de Angola na qualidade do Banco Central desempenha as funções tradicionais Bancos Centrais, definidas pela Constituição e na Lei. Assim, o Banco Central desempenha cinco funções principais:

1. Emissor de notas e moedas – o Banco Central tem o exclusivo para a emissão de notas com curso legal e poder liberatório ilimitado (art. 6º e ss, da LBNA). A assinatura dos seus Governadores sobre as notas garantem ao consumidor destas o poder aquisitivo que está libelado quantificadamente na face. Em muitos Países o Banco Central tem ainda o poder de emitir moedas metálicas, havendo Países em que este poder é do Governo, cabendo ao Banco Central colocá-la em circulação. Mas em Angola esse poder liberatório de cunhagem da Moeda metálica esta acometida ao BNA (art. 7º, da LBNA).

2. Banco dos bancos - Banco Central tem como clientes os outros bancos do sistema (bancos do segundo nível), sendo o depositário das reservas dos outros bancos. É também o financiador de ultima instância dos Bancos com dificuldades de liquidez – concede-lhes crédito quando não conseguem obter a liquidez necessária no mercado (art. 3º e 18º, al. a) e b).

3. Autoridade monetária - para isso tem geralmente poderes para intervir em matérias tais como taxas de juro, taxas de reserva, espécies de crédito e de depósitos, montantes de crédito, etc. (art. 3º, da LBNA).

O facto de ser Banco dos bancos e autoridade monetária confere ao Banco Central um poder regulador sobre o sistema bancário, a fim de garantir a aplicação da política monetária e a segurança dos sistemas em geral e dos depósitos em particular. Esta função é tão importante que em muitos Países a Lei confere ao Banco Central total independência em relação ao governo, embora exista coordenação de políticas.

Pelo que, na actual Lei do BNA, estabelece as seguintes funções:

1. Sem prejuízo de outras competências legalmente previstas e, para efeito da prossecução da missão referida no art. 3º, compete ainda ao Banco Nacional de Angola:

a) Definir, conduzir e implementar a política monetária;

b) Ser o financiador de última instância e autoridade de supervisão macroprudencial;

c) Definir, conduzir e implementar a política cambial de acordo com o regime cambial estabelecido no País;

d) Actuar como banqueiro do Estado;

e) Agir como intermediário, nas relações monetárias internacionais do Estado;

O Banco Nacional de Angola pode exigir a qualquer entidade, pública ou privada, que lhe sejam fornecidas, directamente, as informações necessárias para o cumprimento do estabelecido nos números anteriores, ou por motivo relacionados com as suas atribuições em matéria de política monetária e cambial e do funcionamento dos sistemas de pagamentos, regulando-os, fiscalizando-os e promovendo a sua eficácia.

f) Deter e gerir os activos oficiais de reserva externa do País ou outros que lhe estejam acometidos;

g) Aconselhar o Executivo nos domínios económico e financeiro, no âmbito das suas atribuições, incluindo na definição da política legislativa relativa ao Sector Financeiro e, em particular, ao Sector Bancário e não bancário sujeito à sua jurisdição;

h) Supervisionar, superintender e administrar o Sistema de Pagamentos de Angola;

i) Regular, licenciar, registar e supervisionar instituições financeiras, conforme especificado na presente Lei e legislação aplicável; e,

j) Resolver instituições financeiras, conforme especificado na presente Lei e legislação aplicável.

2. Para efeitos do disposto na alínea d) do número anterior, o Banco Nacional de Angola pode:

a) Receber receitas do Estado e pagar as suas despesas até ao limite dos fundos à sua guarda;

b) Efectuar transferências de fundos que lhe sejam ordenadas pelas entidades competentes.

3. Para efeitos do disposto na alínea g) do n.º 1, compete ao Banco Nacional de Angola, nomeadamente:

a) Analisar a legislação e regulamentação em vigor;

b) Participar na elaboração de projectos de Diplomas Legislativos ou Regulamentares;

c) Apoiar a representação internacional do Estado; e,

d) Prestar apoio técnico e emitir pareceres, por solicitação do Poder Executivo, sobre quaisquer disposições legais ou regulamentares, relativas ao Sector Financeiro e aos destinatários dos poderes do Banco Nacional de Angola.

4. Compete igualmente ao Banco Nacional de Angola:

a) Garantir e assegurar um sistema de informação, compilação e tratamento das estatísticas monetárias, financeiras e cambiais e demais documentações, nos domínios da sua actividade, por forma a servir como instrumento eficiente de coordenação, gestão e controlo naqueles domínios;

b) Elaborar e manter actualizado o registo completo da dívida externa privada do País; e,

c) Elaborar a balança de pagamentos externos do País.

Consta-se assim que o sistema monetário encontra-se hierarquizado que se configura na liquidação das transacções no seio do sector não bancário processa-se por intermédio das contas de depósito à ordem junto dos Bancos (Bancos do segundo nível) e liquidação das transacções entre Bancos opera-se por intermédio do Banco Central (Banco do primeiro nível).

Entende a necessidade desta independência se tivermos em conta que o Banco Central deve ser o garante da estabilidade do valor da Moeda que emite, (ver da Lei nº 24/ 21, de 18 de Outubro, Lei do Banco Nacional de Angola), e isto nem sempre é possível se ele estiver na dependência do Governo que, como já vimos, pode decidir a emissão de Moeda para financiar despesa do orçamento público, o que, quase sempre, perturba o equilíbrio monetário provocando o aumento dos preços (inflação) pelo aumento da oferta de Moeda e consequentemente aumento da procura de bens e serviços em haver uma contrapartida no aumento da oferta destes bens e serviços.

Como autoridade cambial, gestor das reservas em divisas e intermediário nas relações monetárias internacionais – o Banco Central deve manter reserva de Moeda estrangeira com aceitabilidade internacional (divisas) que sirvam de fundo de maneio e de garantia para as transacções internacionais.

Como antes analisado, há muitos Bancos Centrais que possuem também reservas em ouro. Consultor e bancário do Estado – contra o privilégio da emissão de Moeda, o Banco Central presta certos serviços ao Estado, além de lhe entregar a maior parte dos lucros que obtém com a sua actividade. O Estado (representado pelo Tesouro) possui a sua conta junto do Banco Central e realiza todas as suas operações via desta conta. Pois que o Tesouro, como o define o prof. SOUSA FRANCO (in Finanças Públicas e Direito Financeiro), é a "instituição de gestão dos meios monetários do Estado[141].

4.4. Supervisão, *versus*, Regulação Financeira no Sistema Financeiro Angolano.

Etimologicamente, a Supervisão –, significa visão superior[142], função de supervisor, por influência anglo-saxónica, tem-se divulgado junto dos nossos estudiosos do Direito Bancário, a referência a uma Regulação Bancária ou Financeira em detrimento da tradicional (ou mais tradicional) Supervisão, nesta sede LUÍS GUILHERME CATARINO, diz que, a Supervisão se traduz numa "actividade da administração limitadora da liberdade dos administrados" (…)[143].

Já a Regulação é uma forma de intervenção do Estado no domínio financeiro com fito de criar utilidade públicas e de algum modo de limitar liberdade jurídico -económicas.

Pelo que, a *Regulação Pública da Económica* – consiste no conjunto de medidas legislativas, administrativas e convencionais por meio das quais o Estado (ou, de forma mais ampla, os poderes públicos), por si ou por delegação, determina, controlo ou influencia o comportamento dos agentes económicos, tendo em vista orienta-los em direcções socialmente desejáveis e evitar efeitos que sejam lesivos de interesses socialmente legítimos[144].

Em função dos objectivos do Estado, as medidas de Regulação Pública Económica podem ser agrupadas em dois (2) tipos ou categorias principais:

A primeira categoria compreende as medidas que condicionam a liberdade de iniciativa económica em qualquer das suas componentes, acesso, organização e contratação, também designada de *Politica Económica* – que se exprime tipicamente através de medidas de carácter: ***Preventiva e Repressiva.***

Medida Preventiva – trata-se no cômputo geral de Lei – Medida vertidas naquelas normas injuntivas ou cogentes[145], ou seja, proíbem ou condicionam previamente o exercício de certa actividade económica dos agentes.

---

[141] Cfr. ANTÓNIO SOUSA FRANCO, p. 62.

[142] Supervisão – significa (…) Acto ou efeito de dirigir, orientar ou inspeccionar. In Universal Dicionário Integral de Língua Portuguesa, texto editores, Lda. 2010. Angola. Portugal. Moçambique. Brasil p. 1393.

[143] Cfr. LUÍS GUILHERME CATARINO - «Agencificação da União: Novo Meio de Regulação». In Revista de Concorrência e Regulação. IDEF, ano III, nº 9, FDL. 2012, p. 175.

[144] AAVV. MARIA MANUELA LEITÃO MARQUES/ JOÃO PEDROSO. - Manual de Introdução ao Direito, Saber Direito para entender o Mercado. 2ª Edição Almedina 2017 p. 225 e ss.

[145] Cfr. PAULO OLAVO CUNHA, - Direito Empresarial para economistas e gestores 2ª edição Almedina 2016. Neste sentido - define-se como normas injuntivas ou cogentes, aquelas normas que se impõem â observância dos seus destinatários, cominando uma conduta ou vedando-a, independemente da sua vontade; podem ser agrupadas em dois subtipos, designadamente:

a) Normas perceptivas – são aquelas normas que impõem uma conduta, ou seja, são disposições legais que impõem uma forma especial para celebração de um negócio jurídico, cuja inobservância de forma compromete a validade do acto jurídico, assim, a prescrição legal nela prevista deve ser seguida ao rigor pelo sujeito do

Medidas Repressivas – tem-se em vista a repressão de práticas ilícitas que como tal estão tipificadas na Lei, podendo dar origem a aplicação de sanções negativas. Ex: coimas, multas e outras sanções de natureza penal.

A segunda categoria compreende as medidas de incentivos que consiste ao apoio do Estado aos agentes económicos como Auxílio do Estado o Aval e Isenções Fiscais, Fomento Económico.

Assim, LUÍS GUILHERME CATARINO, define a "Supervisão" *«como actividades da administração limitadora da liberdade dos administrados, mediante a qual se quer garantir que os sujeitos privados ou públicos, que actuam sob o regime do direito privado operando num determinado sector ou nele desenvolvem determinada actividades, o façam de forma ajustada ao estabelecido na ordenação do referido sector ou actividades, através de um controlo prévio (autorizações e poderes regulamentares), de vigilância de actividades (informação, inspecção), de intervenções correctivas (injunções, ordens) que podem culminar no exercício de funções repressivas (sancionatórias)»* [146].

Sustenta este autor que, a Supervisão, assenta assim na conjugação do objecto (garantia) e formal (actividades limitadora da oferta dos particulares), defendendo a finalidade dos objectivos que são legalmente consagrados (defesa da ordem e segurança pública, fomento de actividades, promoção de interesses).

De uma forma sumário para bem perceber melhor a temática de Supervisão importa destacar os modelos clássicos de Supervisão e daí indicar o modelo de Supervisão Financeiro acolhido na ordem económica angolana, e, assim temos:

Sistemas de Supervisão Integrada (monista) – que consiste numa única entidade de Supervisão do sector financeiro.

Sistemas de Supervisão Especializada – os que separam as três grandes áreas da Supervisão financeira, destacando órgãos especializados param cada uma delas.

Os Sistemas Mistos ou Mitigados – caracterizam-se pela especialização numa área e combinação de funções noutras duas áreas.

Os Sistemas (ou modelo Twin Peaks) – caracteriza-se pela repartição das responsabilidades de Supervisão por duas entidades autónomos e independentes, tendo ambos poderes transversais sobre todos os sectores do sistema financeiro, a repartição de competência e efectuados em função da natureza prudencial ou comportamental da Supervisão.

Face aos modelos em presença, Angola, perfilha o *Sistemas de Supervisão Especializada*. Este sistema caracteriza-se por uma autoridade especializada que vai consistir na função de Supervisão Prudencial para os Bancos e demais instituições de crédito e sociedades financeiras como está jurisdicionado no art. 9º, da Lei nº 14/21, de 19 de Maio, o actual Regime Geral das Instituições Financeiras (daqui em diante RGIF), como órgão de Supervisão Coordenador (Cfr. art. 28º e 31º, da Lei nº 24/ 21, de 18 de Outubro, BNA)[147], E cabendo no sector dos Seguros a Agência Angolana de Regulação de Seguros de Angola (ARSEG), nos termos do art. 9º, nº 2, e 38º, do RGIF e o sector do

---

Direito, sob pena de não obter os efeitos pretendidos decorrentes da declaração do acto em voga. Ex. 875º e 1323º, do CC.

b) Normas Proibitivas – são aquelas normas que impedem ou vedam uma conduta do agente económico (art. 877º e 989º, do CC).

[146] Cfr. LUÍS GUILHERME CATARINO – Regulação e Supervisão dos Mercados de Instrumentos Financeiros, Fundamento e Limites do Governo e Jurisdição das Autoridades Independentes, "teses de doutoramento" Almedina, 2010, p. 287 e ss.

[147] No Direito comparado português, é consagrado no art. 73º, 91º e 93º, do RIGICSF.

Mercado de Valores Mobiliários, o Organismo de Supervisão Mercados de Capitais (CMC)[148], *ex. vi* art. 9º e 37º, do RGIF e art. 18º, da Lei nº 22/015, de 31 de Agosto, Código de Valores Mobiliários.

Apesar de que na prática vê-se uma aproximação ao sistema misto, tendo em conta a tutela e superintendência dos supervisores por entidades do Poder Executivo, designadamente o Ministro das Finanças e Titular do Poder Executivo[149], por causa da forma do governo angolano consagrado na Constituição da República de Angola de 2010 que se configura no sistema de governo presidencial-parlamentar[150].

Porquanto que o modelo de Supervisão Financeiro, caracteriza-se pelo sistema de Supervisão Especializado e Coordenado em oposição do sistema de Supervisão Especializado Integrado.

Assim, sob coordenação do Conselho de Supervisão do Sistema Financeiro (CSSF) a Supervisão em cada sector está acometidos ao um organismo especializados para efeito, designadamente:

1- Conselho de Supervisão do Sistema Financeiro (CSSF) Coordenador;
2- Departamento de supervisão Bancaria (DSB e DSNB);
3- Agência Angolana de Regulação dos Seguros de Angola (ARSEG);
4- Organismo de Supervisão de Mercados de Valores Mobiliários (CMC); e,
5- Instituto de Supervisão de Jogos (ISJ).

Portanto, vamos desenvolver nas páginas a seguir detalhadamente a cada organismo especializado de Supervisão.

Como acima referido, o sistema de Supervisão financeira angolano segue o modelo de Supervisão Especializada coordenado pelo BNA, enquanto órgão máximo de Supervisão financeira.

4.5. O Banco Nacional de Angola.

Do ponto vista constitucional, o BNA configura-se como uma instituição de cariz monetário e financeiro, cujo regime jurídico-legal se baseia no art. 100º, da CRA e Lei nº 24/ 21, de 18 de Outubro, LBNA, e pode ser definido como uma pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial conforme plasma no art. 1º, da LBNA. Ademais, integra a categoria mais ampla de "Institutos Públicos", sujeita à tutela do Titular do Poder Executivo, até então estava isento do controlo jurisdicional do Tribunal de Contas, nem se quer em falar de independência, pelo que com entrada de nova Lei do Banco Nacional, já esta sujeita o controlo jurisdicional do Tribunal de Contas como também foi-lhe atribuído a independência, pois que, está irremediavelmente ancorada na sua autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

O BNA, sob chefia de um governador enquanto órgão unipessoal, nomeado e exonerado pelo Presidente da República, (Cfr. al. j), do art. 119º, da CRA e art. 50º, da LBNA).

O BNA, desempenha as funções de Banco Emissor, autoridade monetária, cambial e de Supervisão do sistema financeiro, (Cfr. art. 3º, da LBNA). Enquanto autoridade macroprudencial nacional, compete ao Banco Nacional de Angola definir, juntamente com o Conselho de Supervisores

[148] CMC- Comissão de Mercados de Capitais.
[149] Ou a relação entre as entidades supervisoras e Poder Executivo.
[150] Cfr. AVV. FRANCISCO MÁRIO – Supervisão Bancaria no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universalidade de Lisboa nº 20 e 21/2015, almedina editora, p. 261-281.

do Sistema Financeiro, como executar a política macro - prudencial (vide, art. 22º e 127º ss., do RGIF) e Comportamental (art. 161º e 162º e ss., do RGIF) das instituições bancárias e outras instituições não bancárias ligadas a Moeda e o crédito (art. 22º, nº 2, do RGIF e art. 27º, da LBNA)[151]. E por seu turno, enquanto autoridade de supervisão do sistema financeiro, compete ao Banco Nacional de Angola exercer a supervisão das instituições financeiras e outras entidades que lhe estejam legalmente sujeitas, nomeadamente, estabelecendo os princípios reguladores e os procedimentos para a sua actuação e para assegurar os serviços de centralização de riscos de crédito, bem como aplicando-lhes medidas de intervenção preventiva, correctiva e de resolução, nos termos da legislação que rege a supervisão financeira, designadamente, a Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras e normas complementares ou regulamentares aplicáveis (art. 28º e 31º, da LBNA).

Relativamente do regime financeiro, Banco Nacional de Angola não está sujeito ao regime financeiro dos serviços e fundos autónomos da Administração Pública (art. 93º da LBNA). Contudo, considerando que nos estados democráticos e de direito é importante a prestação de contas de todas instituições que gerem a coisa pública pressupõe um modelo de governação corporativa e *accountability* funcional, o legislador consagrou na actual Lei de forma acertada e expeliu o BNA com outras instituições públicas e privadas que gerem a coisa pública a prestarem contas ao órgão jurisdicional independente especializado –Tribunal de Contas art. 94º, da LBNA ou seja, o BNA, está sujeito à fiscalização jurisdicional concomitante e sucessiva do Tribunal de Contas, para efeitos, (vide art. 94º, da LBNA), pois que na anterior Lei do BNA, não estava sujeito a jurisdição do Tribunal de Contas (art. 98º, da LBNA). Por conseguinte, está efectivamente sujeito fiscalização administrativa interna e externa exercida através do Comité de Auditoria que é o órgão responsável pela supervisão dos mecanismos de auditoria interna e externa, dos processos de relatórios financeiros, do sistema de controlos internos, do controlo da legalidade e de consulta do Conselho de Administração nesses domínios (art. 76º, e ss, da LBNA). As contas do Banco Nacional de Angola estão sujeitas à auditoria externa anual, realizada por uma empresa seleccionada de auditoria estabelecida em Angola com mandato de 4 anos não renovável, apenas pode vir a ser novamente seleccionável para a mesma função, decorrido igual período.

Quanto o regime laboral, os trabalhadores do BNA estão sujeitos às disposições LBNA e ao regime jurídico do contrato individual de trabalho, nos termos da Lei Geral do Trabalho e aos regulamentos internos do BNA. O que significa dizer, não é aplicável aos trabalhadores do BNA o regime jurídico da função pública nem ao regime do funcionalismo público. Os seus funcionários têm o seu regime disciplinar laboral regulado pelo Lei Geral de Trabalho nos termos do art. 81º, LBNA e gozam de imunidades associadas às suas tarefas (art. 83º, da LBNA e art. 24º, do RGIF).

---

[151] 1. Enquanto autoridade macro-prudencial nacional, compete ao Banco Nacional de Angola definir, juntamente com o Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro, como executar a política macro-prudencial.

2. Para efeitos do número anterior, o Banco Nacional de Angola deve identificar, acompanhar e avaliar os riscos sistémicos no Sector Financeiro, bem como propor a adopção de medidas de prevenção, mitigação ou redução desses riscos, com vista a assegurar a resiliência do Sector Financeiro.

3. Na execução da política macro-prudencial, o Banco Nacional de Angola emite regulamentos, instruções, alertas e recomendações dirigidas às autoridades e entidades públicas ou privadas tendentes à consecução dos objectivos previstos no número anterior.

4. Para efeitos do exercício das atribuições previstas no presente artigo, o Banco Nacional de Angola estabelece mecanismos de cooperação com as demais autoridades públicas e com os outros supervisores financeiros, nos termos da legislação aplicável.

4.6. Departamentos de Supervisão das Instituições Financeiras do BNA

O Departamento de Supervisão das Instituições Financeiras (DSI), no âmbito do Despacho nº 34/11, é organismo instrumental do BNA, a sua *longa manu,* criado nos princípios da década dos anos 90 do século passado com designação de DSB, estruturando-se em cinco divisões especializadas.

Actualmente sob coordenação do organismo de supervisão do sistema financeiro (CSSF), o BNA dispõe na sua orgânica de (2) dois Departamentos de supervisão financeira, designadamente:

O DSB – Departamento de Supervisão do Sistema Financeiro Bancário que compete a supervisão prudencial com base individualizada de cada instituição a supervisionar ao nível micro – prudencial, isto é, supervisão a *priori* ou preventiva *(ex-ante)* que se traduz na vertente de autorização e verificação de pressupostos legais para constituição e o início da actividade bancária, com ou sem alterações substanciais, ou na recusa da aprovação da constituição e o início da instituição bancária. E supervisão comportamental de todas práticas bancárias do sistema financeiro que se traduz no acompanhamento e fiscalização da actividade bancária, isto é, supervisão a *posteriori* ou concomitante (*ex –post*) . Porque, o sistema financeiro bancário a sua actividade tradicional reputa-se nas operações bancarias voltada na recepção de fundos reembolsáveis, a concessão de crédito e prestação de serviços de acordo o balizado no Regime Geral das Instituições Financeiras.

O DSNB – Departamento de Supervisão do Sistema Financeiro Não Bancário ligado ao crédito e tratamento do dinheiro e não da moeda manual e que compete a supervisão prudencial com base individualizada de cada instituição a supervisionar ao nível micro – prudencial, isto é, supervisão a *priori* ou preventiva (*ex-ante*) que se traduz na vertente de autorização e verificação de pressupostos legais para constituição e o início da actividade financeira não bancária, com ou sem alterações substanciais, ou na recusa da aprovação da constituição e o início da instituição financeira não bancária. E supervisão comportamental de todas práticas financeiras legadas ao tratamento do dinheiro, do crédito e cambial das instituições financeiras não bancárias do sistema financeiro que se traduz no acompanhamento e fiscalização da actividade financeira não bancária, isto é, supervisão a posteriori ou concomitante (*ex –post*).

4.6.1. Comité de Política Monetária

No âmbito da estabilização macroeconómica foi criado através do Aviso n.º 12/2011, de 20 de Outubro, o Comité de Política Monetária, cujo objectivo é de regular e supervisionar o mercado interbancário através dos instrumentos de política monetária, isto é, reservas obrigatórias, comercialização de divisas, colocação de títulos públicos e de mercado aberto. Mas contudo, atendo as exigências do fenómeno do sistema financeiro foram criadas outros comités como órgãos do BNA para o reforço das instituições financeiras.

Assim, de acordo LBNA, foram institucionalizadas os seguintes comités:

a) *Comité de Política Monetária* - cujo objectivo é de regular e supervisionar o Mercado interbancário através dos instrumentos de política monetária, isto é, reservas obrigatórias, comercialização de divisas, colocação de títulos públicos e de Mercado aberto (art. 72º, da LBNA).

b) *Comité de Estabilidade Financeira* – é o órgão do BNA cujo objectivo é definir directrizes e estratégias para mitigação do risco sistémico, bem como a promoção e adopção de políticas macros prudenciais, e articular com as demais entidades de supervisão do sistema financeiro angolano (art. 74º, da LBNA).
c) *O Comité Executivo* - é o órgão responsável pela implementação, funcionamento e gestão das políticas do Banco Nacional de Angola é composto pelo Governador, que o preside, pelos Vice-Governadores e pelos Administradores com Funções (art. 69º, da LBNA).
d) *Comité de Remunerações* – é órgão responsável de política remuneratória do BNA que fixa o estatuto remuneratório dos membros do Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola art. 68º, da LBNA).
e) *O Comité de Auditoria* - é o órgão responsável pela supervisão dos mecanismos de auditoria interna e externa, dos processos de relatórios financeiros, do sistema de controlos internos, do controlo da legalidade e de consulta do Conselho de Administração nesses domínios vide art. 75º, da LBNA).

O CPM acompanha a evolução dos principais agregados monetários bem como a definição da taxa básica de juro do BNA, através da LUIBOR – *«Luanda Interbank offered Rate*». Esta taxa básica do BNA é baseada na taxa de juro das operações de cedência de liquidez, em Moeda nacional e fundos não garantidos, realizados entre bancos para maturidade de 1 dia *(overnight),* e pela informação prestada pelos mesmos sobre as taxas de juro oferecidas e aceites para maturidade desde 30 dias até 365 dias, conforme reza o art. 2º, do Aviso n º 12/2011.

O CPM é um órgão colegial do sistema financeiro bancário angolano e desempenha as funções de política monetária gizada pelo Poder Executivo para estabilização macroeconómica, desde logo, de regulação formal essencialmente macro prudencial, com a Supervisão micro-prudencial a ser entregue ao DSI.

Em síntese, o CPM é um órgão colegial do BNA, que desempenha funções de regulação monetária para garantir os objectivos cooperativos existentes entre o Banco Central e o Poder Executivo. Os seus instrumentos incluem:

i. Facilidade permanente de cedência e absorção de liquidez;
ii. Operações de Mercado aberto;
iii. Reservas obrigatórias; e,
iv. Intervenções no Mercado cambial.

Podemos concluir à este propósito que o BNA e o Poder Executivo através da política monetária criaram mecanismos institucionais de coordenação para fazer face à tarefa de Supervisão com base consolidada (art. 29º e ss, da LBNA), tendo em vista assegurar a estabilidade, eficiência e solidez do sistema financeiro e, o cumprimento de regras de conduta e a de prestação dos interesses dos clientes (interesse público).

4.6.2. Independência do BNA

Com a revisão pontual da Constituição Politica 2021, a parte das matérias da Constituição Económica e Financeira, projectou-lhe para disciplina de instituição independente calvinhado nos termos do art. 199º, da CRA. Apesar da controversa sobre a sua independência se configurar numa independência mitigada, mas a nova Lei vem intrinsecamente proclamar a então expectável independência do BNA art. 19º, da LBNA.

Ora, dizíamos que independência mitigada, porquanto, a independência democrática, ao nosso ver, é de algum modo atenuado por causa do sistema do governo e de partidos e, no plano da sua fonte de provimento dos seus órgãos sociais unipessoais e sua relação com o Ministro das Finanças e do Titular do Poder Executivo que também é Presidente da República, que o nomeia sob proposto do executivo e escrutinado pela Assembleia Nacional, cuja maioria parlamentar é suportada pela bancada do partido ou coligação de partidos que venceu o pleito eleitoral, em que o cabeça de lista vencedora é efectivamente o Presidente da República e Titular do Poder Executivo.

Seja como for, o BNA, sob chefia de um governador enquanto órgão unipessoal, nomeado e exonerado pelo Presidente da República, (Cfr. al. j), do art. 119º, da CRA e art. 50º e 52º, da LBNA), desempenha as funções de governo no BNA, cujas funções desenhada pela Lei configura-se como Banco Emissor, autoridade monetária, cambial e de Supervisão do sistema financeiro, (Cfr. art. 3º, 18º, da LBNA). O BNA, sob chefia do governador e enquanto autoridade de Supervisão exerce a função de Supervisão macro e micro Prudencial (vide, art. 28º e 31º, da LBNA e art. 22º e 127º ss., do RGIF) e Comportamental (art. 161º e 162º e ss., do RGIF) e como autoridade resolução (art. 32º, da LBNA) das instituições bancárias e outras instituições não bancárias ligadas a moeda e o crédito (art. 25º, do RGIF e art. 31º e 32º, da LBNA).

Porque o risco da aplicação dos depositantes ou aforradores bancários resume-se no risco do crédito sobre a instituição custodiante do seu Dinheiro. Daí que a "Regulação Bancária" é essencial na perspectiva prudencial de modo acautelar ou manter incólumes os depósitos dos clientes e fazer cumprir o dever de reembolsar o Dinheiro emprestado aos investidores (devedores), bem como a assegurar à tutela da confiança na estabilidade do sistema financeiro (art. 198º, da CRA).

4.6.3. BNA Autoridade Cambial

No mercado cambial, o Banco Nacional de Angola é a autoridade cambial da República de Angola, competindo-lhe, nomeadamente, no âmbito da definição, condução, execução e gestão da política cambial, a orientação, regulação e fiscalização do respectivo mercado, nos termos da Lei (art. 39º, da LBNA).

Destarte, o BNA é autoridade como máximo do sistema financeiro que supervisiona o comércio de divisas bem como a saída e entrada das reservas cambiais. Porém, neste mercado tão sensível e complexo constitui o eixo da soberania monetária e de reserva dos recursos naturais que Angola é titular (art. 16º, da CRA) nas relações estabelecidas com exterior, daí, porém, o as autoridades monetárias tem proclamada um conjunto de medidas para assegurar e preservar a soberania monetária de acesso as divisas que a princípio não é livre.

Todavia, instrutivo do BNA restringe os montantes autorizados para saída de divisas de acordo a dicotomia estabelecido pela Lei Cambial, isto é, "residente cambial" e "não residente cambial". A diferença está na detenção do cartão de residência por parte do estrangeiro atribuído pelo SME com base em critérios descritos no art. 80º, da Lei nº 13/19, de 23 de Maio, Regime Jurídico dos Estrangeiros, significa que, os estrangeiros apenas podem transferir os rendimentos obtidos no País com base no contrato de trabalho válido naquelas áreas em que são necessária a

mão-de-obra estrangeira, ou com base no investimento privado externo, nos termos autorizados pelo art. 15º e 21º, da Lei nº 10/18, de 26 de Junho, Lei do Investimento Privado (LIP)[152].

Noves fora esses arestos de mecanismos jurídico-legais sublinhados, as autoridades cambiais não permitem realizar este tipo de operações com as reservas cambiais, nos termos art. 3º e 4º, da Lei nº 5/97, de 27 de Junho, Lei Cambial, de um lado, por outro, a Lei Cambial permite a saída e entrada no País através das fronteiras migratórias monetárias cambiais até um montante estabelecido. O Aviso nº 6/22, de 3 de Março, veio revogar o Aviso nº 1/16, de 12 de Abril, e que, este dispositivo jurídico-legal material definiu os limites de saída de Moeda, aplicável a pessoas singulares, residentes e não residentes cambiais, que atravessam a fronteira do País, bem como, as situações que exigem preenchimento de formulário de declaração de entrada de Moeda no País.

Entretanto, a entrada de Moeda de acordo aquele prescritivo legal obedece as seguintes regras e quantitativos monetários divisionários, designadamente:

i) A entrada do montante total igual ou superior ao equivalente a USD 10.000,00 (dez mil Dólares dos Estados Unidos da América), por pessoas singulares Residentes e Não Residentes Cambiais, carece de preenchimento de formulário.

Relativamente a saída de Moeda o aviso em referência determina o seguinte:

i) As pessoas singulares Residentes Cambiais poderão transportar, à saída do País, o valor total equivalente a USD 10.000,00 (Dez mil Dólares dos Estados Unidos da América).

ii) No caso de Residentes Cambiais menores de 18 anos, que não viajarem acompanhadas, poderão transportar, à saída do País, Moeda, nacional ou estrangeira, até ao valor total equivalente a USD 1.000,00 (Mil Dólares dos Estados Unidos da América).

iii) Pessoas singulares Não Residentes Cambiais que transportarem, à saída do País, Moeda estrangeira em valor igual à Moeda com a qual entraram no País [de valor igual ou superior ao equivalente a USD 10.000,00 (Dez mil Dólares dos Estados Unidos da América)], deverão provar a entrada desse valor, mediante a entrega da cópia da declaração de entrada de Moeda aos serviços aduaneiros.

As operações cambiais tem um forte na balança de pagamento, tratando das mais comuns e correntes, centra-se na compra de Moeda estrangeira, na abertura e movimentação de contas em moeda estrangeira por residentes e em moeda nacional por não residentes e nas operações de mercadorias, de invisíveis correntes e de capitais. Porém, o comércio de cambiais, num País, deve realizar-se debaixo de regras apertadas de modo que a não estra na mão de cada cidadão aa decisão de efectuar transacções que envolvam moedas de países diferentes, sem que preceda qualquer controlo.

Portanto, a inobservância deste comando legal sobre a circulação da moeda divisionária desencadeia um conjunto de mecanismos sancionatórios e cominativas de natureza penal (art. 20º, da LC, Lei Cambial e 464º, do CP) e os valores são apreendidos e revertem a favor do Estado vide nº 4 do art. 464º, do CP. Apesar de que durante mais de 40 anos vende-se a moeda estrangeiras nas principais esquinas das cidades capitais em Angola, a ilegalidade venceu a Lei positiva, ou seja, a Lei tornou-se uma pluma de um chapéu do sistema financeiro, tal como água quente que não queima casa (*lege imperfeitae*). Todavia, neste seguimento formalmente impende sobre os agentes

[152] Com as recentes alterações que foi sujeita através da Lei nº 10/21, de 22 de Abril.

económicos, ou funcionários de instituições bancarias e não bancarias ou instituições financeiras de câmbio, se assim quiserem entender, a obrigação de abster-se de instigar ou facilitar a prática de transporte de moeda ou transferência bancária para o exterior do País, sem observar do imperativo postulado na Lei Cambial e o Regime Jurídico dos Estrangeiros. Dentre elas configuram comprovação de residência e de capacidade de subsistência e alojamento no País, a ausência de condenações criminais, um visto de residência válido e "haver interesse nacional na autorização de residência".

4.7. Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros de Angola.

Actividade de seguros de ponto de visto histórico, surgiu em Angola em 1922, com a instalação de uma filial da Companhia de Seguros Ultramarina. Em 1948, foram criados os Serviços de fiscalização Técnica da Indústria de Seguros em Angola, tendo mais tarde evoluído para a então Inspecção de Crédito e Seguros.

No período colonial o mercado de seguros angolano era explorado por um conjunto de 26 seguradoras, 20 das quais com mais de 50% de capital português e outras 15 Agências Gerais de companhias sedeadas em Portugal. A carteira global do mercado situava-se na altura à volta de um milhão de contos portugueses e o leque de garantias oferecidas era direccionado para a protecção da economia colonialista.

Com a independência de Angola, houve necessidade de revitalizar o mercado, o que acontece a 18 de Fevereiro de 1978 com a Fundação da Empresa Nacional de Seguros e Resseguros de Angola, na altura sob forma jurídica de U.E.E, hoje transformada em Sociedade Anónima.

Destarte, o mercado do risco - é muito importante na medida em que assegura as transacções de circulação da riqueza entre os agentes económicos. Mas qualquer modo o mercado de risco angolano comporta expressivamente três sectores de seguro, nomeadamente:

- Seguro concernentes as pessoas;
- Seguro de bens e património; e,
- Seguro da responsabilidade civil.

Pelo que, o seguro concernente as pessoas comportam as apólices de seguro, vida, de casamento e nascimento, danos corporais, assistência de viagem no termo da Lei nº 18/22, de 7 de Julho.

Já o seguro de bens comporta o seguro das coisas e perdas pecuniárias.

Finalmente o seguro de responsabilidade civil visa efectivamente assegurar a concretização da responsabilidade civil geral, responsabilidade profissional e responsabilidade-Produtos.

Entretanto, os três sectores de seguro por causa do interesse público e também e perigosidade da actividade para protecção dos seus utentes o legislador entendeu impor aos operadores regras imperativas de seguro, para protecção dos direitos fundamentais, ou seja, um monopólio coactivo sectorial de seguro obrigatório nomeadamente:

1. Seguro Obrigatório dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, Decreto nº 53/05, de 15 de Agosto, que garante o direito à reparação de danos resultantes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais aos trabalhadores por conta de outrem e seus familiares, protegidos pelo sistema de protecção social obrigatório.

2. Seguro Obrigatório de responsabilidade civil automóvel, Decreto nº 35/09, de 11 de Agosto, que fixa as regras e procedimentos a observar pelos vários intervenientes, com vista a satisfação da responsabilidade civil.

3. Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil de Aviação, Transportes Aéreos, Infra-estruturas Aeronáuticas e Serviços Auxiliares, Decreto nº 9/09, de 9 de Julho. Pelo que este diploma estabelece as regras que regulam direitos, obrigações e procedimentos aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros, bagagens e cargas, incluindo nele, animais, no quadro do seguro obrigatório de responsabilidade civil de viação civil.

Regime jurídico dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais: Decreto nº 53/05, de 15 de Agosto, garante o direito à reparação de danos resultantes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais aos trabalhadores por conta de outrem e seus familiares, protegidos pelo sistema de protecção social obrigatório. Para efeitos, consideram-se talhadores por conta de outrem os trabalhadores vinculados por contrato de trabalho ou equiparado.

Têm ainda direito àquela reparação:

Os trabalhadores angolanos que se encontram temporariamente no estrangeiro ao serviço do Estado, de empresas angolanas ou instituições, salvo se a legislação do País em que se encontram - lhes garantir o mesmo ou melhor direito, nos termos de convenções estabelecidas;

Os trabalhadores estrangeiros que exerçam actividades na República de Angola, sem prejuízo de regimes especiais previstos na Lei e em convenções internacionais aplicáveis;

Os trabalhadores por conta própria são protegidos nos termos a definir em regulamento próprio;

Os trabalhadores por conta própria podem voluntariamente efectuar um seguro que garanta as prestações pecuniárias previstas naquele dispositivo normativo.

Por seu turno, o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, foi estabelecido em 2009 através do Decreto nº 35/09, de 11 de Agosto.

O referido Decreto procede à regulamentação do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel, instituído pelo art. 10º, da Lei nº 20/03, de 19 de Agosto, Lei de Base dos Transportes Terrestres, e fixa as regras e procedimentos a observar pelos vários intervenientes, com vista a satisfação da responsabilidade civil automóvel.

Toda a pessoa que possa ser civilmente responsável pela reparação de danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes de lesões corporais ou materiais causados a terceiros por um veículo terrestres a motor, seus reboques ou semi-reboques, e bicicletas, deve, para que esses veículos possam circular, encontra-se, nos termos do citado dispositivo legal, coberta por um seguro que garanta essa mesma responsabilidade.

A obrigação acima referida, abrangente, também, a cobertura referida no nº 2 do art. 7º, do diploma legal e, não se aplica aos responsáveis pela circulação dos veículos de caminho-de-ferro. Porém, os responsáveis pela circulação de máquinas, tractores, reboques e semi-reboques destinados exclusivamente a serviços agrícolas, desde que circulem na via pública primária, secundária ou em qualquer área citadina, fora do local de produção, estão obrigados ao seguro obrigatório referido no nº 1.

Já o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil de Aviação, Transportes Aéreos, Infra-estruturas Aeronáuticas e Serviços Auxiliares disciplinado no Decreto nº 9/09, de 9 de Julho, pelo que, o Decreto estabelece as regras que regulam direitos, obrigações e procedimentos aplicáveis ao

transporte aéreo de passageiros, bagagens e cargas, incluindo nesta, animais, no quadro do seguro obrigatório de responsabilidade civil de viação civil.

Contudo, nos termos do art. 1º, do citado diploma legal, aplicam-se às aeronaves matriculadas em Angola ou no estrangeiro que utilizem aeroportos ou aeródromos angolanos ou que sobrevoem o espaço aéreo nacional, bem como a responsabilidade civil em que possam incorrer os exploradores de infra-estruturas aeronáuticas e serviços auxiliares por danos causados a terceiros, decorrentes da utilização daquelas infra-estruturas. Todavia, neste decreto não se aplica, porém, ao transporte aéreo e às aeronaves abrangidas por convenções ou tratados internacionais que estabeleçam regras próprias sobre está matéria desde que ratificados por Angola e pelos Países em que as aeronaves se encontrem matriculadas.

Mas, a Supervisão ou Regulação da actividade dos seguros cabe ao ARSEG, que no passado recente era designado de «Instituto de Supervisão de Seguros» e, todavia, actualmente tomou outra designação numa perspectiva americana de agencia - "Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros" (ARSEG), é definido como uma entidade de direito público, dotado de personalidade e capacidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira, à qual compete genericamente a Regulação, Supervisão e fiscalização das actividades de seguros e fundos de pensões, (Cfr. art. 1º, do Estatuto Orgânico da ARSEG).

A Lei das Instituições Financeiras atribui competências à este órgão a Supervisão especializado a tarefa de supervisionar o sector de seguros e fundos de pensões em sede do art. 38º, do RGIF.

No entanto, os seus órgãos são promovidos e destituídos, sob proposta do Ministro das Finanças, pelo Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, nos termos da al. d), do art. 120º, da CRA e art. 17º; 18º e 19º, do Decreto Presidencial nº 141/13, de 27 de Setembro.

O ARSEG, é um Instituto Público do sector económico, Decreto Legislativo Presidencial nº 2/20, de 19 de Fevereiro, Regras de Criação, Estruturação, Funcionamento), pois que, exerce as funções de supervisão no quadro Administração indirecta do Estado no plano de desconcentração administrativa, (Cfr. art. 8º e 199º, da CRA), e da Lei nº 18/22, de 7 de Julho e nos termos de garantias do exercício das suas funções os seus quadros gozam de prerrogativas e imunidades, (art. 13º, do Estatuto Orgânico da ARSEG)[153].

Portanto, ARSEG, como Instituto Público e organismo de Supervisão do sector dos seguros, denota-se que é superintendido pelo Titular do Poder Executivo (art. 2º, nº 1, do Estatuto de ARSEG) e tutelado pelo Ministério das Finanças, (art. 2º, nº 2, do Estatuto da ARSEG), como organismo de Supervisão sob forma de instituto público, esta sujeita à jurisdição do Tribunal de Contas nos termos da al. d), do art. 2º, da Lei nº 13/10, de 9 de Julho, Lei do Processo do Tribunal de Contas no âmbito do controlo e fiscalização externa financeira e internamente pelo Conselho Fiscal, (art. 15º, da al. d), do Estatuto Orgânico da ARSEG)[154].

[153] Cfr. AVV. FRANCISCO MÁRIO. – Supervisão Bancária no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nº 20 e 21/2015, almedina editora, p. 261-281.
[154] Ibidem.

4.8. Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários.

O Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários é a Comissão de Mercados de Capitas (CMC), pelo que, como organismo de Supervisão especializado no sector de Mercado de Valores Mobiliários, assume-se como uma entidade de direito público, dotada de personalidade e capacidade jurídicas e de autonomia administrativa e financeira, competindo-lhe a Regulação, Supervisão e fiscalização e a promoção do mercado de capitais e das actividades com elas relacionadas.

O legislador ordinário, através da Regime Geral das Instituições Financeiras (RGIF), bem como através do Código dos Valores Mobiliários (CVM), atribui-lhe a tarefa de supervisionar o Mercado de Capitais, bem como o Mercado Regulamentado da Dívida Pública Titulada - a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) (vide, Decreto Legislativo Presidencial n.º 4/13, de 9 de Outubro, e o art. 18º, da Lei nº 22/015, de 31 de Agosto, CVM).

O provimento dos órgãos sociais da CMC é feito por via de Despacho de nomeação e exoneração do Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, nos termos da al. d), do art. 120º, da CRA e art. 9º, do Decreto Presidencial nº 54/13, de 6 de Junho, do Estatuto Orgânico da Comissão de Mercados de Capitais, cumprindo mandatos legitimados popularmente de forma indirecta, com duração de cinco anos renováveis, conforme reza o art. 8º, do Estatuto Orgânico da Comissão de Mercado de Capitais.

No plano jurídico-constitucional a CMC, enquanto instituto público do sector económico, exerce as funções de Supervisão no quadro da Administração indirecta do Estado no âmbito da desconcentração administrativa consagrada no art. 8º e 199º, da CRA, devendo obedecer enquanto tal às linhas gerais do Poder Executivo e estando sujeita a tutela de legalidade e de mérito pelo titular da pasta das Finanças, assim como à jurisdição do Tribunal de Contas ao abrigo do controlo/fiscalização financeira, (al. d), do art. 2º, da LOPTC)[155].

4.9. Conselho de Supervisões do Sistema Financeiro (CSSF).

Angola, ao longo da sua história financeira como País soberano, passou por várias crises, tendo lançado mão a ferramentas de prevenção centradas na institucionalização, num primeiro momento, do Fundo Soberano, enquanto instrumento de gestão intergeracional de poupanças baseadas nas reservas do petróleo e que serve, igualmente, como mecanismo de intervenção nas finanças públicas.

Num segundo momento, face à crise financeiro internacional iniciada no verão de 2007, o Poder Executivo concebeu o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), criado ao abrigo do art. 67º, da Lei nº 12/15, de 17 de Junho, Lei de Bases das Instituições Financeiras, que era considerado de algum modo, como autoridade administrativa independente.

O CNEF era então, um órgão de natureza pública, com independência e autonomia técnica e funcional e que tinha como escopo promover mecanismos de cooperação que visava naquela época da sua vigência a estabilidade financeira e a prevenção de crises sistémicas no Sistema Financeiro Angolano. Porém, veio ser extinta pelo art. 29º, da Lei nº 14/21, de 19 de Maio[156].

---

[155] Cfr. AVV. FRANCISCO MÁRIO. – Supervisão Bancária no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nº 20 e 21/2015, almedina editora, p. 261-281.

[156] Ibidem.

Por conseguinte, foi criado o Conselho de Supervisões do Sistema Financeiro com sigla de "CSSF" (art. 30º, da RGIF), cujas competências estão definidas no art. 31, da RGIF).

O CSSF, compete a coordenação da actividade dos organismos de supervisão financeira dos três mercados, presidida pelo Governador do BNA (art. 32º, da RGIF). Considerado neste plano, como autoridade administrativa independente.

4.10. Unidade de Informação Financeira (UIF).

No âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, nos termos da Lei nº 34/11, 12 de Dezembro, que revogou a Lei nº 12/10, de 9 de Julho, foi criado por Decreto Presidencial nº 35/11, de 15 de Fevereiro (com as alterações do Decreto Presidencial nº 2/18, de 11 de Janeiro), a UIF, uma entidade de Supervisão que tem natureza pública, exercendo as suas competências com independência, autonomia técnica e funcional.

O UIF, é definido legalmente, como uma pessoa colectiva pública, dotada de autonomia administrativa e financeira, bem como de património próprio exercendo as competências com independência operacional e autonomia técnica e funcional, livre de qualquer influência ou interferência na sua gestão. Sob superintendência do Titulara do Poder Executivo e tutela de legalidade e de mérito -, vertical pelo Ministro do Interior e horizontal pelo BNA.

A estrutura orgânica do UIF é composta por um Comité de Supervisão, órgão colegial de apoio ao Titular do Poder Executivo, encarregue de auxiliar na definição das linhas de orientação e prioridades estratégicas da Republica d Angola no âmbito da implementação do sistema de prevenção e repressão do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e proliferação de armas massivas e demais criminalidades conexas[157].

Por conseguinte, o respectivo comité é presidido pelo Ministro do Interior, e um Director, órgão unipessoal equiparado a um administrador do BNA, nomeado e exonerado pelo Presidente da República enquanto Titular do Poder Executivo sob proposta do Governador do BNA (art. 13º do Decreto Presidencial nº 35/11, de 15 de Fevereiro) com as alterações que foi sujeita pelo Decreto Presidencial nº 2/18, de 11 de Janeiro. O seu mandato tem duração igual à da legislatura da Assembleia Nacional, cinco anos, renovável igual período como prescreve o art. 14º, do Decreto Presidencial nº 35/11, de 15 de Fevereiro (Decreto Presidencial nº 2/18, de 11 de Janeiro).

Contudo o UIF tem dupla subordinação: ao Titular do Poder Executivo no plano de superintendência (art. 4º, n º 2, do DP n º 35/11, de 15 de Fevereiro) e ao Governador do BNA em sede de Tutela de Legalidade inspectiva (art. 4º, nº 3, do DP nº 35/11, de 15 de Fevereiro).

Portanto, como instituto público e sendo uma pessoa colectiva pública, submete-se legalmente à jurisdição do Tribunal de Contas no âmbito da fiscalização e controlo financeiro. Na

[157] O comité é coordenado pelo Ministro do Interior e integra os seguintes membros:
a) Ministro das Relações exteriores;
b) Ministro das Finanças;
c) Ministro da Justiça e Direitos Humanos;
d) Governador do BNA; e,
e) Secretário do Presidente da Republica para Assuntos Judiciais e Jurídicos.

arena internacional mantem relações com as instituições congéneres e bem como FMI, FATF/GAFT e ESAALMG, AGMONT, UNODC, OCDE e C.S. ONU [158].

4.11. Central de Informação do Risco de Crédito.

O designativo CIRC inicial tinha conotações de centro (o) (Centro), ou central(a), daí alguns preferem apelidar de (a) CIRC (central), outros nem por isso, mas para nós preferimos adoptar (a) CIRC (Central). Neste sentido pode-se definir a CIRC como a central de informação do risco de crédito que consiste em partilhar uma base de dados prestada pelas instituições financeiras relativas a operações de crédito sob gestão do Banco Nacional de Angola. Cujas informações prestadas evidenciam ao supervisor (BNA) para aferir as responsabilidades potenciais e os seus riscos, sob qualquer modalidade, de que sejam beneficiárias pessoas singulares ou colectivas, residentes ou não residentes.

Entretanto, a CIRC foi marcada pelo um manancial de sucessos normativos do BNA, a partir de 2010 para fazer face os novos comandos constitucionais em sede da CRA de 2010, bem como as reformas do sistema financeiro bancário, sistema tributário e as novas regras de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo foi criado ao abrigo do Aviso nº10/2014, de 10 de Dezembro.

A CIRC tem por objecto a centralização da informação referente às operações de crédito, responsabilidades potenciais e aos seus riscos, sob qualquer forma ou modalidade, concedida pelas instituições financeiras autorizadas por Lei a concederem créditos. Entretanto, a CIRC presta também a informação necessária para a auxiliar a avaliação dos riscos na concessão de crédito pelas instituições financeiras, através de base de dados e recolhe informação positiva dos beneficiários de crédito, sendo que, ao consultar-se esta base de informações permite aferir a informação dos dados que caracterizam a situação positiva do beneficiário do crédito, tal como o histórico das prestações (vencidas e vincendas), tempo do crédito, entre outras. Portanto, o conteúdo dessas informações visam auxiliar e orientar na tomada de decisões relevantes relativas ao seu património de modo a minimizar o risco (art. 131º, do RGIF e art. 27º, da LBNA) e, de avaliar e monitorizar os riscos emergentes nos mercados e no sistema financeiro.

---

[158] Ibidem. O EGMONT Group é um órgão unido de 167 Unidades de Inteligência Financeira (UIFs). O mesmo fornece uma plataforma para o intercâmbio seguro de perícia e inteligência financeira para combater o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC / FT). O Grupo de Acção Financeira (GAFI) é a agência global de vigilância contra branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. É o órgão intergovernamental que estabelece padrões internacionais que visam prevenir essas actividades ilegais e os danos que causam à sociedade.
O Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (ESAAMLG) é um órgão regional do GAFI, forte e dinâmico, comprometido com a erradicação da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo e da proliferação na região da África Oriental e Austral. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) ajuda a tornar o mundo mais seguro contra as drogas, o crime organizado, a corrupção e o terrorismo. Eles estão empenhados em alcançar saúde, segurança e justiça para todos, enfrentando essas ameaças e promovendo a paz e o bem-estar sustentável.
O Conselho de Segurança tem a responsabilidade primária pela manutenção da paz e segurança internacional. De acordo com a Carta das Nações Unidas, todos os Estados Membros são obrigados a cumprir as decisões do Conselho.~
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) é uma organização internacional que trabalha para construir melhores políticas para uma vida melhor. Com principal objectivo de moldar políticas que promovam a prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar.

Relativamente a natureza jurídica da CIRC, atento o seu enquadramento no sistema financeiro no plano de órgão de compilação de dados de informações de operações de crédito de todas entidades abrangida por Lei, podemos considerar que a CIRC, é um ente público auxiliar de supervisão Prudencial e Comportamental do BNA no sector do crédito.

Porquanto, a CIRC permite o exercício da supervisão pelo Banco Nacional de Angola, para assegurar as condições económico-financeiras das instituições financeiras, visando à protecção dos seus depositantes, pois permite fiscalizar a carteira de clientes das instituições financeiras autorizadas a concederem crédito, avaliando o seu impacto nos sectores produtivos da economia e finanças públicas. Porém, pode constituir centros de informação privado de risco de crédito nos termos do Decreto Presidencial nº 275/20, de 21 de Outubro, Regulamento da Actividade de Centrais Privados de Informação de Credito, o que significa dizer o BNA democratizou o sistema de informação de risco de crédito.

Importa recortar que as informações contidas na base de dados da CIRC, estão sob protecção do império de normas do Sigilo Bancário ou dever de segredo, nos termos da Lei. As informações financeiras sobre as pessoas e empresas são pressupostos indissociáveis da confiabilidade do sistema financeiro vide art. 142º, do RGIF e Lei nº22/11, de 17 de Junho, Lei de Protecção de Dados Pessoais[159].

Excepcionalmente o sigilo, poderá ser quebrado quando se vislumbrarem alguma actividade bancária ilícita ou uma operação suspeita objecto de investigação, pelas autoridades competentes da acção penal, ou judiciais (o Juiz ou MP), ou autoridades tributárias[160], nos termos do art. 143º, do RGIF e art. 8º, do Código de Conduta Interbancário. As excepções de quebra de sigilo previsto no art. 143º, do RGIF.

Portanto, de acordo com o Aviso do BNA n.º 04/2020, de 28 de Fevereiro, as Instituições Financeiras e sociedades que tenham por objecto social a recuperação e gestão de crédito passam a ter a obrigação de fornecer ao BNA a seguinte informação: i) saldos das operações de crédito, efectivos ou potenciais, e os seus riscos por responsabilidades assumidas por qualquer pessoa singular ou colectiva; ii) cheques apresentados sem provisão de fundos, pela segunda vez; iii) garantias aceites nos termos do Aviso do BNA n.º 10/2014, de 10 de Dezembro; iv) garantias e contragarantias emitidas pelo Fundo de Garantia de Crédito; v) garantias emitidas pelas Sociedades de Garantia de crédito; e vi) outras garantias.

4.12. Breve Resenha das Instituições Financeiras Angolanas.

Nos anais da história de Angola, têm-se registado imensas mutações económicas com relevância no sistema financeiro, tal como a operada em 1988 com o lançamento do Programa de Saneamento Económico-Financeiro (S.E.F.), em que foram definidas as bases gerais que se consolidariam na Lei vigente do Regime Geral das Instituições Financeiras (Lei nº 40/20, de 16 de Dezembro).

[159] Decreto Presidencial nº 214/16, de 10 de Outubro cria o Estatuto Orgânico da Agência Angolana de Protecção de Dados.
[160] Cfr. AUGUSTO DE ATHAYDE. - Curso de Direito Bancário, Coimbra editora 2ª edição 2009 p. 441.

As instituições financeiras grosso modo podem ser definidos como sendo sociedades de direito público ou privada, legalmente autorizadas à exercer uma ou mais actividades financeiras.

Assim, o actual regime jurídico das instituições financeiras, além de redefinir o enquadramento estrutural do sistema financeiro de Angola, veio ordenar e organizar a categorização das instituições financeiras de acordo o sector de actividade, assentando a trave mestra na destrinça entre as instituições financeiras bancárias e as instituições financeiras não bancárias.

4.12.1. As Instituições Financeiras Bancárias.

As instituições financeiras bancárias podem ser definidos como sendo uma empresa, cuja actividade principal consiste em receber do público ou outros fundos reembolsáveis, a fim de os aplicar por conta própria mediante a concessão de crédito.

As instituições bancarias reconduzem-se aos Bancos, empresas cuja actividade principal consiste em receber do público depósitos ou fundos reembolsáveis, a fim de aplicar por conta própria, mediante a concessão de crédito, e subdividem-se em dois níveis:

i. Banco do 1º nível (BNA) – Banco central, emissor, autoridade cambial e supervisor, banqueiro do Estado;

ii. Bancos do 2º nível – Bancos comerciais, crédito, fomento, desenvolvimento, investimento.

4.12.2. Instituições Financeiras Não Bancárias

As instituições financeiras não bancária, a par das instituições financeiras bancarias, também tem sido definido como empresas ou sociedades comerciais, cuja actividade principal consiste em exercer uma ou mais das actividades designadamente: serviços de pagamento, prestação de serviços de pagamento e a emissão e gestão de outros meios de pagamento, atais como cheques em suporte de papel, cheques de viagens em suporte de papel e cartões de crédito.

As instituições financeiras não bancárias, ou seja, parabancárias são as empresas que não sejam instituições financeiras bancarias mas ligadas a Moeda e o crédito sob jurisdição do BNA, cuja actividade principal consiste em exercer uma ou mais actividades intermediação financeira, nos termos definidas pelo Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras (art. 9º, da RGIF).

O mercado angolano é incompleto no plano da concretização das instituições previstas no art. 9º e 22º, do RGIF, mas, sublinha-se a actividade de algumas instituições financeiras não bancárias que efectivamente operam no mercado financeiro, designadamente: Casas de câmbio, sociedades cooperativas de crédito e sociedades de micro crédito.

4.13. Funções e Poderes do BNA Enquanto Autoridade de Supervisão.

Comummente, a Supervisão assenta sobretudo nos poderes atribuídos às autoridades competentes de verificação do cumprimento de normas prudenciais e de conduta do sistema financeiro. No caso do BNA, a sua actividade desdobra-se em diversas vertentes.

- ✓ ***Uma vertente de Autorização***, por onde se filtra a adequação e a viabilidade dos projectos de exercício da actividade bancária, bem como a idoneidade e competência dos titulares dos

órgãos de gestão e de fiscalização nos termos descritos nos art. 50º, da RGIF e art. 18º, da LBNA.

- ✓ ***Uma vertente Regulatória***, traduzida no poder normativo através da qual são definidos, por iniciativa do BNA, e publicados no Diário da República os actos normativos de Regulação que tomam a forma de Avisos, Instrutivos, Directivas e Circulares, (art. 98º, da LBNA e art. 22º; 27º; 127º; 161º e 212º, do RGIF), ou por sugestão deste ao Executivo, os diferentes quadros reguladores do exercício da actividade, visando o bom funcionamento do sistema, especialmente sob a forma de Avisos do BNA.

- ✓ ***Uma vertente Instrutiva*****,** traduzida na definição de regras de procedimento para situações concretas, normalmente veiculadas pelas Instruções e Circulares do BNA, (o art. 51º, do RGIF e art. 98º, nº 3 e 4 al. a), da LBNA).

- ✓ ***Uma vertente Fiscalizadora***, que permite à entidade supervisora a recolha, a todo momento e pela forma que entender mais conveniente, de todas as informações pertinentes, relativas a gestão das entidades bancárias e ao cumprimento das normas prudenciais em vigor (art. 127º e 161º, do RGIF).

- ✓ ***Uma vertente Sancionatória***, que se corporiza na competência para levantar os autos, instruir o processo, tomar as decisões pertinentes e aplicar as sanções, principais e acessórias que se impõem previstas na Lei em sede de ilícitos penais do direito penal secundário, ou seja, infracções de contra ordenação social, nos termos do art. 98º nº 9 e 108º, da LBNA e ss. e art. 216º; 242º; 263º, 297º, 351º, do RGIF[161].

4.13.1. Supervisão Prudencial.

O exercício da função supervisora da actividade bancária visa a salvaguarda do interesse geral – público e privado-, vigiar actividade bancária, estabelecer regras claras de actuação do banqueiro, criando as condições adequadas de funcionamento dos mercados monetários, financeiro e cambial, precisamente no sentido de garantir os mais nobres interesses dos depositantes.

O núcleo central da Supervisão bancária é constituído pelas normas prudenciais, que fixam regras e padrões de comportamento que visam assegurar a estabilidade económica- financeira da instituição bancária, em especial os seus níveis de solvabilidade e liquidez.

A Supervisão Prudencial feita pelo BNA às instituições financeira sob a sua jurisdição desdobra-se intrinsecamente em supervisão micro e macro prudencial (art. 27º, da LBNA).

A primeira abarca:

Autorização: A constituição de uma instituição financeira bancaria depende da autorização do BNA, ou seja, os pedidos de constituição das instituições, o exercício de funções dos membros dos órgãos sociais e titulares de cargos de gestão relevantes das mesmas instituições, bem como da sua fusão, cisão ou modificação de objecto, são sancionados pelo BNA nos termos da Lei do Regime

[161] Cfr. AVV. FRANCISCO MÁRIO. – Supervisão Bancária no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nº 20 e 21/2015, almedina editora, p. 261-281.

Geral das Instituições Financeiras (art. 31º, da LBNA e art. 50º, 100º 102º e ss., do RGIF), podendo ser recusado o pedido de autorização caso não satisfaça os requisitos expostos no art. 18º, da LBNA e art. 55º e ss., do RGIF.

Órgãos sociais: A Lei exige uma governação corporativa e aos candidatos a banqueiro devem ter uma conduta que se fixe no homem médio coberto de boa-fé, com um percurso de carreira recheada de experiência comprovada (art. 59º, do RGIF), o BNA poder intervir para que a instituição em causa regularize o preenchimento dos requisitos requeridos (art. 60º; 61º; 62º e 63º; e ss., do RGIF). Portanto, a direcção (conselho de administração) da instituição bancaria deve ser constituída por pessoas cuja idoneidade garanta uma gestão sã e prudente, tendo em vista, de modo particular a segurança, certeza, expectativas jurídicas dos fundos confiados ao visado Banco. Portanto, a falta desses requisitos, não obsta que o BNA recuse a autorização do exercício da actividade financeira em Angola vide art. 55º, do RGIF.

Capital mínimo: a constituição dum Banco pressupõe um capital social não inferior ao mínimo legal, representado por acções nominativas, ou portadoras registadas. O capital mínimo é uma exigência patrimonial que deve ser subscrita pela instituição bancaria, servindo de arrimo à entidade supervisora no sentido de avaliar a capacidade financeira de exercício da actividade bancaria para efeitos de garantia real com a constituição de reservas obrigatórias junto BNA, nos termos do art. 25º, da LBNA e do disposto nos art. 51º e 163º, do RGIF.

Registo: a inscrição em registo especial é obrigatório no BNA, onde constarão a firma ou denominações, o objecto, a data, sede, capital social realizado e o registo dos membros dos órgãos de administração e fiscalização. O registo junto do BNA visa conferir valor jurídico à instituição e os seus órgãos sociais para cumprir o princípio da publicidade, vide art. 120º, do RGIF.

Alterações superveniente: o BNA como autoridade de Supervisão Prudencial garante a segurança jurídica, expectativa e certeza jurídicas do sistema financeiro bancário, por via, disso, todas alterações que se verificarem no decurso da actividade devem ser comunicadas ao BNA (ex. fusão e cisão, alteração dos estatutos, actividade no exterior - art. 74º; 75º e ss., do RGIF).

Acompanhamento off-site e on-site: a supervisão pode ser realizada à distância solicitando informações à instituição bancaria que versem sobre a solvabilidade, liquidez (art. 212º, do RGIF) ou ordenar auditorias ou inspecções sempre que necessário para salvaguarda da solvabilidade e liquidez através do acompanhamento *on-site* (art. 162º e 212º, do RGIF e art. 18º, da LBNA).

Saneamento: O BNA perante um facto atentatório ao normal funcionamento do sistema financeiro ou que possa afectar os interesses dos depositantes, investidores e outros credores, pode lançar mão aos mecanismos de saneamento, tomando as medidas necessárias para protecção dos interesses dos agentes económicos e do sistema (art. 216º e 240º e ss., do RGIF).

Revogação: o não cumprimento do estatuído pelo BNA e pelo Regime Geral das Instituições Financeiras permite a revogação da autorização do exercício da actividade, nos termos do art. 57º e ss., do RGIF.

Sancionatório: A entidade de Supervisão instrói o processo nos termos do art. 18º e 32 e ss., da LBNA e aplica sanções administrativas em função da violação das normas prudenciais e comportamentais (art. 98º, da LBNA e art. 127º e 162º., do RGIF), bem como no caso da violação dos preceitos sobre os ilícitos de recebimentos de oferta e de actos que conduzem a enriquecimento ilícito. Esta dimensão sancionatória concentrada no BNA choca porém com interpretações mais puristas da separação de poderes.

Quanto à *Supervisão macro-prudencial*, (art. 27º, da LBNA) consubstancia-se na actividade de avaliação e monitorização dos riscos emergentes nos mercados e no sistema financeiro formal mas também informal face à importância deste último em Angola[162].

Em última análise, procura-se identificar eventuais indícios de risco sistémico com efeito de contágio do sistema financeiro através dos resultados de avaliação global com o BNA a publicar relatórios estatísticos trimestral e anualmente conforme o exposto nos art. 86º e 87º, da LBNA.

4.13.2. Supervisão Comportamental.

A Supervisão comportamental designa a actuação pública de regulação e supervisão da conduta das instituições nos mercados financeiros através de observância dos deveres gerais previstos na Lei financeira e no código de conduta dos mercados interbancário, desdobrando-se em seis principais regras:

Honestidade: a honestidade está relacionada com a confiança e intimamente ligada à ética da responsabilidade. Porque a actividade bancária envolve a guarda e a manutenção de bens de terceiros, o exercício desta actividade implica a confiabilidade, a integridade moral de quem a exerce, pois há um exercício de confiança da colectividade, da sociedade, no profissional e na instituição bancária (art. 7º, do Código de Conduta dos mercado interbancário e art. 139º e o art. 127º, do RGIF).

Sigilo: respeito pelo segredo das pessoas, dos negócios, das empresas pelo profissional da banca. As informações financeiras sobre as pessoas e empresas são pressupostos indissociáveis da confiabilidade que se deposita na banca art. 142º, do RGIF. O sigilo, porém, poderá ser quebrado quando se vislumbra actividade bancária ilícita ou uma operação suspeita objecto de investigação, pelas autoridades competentes da acção penal, ou judiciais (o Juiz ou MP), ou autoridades tributarias[163], nos termos do art. 143º, do RGIF e art. 8º, do Código de Conduta Interbancário. As excepções de quebra de sigilo previsto no art. 143º, do RGIF.

[162] Cfr. AVV. FRANCISCO MÁRIO. – Supervisão Bancária no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nº 20 e 21/2015, almedina editora, p. 261-281.

[163] Cfr. AUGUSTO DE ATHAYDE. - Curso de Direito Bancário, Coimbra editora 2ª edição 2009 p. 441.

Competência: espera-se que o profissional bancário exerça os seus conhecimentos de forma adequada, dedicada, séria e persistente, proporcionando soluções e um serviço satisfatório para os clientes. (art. 130º, da RGIF e art. 6º, do Código de Conduta Interbancário).

Prudência: conduta de respeito, segurança e integridade com ausência de manobras dolosas, manipuladoras e fraudatórias (art. 130º, do RGIF).

Urbanidade: o profissional bancário e o supervisor, nos tractos com os clientes, colegas e entidade patronal e com o supervisionado, devem pautar a sua conduta por padrões de lealdade, independência e probidade (art. 130º e 139º, do RGIF).

Dever de informação: o conteúdo dessa regra traduz-se essencialmente na prestação de informações precisas à clientela relacionada com o conteúdo dos serviços que a instituição bancária presta visando auxiliar e orientar na tomada de decisões relevantes relativas ao seu património de modo a minimizar o risco (art. 131º, do RGIF)[164].

4.13.3. Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários.

Antes do mais vamos falar do Mercado de Valores Mobiliários e em seguinte como devia de ser tratar do dos órgãos de regulação deste sector. Sendo assim, as bolsas de valores são locais onde são negociados títulos emitidos por Empresas de Capital Aberto. Desde o século XV, em plena Idade Média, cotas de participações em companhias, metais precioso e moedas eram comercializados no meio das ruas, nas calçadas, semelhantemente a qualquer outro produto vendido na época.

Porém, na história da BOLSA ou Mercado de Capitais ou ainda Mercado de dívida pública surgiu naquelas situações em que o Estado não podia mais agredir os bens dos particulares por causa do princípio da legalidade tributária, e que os tributos deviam ser requeridos aos contribuintes na base da Lei.

Assim, o Estado vedado por via legal essa possibilidade de arbitrariedade tributária de agredir os bens dos particulares para satisfazer as necessidades da colectividade, viu-se na necessidade de pedir empréstimos e endividar-se com promessa de pagamento diferido no tempo cujos recursos teriam que socorrer-se também a uma receita creditícia de um particular.

Daí foi crescendo a dívida do Estado com os seus credores, porque o Estado para pagar a sua dívida tinha que contrair outro empréstimo para pagar a dívida. Todavia, obrigou o Estado organizar um Mercado de dívida "BOLSA" - onde os investidores e aforradores poderiam negociar, isto é, comprar e vender os títulos de dívida de acordo às regras neles estabelecidos pelo regulador.

Acredita-se que a primeira bolsa de valores da história, foi um local onde os comerciantes se reuniam para a realização de negócios relacionados a participações e cotas em empresas e que tenha surgido em 1487, na cidade de Bugres, Bélgica. O nome "Bolsa" se refere ao brasão da família VAN DER BURSE, dona da casa onde as transacções ocorriam, o qual era constituído por um desenho de três bolsas.

---

[164] Cfr. AVV. FRANCISCO MÁRIO. – Supervisão Bancária no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nº 20 e 21/2015, almedina editora, p. 261-281.

Entretanto, a primeira acção comercializada em uma Bolsa de Valores que se tem registada na história pertenceu à Companhia Holandesa das Índias Orientais e foi negociada em 1602, na bolsa de Amsterdão.

A partir de 1964, com as leis de reforma bancária e do Mercado de Capitais, as bolsas de valores começaram a assumir as importantes funções que possuem actualmente. Hoje em dia, as mesmas se transformaram em um símbolo marcante do capitalismo e da globalização.

A tecnologia da informação permitiu a existência de bolsas de valores totalmente electrónicas, como a americana NASDAQ, por exemplo.

O Mercado de títulos deve ser subdividido, por sua vez, em dois mercados ou componentes:

- *O Mercado Primário* – compreende os activos financeiros que iniciam a sua circulação no Mercado através de emissões, que podem ser públicas (OPA) ou privadas.

Diz-se que a emissão é privada ou particular quando os títulos são emitidos para serem subscritos por determinadas pessoas singulares ou colectivas em número previamente estabelecido.

Já será uma emissão pública quando a comercialização dos títulos é feita publicamente, através da imprensa, oferecendo a possibilidade a qualquer entidade individual ou colectiva de subscrever títulos.

Por este facto, o lançamento de uma operação de oferta pública de valores mobiliários depende do registo prévio da emissão na comissão que superintenda no Mercado de valores mobiliários. O pedido de registo tem de ser acompanhado de uma série de elementos que permitam conhecer a entidade emissora e a sua situação económica e financeira, de modo a que a entidade supervisora possa proteger os aforradores potencialmente interessados em subscrever títulos.

Em certos casos, a Lei obriga que, além do registo na comissão acima referida, a oferta pública de valores mobiliários seja autorizada pelo governo (por exemplo, emissões a realizar no mercado Nacional, mas em Moeda estrangeira, emissões a realizar no Mercado Nacional por Empresas e outras entidades não residentes no País, etc.).

- *O Mercado Secundário* - compreende activos financeiros que já estão em circulação no Mercado e que são objecto de transacções nas bolsas de valores ou fora delas (no chamado Mercado de Balcão), procurando assim facilitar a sua transmissão, a sua transformação em liquidez.

As bolsas de valores não são mais do que mercados estruturados e dotados de instrumentos jurídicos adequados que permitem que se efectuem operações de compra e venda de títulos já emitidos com transparência e relativa segurança.

Os principais objectivos das bolsas de valor são, por conseguinte:

a) Formação dos preços dos títulos mobiliários no mercado;

b) Facilitar a circulação dos títulos mobiliários, tornando menos difícil a sua transformação em liquidez.

Tratando-se de mercados com características muito particulares, as operações com títulos são realizadas por intermediários especializados, e correctores.

Com objectivo de proteger os investidores, nem todos os títulos podem ser transaccionados nas bolsas. A Lei estipula um conjunto de regras para que um título possa ser admitido à cotação, isto é, para que possa ser transaccionado nestes mercados.

Assim, desde logo, para que as acções de uma sociedade sejam admitidas à cotação, é exigido a essa sociedade, entre outras, a prova de que:

1. Está a funcionar de acordo com a legislação geral e especial que lhe seja aplicável;

2. Publicar regularmente os seus relatórios de gestão e contas anuais, respeitantes os pelo menos três exercícios económicos anteriores ao pedido de admissão;

3. Encontra-se numa situação económica e financeira adequada.

O Organismo de Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários é a Comissão de Mercados de Capitas (CMC), pelo que, como organismo de Supervisão especializado no sector de Mercado de Valores Mobiliários, é definido como uma entidade de direito público, dotado de personalidade e capacidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira, à qual compete a Regulação, Supervisão e fiscalização, e a promoção do Mercado de capitais e das actividades com elas relacionadas.

O legislador ordinário orientou através do Regime Geral das Instituições Financeiras (RGIF), art. 37º, do RGIF, bem como através do Código dos Valores Mobiliários (CVM), atribuir as competências ao organismo de Supervisão especializado neste sector à tarefa de supervisionar o Mercado de Capitais, bem como o Mercado Regulamentado da Dívida Pública Titulada - A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA)[165].

Porém, relativamente a forma de provimento dos órgãos sociais da CMC é por via administrativa de Despacho de nomeação e exoneração pelo Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, nos termos da al. d), do art. 120º, da CRA e art. 9º, do Decreto Presidencial nº 54/13, de 6 de Junho, do Estatuto Orgânico da Comissão de Mercados de Capitais.

Os órgãos sociais do CMC, cumprem mandatos democráticos indirecto, por nomeação, cuja duração é de cinco anos renováveis mais de cinco vezes, conforme reza o art. 8º, do Estatuto Orgânico da Comissão de Mercado de Capitais.

No plano jurídico-constitucional a CMC, pode-se classificar como um instituto público do sector económico cujo regime jurídico situa-se no diploma legislativo dos estatutos dos institutos públicos precisamente nos termos do art. 3º, da al. a), Presidencial nº 2/20, de 19 de Fevereiro, Sobre as Regras de Criação, Estruturação e Funcionamento dos Institutos Públicos.

Neste sentido a CMC, exerce as funções de Supervisão no quadro da Administração indirecta do Estado no âmbito da desconcentração administrativa consagrado no art. 8º e 199º, da CRA.

Portanto, como Instituto Público, notadamente como se observa, encaixa-se na Administração indirecta do Estado, persegue o interesse não só do Estado, mas também da Administração Pública, logo, como se percebe, deve obedecer as linhas gerais do Poder Executivo sob tutela do Ministério das Finanças, quer dizer que, está sujeito a tutela de legalidade e de mérito pelo titular da pasta das Finanças, mais ainda, vai sujeitar-se a jurisdição do Tribunal de Contas ao abrigo do controlo/fiscalização financeira, (vide, al. d), do art. 2º, da LOPTC)[166].

4.13.4. Instituto de Supervisão dos Jogos.

Na sequência do subsistema de Supervisão de instituições financeira não bancária, temos o "Instituto de Jogos de Fortuna e Azar". Os jogos são hoje disciplinados pela Lei nº 5/16, de 17 de

[165] Vide, Decreto Legislativo Presidencial nº 4/13, de 9 de Outubro, e o art. 18º, da Lei nº 22/15, de 31 de Agosto, CVM

[166] Cfr. AVV. FRANCISCO MÁRIO. – Supervisão Bancária no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nº 20 e 21/2015, almedina editora, p. 261-281.

Maio, Lei da Actividade dos Jogos (LAJ) que veio revogar a então portaria nº 517/1970, de 16 de Outubro, que vigorou quase 45 anos.

Os jogos como contrato não são nos termos do art. 1245º, do CC., mas constituem fontes das obrigações daí actividade jogo de fortuna e azar ser proibida ao acesso aos particulares, (art. 7º, da LAJ), desde logo, constitui a reserva absoluta do Estado, (art. 5º, da LAJ), podendo ser concedido com apertadas regras normativas as sociedades anónimas para o seu exercício (art. 21º, da LAJ).

Assim sendo, o órgão Supervisão dos jogos pode ser definido também como uma entidade de direito público, dotado de personalidade e capacidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira, à qual compete genericamente a regulamentação, Supervisão e fiscalização das actividades de jogos de fortuna ou azar e afins.

Em termos operativos os jogos movimenta uma massa monetária caracterizado no jogo que os casinos realizam em que os potenciais jogadores submetem-se na álea da procura da fortuna, de um lado, por outro lado, a casa de jogos através das máquinas automáticas, procuram desta forma o lucro produzido pelos azarados, daí parece à denominação de «Jogo de Fortuna ou Azar».

Todavia, os seus órgãos sociais seguem o mesmo tratamento quanto o provimento, mandato dos organismos de Supervisão Sectorial.

Relativamente quanto a tutela, como Instituto Público, esta sujeito a tutela do Ministério das Finanças, de acordo o estatuído no n º 4, do art. 6º, do Decreto Presidencial nº 299/14, de 4 de Novembro, no que tange ao controlo e fiscalização financeira, este sujeito duplo controlo; o controlo interno administrativo técnico (art. 51º, da LAJ) e o controlo externo jurisdicional sob à jurisdição do Tribunal de Contas, nos termos da al. d), do art. 2º, da LOPTC.

4.13.5. Conselho de Supervisões do Sistema Financeiro (CSSF).

Angola, ao longo da sua história financeira como País soberano, passou por várias crises, tendo lançado mão a ferramentas de prevenção centradas na institucionalização, num primeiro momento, do Fundo Soberano, enquanto instrumento de gestão intergeracional de poupanças baseadas nas reservas do petróleo e que serve, igualmente, como mecanismo de intervenção nas finanças públicas.

Num segundo momento, face à crise financeiro internacional iniciada nos EUA no verão de 2007, crise de *subprimes* (garantias hipotecarias precárias), o Poder Executivo concebeu o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF), criado ao abrigo do art. 67º, da Lei nº 12/15, de 17 de Junho, Lei de Bases das Instituições Financeiras, que era considerado de algum modo, como autoridade administrativa independente.

O CNEF era então, um órgão de natureza pública, com independência e autonomia técnica e funcional e que tinha como escopo promover mecanismos de cooperação que visava a estabilidade financeira e a prevenção de crises sistémicas no Sistema Financeiro Angolana. Porém, veio ser extinta pelo art. 29º, da Lei nº 14/21, de 19 de Maio[167].

Por conseguinte, foi criado o Conselho de Supervisões do Sistema Financeiro com sigla de "CSSF" (art. 30º, da RGIF), cujas competências estão definidas no art. 31º, da RGIF).

[167] Cfr. AVV. FRANCISCO MÁRIO. – Supervisão Bancária no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nº 20 e 21/2015, almedina editora, p. 261-281.

O CSSF, compete a coordenação da actividade dos organismos de supervisão financeira dos três mercados, presidida pelo Governador do BNA (art. 32º, da RGIF). Considerado de algum modo, como autoridade administrativa independente.

4.13.6. Governação Corporativa e a Transparência Bancária.

A governação corporativa é o corolário da regulação pública e da transparência da actividade bancária, pois que, a regulação pública da actividade bancária *versus* supervisão do sistema financeiro bancário, envolve conceitos de diversos campos da ciência jurídica e económica e contabilidade. Porquanto, tem como objectivo geral a salvaguarda da eficiência e estabilidade sistémica – promoção de equidade nas relações do banqueiro com o cliente (consumidor de produtos financeiros), sob vigilância da ordem jurídica através da LCGC, atendo que os bancos estabelecem modelos de adesão aos clientes que possam aduzir em informações assimétricas.

Entretanto, para equilibrar o relacionamento com os clientes impõem-se aos bancos um dever de conduta especial de observância normativa estabelecidos pelo legislador constitucional e ordinário de modos a execução dos contratos bancários em conformidade com aquele núcleo duro do bloco de legalidade da Lei e dos interesses em jogo da população bancária. Pois, como afirma J. GARRIGUES, citado pelo SIMÕES PATRÍCIO, (…) admite que se esteja perante um fenómeno, de contrabalanço ou protecção legal dos interesses dos clientes, face às regras de fonte unilateral traduzidas enquanto operações de massa homogénea[168].

Defende RICARDO BINNIE, que a governação corporativa pode ser entendida como sistema pelo qual as empresas são administradas e controladas, assegurando-se um comportamento corporativo responsável, transparente e confiável, imprescindível para o crescimento corporativo ao longo prazo, bem como é factor crucial para o processo de decisão de investimento pelos agentes económicos. Daí que p benefício das melhores praticas de governação corporativa se aplica-se aos bancos[169]. No mesmo sentido, o outro autor da doutrina angolana DOMINGOS FRANCISCO JOÃO, define a *corporate governance*, como sendo o conjunto de mecanismos, princípios ou normas que governam o processo decisório dentro de uma empresa visando a minimização dos problemas de gestão interna. Cujo objecto segundo o autor é o equilíbrio da competividade e produtividade da empresa por meio de uma gestão responsável e transparente[170].

Ora, de acordo com PANKAJ MADHANI, referenciado pelo RICARDO BINNIE, defende que a construção de melhor reputação, traz consigo maior agregado; incremento nas notas pelas agências de *rating* prove maior liquidez aos seus títulos; melhor controlo de riscos que permeiam as actividades, com regras claras e responsabilidades dos mecanismos de decisões de importantes questões; aumento de performance dos valores mobiliários, atraindo mais investidores; a melhore eficiência operacional que reduz os riscos associados a fraudes devidos a transparência na prestação de contas *(accountatability*) e a redução de custos de transacção associados as suas operações passivas, com juros menores e prazos maiores para pagamento[171].

Qua tale, na administração e gestão da actividade bancária, pode surgir diversos conflitos entre administração profissional dos bancos e os demais agentes interessados, designadamente os

[168] Apud. SIMÕES PATRÍCIO. Direito Bancário Privado, Quid Iuris Lisboa 2004, p. 117.
[169] Cfr. RICARDO BINNIE. Transparência Bancária. Almedina Brasil editora, 2011, p. 55 e 56.
[170] Cfr. AV. DOMINGOS FRANCISCO JOÃO. - Lições de Direito Economico de Angola, Zoe editora 2018, p. 362.
[171] Apud. RICARDO BINNIE. Transparência Bancária. Almedina Brasil editora, 2011, p. 56.

accionistas que pretendem maximizar os lucros e os investidores que buscam serviços e produtos financeiros com alguma qualidade. Porém, como atesta o mesmo autor que estamos a seguir de perto as suas referências doutrinarias de outros partidários, documentam que os administradores profissionais foram estabelecidas regras de carácter fiduciária (confiança) das funções dos administradores, exigindo-se que os interesses da empresa fossem colocados à frente dos próprios interesses dos administradores, mantendo reserva sobre os seus negócios não podendo valer-se de seu cargo para obter, para si ou outros, vantagens indevidas, bem com devendo empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem médio e integro costuma empregar na administração de seus próprios negócios, atendendo aos legítimos interesses do Banco[172].

O que significa dizer, segundo o mesmo autor, que os administradores devem manter os investidores, em geral, e os accionistas, em particular, devidamente informados sobre todas as questões relevantes atinentes ao Banco, permitindo-lhes tomar decisões razoáveis segundo os critérios de um investidor ou accionista medianamente prudente. Para que o público tenha a confiabilidade e solidez do funcionamento do sistema bancário, ou seja, no contexto do sistema financeiro bancário, e em razão da especialidade dos bancos, os conflitos de interesses entre administradores e terceiros interessados adquirem outra proporção jurídica (vide art. 150º e 151º do RGIF). Além dos deveres fiduciários já mencionados, os administradores de bancos devem considerar em suas decisões corporativas, o risco sistémico, possuindo, portanto, deveres mais amplos se comparados como os demais administradores de empresas não financeiras, por estes trabalharem com o dinheiro dos clientes[173].

Outro entendimento suscitado a volta da transparência e governação corporativa, é propugnada pelo J. SOUSA RIBEIRO, que diz:

«O imperativo da transparência tem aqui uma finalidade própria a tutela da liberdade de contratar, como ultimo reduto (pelos menos em certas zona de tráfego) de um limitado grau de efectiva autonomia do sujeito que se submete a cláusulas contratuais gerais. Se, em regra, ele não pode negociar o preço, deve ser-lhe facultada pelo menos, a possibilidade de interiorizar se dificuldade nem custos excessivos de informação, para estabelecer comparações com oferta alternativas ou, mesmo, renunciar ao contrato. Está em causa, nesta manifestação do imperativo da transparência, a garantia da oportunidade de formação consciente da vontade negocial, no quadro das opções disponíveis no mercado»[174].

Portanto, no exercício da actividade comercial bancário, os bancos estão sujeitos diversos riscos, inevitáveis e inerentes a natureza da actividade bancária, pois o sucesso da sua credibilidade e a reputação é mister que adoptar práticas de governação corporativa filiadas nos deveres de adequação e eficiência, designadamente:

d) Qualidade e eficiência;
e) Diligência, neutralidade, legalidade, descrição e respeito consciencioso pelos interesses alheios;
f) Informação; e,
g) Gestão criteriosa e ordenada.

[172]Cfr. RICARDO BINNIE. Transparência Bancária. Almedina Brasil editora, 2011, p. 56
[173] Ob. Cit. p. 57.
[174] Apud. SIMÕES PATRÍCIO. Direito Bancário Privado, Quid Iuris Lisboa 2004, p. 125.

A Governação Corporativa é definida como conjunto de relações, políticas e processos, envolvendo os accionistas, os órgãos sociais e os colaboradores da instituição financeira em articulação com os organismos de supervisão, os auditores externos e os restantes agentes dos mercados financeiros, tendo em vista o alcance de objectivos estratégicos, bem como promover a transparência organizacional e efectuar o controlo e fiscalização das instituições, especificando, para o efeito, as funções acometidas às diversas unidades orgânicas e as competências, responsabilidades e nível de autoridade dos diversos intervenientes nas instituições[175].

Em última análise, os mecanismos de governação corporativa resultam em maior transparência (corporativa) e das demonstrações financeiras dos bancos, com mais divulgação de informações a tais terceiros, reduzindo-se, assim, o que por sua vez, atrai mais investidores e renova a tutela da confiança.

Portanto, o BNA, nos termos do art. 71º, do RGIF, emite avisos que determinam os mecanismos e procedimentos que a Instituições financeiras devem adoptar de bom governo societário, em termos proporcionais à sua dimensão, a sua organização interna e ao âmbito e complexidade das actividades exercidas, fixando regras e recomendações aplicáveis vide aviso nº 1/2022, de 28 de Janeiro, Sobre o Código de Governo Societário das Instituições Financeiras Bancarias[176], art. 4º do Aviso nº 10/21, de 14 de Abril, instrutivo nº13/22, de 22 de Novembro.

4.13.7. Compliance dos Bancos.

O *Compliance* tem sua origem nos EUA no século XX, através das agências regulação quando começaram actuar no mercado daquele Estado precisamente em 1906 com a criação do modelo de fiscalização centralizada (promulgação *de FOOD And DRUG Act* e a criação de *FDA*), que visava a regular determinadas actividades relacionadas a saúde alimentar e ao comercio de medicamento, sectores sensíveis em verdade[177]. Actos contínuos justificaram o desenvolvimento da entidades reguladores nos EUA, em função da necessidade que impunha na transparência, assim, em 1913 foi criada entre outras instituições fiscalizadores do sistema financeiro, designadamente *Federal Reserve System* (banco Central dos EUA), em 1977 *PCPA* (*Foreign Corrupt Partics Act*) em 1991 que a comissão de penas dos EUA publicou o instrumento jurídico denominado Directrizes Federais Para Condenação de Organizações articulando os elementos específicos de um programa de *Compliance*[178].

O termo *compliance* tem origem no verbo cumprir do inibitivo, ou seja cumprimento como actuação de acordo certos padrões *standarizados* de comportamentos de controlo interno, cujo cumprimento é vinculativo e obrigatório para exercer certa actividade económica ou profissional atento o interesse público.

Em Angola, cria-se grande interesse de práticas de *Compliance* a partir do primeiro quarteto do século XXI, que resulta de facto do emergir das relações económicas com outras nações com sistemas financeiros com essas práticas, bem como, situações geopolíticas com enfoque dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 nos EUA, na Europa e Médio Oriente. Pelo que, no sistema jurídico angolano os primeiros sinais sobre a matéria, começaram com aprovação da Lei

[175] Cfr. Aviso nº 10/2021, de 18 de Junho. - Código do Governo Societário das Instituições Financeiras.
[176] Ver o art. 229º, do RGIF e art. 10º, do LSPA.
[177] Cfr. AV. DOMINGOS FRANCISCO JOÃO. Lições de Direito Economico de Angola, Zoe editora 2018, p. 380.
[178] Ob. Cit. p. 380 e 381.

3/99, de 6 de Agosto, Lei de Controlo de Mercado de Lícito de Estufacientes e Substâncias Psicotrópicas e Percursores e aprovação da CRA em 2010 bem como a Lei nº12/10, de 9 de Junho, estreou –se ao combate o Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e a criação da Unidade de Informação Financeira (UIF) (Decreto Presidencial nº 35/11, de 15 de Fevereiro). Em sede disso, o BNA emitiu os competentes avisos para o cumprimento da pauta de recomendações de boas prática do *compliance* internacionais produzidas pelo Comité de Sanções das Nações Unidas através da Resolução nº 1267/1999, das Nações Unidas, designadamente o Aviso nº 21 e 22 /12, de 25 de Abril e Directiva nº 03/DSI/12, de 24 de Julho, ver também o Aviso nº 8/21, de 20 de Julho e 9/21, de 20 de Julho.

Entretanto, os bancos devem ter como base para o exercício das suas funções alguns critérios de *compliance* nomeadamente[179]:

1. Processo de comunicação e informação com o sistemas ou processos que suportam a identificação, a captura e a troca de informações em forma e prazo que permitam as pessoas realizarem as suas responsabilidades,
2. Monitorização de normas externas e internas, com análise do impacto da norma e adequação das operações e normas internas;
3. Disseminação da cultura prudencial, com sugestões de mudança nas práticas de gestão;
4. Políticas corporativas com ampla divulgação de princípios e de orientação;
5. Implementação dos programas de prevenção de lavagem de dinheiro e de identificação de clientes (*know-your-client*), com a definição das políticas das directrizes e do monitoramento de transacções suspeitas;
6. Implementação de controlos internos, com a segregação de funções reportes periódicos de não conformidade e acompanhamento de acções correctivas;
7. Gerenciamento de riscos, com a identificação e avaliação de controlos e gestão integrado; e, metodologia de avaliação do riso de *compliance*, com aplicações de autoviação, revisões periódicas e análise dos produtos e processos ao longo prazo.

Portanto, os pilares da governação corporativa, funda-se na *compliance*, em que os bancos devem manter os sistemas de monitoramento e supervisão dos controlos internos na entidade. Entretanto, a função do *compliance* é efectivamente assegurar a adequação e o funcionamento dos sistema de controlo internos, suavizando não apenas o risco de imagem, mas também os riscos de acordo com a complexidade das actividades bancárias desempenhadas, para assegurar o cumprimento das norma existentes[180].

4.14. Sigilo Bancário.

A ordem jurídica preocupa-se tradicionalmente com a garantia da reserva do conhecimento de certos factos que, respeitando a uma pessoa, são do conhecimento de outrem. Esta situação pode verificar em vários domínios da vida em defesa dos direitos de personalidade das pessoas constitucionalmente protegido, como documenta os art. 32º nº 1, da CRA. – "A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, à capacidade civil, à nacionalidade, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra e à reserva de intimidade da vida privada e familiar". Por mesmo

[179] Ob. Cit. p. 58.
[180] Cfr. RICARDO BINNIE. Transparência Bancária. Almedina Brasil editora, 2011, p. 57.

seguimento estabelece a inviolabilidade do domicilio nos termos do art. 33º nº 1, da CRA, densifica que "O domicílio é inviolável" e o nº 2 1ª parte da CRA, prescreve que "Ninguém pode entrar ou fazer busca ou apreensão no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento (…)". E por ultimo o art. 34º da CRA, também determina a Inviolabilidade da Correspondência e das Comunicações no seu nº 2 – "É inviolável o sigilo da correspondência e dos demais meios de comunicação privada, nomeadamente das comunicações postais, telegráficas, telefónicas e telemáticas". Assim, também estabelece o Regime Geral das Instituições Financeiras (art. 142º do RGIF) e a Lei Civil (art. 70º e ss, do CC).

O dever de segredo bancário configura-se numa obrigação negativa (*nom facer*), porquanto exige a conduta ou comportamento de não revelar nem utilizar os factos considerados confidenciais, o que significa em regra a proibição de utilização ou revelação de factos ou elementos respeitantes ao funcionamento, vida das instituições, ou às relações destas como os seus clientes.

Nos termos gerais de direito, o dever de sigilo, corresponde a um dever acessório, cominado pela boa-fé, enquanto regra ética de conduta (art. 762º nº 2 do CC). A regra do sigilo contratual corresponde a uma concretização da tutela da confiança. O objecto do sigilo bancário, em harmonia com estipulado no art. 142º e 144 º do RGIF, ou, seja, constituem objecto da obrigação de segredo os factos respeitantes a vida de uma instituição ou as relações desta com os seus clientes". Ou seja, o âmbito objectivo do dever bancário traduz-se nos factos, informações e dados que, no contexto da actividade bancaria, constituem matéria sigilosa.

Toda regra encerra excepções no âmbito do sigilo bancário, pois que, as leis podem ter dois tipos de eficácia: Eficácia dispositiva: os efeitos reguladores de certa matéria; e, a Eficácia revogatória: os efeitos de fazer cessar a vigência de uma outra Lei. Todavia, a quebra do sigilo bancário resulta das chamadas restrições e limitações que são grandezas jurídicas positivas no âmbito do abuso do direito (art. 57º, da CRA combinado pelo art. 334º, do CC). Porquanto, em determinadas situações da vida, a natureza do dever de sigilo intensifica-se e de mera exigência de tutela da confiança e da segurança jurídica no tráfego negocial, o sigilo converte-se numa verdadeira exigência pública, correspondente à necessidade de as pessoas poderem confiar em determinadas instituições e entidades com as quais se relacionam e perante as quais, muitas vezes, são circunstancialmente obrigadas a revelar informações com carácter sigiloso, designadamente informações respeitantes à sua esfera de intimidade da vida privada.

Apesar disso, devido algum fenómeno de movimentação financeira ilegal no mundo através do *offshores* e *paraísos fiscais* que tem constituído perigo e ameaça para segurança jurídica das nações no âmbito de operações financeiras ilícitas, precisamente o branqueamento de capitais bem como o financiamento do terrorismo internacional, tem conhecidas algumas tendências de redução da cobertura legal da privacidade ou simplesmente quebra do sigilo bancário. Em que JÚLIO CASTRO CALDAS, admite e teceu notáveis considerações sobre esta a tendência hodierna para hostilidade contra a consideração devida à natural reserva da intimidade da vida privada e de tudo quando a tradição considerou ser como de natureza sigiloso. Acrescenta que o sigilo tende a ser considerado perante o "culto da informação e da transparência", como valor negativo, censurável"[181].

[181] Apud. AUGUSTO ATHAYDE. – Curso de Direito Bancário, Coimbra editora 2009, p. 393.

ALFREDO CASTANHEIRA NEVES enfatiza que "destruir o segredo profissional significará sempre e inelutavelmente a destruição simultânea do seu próprio fundamento ético-jurídico, qual seja o princípio da confiança e a natureza social da função, (…) cometida ao (banqueiro), (…) já que a confiança e o sigilo não representam senão siameses cuja separação implica a não sobrevivência de qualquer deles[182].

Ora bem, o sigilo, porém, poderá ser quebrado quando se vislumbra actividade bancária ilícita ou uma operação suspeita objecto de investigação, pelas autoridades competentes da acção penal, ou judiciais (o Juiz ou MP), ou autoridades tributarias[183], nos termos do art. 143º, do RGIF e art. 8º, do Código de Conduta Interbancário.

Assim, o sigilo bancário conhece algumas excepções, designadamente:

- No Direito Público, para além dos casos específicos do branqueamento de capitais e da fuga o fisco, a quebra do segredo bancário exige imperiosas razões de interesse geral, a confirmar pelo Tribunal, nos termos interessados vertidos no território que adensa no normativo do art. 143º, do RGIF, são as seguintes:

a) O BNA como autoridades de coordenação da supervisão do sistema financeiro;

b) Os organismos de supervisão dos três sectores do sistema financeiro;

c) Os fundos de garantias de depósitos e fundos de resolução.

d) Autorização do próprio cliente;

e) As instituições financeiras em estrito cumprimento das funções legais;

f) As autoridades judiciais nos termos Direito Penal e Processo Penal;

g) Trocas de informações no âmbito da cooperação;

h) Autoridades tributarias (Administração Geral Tributária – AGT); e,

i) Serviço Nacional de Recuperação de Activos.

- Perante o Direito Privado, o segredo cede face de quem tenha um direito bastante relativo ao bem seja- ou possa estar- na posse do banqueiro. É o que sucede em face dos sucessores do cliente, ou os seus credores, em processo executivo, os quais a obrigação de segredo não é oponível directamente por força da Lei, são as seguintes:

1.O conjugue do cliente, nos termos do art. 54º nº 2 al. a) e b) e 55º, do CF;

2.As pessoas envolvidas numa sucessão, nos termos dos art. 2024.º, 2030.º e 2079º do CC;

3.O representante legal do menor, do interdito ou do inabilitado, nos termos dos art. 124º e 143º e ss., 153º e ss., do CC e 237º, do CF; e,

4.O administrador da insolvência nos processos de falência, nos termos dos art. 48º e 49º do Regime de Recuperação de Empresas e insolvência[184].

O Código de Processo Civil também confere um tratamento a esta questão em duas passagens fundamentais. A regra geral constante do nº 1 do art. 519º do CPC, que todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a sua colaboração para a descoberta da verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, submetendo-se às inspecções necessárias, facultando o que for requisitado e praticando os actos que forem determinados conhece a excepção contemplada no n.º 3 deste mesmo artigo, que integra os casos em que a lei dispensa certas pessoas do aludido

[182] Apud. CATARINA LUÍSA PIRES. - Advogado Enquanto Confidente Necessário: Entre O Dever de Sigilo e o "Dever de Justiça". p.2.

[183] Cfr. AUGUSTO DE ATHAYDE. - Curso de Direito Bancário, Coimbra editora 2ª edição 2009 p. 441.

[184] Regime de Recuperação de Empresas e da Insolvência, Lei nº 13/21, de 10 Maio.

dever de colaboração com a Justiça, resultando, depois, da alínea c) deste preceito que a recusa de colaboração é legítima se a obediência importar a violação do sigilo profissional. Quer isto dizer que o banqueiro pode, à luz do CPC, escusar-se em colaborar com a Justiça, motivando uma tal recusa na quebra do sigilo profissional a que está obrigado. O CPC remete o procedimento de dedução desta escusa para o disposto no processo penal acerca da verificação da legitimidade da escusa e da dispensa do dever de sigilo invocado.

A segunda passagem do CPC, corresponde à recusa legítima em depor. Nos termos do art. 618º nº 3 do CPC devem escusar-se a depor os que estejam adstritos ao segredo profissional (...) relativamente aos factos abrangidos pelo sigilo, aplicando-se neste caso o disposto no nº4 do art. 519º, do CPC.

Qualquer destes artigos atribui uma garantia relativamente eficaz ao sigilo profissional do banqueiro, ao escudá-lo de outros deveres, como o dever de colaboração com a Justiça. Contudo, nada nos diz a respeito do conteúdo concreto do sigilo. Ou seja, a maior ou menor protecção sempre dependerá do âmbito que se fizer corresponder ao sigilo profissional.

Em sede de Processo Penal, a regra geral quanto ao dever de testemunhar é a que consta do n.º 1 do artigo 151º do Código de Processo Penal (CPP), segundo a qual qualquer pessoa que se não encontrar interdita por anomalia psíquica tem capacidade para testemunhar e só pode recusar-se nos casos previstos na Lei.

Todavia, ao abrigo do nº 1 do art. 151º *in fine* do CPP, os bancários e as demais pessoas a quem a Lei permitir ou impuser que guardem segredo profissional podem escusar-se a depor sobre factos abrangidos por aquele segredo. Relativamente a esta matéria nos números 2 a 4 do mesmo preceito do citado diploma legal, consta, depois, o processo em caso de dúvidas fundadas sobre a legitimidade da escusa. A autoridade judiciária perante a qual o incidente relativo ao segredo profissional seja suscitado deve proceder às averiguações necessárias à determinação da legitimidade da escusa em depor e, no caso de concluir pela ilegitimidade, ordena ou requer ao tribunal que ordena a prestação do depoimento (art. 151º n.º 2, CPP).

Portanto, o segredo bancário deve ser preservado, nas nossas sociedades, em termos jurídico positivo, o segredo bancário, é totalmente insuficiente, como afirma MENEZES CORDEIRO, que " administração da justiça deve prevalecer sobre a protecção do consumidor de serviço financeiro e da confiança da banca", demasiado divulgada pela doutrina e jurisprudência actual, por essa linha, admitir-se-ia o soro da verdade, o poligrafo imposto ou tortura[185]. O segredo protege a personalidade, no sentido pleno do termo, aliás, esse é o fundamento constitucional em defesa da dignidade da pessoa humana (art. 1º, da CRA).

[185] Cfr. MENEZES CORDEIRO. – Sigilo Bancário: fica a saudade?- in Temas de Direito Bancário I Almedina, Cadernos de Direito nº 8/2014 p. 33.

CAPÍTULO IV - AS RELAÇÕES JURÍDICAS NEGOCIAIS BANCÁRIAS.

5. Noção

No Direito Civil a relação jurídica pode-se definir como a relação social disciplinada pelo direito. As relações sociais apenas podem ser qualificados como relações jurídicas quando ao seu tipo conteúdo e extensão forem expressos pela norma jurídica, isto é, a relação jurídica é uma norma jurídica em acção.

O conceito de relação jurídica tem merecido atenção ao longo dos tempos pelos doutrinadores ilustres, pelo que, defende MANUEL DOMINGUES DE ANDRADE, relação no sentido mais amplo, a relação jurídica é toda situação ou da relação da vida real (social), juridicamente relevante (produtiva de consequências jurídicas), isto é, disciplinada pelo Direito[186]. Numa acepção restrita, vem ser unicamente a relação da vida social disciplinada pelo Direito mediante atribuição a uma pessoa (em sentido jurídico) de um direito subjectivo e a correspondente imposição a outra pessoa de um dever ou de uma sujeição[187].

Tal como Direito das Obrigações no Direito Bancário o *Objecto* da relação jurídica – é aquilo que sobre que recaem os poderes do titular do direito activo. Por seu turno Conteúdo – é o conjunto dos poderes ou faculdades que o direito subjectivo comporta, e seu *Objecto Imediato* – é o comportamento, prestação, o acto e o *Objecto mediato* - é a coisa (o Dinheiro).

Portanto, a relação jurídica bancária – consiste na relação financeira complexa que o banqueiro estabelece com o cliente e disciplinada pelo Direito, bons costumes e usos bancários[188].

5.1. Contrato de Conta Bancária e Abertura da Conta Bancária (noção, regime jurídico).

A abertura da conta é o contrato estabelecido entre o cliente e o banqueiro numa relação bancária complexa.

O contrato de abertura de conta pretende, no âmbito de uma relação duradoura, estabelecer as obrigações das partes e as condições de realização dos actos posteriores, com base no qual se estabelecerão inúmeros contratos bancários no futuro. Neste sentido, poder-se-á definir o contrato de abertura de conta como um contrato-quadro, na medida em que rege a execução futura de operações de pagamento individuais e sucessivas e que pode enunciar as obrigações e condições para a abertura de uma conta de pagamento. Desta forma, fortemente interligado à abertura de conta está o contrato de depósito bancário[189].

Conquanto, o contrato de depósito bancário é um contrato "mediante o qual o *tradens* aceita transferir a propriedade de um bem (fungível) para a esfera de domínio de outrem (*accipiens*) que dela pode dispor com a obrigação de a restituir sempre e quando lhe for exigida. Celebrados estes contratos entre o cliente e a instituição de crédito, o cliente é titular de uma conta bancária aberta

[186] Cfr. MANUEL DOMINGUES DE ANDRADE. – Teoria Geral da Relação Jurídica. Almedina 2003, p. 2. no mesmo sentido escreveu o alemão ENNECCERUS-NIPPERDEY, ou ENNECCERUSKIPP-WORFF, na sua obra do Tratado do Direito, notas nº 1 e 2 da já citada obra.
[187] Ibidem.
[188] Nossa.
[189] Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO. - Tratado de Direito Civil I, 4ª Ed. Almedina, 2012, p. 779.

e fundos disponíveis, tendo a liberdade para realizar quaisquer operações de pagamento previstas no contrato ou na legislação aplicável.

O regime de abertura de conta – tem origem da abertura de conta corrente bancária e consuma-se com assinatura e o preenchimento de fichas. Abertura de conta de depósito bancário é contrato estabelecido entre as Instituições e os clientes, celebrado pela livre decisão de ambos (art. 3º do Aviso nº 1/23, de 30 de Janeiro)

Natureza de abertura de conta bancária sem aqui pestanejar pode-se afirmar que é efectivamente um contrato típico da natureza da prestação de serviços em que o banqueiro fica obrigado um dever de prestação (art. 1154º, do CC).

O depósito bancário de fundos encontra-se, habitualmente, ligado à abertura de uma conta, pois consiste esta abertura de conta num contrato, através do qual os bancos e o cliente, no âmbito da sua autonomia, estabelecem um conjunto de regras sobre o depósito de fundos, sua movimentação, condições de remuneração. Pois, como é tradicional na *praxe* bancária, um tal contrato integra, ainda, embora implicitamente, um mandato, também este gizado segundo a vontade das partes, sendo certo, todavia, que quer um quer outro daqueles contratos se processam com o mínimo de formalismos, habitualmente por adesão a um formulário (ficha), previamente elaborado pelo Banco.

Podem existir contas de depósito de fundo, (à ordem ou a prazo), contas de depósitos de títulos, conta-corrente (art. 134º, do RGIF).

A primeira (conta de depósito de fundos) por alguns autores também designada conta-cheque, admite depósitos e levantamentos sucessivos, transitando um saldo de movimento a movimento.

Qualquer modo, tanto a conta depósito como a conta-corrente são convenções ou contratos nos termos dos quais o Banco se obriga a prestar serviços ao seu cliente.

Daí que o Banco possa, como é óbvio, recusar a abertura de conta. Mas se efectivamente abrir, assume um conjunto de obrigações típicas como sejam: verificar a identidade de quem movimenta a conta; proceder os lançamentos com correcção e rapidez; honrar as ordens que lhe sejam transmitidas pelo seu cliente, que é de pagamento (através de cheque) quer de movimentação (através de ordem de transferência); honrar todos os cheques emitidos até ao certo montante definido pela banca ainda que a conta não apresente saldo suficiente[190].

5.2. Classificação das Contas Quanto a Titularidade.

As contas de Depósito à Ordem ser movimentadas por cheques, ordens de pagamento, cartões de débito ou quaisquer outros meios de pagamento emitidos ou admitidos pelo Banco A desde que a movimentação seja feita com a (s) assinaturas (s) do (s) titular (es) da conta ou de um representante, constituído com a procuração depositada no Banco A.

Quando uma conta de depósito for aberta em nome de vários Titulares, a mesma poderá ter uma das seguintes de movimentação:

[190] Mais desenvolvimento Cfr. ARMINDO SARAIVA MATIAS – - Direito Bancário, Coimbra Editora 1998, p. 95-100.

5.2.1. Conta Singular

É aquela que é subscrita e titulada por uma pessoa física ou colectiva em que só aquele cabe fazer as operações bancárias, ou seja, contas individuais: aquelas que possuem um único depositante titular, podendo ser uma pessoa singular ou colectiva.

5.2.2. Contas Colectivas

Contas colectivas: aquelas que possuem mais de um titular, tratando-se de pessoas singulares. Essas contas, quanto à forma de movimentação podem ser:

5.2.2.1. Conta Solidária

Contas solidárias: aquelas constituídas em nome de vários titulares e sujeitas ao regime de solidariedade, na medida que qualquer dos titulares pode movimentar a conta sem carecer de autorização ou intervenção dos restantes, ficando as Instituições isentas de todas as responsabilidades pelo cumprimento das ordens dadas por um só titular, incluindo a entrega total ou parcial de quaisquer bens ou valores depositados ou levantamentos, antecipado ou não, de quaisquer depósitos, sendo os depositantes solidários e solidariamente responsáveis perante as Instituições.

Qualquer dos titulares poderá, total ou parcialmente, movimentar livremente esta conta, sem autorização dos restantes, ficando o Banco A isento de qualquer responsabilidade pela entrega de todo ou parte do depósito em resultado da movimentação, configurando-se em termos jurídico técnico em obrigações solidárias art. 512º, do CC.

Ensina o MENEZES CORDEIRO que a conta solidaria – é aquela em que qualquer dos titulares da conta, apesar da indivisibilidade da prestação, tem a faculdade de movimentar para si só (isto é, sem consentimento dos demais titulares) os fundos depositados (acrescidos dos respectivos juros, se for o caso) ficando no limite, o Banco depositário liberado perante os demais contitulares, em caso de restituição da totalidade da quantia depositada a apenas um deles. Assim, nestes tipos de contas, qualquer um dos respectivos titulares pode livremente, por si só, realizar qualquer movimento a débito[191]. Tal significa, no entanto, que, no plano das relações internas a titularidade do saldo, pertence a todos os contitulares e, muito menos, que a todos pertença em partes iguais.

Com efeitos, os contitulares da conta podem estabelecer a quota- parte do saldo da conta que cabe a cada um deles, contudo, na maioria dos casos, como sublinha este autor, na ausência de estipulação expressa que regula estas relações, aplicar-se-á o art. 516º, do CC, nos termos do qual se presume que os credores solidários comparticipam no crédito em partes iguais. Trata-se no entanto, de uma presunção *iuris tantum* (art. 350º, nº 2, 1ª parte do CC), que poderá ser ilidida mediante prova por um ou mais contitulares de que as suas quota-partes no direito de crédito sobre o saldo são diferentes ou que só um dos contitulares deve obter o benefício do crédito.

[191] Cfr. MENEZES CORDEIRO. – Sigilo Bancário: fica a saudade?- in Temas de Direito Bancário I Almedina, Cadernos de Direito Nº8/2014 p. 102.

5.2.3. Contas Conjuntas

Traduz-se como constituição de um depósito colectivo em termos de conjunção, pelo que todos os titulares se declaram e reconhecem depositantes conjuntos. Só pode ser movimentada com a assinatura de todos os titulares.

Contas conjuntas - são aquelas constituídas em nome de vários titulares, sujeita ao regime de conjunção em que, os bens ou valores depositados só podem ser movimentados, total ou parcialmente com a intervenção ou autorização de todos os titulares; e,

Porém, designa-se contas conjuntas, aquelas que apenas podem ser movimentadas a débito pela actuação conjunta de todos os seus titulares e unicamente deste modo o devedor (Banco) se desonera. Contrariamente ao que sucede em relação às contas solidárias, não é possível transpor para as conta conjuntas o regime das obrigações conjuntas[192].

5.2.4. Contas Mistas

A movimentação será efectuada de acordo com as condições estipuladas pelos respectivos Titulares[193]. Ela caracterizam-se pelo facto de os fundos depositados apenas poderem ser movimentados por alguns dos contitulares em conjunto com outros[194].

Portanto, contas mistas oferecem diferentes possibilidades de movimentação, dependendo do que os seus titulares acordarem com as Instituições.

5.3. Movimentação da Conta de Depósito Bancário:

O Aviso nº 1/23, de 30 de Janeiro, do Banco Nacional de Angola, veio estabelecer novas regras para a abertura, manutenção, movimentação e encerramento de contas bancárias por pessoas singulares ou colectivas revogando as regras que havia sido estabelecido pelos Avisos nº 3/09, de 5 de Junho, Aviso nº 10/16, de 5 de Setembro, Aviso nº 2/17, de 3 de Fevereiro.

A movimentação de conta de depósito bancário é o conjunto de actos materiais referentes a alteração de uma conta de depósito consubstanciados em depósitos, levantamentos, transferências e créditos, em conformidade com o regime da conta, cliente e a instituição bancária vide art. 8º do Aviso nº 1/23, de 30 de Janeiro, Regras para a Abertura, Manutenção, Movimentação e Encerramento de Contas Bancárias por Pessoas Singulares ou Colectivas.

Entretanto, as Instituições Bancárias devem estabelecer procedimentos para identificação de contas sem movimentação a débito por, pelo menos, 24 meses (denominadas "contas dormentes") e aplicar restrições à sua movimentação a débito; As Instituições Bancárias podem proceder ao encerramento de contas bancárias mediante comunicação ao cliente com uma antecedência mínima de 60 dias relativamente à data pretendida para o encerramento ou, nas situações previstas no Aviso, com efeitos imediatos.

De acordo este normativo, existe três modalidades de movimentação de contas bancárias a débito que obedecem regras apertadas do sistema financeiro bancário, nomeadamente:

---

[192] Cfr. MENEZES CORDEIRO. – Sigilo Bancário: fica a saudade?- in Temas de Direito Bancário I Almedina, Cadernos de Direito Nº8/2014 p. 104.

[193] Cfr. AAVV. JORGE ALVES MORAIS/ANA TERESA SANTOS. - Manual do Contratos Bancários, Quid Iuris 2008 p. 22.

[194] Cfr. MENEZES CORDEIRO. – Sigilo Bancário: fica a saudade?- in Temas de Direito Bancário I Almedina, Cadernos de Direito Nº8/2014 p. 105.

a) Movimentação de Contas Tituladas por Menores.

A menoridade, ou seja, é a situação em que se encontram todos aqueles que, ainda não atingiram *a maioridade*, a qual de acordo com as disposições combinadas do art. 24º, da CRA e art. 122º, do CC., estabelecem aos 18 (dezoito) anos de idade, ou em casos excepcionais aos 16 (dezasseis) anos com o casamento (art. 132º, do CC., emancipação) A menoridade origina uma situação de incapacidade de exercício rígida, vide o art. 123º, do CC.

Porém, a lei bancária permite que o menor de 14 anos seja subscritor de uma conta bancária, entretanto pode movimentar a conta através dos seus representantes legais (art. 130º e 220º da CF e art. 124º, do CC), como uma forma de suprimento das incapacidades de menores (art. 9º do Aviso nº 1/23, de 30 de Janeiro).

b) Movimentação de Contas Titulados pelos Falecidos.

As contas nesta situação apenas deve ser movimentada pelos herdeiros mediante apresentação de documentos legais, pelo que o banco ao tomar conhecimento de falecimento do cliente deve imediatamente bloquear (art. 11º do Aviso nº 1/23, de 30 de Janeiro) e, concluído o processo de partilha o Banco deve encerrar a conta, nº 3 do art. 11º do Aviso nº 1/23, de 30 de Janeiro, pois que a morte é o fim da personalidade jurídica da pessoa (art. 2024º e 2025º do CC).

c) Movimentação de Contas Tituladas em Processos de Falência ou Insolvência.

O Insolvente – é o instituto privativo dos não comerciantes na insuficiência do activo patrimonial para cobrir o passivo, isto é, *deficit* patrimonial de uma pessoa jurídica, ou seja é uma incapacidade técnico jurídico de assumir direito e obrigações na sua esfera própria financeira (art. 1313º, do Código Processo Civil vide também o art. 1º al. b) da Lei nº 13/21, de 10 de Maio, Regime Jurídico de Recuperação de Empresas e de Insolvência).

Situação falimentar ou a falência é uma incapacidade jurídica económica que consiste numa impotência financeira de os activos não puder satisfazer o passivo dos seus credores. A Falência é o instituto privativo dos comerciantes que consiste na impossibilidade de o comerciante cumprir as suas obrigações, isto é impotência económico-financeiro que constitui inaptidão financeira, ou seja uma incapacidade jurídica de exercício de direitos (art. 1135º, do Código do Processo Civil).

Todavia, as Instituições Bancárias devem proceder ao bloqueio a débito das contas tituladas por pessoas relativamente às quais as Instituições Bancárias tomem conhecimento de processos de falência ou insolvência (art. 12º do Aviso nº 1/23, de 30 de Janeiro).

5.4. Encerramento de Conta de Depósito Bancário:

É o processo que permite paralisar a sua movimentação e eliminar todos os vínculos de negócios ligados à mesma. Vide o art. 13º do Aviso nº 1/23, de 30 de Janeiro).

5.5. O Contrato de Depósito Bancário.

5.5.1. Noção.

O contrato de depósito bancário, de ponto de vista técnico jurídico-legal é o contrato pelo qual uma pessoa designada de depositante, confia dinheiro à uma instituição financeira bancária, designada de depositário a qual fica com o direito de dispor dele para os seus negócios e assume a

responsabilidade de restituir outro tanto, com ou sem juros, no prazo convencionado (art. 3º nº 12 da RGIF). Por seu turno a lei civil densifica que o depósito é o contrato pelo qual uma das partes entrega à outra uma coisa móvel ou imóvel para que guarde, e retribua quando for exigida (art. 1185º do CC). No mesmo sentido indica a comercial de 1888, de 28 de Agosto no seu art. 407º , do C. Com.

Segundo o princípio da exclusividade, consagrado na Lei Bancária, o depósito de fundos é apenas permitido a instituições de crédito (em sentido mais restrito) e nem a todas, como já vimos. E não é permitido às Sociedades Financeiras.

Contrato de Deposito, segundo PAULA PONCES CAMACHO, pode ser definido como aquele contrato pelo qual uma pessoa (depositante) entrega a um Banco (depositário) uma soma de Dinheiro ou bens móveis de valor para os guarde e restitua quando o depositante o solicitar.

Esta noção do contrato do depósito bancária compreende qualquer entrega de valores a um Banco, nela cabendo operações com fisionomia muito diversa[195].

O legislador usa a expressão «fundos reembolsáveis». Ora, os fundos obtidos e titulados por obrigações e papel comercial também são reembolsáveis, donde resultaria uma proibição genérica absolutamente inadmissível. Justamente por isso, veio o legislador excluir daquele conceito de fundos reembolsáveis, nos termos legais exactamente os fundos obtidos a coberto daqueles títulos de dívida.

Conquanto, efectuado o depósito, a instituição depositária poderá utilizar os fundos, por sua própria conta e risco, nomeadamente em operações activas, tendo, apenas, de restituir, no prazo convencionado.

5.5.2. Natureza jurídica do Deposito Bancário.

Qualquer instituto jurídico que entra no vocabulário da linguagem jurídica é nodal e recorrente na dogmática da ciência do Direito o problema de sua qualificação. Porém, vem sendo muito discutida a natureza jurídica do depósito bancário de fundos em numerário. Para alguns é um depósito irregular; para outros, contrato de empréstimo remunerado; para outros ainda, um contrato atípico.

Entretanto, seria um contrato de depósito, mas irregular, porquanto no regular contrato de depósito procede-se à restituição da coisa depositada, não sendo, aqui, o caso. Tratar-se-ia, por outro lado, de coisa fungível, correspondendo, assim, à previsão do art. 1205º, do CC: «Diz-se irregular o depósito que tem por objecto coisas fungíveis».

Mas, a esta tese poderá objectar-se, todavia, naquilo que constitui objecto principal do contrato de depósito a guarda da coisa depositada o que parece não suceder com o depósito bancário de fundos.

Com efeito, o principal objectivo do depositante de numerário é precisamente obter uma boa remuneração dos seus valores em depósito, ou seja, o lucro que a doutrina avisada o apelida de frutos civis (art. 212º, do CC). Não se confunda o depósito bancário de fundos com o depósito de jóias em instituição bancária; este último reveste a natureza de um autêntico depósito regular, pois o que o depositante tem em vista é a simples guarda das jóias e sua devolução em espécie.

[195] Cfr. PAULA PONCES CAMACHO. – O Contrato de Deposito Bancário. Almedina 2005 p. 69 e ss.

O contrato de depósito tem natureza de um contrato real *quod constitutionem* – pois que, normalmente este tipo configura-se como contrato com eficácia real, aquele cuja constituição (ou celebração) a Lei exige, além das declarações negociais das partes, a entrega da coisa que constitui o seu objecto (art. 1185º do CC e art. 407º, do C. Com.). Distinto do contrato real *quod effectum* – que tem como efeito a constituição, modificação, transmissão, ou extinção de direitos reais, ou seja produz efeitos de natureza real.

Aqueloutra, o melhor se falaria, então, de empréstimos de fundos, pois o depositante entrega ao Banco valores que este utilizará, como quiser, em seu próprio benefício, remunerando, por isso, o depositante. Mas falta, para ser empréstimo, pelo menos uma característica: a do prazo certo; é que, no depósito bancário, existe em princípio, a possibilidade de movimentação dos fundos, a todo o tempo.

Além disso, caracterizam o empréstimo, primordialmente, o interesse e a iniciativa do mutuário, circunstância que não ocorre no depósito bancário, pois que a iniciativa e o principal interesse estão do lado do mutuante (depositante).

Acresce, ainda que, os fundos depositados passam a integrar o acervo patrimonial do depositário, esvaindo-se, relativamente a eles, a titularidade de depositante. Os montantes dos depósitos passam a constituir responsabilidades dos depositários: os depositantes, por seu lado, são meros credores das instituições depositárias, por montantes iguais aos do depósito e juros, nenhuma titularidade lhe sendo legítimo invocar relativamente ao património da instituição depositária.

Portanto, a nosso ver, trata-se, antes, de contrato atípico, regulado por convenção das partes (art. 405º do CC) e pela legislação bancária e comercial, afastando-se, na verdade, quer o regime do depósito, quer do regime dos empréstimos.

4.4.5. Modalidades do Depósito Bancário.

Os depósitos bancários devem, em qualquer caso, revestir uma das seguintes modalidades (art. 134º, do RGIF);

1.Depósitos à Ordem, é aquela que exigíveis a todo o tempo, dizem-se "à ordem" porque os titulares podem utilizar o saldo disponível em qualquer momento, I) quer para fazerem levantamentos de notas ou moedas metálicas (troca de Moeda escritural por Moeda manual), II) quer para fazerem transferências para outras contas, III) quer para fazerem pagamentos mediante emissão de cheques, sem necessidade de aguardarem que decorra um certo prazo ou que haja um aviso prévio. Esta categoria de depósitos pode circular, pois, sob a forma de levantamentos de notas, de transferências bancárias de verbas e de cheques.

Os depósitos à ordem compreendem:

As contas correntes, geralmente reservadas às empresas. A conta corrente pode ser devedora, quando o Banco concede ao seu cliente a possibilidade de efectuar levantamentos a descoberto.

A conta corrente, define-se como uma espécie de conta corrente comum, que emerge de um negócio jurídico mais vasto- o contrato de abertura de conta, celebrado entre o banqueiro e o seu cliente-, que se reporta exclusivamente a movimentos em dinheiro, nos termos da qual se exige uma emissão continua de saldos, podendo o cliente dispor permanentemente do saldo a seu favor, e que

supõe a emissão periódica de extractos pelo banqueiro, sendo da responsabilidade deste ultimo a sua organização[196].

As contas de cheques, abertas em nome de empresas e de particulares. Em princípio estas contas não podem ser devedoras.

2. Depósitos com Pré-aviso que são exigíveis, após ter sido prevenido o depositário, dentro do prazo ajustado entre as partes.

3. Depósitos a Prazo, mobilizáveis no fim do período, podendo as partes acordar diversamente, mobilizando-os, a todo o tempo, confiados a um Banco por um período determinado, estes depósitos não podem circular imediatamente. Os titulares deste tipo de depósito só podem movimentar a totalidade ou parte do montante depositado após decorrido o prazo acordado com o Banco.

Verifica-se, portanto, que só os depósitos à ordem circulam imediatamente. Por outras palavras, são eles os únicos que apresentam as necessárias condições para serem considerados como activos monetários, oferecendo uma perfeita liquidez.

Por seu turno, os depósitos a prazo são imobilizáveis a todo o tempo, os quais não poderão ser reembolsados antes de decorrido o período fixado, sob pena de cominações resolutivas unilateral do contrato.

4. O Depósito "Escrow" – designa-se deposito escrow, ou seja, é um depósito irregular (art. 1205º e 1206º, do CC) que consiste num contrato pelo qual uma parte (depositante) confia a guarda de determinados bens móveis (dinheiro, títulos, documentos) a um banco ou outra entidade (depositário) que se obriga, de acordo com as instruções irrevogáveis acordadas a restituir os bens ao depositante ou a entregar este a um terceiro beneficiário[197].

O contrato ou deposito Escrow é atípico e inominado de origem anglo-saxónico e não se encontra expressamente regulado, mas decorre no âmbito da liberdade contratual das partes (art. 405º, do CC).

As contas Escrow visam "garantir" obrigações decorrentes de contratos cujo cumprimento ou eficácia está condicionado à verificação de determinadas condições. Nestes termos, podem as partes acordar na abertura de uma conta bancária titulada por todos os intervenientes no contrato principal ou por algum deles, sendo a movimentação da segunda conta objecto de regulamentação específica[198]. Todavia, é um negócio que combina elementos do depósito (art. 1185º, do CC), o mandato e a fidúcia (art. 1157º e 629º, do CC).

O contrato de escrow é uma figura extremamente importante no trafico comercial moderno, pois é, utilizado como instrumento jurídico coadjuvante do mais tipo de operações, tais como os contratos de compra venda de empresas, de transferência de tecnologia, de derivados financeiros,

---

196 MENEZES CORDEIRO. – Sigilo Bancário: fica a saudade?- in Temas de Direito Bancário I Almedina, Cadernos de Direito Nº8/2014 p. 107.

197 Apud. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES – Direito dos Contratos Comerciais, p. 564. ANTUNES J. MORAIS – o Contrato de Escrow, Almedina editora 2007.

198 Cfr. AAVV. JORGE ALVES MORAIS/ANA TERESA SANTOS. - Manual do Contratos Bancários e Financeiro, Quid Iuris 2008 p. 59.

e vários outros contratos juscomerciais, designadamente a compra e venda de empresa societária[199].

6. Depósitos Constituídos em Regime Especial.

Em princípio, a cada depósito corresponderá a emissão de um título de depósito nominativo. Naturalmente, os depósitos caracterizam-se também em função do prazo, variando a remuneração ou taxa de juro conforme a sua longevidade e correspondendo, geralmente, maior taxa aos de prazo mais longo, excepto em períodos especiais em que se aguarde descida das taxas de juro.

Especiais modalidades de depósitos são:

Os depósitos mobilizáveis antecipadamente;

Os depósitos titulados por certificados de depósito; e,

Os depósitos poupança-habitação.

CAPÍTULO V - AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS.

7. Operações Bancárias Activas.

Pode contudo afirmar-se que as operações bancárias dão lugar as relações contratuais entre o Banco e o cliente, relações essas que justamente entroncam em contratos legal ou socialmente tipificados.

Mas sendo a intermediação de crédito o que caracteriza as instituições bancárias, actualmente os bancos não se limitam a este tipo de operações, desenvolvendo-se, sim, por um cada vez mais vasto leque que correspondem a vários negócios típicos e atípicos, obrigando o jurista a fazer o respectivo enquadramento legal de cada uma das situações.

7.1. O Desconto Bancário.

É forma de cessão de créditos que consiste no negócio comercial encontra o seu assento na Lei comercial art. 362º, do C. Com., e art. 24º e 26º da LBNA, sendo regulado e disciplinado noutros naipes jurídico-legais.

A origem história de desconto bancário parece situar – se no fim da Idade Média, com a generalização do uso das "*lettere di pagamento"* como instrumento do negócio de *cambium*, pelo qual se estabelecia a troca entre praças diversas. No âmbito da Florença renascentista tornou-se comum o endosso, negócio pelo qual os comerciantes precediam à outra o pagamento de determinada quantia. Posteriormente, os mercadores ingleses estabelecidos em Itália levaram a figura para Inglaterra tendo os "*Goldmiths"*, ourives banqueiros deste pais, introduzido a pratica do desconto de letras, distinta das operações de especulação que os "*remitters"* continuaram a efectuar sobre as letras de cambio, tendo ainda inventado o papel-moeda para pagamento dos descontos. A partir daqui, o sistema passou a ser adoptado pelo Banco da Inglaterra em 1649, tendo sido essa via pela qual as notas deste Banco entraram em circulação. O desconto era, no entanto, limitado a

[199] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES – Direito dos Contratos Comerciais, p. 565.

crédito de curto prazo, em ordem a assegurar liquidez ao descontador. De Inglaterra, o sistema expandiu – se para França (onde foi criada em 1776 a caixa de desconto), para Espanha (com a criação em 1782 do Banco Nacional de San Carlos, depois convertido em Banco de Espanha)[200].

Em Portugal, no entanto, a introdução do desconto foi algo dificuldade pela proibição da usura, ainda prevista nas Ordenações Filipinas e que só viria cessar pelo alvará de 17 de Janeiro de 1757. Em 1780 introduziram – se em Lisboa outras regras e instituições de desconto, tendo primeiramente sido disciplinado e estabelecido em Portugal pela Carta Régia de 12 de Julho de 1802, onde foi estabelecido que o desconto de letras de cambio não é simplesmente o contrato de mutuo, mas uma outra espécie de convenção que envolve seguro e o risco, sendo os descontadores não mutuantes, mas compradores das letras, e como *taes* considerados pelos *escriptores* que tractão da jurisprudência cambial. Assim surge no código comercial de 1833 (art. 297º do C. Com) e depois de 1888, de 23 de Agosto de Viegas Beirão (art. 362º do C. Com) [201].

Numa primeira aproximação ao conceito do instituto de "Desconto Bancário – consiste no contrato pelo qual uma pessoa, normalmente um Banco, mediante uma prévia dedução de juros e encargos, antecipa ao cliente o valor de um crédito sobre terceiros ainda não vencido, mediante a cessão, salvo boa cobrança, de referido credito. A pessoa que antecipa os fundos é designada por descontador e a outra parte por descontário[202].

O desconto bancário pode ser definido como um contrato pelo qual o Banco entrega ao cliente uma determinada quantia, recebendo em troca o respectivo título de crédito, normalmente uma letra, que lhe é endossada e que incorpora a um crédito ainda não vencido, desse cliente sobre um terceiro. Juntamente com o título endossado o cliente entrega ao Banco uma proposta de desconto devidamente preenchida.

Já na jurisprudência portuguesa, o *desconto bancário* – consiste na aquisição pelo Banco ao cliente, e sob proposta deste, de um efeito comercial - v.g. letra de câmbio, livrança, antes do respectivo vencimento adiantando-lhe uma soma pecuniária correspondente ao valor nominal traduzido no titulo de crédito com dedução – desconto – dos juros correspondentes ao tempo a decorrer até ao vencimento da comissão[203]. Ou seja, o Desconto de Letra consiste na realização antecipada do seu valor, isto é, possibilidade ao portador realizar o valor antes de seu vencimento. O desconto realiza-se nos bancos comerciais pagando - se juros e encargos relativos ao período entre a data daapresentação a desconto e o vencimento da Letra. Esta operação é uma parte fundamental da existência da Letra como título de crédito

Entretanto, à quantia entregue ao cliente (Sacador), o Banco deduz desde logo o valor correspondente aos juros e comissões cobrados a título de remuneração pela operação realizada e relativos ao período que vai desde o pagamento até ao vencimento do título. Na data de vencimento, o Banco cobra para si o respectivo título, reembolsando a quantia líquida paga ao Cliente, bem como a respectiva remuneração, caso contrário, a não cobrança desses créditos responsabilizará tanto o devedor, aceitante e principal obrigado, como sacador, endossante do título de crédito.

---

[200] Cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO. - Cessão de Créditos, Almedina editora 2005, p. 492 - 495.
[201] Ibidem.
[202] Cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO. - Cessão de Créditos, Almedina editora 2005, p. 495.
[203] Cfr. Sentença do Dr. NUNO MIGUEL PEREIRA RIBEIRO COELHO, de 19.04. 1996 (p. 627/96).

A figura do desconto bancário não está estabelecida especificamente na legislação angolana, embora esteja referenciada no art. 362º, do C. Com, como sendo uma operação comercial e seja amplamente utilizado pelas entidades bancárias. Sendo certo que o seu regime jurídico encontra estabelecido na Lei comercial e do LBNA com já demos nota acima, pelo que, a sua natureza, apesar de ter sido debatido na doutrina, para alguns autores como BETTI. ARENA e PANZARINI, citados por LUÍS MENEZES LEITÃO, defendem que estaria subjacente ao desconto um normal negócio de compra e venda de créditos, acrescido da garantia da solvência do devedor cedido[204]. Trata-se portanto, de uma modalidade especial de venda, quer em função da especial qualidade do comprador (instituição de crédito), quer em função do objecto (credito ou títulos de credito ainda não vencidos), quer em função da determinação do preço (aplicação ao montante nominal do credito da taxa de desconto)[205].

Para outros partidários da tese de empréstimo, como ANGELONI, GREGO ALESSI e ouros, o desconto corresponderia verdadeiramente a um empréstimo em relação ao qual a cessão de crédito teria uma função instrumental e subordinada. Ainda para alguns do mesmo ideário do empréstimo, a cessão de credito por via de desconto bancário, seria realizada em garantia do empréstimo e que seria liquidada em virtude de uma dação pro solvendo de crédito, o que leva à qualificação do negócio como mutuo com *datio pro solvendo*, ou seja, o desconto bancário é qualificado como um mutuo que é liquidado através de uma *datio pro solvendo* de créditos solução adoptada[206].

7.2. O Redesconto ou Segundo Desconto.

O termo "redesconto", originalmente, aplica-se apenas a letras comercias ou outros papéis de crédito Auto reembolsáveis, trazidas ao Banco Central por Bancos comerciais, estabelecimentos de desconto ou correctores de letras que precisam, temporariamente, de fundos e não tenham outa forma de obter caixa, que não seja redescontando suas letras no Banco Central[207].

O redesconto, ou segundo desconto, tem mesma natureza. Ora, se um Banco vê aumentar, em termos julgados excessivos a sua carteira de efeitos comerciais descontados, a fim de manter a taxa de liquidez que a autoridade monetária exige, ou que o próprio Banco julga desejável, redesconta parte desses efeitos comerciais junto do Banco Central.

O objectivo primordial é, deste modo, a facilitação da transacção comercial pelo Banco comercial com escassez de caixa. O Banco central fornece, dentro de certas condições de política da taxa de desconto, o crédito a curto prazo ao Banco Comercial carente de liquidez, ou seja, o Banco comercial ou outra instituição de crédito tem, à sua disposição, meio adicional para converter em Dinheiro alguns dos seus activos rentáveis, quando as suas reservas de caixa são negativamente afectadas. Deste modo, o Banco Central, enquanto *lender of last resort*, cumpre uma das suas funções de prestamista de última instância e de *"válvula"* de segurança do sistema bancário de pagamentos e de crédito, no sentido de que ele empresta Dinheiro às instituições com dificuldades de liquidez em contrapartida dos seus activos[208].

---

[204] Apud. LUÍS MENEZES LEITÃO. - Cessão de Créditos, Almedina editora 2005, p. 502.
[205] Ibidem.
[206] Cfr.LUÍS MENEZES LEITÃO. - Cessão de Créditos, Almedina editora 2005, p. 504 e 505.
[207] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.
[208] Cfr. MANUEL CAMATI- Os Títulos do Banco Central, Mayamba 2011 p. 63.

7.3. Antecipação Sobre o Título de Mercadorias.

No caso do desconto, a titularidade do crédito é transmitida ao Banco, através do endosso. Na antecipação sobre títulos, ou empréstimo caucionado por títulos, não há transmissão.

Os títulos são entregues ao Banco apenas em garantia de um empréstimo, em penhor. Se alguém possui um lote de acções ou de obrigações e quer obter um certo valor líquido, mas sem se desfazer desses títulos, pode pedir um empréstimo a um Banco, oferecendo-os em penhor, sem perder os seus direitos de accionista ou de obrigacionista.

Portanto, só se o empréstimo não for reembolsado na data do vencimento o Banco disporá dos títulos. O interesse do Banco na operação resulta do juro que cobra pelo empréstimo[209].

A par das antecipações sobre os títulos realizam-se também antecipações sobre mercadorias, ou empréstimos caucionados por mercadorias. Mas como os estabelecimentos bancário geralmente não recebem as próprias mercadorias em penhor, mas sim títulos que as representam (exemplo: warrants), as antecipações sobre mercadorias acabam por apresentar-se como antecipações sobre títulos, embora títulos representativos de mercadorias armazenadas ou, menos frequentemente, de mercadorias em trânsito (neste caso os títulos podem ser os conhecimentos de embarque).

7.4. Descoberto Bancário.

Designa-se por descoberto bancário, também conhecido por descoberto em conta ou facilidade de caixa, o contrato pelo qual o banco autoriza, dentro de certos limites, a existência de saldo negativo na conta do cliente[210].

A função principal deste contrato consiste em fazer face a necessidades ocasionais e passageiras de tesouraria do cliente. No entanto a conta-corrente do cliente encontra-se careca, não podendo operar ou movimentar a conta através de transferências ou saque cartular para realizar pagamentos, mas com este mecanismo de facilidade de caixa que banco tolera para o cliente dispor de meios suficientes para satisfazer as suas necessidades urgentes e inadiáveis, isto é, o banco consente que o cliente efectue levantamentos, emita cheques ou realize outras operações passivas que o saldo disponível não permite, deixando assim temporariamente a respectiva conta " a descoberto", o Banco esta praticar uma forma especial de concessão de crédito de curto-prazo.

7.5. As Operações Bancárias Passivas.

Os depósitos a ordem e a prazo, constituem uma maior fonte de aquisição de fundos para os Bancos, pois elas dispõem geralmente de um capital reduzido em relação ao crédito que concedem.

Na base do conhecimento estatístico de que só uma percentagem relativamente reduzida de depositantes retira dos seus depósitos simultaneamente, ou em datas muito aproximadas, os Bancos utilizam, em operações activas, os fundos obtidos através dos depósitos. Deverá ter-se presente que os depósitos bancários não resultam, na sua totalidade, de entregas em numerário dos

[209] Ibidem.
[210] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES – Direito dos Contratos Comerciais, p. 506.

depositantes. Parte deles são depósitos derivados, provindo de empréstimos concedidos pelos próprios Bancos aos clientes.

Quando o Banco concede um empréstimo, geralmente credita a respectiva importância na conta do cliente, que, a maior parte das vezes, não a utiliza logo na totalidade.

Pelo que, esta concessão de crédito se traduz em aumento do saldo na conta de depósito – ingleses, segundo a qual *"loans make deposits",* isto é, os empréstimos geram depósitos. Sendo os depósitos à ordem, os depositantes podem levantá-los a todo o tempo, dispondo, geralmente, para isso de cheques, que sacam sobre seu Banco.

Geralmente estes depósitos, também conhecidos por depósitos à vista, não vencem juros. Esta uma característica importante que coloca os depósitos à ordem na categoria de activos monetários – activos de rendimento zero, dado que o seu valor nominal não se altera com o tempo[211].

Tratando-se de depósitos a prazo, os depositantes só podem levantá-los depois de decorrido o prazo estabelecido, embora seja corrente os Bancos facilitarem a disponibilidade dos depósitos a prazo antes deste se completar, mediante uma pequena penalização – como estes depósitos vencem juros (são activos financeiros), quando um cliente pretende desmobilizar o depósito antes do tempo acordado, o Banco não paga juros ou paga mas a uma taxa inferior à inicialmente negociada.

Certo tipo de bancos, geralmente os vocacionados para o desenvolvimento, podem emitir títulos representativos de empréstimos (obrigações), como quaisquer outras empresas não financeiras. Dessas emissões resultam, evidentemente, recolhas de fundos. Mas essas emissões de títulos próprios não apresentam características particulares que justifiquem a sua inclusão no quadro das operações bancárias. Em tais casos, os bancos emitem obrigações, como o fazem quaisquer outras empresas não financeiras[212].

Já é característica, porém, a colocação de títulos alheios, emitidos por empresas diversas, que pedem aos bancos para os subscrever, ou para os transmitir. Estas emissões e colocações de capital (acções) e de empréstimos (obrigações) de empresas podem operar-se sem intervenção de Bancos, por negociação directa entre essas empresas e capitalistas interessados, ou por oferta directa ao público, como é sabido.

Mas os bancos estão geralmente em condições de facilitar a colocação dos títulos representativos daqueles capitais e empréstimos, pelo conhecimento que têm das disponibilidades dos seus clientes e pela influência que muitas vezes podem exercer sobre estes, no sentido de levá-los a aceitar a subscrição.

Assim, os bancos tomam firme, subscrevendo eles próprios, ou colocam entre os seus clientes, emissões de acções, representativas do capital de sociedades, emissões de obrigações, representativas de empréstimos de empresas, e títulos da dívida pública, representativos de empréstimos de empresas, e títulos da dívida pública, representativos de empréstimos do Estado. Nestas operações, os bancos ganham com a diferença de preços de compra e de venda dos títulos, ou recebem comissões[213].

---

[211] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.
[212] Ibidem.
[213] Ibidem.

7.6. Futuros, Opções e "Swaps" Cambiais.

7.6.1. Fra´s (Forward Rate Agreements).

Contrato através do qual as partes comprometem-se a comprar/vender no futuro, um determinado activo (divisas, taxas de juro ou matérias primas) a um preço convencionado, sendo estabelecido previamente a quantidade e qualidade do bem e respectivo prazo de vencimento. Os FRA´S são geralmente transaccionados no mercado de balcão (OTC).

7.6.2. Contratos de Futuros.

Contratos standartizados em que as partes envolvidas se comprometem em receber ou entregar uma determinada quantidade e qualidade de um activo específico, numa data posterior e a um preço convencionado ex. contratos de compra e venda de petróleo nos mercados de futuros (venda de leilão de petróleo no mercado bolsista de Londres no mês de Fevereiro para entrega no mês de Abril ou Maio do corrente ano.

7.6.3. Contratos Financeiros de Opções.

Contratos standartizados através do qual o comprador adquire o direito, mediante o pagamento de um determinado prémio, de comprar ou de vender um determinado activo a um preço afixado no contrato ou numa data futura. Uma opção dá ao seu titular, ou comprador, um direito futuro sobre algo, que pode ser qualquer activo real (mercadorias, produtos agrícolas ou acções da empresa emitente), activos ou passivos financeiros rentáveis, divisas, contratos de futuros ou serviços, mas não uma obrigação.

7.6.4. Contrato de Swap, ou de Permuta Financeira.

Contrato de Swap, ou de permuta financeira - é o contrato através do qual uma parte transfere o risco económico inerente a um activo para outra parte, em troca de uma remuneração; concretamente as partes obrigam-se (i) ao pagamento recíproco e futuro de duas quantias pecuniárias, (ii) na mesma Moeda ou em Moedas diferentes, (iii) numa ou várias datas predeterminadas, (iv) calculadas por referência a fluxos financeiros associados a um activo subjacente, geralmente, a uma determinada taxa de juro.

Na definição de JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, "Swap é o contrato pelo qual as partes se obrigam ao pagamento recíproco e futuro de duas quantias pecuniárias, na mesma Moeda ou em Moedas diferentes, numa ou várias datas predeterminadas, calculadas por referência a fluxos financeiros associados a um activo subjacente, geralmente a uma dada taxa de câmbio ou de juro".

No mesmo sentido, se vem pronunciando a jurisprudência, considerando que o Swap de taxa de juro é "o contrato pelo qual as partes acordam trocar entre si quantias pecuniárias expressas numa mesma Moeda, representativas dos juros vencidos sobre um determinado capital hipotético, calculado por referência a determinadas taxas de juro"[214].

Os Swaps, que conferem às partes posições jurídicas permutáveis relativas a determinadas quantias pecuniárias em data ou datas futuras previamente fixadas, são contratos de execução sucessiva ou periódica – a sua realização exige várias prestações, durante o tempo de vigência do contrato – pelo que se lhes aplica o nº 2 do art. 434º, do CC.

[214] Cfr. ENGRÁCIA ANTUNES. - Direito dos Contratos Comerciais, Coimbra, 2009, p. 647 e ss., Pode também ver-se do mesmo autor, Os Instrumentos Financeiros, p. 167 e ss..

Os contratos de Swap são contratos nominados mas atípicos, isto é, têm um *"nomen"* na Lei mas, não obstante, não encontram aí um modelo regulativo típico. Estes contratos revestem usualmente, além da sua característica fundamental de contratos a prazo, uma natureza consensual, (não estando sujeitos a forma legal obrigatória, revestem, todavia, usualmente forma escrita voluntária (art. 222º, do CC.,), uma vez que remetem frequentemente para modelos contratuais padronizados que contêm um conjunto de condições gerais que virão a enquadrar e regular os diferentes contratos individuais de permuta financeira celebrados entre as partes), não real, (cuja formação requer a mera declaração das partes contratantes), sinalagmática (sendo fonte para ambas as partes de obrigações ligadas entre si por um nexo de reciprocidade), patrimonial (onde está, em regra, afastado qualquer *"intuitu personae"*, sendo irrelevante a pessoa ou a qualidade dos contratantes), onerosa (envolvendo atribuições patrimoniais para ambas as partes) e aleatória[215].

Daqui não resulta que entre este acordo e o contrato de onde provém o risco se estabeleça uma união de contratos ou, sequer, uma relação de acessoriedade. O Swap é causal mas independente do contrato base.

7.6.5. Modalidades do Swap.

7.6.5.1. Swap de Taxas de Juro.

Acordo entre duas partes no sentido de trocarem entre si, durante um determinado período de tempo, juros calculados sobre um capital pré-fixado de igual valor e efectuada na mesma Moeda[216].

7.6.5.2. Swap de Divisas.

Acordo entre duas partes no sentido de trocarem determinados montantes expressos em duas divisas diferentes resultante dos empréstimos contraídos junto de terceiros, sendo o reembolso destes montantes realizado durante o período de duração do contrato e de acordo com o convencionado quanto ao pagamento de juros e amortização do capital[217].

7.6.5.3. Swap Cambial.

Contrato entre duas partes que decidem trocar entre si fluxos de duas divisas diferentes durante um determinado período de tempo; caracterizam-se por operações a curto prazo onde existe troca de quantias periódicas a título de juros vencidos apenas a restituição do capital trocado realizado de acordo com a cotação a longo prazo das moedas[218].

O contrato de Swap caracteriza-se por ser um contrato:

- Oneroso- A vantagem obtida por cada uma das partes corresponde a um sacrifício económico para consegui-la, existindo um nexo de reciprocidade entre as atribuições patrimoniais das partes.

---

[215] Cfr. MARIA CLARA CALHEIROS. – O Contrato de Swap, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2000 p. 31 e ss.
[216] Ibidem. p. 33.
[217] Ibidem . p. 33.
[218] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES. - Direito dos Contratos Comerciais, Coimbra, 2009, p. 647 e ss., Pode também ver-se do mesmo autor, Os Instrumentos Financeiros, p. 167 e ss.

- Consensual – prevalecendo o princípio da liberdade de forma das partes, prevendo a celebração de vários contratos de Swap celebram previamente um contrato quadro *(Master Agreement)* no qual estabelecem um conjunto de cláusulas destinadas a regular cada um dos contratos;

- De trato sucessivo – O contrato de Swap é um contrato duradouro de execução sucessiva pois o seu cumprimento não se esgota numa só prestação antes exige a realização de várias durante todo o tempo de vigência do contrato. Aplicando-se consequentemente as regras das obrigações duradouras como sejam as consequências do incumprimento do art. 781º, do CC – o não cumprimento de uma prestação importa o vencimento de todas as outras.

- Sinalagmático – existe uma interdependência ou nexo causal entre os devedores de prestação das partes, actuando cada um como contravalor do outro. O sinalagma é, no Swap, genético e funcional porque cada dever de prestação constitui para a outra parte a causa pela qual fica obrigada a realizar a sua própria prestação, sendo realizadas em simultâneo.

Em consequência da classificação do Swap como um contrato sinalagmático, teremos de concluir pela aplicabilidade no seu âmbito, da execução no adimplente nos termos do artigo 428º do CC.

- Intuitu personae – Tendo sido celebrado atendendo às características específicas de cada uma das partes, as obrigações que estas assumem no seu âmbito são infungíveis, não podendo o devedor fazer-se substituir no seu cumprimento.

- Aleatório – caracteriza-se por ser um contrato oneroso, no qual a existência valor de uma ou de ambas as prestações dependem de um facto futuro e incerto[219].

[219] Cfr. ENGRÁCIA ANTUNES. - Direito dos Contratos Comerciais, Coimbra, 2009, p. 647 e ss., Pode também ver-se do mesmo autor, Os Instrumentos Financeiros, p. 167 e ss.

CAPÍTULO VI – O CRÉDITO

6. Noção de Crédito.

Ao crédito corresponde uma instituição jurídica, um complexo de normas jurídicas entre si conexas, disciplinadoras de matérias estreitamente relacionadas – a instituição dos direitos de crédito, também designada por direito das obrigações. Ora, essa instituição jurídica, como aliás, outras, assenta num conjunto de princípios económicos respeitantes a determinados fenómenos característicos – os fenómenos de crédito.

Numa primeira aproximação do conceito sentido genérico, visa toda e qualquer operação que se estabelece entre dois ou mais sujeitos, caracterizada por encerrar uma dilação temporal entre duas prestações, que em princípio deveriam ser simultâneos, e de que resulta um benefício para um dos sujeitos dessa operação[220].

Na segunda aproximação ao conceito de crédito é dada pela ideia de troca de um bem presente por um bem futuro, de uma operação económica de troca em que as duas prestações é diferida no tempo, dá lugar, sobretudo para segurança dos interesses daquele que já prestou e ainda não recebeu – o credor – a múltiplos princípios e preceitos[221].

Segundo a etimologia (*credere*), tem-se ligado a noção de crédito à ideia de relação de confiança. E é certo que, muitas vezes, o crédito assenta na confiança que o devedor merece ao credor, em razão da qual este realiza uma prestação, cuja contrapartida é diferida no tempo. Mas há situações de crédito cuja origem não é voluntária. E em relação a essas, pelo menos, o crédito não assenta na confiança.

O instituto jurídico bancário do crédito, também pode ser definido como acto pelo qual uma instituição financeira agindo a título oneroso, coloca ou promete colocar fundos à disposição de um agente económico pessoa colectiva sob firma comercial privada ou ente de direito público ou pessoa singular, contra a promessa de esta lhos restituir o capital e juros na data de vencimento previamente convencionado ou contrair no interesse da mesma, uma obrigação por assinatura como uma garantia[222].

Tal acontece, por exemplo, com as situações de crédito emergentes de responsabilidade civil delitual. A vitima de um acidente de viação, por exemplo, pode não depositar qualquer confiança no responsável pelo acidente, que lhe deve uma indemnização e do qual é credora. Também relativamente aos empréstimos forçados, emitidos pelo Estado de certos Países em determinadas circunstâncias históricas, se não dirá que assentam na confiança. E, no entanto, deles emergem situações de crédito.

O crédito não pressupõe, necessariamente, a utilização de Moeda, muito embora, nas economias modernas, o recurso à Moeda facilita as operações de crédito. Por esta razão, nas economias modernas o crédito praticamente só existe na forma de empréstimos expressos em Moeda.

---

[220] Cfr. ELISA RANGEL NUNES. – Lições de Finanças Públicas e Direito Financeiro, 3ª edição 2011, Madeira & Madeira Santarém, p. 285.
[221] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.
[222] Nosso. Também Vide art. 3º n.º da RGIF.

Em termos monetários, o crédito pode definir-se como sendo um empréstimo em Moeda, reembolsável em determinada data, e passível de juros[223].

O recurso a um instrumento de crédito não se impõe, necessariamente, sempre que se pretenda conceder empréstimo. Assim, uma empresa, por exemplo, pode conceder um empréstimo simplesmente dando um prazo a um seu cliente para pagar uma certa partida de mercadorias (operação real em que as duas prestações não são simultâneas mas em que não existe um titulo de crédito)[224].

6.1. Origem dos Recursos do Crédito (Mercado Monetário e Mercado de Capitais ou Financeiro Propriamente Dito).

A origem do crédito deve-se os défices financeiros monetizáveis que os agentes económicos ou investidores de poderem satisfazer as suas obrigações com seus credores que possa resultar de uma vontade das partes do contrato (art. 798º e 1142º, do CC), ou em responsabilidade extracontratual, indemnização por factos ilícitos (art. 483º e 499º, 559º e 562º do CC.

Entretanto, os créditos repartidos pelas diferentes categorias de agentes económicos podem ser financiados quer com poupança, quer com a Moeda: Os créditos a curto prazo, pelo fim a que se destinam, são financiados com recursos que têm origem no mercado monetário, isto é, no mercado onde os agentes económicos oferecem e procuram liquidez. Todavia, é deste mercado, pois, que é fixada a taxa de juro dos empréstimos a curto prazo, como resultado do jogo da oferta e da procura de Moeda. Aqui, os agentes do sector não bancário e o sector não bancário e o sector bancário negociam entre si as condições dos créditos a curto prazo.

Num sentido mais restrito, que abordaremos, posteriormente, o mercado monetário é o mercado na qual as instituições financeiras podem trocar entre si a liquidez que umas possuem em excesso e de que outras carecem, negociando livremente a taxa de juros de cada operação.

Pelo que, os créditos a médio e longo prazo, como se destinam a investimentos, são financiados com poupança, recursos que têm origem no mercado financeiro (ou mercado de capitais).

O mercado financeiro tem por função facilitar a transferência de recursos entre os agentes que detêm poupanças e os agentes que delas necessitam para fins de investimentos. É, pois, o mercado das operações a médio – longo prazo, operações de que não resulta emissão de Moeda, uma vez que assenta apenas na quase – Moeda (activos não monetários, designadamente depósitos a prazo). É neste mercado que são fixadas as taxas de juro dos empréstimos a médio longo prazo.

Neste mercado é que são transaccionados os títulos de crédito relativos às operações de médio e longo prazo, principalmente as acções e as obrigações.

A este segmento do mercado financeiro chama-se mercado de títulos mobiliários, ou, simplesmente, mercado de títulos. O mercado de títulos deve ser subdividido, por sua vez, em dois mercados ou componentes:

O mercado primário – compreende os activos financeiros que iniciam a sua circulação no mercado através de emissões, que podem ser públicas ou privadas. Diz-se que a emissão é privada ou particular quando os títulos são emitidos para serem subscritos por determinadas pessoas

[223] Cfr. JOSÉ SIMÕES PATRÍCIO. – Direito Bancário Privado, Quid Iuris editora 2005, p. 172.
[224] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

singulares ou colectivas em número previamente estabelecido. Já será uma emissão pública quando a comercialização dos títulos é feita publicamente, através da imprensa, oferecendo a possibilidade a qualquer entidade individual ou colectiva de subscrever títulos.

Por este facto, o lançamento de uma operação de oferta pública de valores mobiliários depende do registo prévio da emissão na comissão que superintenda no mercado de valores mobiliários. O pedido de registo tem de ser acompanhado de uma série de elementos que permitam conhecer a entidade emissora e a sua situação económica e financeira, de modo a que a entidade supervisora possa proteger os aforradores potencialmente interessados em subscrever títulos. Em certos casos, a Lei obriga que, além do registo na comissão acima referida, a oferta pública de valores mobiliários seja autorizada pelo governo (por exemplo, emissões a realizar no mercado nacional mas em Moeda estrangeira, emissões a realizar no mercado nacional por empresas e outras entidades não residentes no País, etc.)

O mercado secundário - compreende activos financeiros que já estão em circulação no mercado e que são objecto de transacções nas bolsas de valores ou fora delas (no chamado mercado de balcão), procurando assim facilitar a sua transmissão, a sua transformação em liquidez.

As bolsas de valores mais não são do que mercados estruturados e dotados de instrumentos jurídicos adequados que permitem que se efectuem operações de compra e venda de títulos já emitidos, com transferências, com transparência e relativa segurança[225].

O legislador ordinário, através da Regime Geral das Instituições Financeiras (RGIF), bem como através do Código dos Valores Mobiliários (CVM), atribui-lhe a tarefa de supervisionar o Mercado de Capitais, bem como o Mercado Regulamentado da Dívida Pública Titulada - a Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) (vide, Decreto Legislativo Presidencial n.º 4/13, de 9 de Outubro, e o art. 18º, da Lei 22/015, de 31 de Agosto, CVM)[226].

Os principais objectivos das bolsas de valor são efectivamente a formação dos preços dos títulos mobiliários no mercado e a facilitar a circulação dos títulos mobiliários, tornando menos difícil a sua transformação em liquidez.

Tratando-se de mercados com características muito particulares, as operações com títulos são realizadas por intermediários especializados, e correctores.

Portanto, com objectivo de proteger os investidores, nem todos os títulos podem ser transaccionados nas bolsas. A Lei estipula um conjunto de regras para que um título possa ser admitido à cotação, isto é, para que possa ser transaccionado nestes mercados.

6.2. Os Contratos de Crédito.

6.2.1. Abertura de Crédito.

A nossa legislação não regula de modo expresso a abertura de crédito, sendo apenas referida na Lei Comercial art. 362º, do C. Com, como uma operação do Banco; traduz-se num contrato consensual que fica perfeito com o acordo entre as partes sem necessidade de qualquer entrega monetária, sendo que o Banco se obriga a ter à disposição do cliente uma soma em Dinheiro, por um dado período ou por tempo indeterminado.

---

[225] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

[226] Cfr. AVV. FRANCISCO MÁRIO. – Supervisão Bancária no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nº 20 e 21/2015, almedina editora, p. 261-281

A abertura de crédito em conta corrente é uma antecipação pura e simples, não dependente da entrega de quaisquer títulos ou mercadorias em penhor e, como tal, menos segura da honorabilidade e das possibilidades do devedor.

Beneficiando de uma abertura de crédito, o cliente do Banco saca sobre ela, até ao limite daquela abertura, sem que tenha depositado previamente numerário bastante. Os cheques assim sacados não deixam de ter previsão, porque a abertura de crédito vai permitindo, por um só lançamento em por sucessivos lançamentos a crédito na conta do cliente, fazer face aos saques realizados.

Como é crédito aberto em conta corrente, prevê-se que o cliente também vá realizando depósitos, à medida que efectua cobranças através da sua actividade. De tal modo que, em determinados momentos, o saldo poderá ser favorável ao cliente e não ao Banco. A abertura de crédito permite que o cliente não restrinja os seus saques pelo facto de ter esgotado os depósitos – até ao limite daquela abertura continua a poder sacar.

Pela abertura de crédito o Banco cobra um juro, calculado umas vezes sobre os saques efectivamente realizados e outras vezes sobre o montante total do crédito concedido, como se este tivesse sido lançado integralmente na conta do cliente, logo que o crédito foi aberto[227].

6.3. Contrato de Crédito (Mútuo Bancário).

O Contrato de Crédito é o acordo de vontade pelo qual um credor concede ou promete conceder a um devedor um crédito sob a forma de diferimento de pagamento, mútuo, utilização de cartões de crédito ou qualquer outro acordo de financiamento semelhante.

O Mútuo vem estabelecido no art. 1142º, do CC., como "(…) o contrato pelo qual uma das partes empresta à outra Dinheiro ou uma coisa fungível, ficando a segunda obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e qualidade"[228].

O contrato de credito consiste no contrato *stander*, padronizado pelas tradicionais práticas bancárias no sistema financeiro à luz dos princípios gerais bancários que norteiam actividade bancária e das obrigações em geral, *sic*, princípio de consensualismo (art. 219º do CC) e da publicidade corolários da tutela da confiança e da segurança jurídica no comércio jurídico dos produtos financeiros bancário, o contrato de credito são susceptível de escritura pública nos termos do art. 1143º, do CC, com referencia a nova redacção que é lhe dada pela Lei nº 9/11, de 16 de Fevereiro, Lei de alteração do Código Civil, que prescreve o seguinte: «*o contrato de mútuo de valor em kwanzas, superior à UCF: 3000, só é valido se for celebrado por escritura pública e o do valor em kwanzas superior à UCF: 2. 000, se for por documento assinado pelo mutuário, salvo o disposto em lei especial*»[229].

Entretanto, de acordo o estipulado na norma em análise na primeira parte remete pra os documentos autênticos nos termos do art. 369º e 370º do CC e art 89º al. K) do C. Not., porquanto que se exige a observância de escritura pública no referido contrato de crédito superior aos *(AO: 264. 000,00), (duzentos, sessenta e quatro mil kwnazas), UCF: 3000 x 88 = 264.000,00 kwanzas.* Por seu turno a segunda parte do preceito determina que o valor superior aos (AO: 176. 000,00), UCF:

[227] Cfr. ARMANDO SARAIVA MATIAS. - Direito Bancário, Coimbra Editora 1998, p. 95-100.
[228] Cfr. AAVV. JORGE ALVES MORAIS/ANA TERESA SANTOS. - Manual do Contratos Bancários, Quid Iuris 2008 p. 91.
[229] UCF: 1/88.00,00, ou seja 1UCF=88.00,00 kwanzas. Vide o Despacho nº 174/11, de 11 de Março do Ministro das Finanças de Angola *ex vi* nº 1 e 2 do Despacho.

2000 x 88 = 176.000,00 (cento, setenta e seis mil kwanzas) só é valido se o documento assinado pelo mutuário, pelo que remete-nos para os documentos particulares (art. 373º, do CC) e for reconhecido ao notário.

6.3.1. Conta Corrente a Descoberto Autorizado.

Situação que se gera quando numa conta corrente subjacente a uma abertura de conta, o Banco admite um saldo a seu favor, isto é um saldo negativo para o cliente. Ao descoberto em conta aplicam-se tendencialmente as regras do mútuo bancário. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, define o descoberto bancário (descoberto em conta ou facilidade de caixa) como o contrato pelo qual o banco autoriza, dentro limites, a existência de saldo negativo na conta do cliente. A função principal deste consiste em fazer a necessidades ocasionais e passageiras de tesouraria do cliente. Todavia, a conta bancária em conta-corrente apenas admite, por definição, a existência de saldos positivos ou neutros. Ao tolerar ou consentir que o cliente efectue levantamentos, emita cheques ou realize outras operações passivas que o saldo disponível não permite, deixando assim temporãmente a respectiva conta " a descoberto", o Banco está efectivamente a praticar uma forma especial de concessão de crédito de curto prazo[230].

A concessão creditícia de descoberto bancário, comporta algumas modalidades, pode ser:

d) Descoberto em conta corrente (que resulto de um expresso acordo previa de autorização);

e) Crédito de tesouraria (aquele que resulta de acordo tácito de actos de consentimento de descobertos em conta pontuais para fazer face a necessidades momentâneas ou imprevistas)[231].

A felicitação de caixa, pode ser considerado como contrato atípico, embora nominado, perfeitamente consolidado na *praxis* negocial bancaria, cujo regime deve ser colhido, em primeira linha, nas cláusulas contratuais constantes do contrato nuclear de conta bancaria, aplicando-se ainda, no demais, as regras do empréstimo bancário com as necessidades adaptações. Assim, quando a forma, não se exige qualquer forma especial (art. 219º, do CC), embora, no caso de resultar de acordo prévio, este seja usualmente reduzido o escrito.

6.3.2. Crédito por Antecipação Bancária.

Contrato de crédito pelo qual o Banco concede ao seu cliente um crédito, mediante um penhor equivalente de títulos, Dinheiro ou outros bens. Também JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, define o Crédito por Antecipação, como o contrato pelo qual o banco concede ao cliente um crédito contra penhor equivalente de títulos, mercadoria outros bens.

A função primacial da antecipação bancaria é a de permitir ao cliente (antecipado pignoratício) obter um crédito para fazer face a necessidade de liquidez de curto prazo, ao mesmo tempo que possibilita ao banco (antecipante pignoratício) o encaixe de um lucro (proveniente da renumeração do credito, "máxime" juros) assegurado por penhor: a sua particularidade essencial reside, assim, na íntima conexão do crédito bancário a uma garantia real, uma vez que os valores

[230] Cfr. ENGRÁCIA ANTUNES. - Direito dos Contratos Comerciais, Coimbra, 2009, p. 506.
[231] Facilidade de caixa.

adiantados pelo banco tem por contrapartida directa, necessária e proporcional a prestação de um penhor de valor equivalente.

Portanto, antecipação bancária tem sido propugnado pela doutrina avisada como um contrato nominado (*designado por empréstimo sobre o penhor*), cujo regime jurídico – legal é disciplinado pela Lei Comercial nos termos do art. 402º, do C. Com, revestida sob forma escrita.

6.3.3. O Empréstimo Cristal ou Crédito de Sindicato de Bancos.

Os sindicatos bancários são também conhecidos com empréstimos sindicados. Todavia, de ponto de visto histórico, o Crédito de Sindicados de Bancos, deve-se a elevada liquidez no mercado dos eurodólares, nos finais dos anos 50 do século XX, que obrigou as instituições financeiras, confrontadas com crescente procura de financiamento a médio ou longo prazo e para montantes expressivos, a recorrer a associação entre elas, bem com a reflectir, em termos de taxa de juro, as condições em que obtinham os fundos em eurodólares[232]. A sindicação surge devido à confrontação com que a banca se debate com as necessidades de financiamento cada vez maiores, revestindo as operações de crédito, muitas vezes, uma dimensão tal que uma só instituição não as pode assumir.

O Crédito "Cristal" etimologicamente consiste no acrónico resultante das iniciais da expressão Crédito (cr) ao investimento (i) sindicato (s) por Tranches (t) afectadas (a) a Leilões (L).

A técnica desta operação ganhou fascínio no seu desenvolvimento actual nos mercados internacionais de capitais e nas operações conhecidas de eurocréditos. Pois, os eurocrédito são contratos de empréstimos a médio ou longo prazo, de elevado montante, celebrados pro um conjunto de entidades bancárias que, utilizando fundos depositados à vista ou a curto prazo no mercado dos eurocreditos, fazem repercutir sobre os clientes, através de uma taxa de juro variável estabelecida para determinados períodos de tempo (taxa de juro flutuante, por período de seis meses, em sistema de *roll-over*), o custo a que obtém esses mesmos fundos[233].

O Crédito de Sindicato de Bancos são instrumentos representativo de dívida privada. Tais instrumentos, constituindo fundamentalmente empréstimo bancário de médio e longo prazo colocado por consórcio de bancos e, por conseguinte, são organizados segundo um sistema de *tranches* leiloados no prazo, em período trimestral ou semestral, quando à taxa de juro a praticar no período seguinte[234]. Também, constituem um instrumento para a realização de operação que pelo seu montante e características não poderiam ser efectuadas por um único banco ou, pelo menos, não o poderiam ser dentro das regras de uma boa gestão, que impõe patamares à concessão de crédito.

O sindicado bancário tem início com a procura, por parte de uma empresa ou conjunto de empresas, de um financiamento, dirigindo-se a um banco com o qual habitualmente trabalham ou examinando o mercado, procurando nomeadamente as instituições especializadas neste tipo de operações, que são os bancos de investimento[235]. O que significa dizer neste tipo de operaçoes credticias há de de escoleher um Banco para efeitos de comamdar a organizaçao do processo. Assim, o Banco escolhido pelo cliente, designa-se por banco organizador.

---

[232] Ob. Cit. p. 10.
[233] Cfr. 4º Encontro de jurista Bancários (ABANC) 2009. p. 9.
[234] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES. - Instrumentos Financeiros 2009 p. 214.
[235] Cfr. 4º Encontro de jurista Bancários (ABANC) 2009. p. 12 e 13.

Entretanto, a escolha do banco organizador pelo cliente obedece alguns cretérios que podem ser individualizados, designadamente:

a) **Cariz efectivo –** que leva a optar pelo banco com o qual se trabalha há mais tempo;

b) **Função da competência –** pelo crédito de que a instituição dispõe e pela confiança que inspira ao cliente e aos futuros participantes no sindicato; e,

c) **Disponibiidade financeira –** atendendo as disponibilidades financeiras que o banco possui, sobretudo no caso de ser elevado o montante que se pretende contratar.

porém, escolhido o Banco, o cliente dá a conhecer as suas necessidades de financiamento, o seu seu projecto, as condições por si esperadas.

É habitual celebrar-se um contrato de prestação de serviço (art. 1152º do CC), cuja obrigação do organizador é efectivamente uma obrigaçao mista (de meios e de resultado), *qua tale*, onde o Banco se compromete a disponibilizar os seus conhecimentos e experiência no estudo e montagem do financiamento. A prestação de serviço engloba também o enquadramento jurídico-legal da operação e das componentes minutas. Cujas cláusulas usuais destes contratos, destacam-se as seguintes:

1. Obrigação do cliente fornecer atempadamente todos os elementos necessários para a prestação de serviços, cuja idoneidade fica convencionada que o banco dará por assente;

2. O compromisso recíproco de confidencialidade;

3. A exclusividade que também pode assumir carácter bilateral, no caso, por exemplo, de um concurso público, vinculando-se o Banco a não colaborar com os concorrentes do cliente;

4. A fixação de diligência exigível ao banco, de acordo com o que é próprio de uma entidade na banca de investimento[236].

Normalmente a prestação de serviços é contratada atendendo às especiais aptidões do Banco e à relação de confiança com ele estabelecida, o que permite afirmar que o contrato é celebrado *intuito personae*, pelo que a subcontratação, ainda que parcial e necessária à satisfação dos interesses do cliente, terá de ser autorizada pelo mesmo. Tal acaba de ser também do interesse do próprio banco, pois permite-lhe acautelar à partida os custos inerentes a colaborações muito especializadas que venham a revelar-se necessárias, fazendo com que o cliente os assuma à partida.

Pelo que, o Banco escolhido pelo cliente para montar esta operação creditícia, deverá submeter à consideração dos bancos chamados a participar, uma ficha técnica com as principais condições contratuais, bem como prestar-lhes informações sobre a situação financeira e patrimonial do cliente e/ou do projecto a financiar, designadamente, neste segundo caso, quanto ao aspecto da credibilidade dos *Cash flow* que irão ser gerados e a sua eficiência para cobrir o serviço da dívida[237].

Relativamente à responsabilidade do banco organizador em face do seu cliente, estamos perante uma responsabilidade contratual (art. 798º do CC).

[236] Cfr. 4º Encontro de jurista Bancários (ABANC) 2009. p. 14.
[237] Ibidem.

O leque de garantias aplicável a este tipo de operação é o existente para o financiamento comum, podendo ser aplicada a Hipoteca, o Penhor ou ainda a Livrança e o Aval (art. 666º e 669º, do CC e art. 30º a 32º, por remissão do art. 77º, da Lei Uniforme Relativa às Letras e Livranças)[238].

Na estrutura do crédito cristal observa-se o Banco agente é a figura central dos sindicatos bancários. Na maior parte das vezes este banco é o banco que exerce a figura de organizador, ou seja, o banco que foi escolhido pelo cliente. Tal deve-se aos factos de normalmente para a escolha do banco agente serem utilizados os mesmos critérios utilizados na escolha do banco organizador. Tal não inviabiliza a possibilidade de vir a ser escolhido um outro banco assim como o facto de poderem vir a ser escolhidos dois bancos agente estando perante uma Co-Liderança[239].

O Banco Agente emerge algumas funçoes que são imcumbidas que habitualmente são seguinte:

a) Representar os membros do sindicato perante o cliente.

b) Guardar toda a documentação relacionada com o financiamento[240].

c) Receber e efectuar todos os pagamentos, quer se trate de pagamentos como reembolsos[241].

d) Receber do cliente o reembolso e demais pagamentos contratualmente devidos, designadamente comissões, tudo importâncias que ao agente cumpre cobrar[242].

e) Processar as comunicações entre as partes.

f) Centralizar a informação relevante, pois as partes obrigam-se a manter o agente devidamente informado sobre os factos relevantes para a vida do contrato e este assegura que esta informação é por todos partilhada.

g) Outras tarefas de gestão do financiamento[243].

---

[238] O crédito de sindicato de bancos tem sido discutido na doutrina como um contrato que tem a natureza jurídica do Contrato de Crédito a Favor de Terceiro, art. 443º nº 2, 595º 598º e 937º, CC. Nas Finanças Públicas e Direito Financeiro é efectivamente designado de Aval do Estado que se configura numa garantia soberana para efeitos de operações creditícias dos agentes económicos de modos a obter crédito junto de instituições financeiras nacionais ou internacionais, todavia, em termos de qualificação pode-se equiparar à carta de conforto forte. Portanto, o Aval do Estado cabe o Presidente da República como Titular do Poder Executivo a sua emissão nos termos das competências próprias art. 120º, da CRA.

Por seu turno no plano das Finanças Privadas precisamente Direito Comercial e Bancário o Aval Bancário é uma garantia especial das obrigações constituída no verso de títulos de crédito (letras, livranças, etc.) em que aquele que presta a garantia - o avalista – é um Banco

[239]Cfr. 4º Encontro de jurista Bancários (ABANC) 2009. p. 17 e 18.

[240] Tal não se refere apenas aos documentos relativos ao preenchimento das condições que o cliente tem de comprovar previamente à contratação, como arquivar os documentos concernentes à execução do contrato de financiamento, numa função que reveste a maior importância no caso de verificar um litígio.

[241] Assim sendo, é o agente que, tendo recebido um pedido de utilizaçãoda sociedade creditada, notifica os membros do sindicato para disponibilizarem os montantes correspondentes às suas participações, transferindo-os para o cliente após tê-los recebido ou confirmando a sua disponibilização quando a mesma, na prática, não se processe por contas abertas junto de si.

[242] No que respeita aos montantes a todos devidos, eles são recebidos pelo agente em nome dos outros bancos e seguidamente distribuídos aos vários membros do sindicato na proporção das respectivas participações.

[243] É também o agente que calcula a taxa de juro, procedendo à sua comunicação, ou que verifica se estão reunidas as condições para que possa ter lugar uma utilização, o que assume grande importância Project finance, como forma de limitar o respectivo risco, assim como é o agente que promove e coordena o processo de tomada de decisões no âmbito do sindicato, sempre que a ele haja lugar.

h) Efectuar o denominado *monitoring*, ou seja, o acompanhamento da evolução da situação econômico-financeira do cliente e do andamento do projecto[244].

Resumindo todas estas funções, a atividade do agente consiste na gestão corrente do financiamento. É reconhecido ao Banco agente nos termos da al. C), nº 1, do art. 755º, do C.C, o direito de retenção sobre coisas que lhe tiverem sido entreues paea execução do mandato, pelo crédito resultante da sua atividade. Também, não é lhe, no entanto, reconhecida o direito de compensação, pois tal seria permitir-lhe actuar contra os interesses que lhe cabe defender[245].

Uma das principais funções do agente é assegurar que os pagamentos recebidos so cliente sejam repartidos pelos membros do sindicato na proporção das respectivas participações, o que representa um dos traços característicos da sindicação. Assim, o banco agente tem como principais deveres:

a) Lealdade para com os bancos participantes;

b) Actuar de acordo com as instruções dos membros do sindicatos.

Portanto, relactivamente à responsabilidade, o banco agente não é responsável pela falta de cumprimento dos demais bancos perante o ciente.

A estrutura dos sindicatos bancário é subjacente em operaçoes bancarias que normalmente assentam em dois contratos: o contrato de empréstimo e o acordo interbancário.

O contrato de empréstimo demonstra uma maior flexibilidade em relação ao contrato de mútuo.

Normalmente, no contrato de financiamento é designado o banco que atuará como agente, definindo-se a suas funções, mas as relações entre os bancos participantes são mais detalhadamente reguladas no acordo interbancário, a que o cliente não tem acesso[246].

Relactivamente ao modo como estes contratos se articulam, os mesmos formam aquilo que tradicionalmente se designa por união de contratos, com todas as consequências que isso implica para a respectiva validade, conteúdo, interpretação e integração[247].

O contrato prevalente ou nuclear é o de empréstimo, que nos dá os quadros fundamentais da operação, sendo o acordo interbancário instrumental em relação a ele[248].

Os sindicatos bancários não constituem uma especial modalidade de empréstimo, relativamente à abertura de crédito ou mútuo. A sua autenticidade reside apenas no facto de a concessão de financiamento por vários bancos mediante um único contrato, em lugar de se efectuarem tantos contratos quantas as instituições de crédito envolvidas[249].

As finalidades da sindicação são sempre as mesmas logo, os empréstimos sindicados apresentam sempre um clausulado muito semelhante, independentemente de serem celebrados em momentos diferentes e entre distintos intervenientes.

---

[244] A ser feitos através dos elementos que o cliente se encontra contratualmente vinculado a fornecer-lhe com carácter periódico e de outros cuja apresentação o agente pode solicitar.

[245] Cfr. 4º Encontro de jurista Bancários (ABANC) 2009. p. 20.

[246] Ibidem.

[247] Ibidem.

[248] Ibidem.

[249] Cfr. 4º Encontro de jurista Bancários (ABANC) 2009. p. 21.

Pode dizer-se que estamos perante a existência de cláusulas *standard*, que não desencadeiam, porém, a aplicação da legislação sobre cláusulas contratuais gerais, uma vez que estamos perante contratos negociados até ao ultimo minuto[250].

Ao sindicatos bancários não têm regulamentação legal específica, logo não constituem um tipo legal. O referido fenômeno da standardização do clausulado aponta, no entanto, no sentido de tipicidade social. Daí a relevância dos usos para a respectiva interpretação[251].

Neste momento, já nos demos conta de que o sindicato bancário é concebido com o objetivo de permitir uma divisão do risco entre as instituições participantes em financiamentos avultado. Pois que, o sindicato bancário não tem personalidade jurídica nem autonomia patrimonial, porquanto, estarmos perante uma estrutura contratual de concentração entre as instituições de crédito participantes[252].

Entretanto, o modo de funcionamento do crédito cristal realiza-se através das operações bancárias activas, entre as quais a concessão do empréstimos, são qualificados como sendo de natureza comercial.

Assim sendo, toda as obrigações que resultarem do contrato de financiamento para os bancos participantes do sindicato, assumem a natureza de obrigação solidária. O mesmo não acontece uma vez que fica expressamente convencionada a independência dos direitos e obrigações dos bancos participantes[253].

Na falta de uma cláusula sobre o regime de direito e obrigações dos bancos participantes, chega-se à mesma conclusão através da interpretação e integração das outras cláusulas contratuais, como, por exemplo, a que define o montante de participação de cada instituição de crédito, bem como o recurso à vontade hipotética das partes. Poderá também afirmar-se a existência de um uso ou mesmo de um costume a esse respeito[254].

No acordo interbanco ou interbancário fica convencionada a independência de direitos e obrigações entre bancos, mas o banco agente, que a todos representa, é acordada uma repartição proporcional dos pagamentos efectuados e criam-se mecanismos destinados a assegurar que nenhum banco usufrua de um tratamento de favor pelo cliente, em relação aos demais.

Levanta-se um questionamento relativamente a natureza de crédito cristal se efetivamente estando perante um contrato de cooperação, ou podemos afirmar estarmos perante um contrato de consórcio?

Ora, o consórcio é o contrato pelo qual duas pessoas singulares ou colectivas, que exercem uma actividade económica se obrigam entre sai a, de forma concertada,realizar certa atividade ou efectuar certa contribuição com vista, nomeadamente, a execução de determinado empreendimento (vide al. b) do art. 12º da Lei nº 19/03, de 12 de Agosto de 2003).

Porquanto, que um financiamento bancário de montante elevado e de médio ou longa duração parece enquadrar-se na previsão normativa. Se tal não passível desta forma, poderemos recorrer à analogia legis para se integrar os sindicatos bancários na al. b) do art. 12 º, da Lei 19/03. Daí classificarmos o sindicato de bancos como contrato de consorcio bancário.

---

[250] Ibidem.
[251] Ibidem.
[252] Ibidem.
[253] Ibidem.
[254] Ibidem.

6.3.4. Crédito Habitação

Credito habitação, constitui uma medida de estratégia da política do poder económico no âmbito da intervenção sobre a economia nos factores de produção de bens imoveis, como bens escassos para fins habitacionais.

O móbil desse crédito é efectivamente promover a construção de imoveis digna para habitação e de criar as condições para que os clientes bancários possam contratualizar com a banca em condições mutuamente vantajosas a busca de uns empréstimos compatíveis com a taxa de esforço médio desenhado em função a per capita dos rendimentos auferidos pelos trabalhadores angolanos e que a taxa de juro seja proporcional a estes factores de renda.

O Crédito Habitação no ordenamento jurídico angolana, é um produto financeiro novo, apesar ter sido proclamado pelo legislador constituinte de 2010 (art. 85º, da CRA), ate então era uma flâmula jurídica, porquanto a sua materialização pelo legislador ordinário foi de algum modo tardio, mas sendo certo, para cumprir com aquela penitência constitucional do art. 85º da CRA, ficou obviado com a consagração do seu regime jurídico na Lei nº 3/07, de 3 de Setembro, Lei de Bases de Fomento Habitacional e, por conseguinte, regulamentado pelo Decreto Presidencial nº 259/11, de 30 de Setembro, Regulamento de Crédito Habitação. Todavia, a Lei de Bases de Fomento Habitacional, estabelece no art. 16º al. b), da LBFH, o direito subjectivo a habitação, e, o Estado devido as dificuldades económicas e financeiras dos cidadãos, determinou ao sistema financeiro o financiamento ao acesso esse direito fundamental de propriedade imobiliário através de instrumento financeiro bancário na modalidade de Crédito Habitação, vide art. 27º da LBFH e conjugado com o novíssimo Aviso nº 9/23, do BNA, de 3 de Agosto, Sobre Concessão de Crédito Habitação.

A concessão de crédito habitação ao nosso ver tem natureza de financiamento, em função da taxa de juros e reservas obrigatórias imposta aos bancos comerciais e os prazos de reembolso se configurar no tempo de médio e longo prazo, vide o Aviso nº 9/23, do BNA, de 3 de Agosto.

O Crédito Habitação, pode revestir as seguintes modalidades:

1- Crédito Auto- construção – consiste conceder credito o cliente particular ou promitente comprador de um terreno que contrata uma empresa de construção para edificar nele a sua habitação própria permanente.
2- Crédito Habitação – aquele que é concedido a um cliente particular para aquisição de uma habitação própria permanente, isto é, já construída, nova ou usada, ainda em construção, ou a ser construído no futuro próximo (imediato) através de auto-construção ou parte de um projecto habitacional em construção.
3- Crédito à Construção - como o próprio nome indica, visa conceder crédito ao promotor de um projecto habitacional, podendo o promotor ser: proprietário, ou promitente-comprador do terreno simultaneamente construtor ou vendedor dos imoveis que celebra u contrato de construção um construtor independente para edificação do projecto. (Vide art. 3º do Aviso nº9/23, de 3 Agosto, Sobre Concessão de Crédito Habitação.

6.3.5. Crédito ao Consumo.

A Moeda, não é um bem de consumo, uma vez que não proporciona directamente qualquer satisfação – é um bem específico, procurado em si mesmo, devido às funções essenciais que preenche na economia No mercado de bens a moeda exerce a função de intermediário geral das trocas, na medida comum de valor e reserva de valor. Porém, a Moeda da não sendo um bem de consumo, mas afigura-se como uma mercadoria que constitui um factor de desenvolvimento, e uma das instituições socio -económicas mais importantes da nossa civilização, pois em organizações socias primárias fechadas sobre si e funcionando numa base de auto -consumo é que a Moeda não existe ou se torna dispensável no mercado de consumo.

O Crédito ao Consumo, pode ser definido como empréstimo destinado a satisfazer necessidades de crédito a médio prazo, dirigido à aquisição de bens ou serviços de consumo duradouro.

O Crédito ao Consumo, é considerado como um contrato nas relações creditícias bancárias, pelo qual um banco concede ou promete conceder um crédito ao um consumidor[255]. Como escreve JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, este contrato desempenha uma função primordial nas economias de produção em série e de consumo em massa, caracterizada pela aquisição financiada de bens de consumo[256]. Por outro lado, JOSÉ SIMÕES PATRÍCIO, chama atenção sobre o risco que oferece no plano macro e micro-económicos, que podem mesmo obrigar os poderes públicos a intervir, tanto para combater a inflação como para proteger os consumidores contra a sua própria imprudência, ou contra eventuais excessos dos respectivos credores[257]. Daí como é de ver, certos efeitos inflacionistas são controlados pela medida de política de restrições e limitações ou política selectiva de crédito, pois que as crises começam praticamente pelo consumo.

Entretanto, após um período originário em que os consumidores adquirentes eram financiadas directamente pelos próprios vendedores nas economias europeias, tornou-se a intervenção de empresas especializadas no financiamento usualmente uma instituição de crédito ou uma sociedade financeira. Daí, ter o consumidor a protecção legal na relação com o sistema financeiro no consumo de produtos financeiros disponível no mercado monetário, ou seja, relação de consumo nos termos da Lei nº 15/03, de 22 de Julho, Lei da Defesa do Consumidor.

Porém, no caso angolano actualmente é uma prática inquestionável de os vendedores financiarem directamente os consumidores, atento que, os vendedores financiam os consumidores através de compara de bens em prestações (com reserva da propriedade ou direito de retenção da coisa ou tradição da coisa por via de confiança), em função do sistema financeiro, não equacionar este tipo de mecanismo de organização em grande escala. Razão pelo qual este tipo de financiamento ocorre fora do sistema financeiro enquanto sistema financeiro não abraçar os céus do crédito ao consumo.

Os contratos de Crédito ao Consumo no direito comparado português são considerados típicos, encontram o seu enquadramento legal no Decreto-Lei 133/2009, de 2 de Junho, Lei do Crédito ao Consumo, do estabelece algumas balizas de figurais negociais variadas quando a venda

[255] Cfr. MORAIS F. GRAVADA. – Contratos de Crédito de Consumo Almedina Coimbra 2007, Apud. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES. – Direitos dos Contratos Comerciais 2009, p. 510.

[256] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES. – Direitos dos Contratos Comerciais 2009, p. 510.

[257] Cfr. JOSÉ SIMÕES PATRÍCIO. – Direito Bancário Privado, Quid Iuris, 2004, p. 284.

a prestações, o mutuo bancário, a abertura de crédito, o descoberto bancário, a emissão de cartão bancário, a locação financeira. Este ultimo encontra enquadramento jurídico em Angola, nos termos da competente disposição legal (Decreto Presidencial nº 65/11, de 18 de Abril, Regulamento Sobre Actividade das Sociedades de Locação Financeira e Decreto Presidencial nº 64/11, de 18 de Abril, Regulamento do Contrato de Locação Financeira).

O crédito, sem dúvida, cumpre importante papel económico e social, a saber: (a) possibilita as empresas aumentarem seu nível de actividade; (b) estimula o consumo influenciando na demanda; (c) ajuda as pessoas a obterem moradia, bens e até alimentos; e (d) facilita a execução de projectos para os quais as empresas são. Os tipos de crédito ao consumo são:

1. Cartão de crédito. O cartão de crédito é uma forma de empréstimo fixo.
2. Financiamento. O financiamento é um tipo de crédito de longo prazo e alto valor.
3. Cheque especial.
4. Crédito pessoal.
5. Consórcio.
6. Empréstimo consignado.

De forma resumida, o crédito ao consumo é um tipo de crédito específico de crédito pessoal, em que é disponibilizado a um particular o montante necessário para a aquisição de bens de consumo e de serviços pessoais. Por exemplo, este crédito pode ser útil para a realização de obras em casa ou para comprar um automóvel.

6.3.5.1. A Origem dos Créditos Documentários e a sua Justificação.

A indicação de uma data precisa que permite identificar a origem da utilização dos créditos documentários é tarefa extraordinariamente difícil, o que leva os autores a optarem, normalmente, pela indicação de um contexto histórico no qual era já detectada a sua utilização. Nesta perspectiva, tende-se a associar a sua origem às características históricas do comércio internacional e à função de que, por reacção a essas características, era dotado o crédito documentário.

Identifica-se, assim, a sua natureza como sendo determinada pelas características do sistema comercial internacional derivado do individualismo liberal emergente nos finais do século XVIII, uma vez que no âmbito da anterior economia de exclusivismo estatal ou de natureza monopolista, em que grandes companhias comerciais detinham representações nos Países de abastecimento e de destino e controlavam igualmente o seu transporte, a necessidade de financiamento das transacções e de articulação financeira entre as partes não apresentavam a mesma acuidade.

É, pois, com a ultrapassagem, a nível económico, da fase mercantilista de acentuada iniciativa estatal, e com o progressivo predomínio da perspectiva liberal a nível comercia, que o recurso ao crédito documentário aparece justificado e apto a resolver os específicos problemas ligados aos pagamentos devidos nas trocas internacionais.

Dada a distância a que se encontram os agentes do comércio internacional uns dos outros, e o tempo requerido pelo transporte das mercadorias desde a sua expedição pelo vendedor até à sua recepção pelo comprador, respectivas operações comerciais levantavam problemas delicados, cuja ocorrência se verifica muito mais raramente num operação puramente interna, ou em que exista proximidade entre as partes. Se o vendedor ao expedir a mercadoria, entregando-a ao transportador, tem interesse em ver o seu crédito imediatamente satisfeito, já o comprador, não tendo ainda recebido a mercadoria que se encontra em «viagem», e cuja conformidade com o acordo

estabelecido desconhece igualmente, não terá interesse em proceder ao pagamento imediato. Por outro lado, e também nem consequência da distância, as relações de confiança recíproca entre as partes contratantes não são tão evidentes, sendo, pelo contrário, frequente que nem se quer se conheçam.

Neste quadro, aparece então a figura do crédito documentário a desempenhar várias funções, entre as quais se destacam quer a função de segurança e de crédito às partes envolvidas na transacção comercial, quer a função de financiamento da operação.

Contudo, antes de analisarmos em que consistem, concretamente, estas funções, vejamos, primeiro, o modo prático, e mais elementar, de funcionamento do crédito documentário. Raciocinando, por razões de simplicidade, com base num mero contrato de compra e venda de mercadorias estabelecido entre duas partes, o vendedor e o comprador, do mesmo resultam duas obrigações essenciais: a entrega da mercadoria, a cargo do vendedor, e a de pagamento de preço, a cargo do comprador.

Se, como vimos, o vendedor tem, após a expedição, interesse em ver satisfeito o seu crédito, ao passo que o comprador pretende primeiro receber a mercadoria e só nesse momento, ou mesmo depois proceder ao pagamento do preço, deparamos então com um obstáculo às trocas em tais condicionalismos. É, por isso aqui, que o recurso ao crédito documentário permite uma intervenção conciliadora desta divergência de interesses.

Assim, pode a figura do crédito documentário funcionar como parte do próprio contrato de compra e venda, nos termos do qual convencionam as partes a sua utilização como forma de pagamento do preço devido. Para efeito, o comprador deverá solicitar a um instituição bancária a abertura de um crédito a favor do vendedor, a satisfazer mediante a apresentação de determinados documentos, que expressamente indicará, que comprovem a expedição da mercadoria adquirida. O Banco, por sua vez, informará o vendedor da abertura do crédito efectuada e dos documentos exigidos para proceder ao pagamento do respectivo montante.

O vendedor, por seu lado, após ter expedido a mercadoria e recebido do transportador os respectivos documentos comprovativos, apresentá-los-á ao Banco respectivo, juntamente com outros que sejam requeridos, e verá então satisfeito o seu crédito sobre o montante correspondente ao preço.

Posteriormente, ao Banco entregará esses mesmos documentos ao adquirente da mercadoria, para que este possa proceder ao levantamento da mesma no local de destino, sendo agora reembolsado, contra a sua entrega, do montante anteriormente entregue ao vendedor, eventualmente acrescido, conforme tenha sido acordado, de uma comissão pelo serviço prestado ou de juros relativos ao período de tempo decorrido entre o pagamento do preço ao vendedor e a recepção do respectivo montante da parte do comprador.

Visto em termos necessariamente superficiais o funcionamento prático do mecanismo do crédito documentário, são, agora, facilmente perceptíveis as funções que o mesmo desempenha, tal como assinalámos acima. Começando pela função de segurança por ele desempenhada, verificamos que a mesma se apresenta de forma bilateral, aproveitando, quer ao vendedor, quer ao comprador, em relação ao primeiro, enquanto lhe permite tratar das questões ligadas ao pagamento directamente com uma instituição bancária que conheça e na qual confie, logo que detenha os documentos relevantes em seu poder, e em relação ao adquirente porque terá a garantia de que o Banco, ao qual solicitou a abertura do crédito, só procederá ao pagamento se os documentos que

tenham sido apresentados estiverem em «perfeita» conformidade com os termos constantes da solicitação de abertura do crédito. Esta garantia, por sua vez, é ainda reforçada pelo grau de confiança resultante da utilização de um sistema bancário internacional assente em instituições dotadas de experiência e especializadas no apoio a operação com estas características.

No que se refere à função creditícia a mesma apresenta-se igualmente com características bilaterais. Aproveita ao vendedor permitindo-lhe satisfazer do valor a que tem direito, e ao comprador, de forma mais significativa, permitindo-lhe ultrapassar o período de tempo requerido pelo transporte sem que tenha de desembolsar de imediato a quantia correspondente ao preço em dívida.

A função de financiamento apontada também ao crédito documentário prende-se, no respeita ao comprador, com o que vimos de afirmar, na medida em que funciona, na sua perspectiva, como uma pagamento adiantado do preço, realizado por outrem, que o liberará face ao vendedor.

Já no tocante ao vendedor, a função de financiamento não deriva da forma simples de utilização do crédito documentário que acima expusemos, mas antes de uma forma de utilização específica consistente no recurso ao mecanismo da transferência do crédito documentário a favor de um outro beneficiário, que será, normalmente, o fornecedor do vendedor[258].

6.3.5.2. As Posições Jurídicas dos Intervenientes no Crédito Documentário.

6.3.5.2.1. O Ordenador.

A Posição do ordenador no âmbito do crédito documentário levanta as mais sérias dúvidas, as quais respeitam, designadamente, à própria questão de saber se o mesmo é ou não parte da relação que dele emerge. Assim, o problema fundamental que se coloca é o da própria noção de crédito documentário, enquanto assente na relação entre o ordenador e o Banco emitente, ou entre este e o beneficiário, ora directamente, ora através do recurso a outros Bancos.

No texto das RUU existem, com efeito, algumas disposições que nos permitiriam, aparentemente, fundas a ideia de que o ordenador não é parte no crédito documentário. É o que resultaria, da conjugação do disposto no seu art. 1º das RUU com os art. 8º, 12º e 48º e o art. 1.º, mesmo diploma legal sem definir o que seja um crédito documentário, dá contudo uma noção do campo de aplicação objectivo e subjectivo das RUU, afirmando-se que as mesmas vinculam "*todas as parte interessadas*". Sobre quem seja estas, porém, não fornecem as RUU uma resposta expressa.

Por outro lado, nos termos da disposição prevista no art. 8º, das RUU ao referir-se à possibilidade de o Banco emitente revogar o crédito documentário, não faz qualquer referência ao ordenador, numa posição que é reforçada pelo disposto no art. 9º, d), das RUU, que, no caso dos créditos irrevogáveis, também não se requer, para efeito, qualquer assentimento da sua parte.

O art. 12 º, das RUU por seu turno, ao referir-se à eventualidade de existirem instruções incompletas ou imprecisas, parece afastar qualquer intervenção do ordenador no sentido de fornecer as informações necessárias em ordem ao aproveitamento das mesmas. Tanto no que respeita a esta disposição, como à contida no art. 9º, da al. d), das RUU, levanta-se, por isso, justificadamente, a possibilidade da sua aplicação analógica ao ordenador. Concordamos com esta

[258] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 15 à 20.

solução, como se depreenderá do que adiante diremos, quer sobre o ordenador, quer sobre a natureza jurídica do crédito documentário.

Por fim, a propósito do art. 48º, das RUU relativo à transferibilidade do crédito documentário, pode dizer-se que o ordenador é completamente alheio a esta vicissitude de que o crédito documentário pode ser objecto. Não obstante pensamos que este não será um argumento aceitável, uma vez que na lógica do crédito documentário pretende-se satisfazer tanto os interesses do ordenador, como os do beneficiário, sendo certo que, desde que este último cumpra com exigências feitas por aquele, deixa de fazer sentido impedir uma transferência que de foram alguma pode perigar a sua posição.

Apesar das disposições citadas, não se concorda com a ideia de que o ordenador não seja parte no crédito documentário. Assim é derivada, desde logo, do disposto no art. 2º, da RUU ao defini-lo como o "*acordo"* mediante o qual o Banco emitente actua "*a pedido e por instruções"* do ordenador.

Adicionalmente, não deixamos também de encontrar nas RUU certas disposições que se referem à sua posição. É o caso da regra contida no art. 5º, da al. a), das RUU que exige, tanto para a emissão, como para a alteração de um crédito documentário, que as respectivas instruções sejam completas e precisa, aconselhando-se, quer a não utilização de detalhes em excesso, que possa prejudicar a sua utilização por virtude da não verificação de condições sem importância, quer a não indicação de instruções por alusão a um crédito documentário anterior se este tiver sido objecto de alterações, na medida em que tal levantaria a dúvida sobre qual a versão a ter em conta.

Um aspecto fundamental é, naturalmente, o da indicação precisa dos documentos exigíveis (art. 5º, da al. b)), das RUU, dado ser sobre estes e não sobre quaisquer outros que incide o crédito documentário (art. 4º, das RUU). O carácter completo e preciso das instruções abrange facetas distintas das mesmas.

A compleitude tem que ver com um aspecto de teor quantitativo relativo não só ao número de documentos exigidos mas também aos elementos que neles devem constar (art. 21º, 1ª da parte das RUU), tais como local e a data de utilização (art. 42º, das RUU), ou a delimitação temporal desta no período posterior à expedição das mercadorias (art. 43º, das RUU).

Já a exigência de precisão reporta-se a aspectos qualitativos, relativos a expressões a utilizar, de forma a prevenir a ocorrência de quaisquer dúvidas que possam comprometer a operacionalidade do crédito documentário. É o caso das exigências contidas no art. 20º a), ou art. 46º, das als. b) e c), das RUU, ou da utilização de expressões que impeçam, v.g., a aplicação das regras de tolerância contidas no art. 39º, ou das expedições parciais previstas no art. 40º, das RUU.

Mas para além destas exigências impostas ao ordenador, que não são um mero ónus, mas antes deveres inspirados por razões de natureza objectiva atinentes à necessidade de garantir certeza e segurança ao funcionamento do crédito documentário, atente-se ainda na disposição contida no art. 14º, da al. c), das RUU, enquanto prova evidente da atendibilidade do interesse do ordenador utilização do crédito documentário. No caso de existir uma desconformidade entre os documentos e as condições do crédito, «poderá» o Banco emitente contactar o ordenador para que este aceite essas divergências. Embora este expediente consista numa faculdade para o Banco, a verdade é que se ordenador fosse totalmente alheio ao crédito documentário tal mecanismo não faria qualquer sentido. Por isso, quando se diz que o ordenador não é parte do crédito

documentário, tal resulta apenas da natureza não unitária da figura que se compõe de várias relações autónomas entre si e independentes do contrato base[259].

6.3.5.2.2. O Banco Emitente

A posição do Banco emitente deriva, em termos gerais, logo do disposto no art. 2º, das RUU ao referir-se ao «*acordo»* directamente estabelecido com o ordenador. As suas obrigações e direitos não estão, contudo, previstos neste artigo de forma singular, podendo, por isso, variar em função do tipo de crédito que esteja em causa (art. 10º), sendo ainda diferente a posição em que o Banco emitente se pode encontrar consoante se trate de um crédito revogável ou irrevogável (art. 9º, da al. a), das RUU.).

Por outro lado, deve também prevenir-se que apesar de o art. 9º, al. i), das RUU, se referir a uma obrigação de pagamento pelo Banco emitente, tal disposição terá de ser conjugada com o disposto no art. 19º, relativo à indicação de um Banco reembolsador, ao qual terá de se dirigir o Banco perante o qual o crédito documentário tenha sido utilizado.

Uma vez que a estes aspectos já CARLOS COSTA PINA dedicou-se com alguma atenção, e nós demos nota, agora vamos ver outras questões igualmente importantes, v.g., as relativas às relações entre, por um lado, Banco emitente e o ordenador e, por outro lado, entre os vários Bancos com intervenção no crédito documentário[260].

Quanto à primeira, refere logo o art. 2º, 1º parágrafo, *in fine*, das RUU que as obrigações em que incorre o Banco emitente podem verificar-se quando este actue "*o pedido e por instruções de um cliente* (o "Ordenador") ou por sua própria conta".

Assim, a questão essencial que desde já se coloca é a de saber que consistirão, concretamente, os dois termos desta alternativa. Adiante-se, porém, que não será apenas com base numa interpretação puramente literal deste preceito que atingiremos a solução adequada. Ao contrário do que parece resultar do art. 2º, 1º parágrafo, *in fine*, das RUU o Banco emitente actua sempre por contado ordenador e não por conta própria. É o que decorre do disposto no art. 18º, das als. a) e d) das RUU. Por conseguinte, estabelece-se na alínea a), que os bancos que utilizam os serviços de outro Banco "*fazem-no por conta e risco desse ordenador",* estabelecendo depois a alínea d) o âmbito dessa responsabilidade em função das respectivas fontes. Contudo, não se retire daqui, o contrário, que esta actuação por conta do ordenador apenas se verificaria no caso de o Banco emitente utilizar "*serviço de outro Banco, para dar execução às instruções",* pelo que se o Banco emitente não se socorrer de nenhum outro Banco, já poderia actuar "*por sua própria conta"*[261]*.*

É uma solução que não faz qualquer sentido, pois seria, precisamente, no caso de utilização dos serviços de outros Bancos, que o ordenador pode nem sequer conhecer, que se justificaria a assunção de risco pelo Banco emitente. Contudo, esta hipótese foi também afastada expressamente pelo art. 18º, da al. b) das RUU, ao excluir a responsabilidade dos bancos, ainda que a escolha do recurso aos serviços de outros Bancos tenha resultado da sua iniciativa. Em bom rigor, não esta aqui em causa, como o a doutrina tem assinalado, um responsabilidade que deriva do seu

[259] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 55 à 61.
[260] Ibidem.
[261] Ibidem.

posicionamento na estrutura do crédito documentário, mas antes uma exoneração dos Bancos no que se refere à sua responsabilidade e não à sua obrigações.

Parece-nos, assim, que é através de uma interpretação sistemática que atenda também ao disposto neste artigo, que obteremos a solução correcta.

Outra hipótese interpretativa consistiria em associar, respectivamente, a alternativa prévia na parte final do primeiro parágrafo do art. 2º às suas als. i), por um lado, e ii) e iii), por outro. Não obstante, esta solução seria também claramente desmentida pelo art. 18º, da al. c), das RUU que assim a inviabiliza.

Por isso, como forma de dar conteúdo útil à previsão do Banco actuar "*por sua própria conta",* Parece-nos que a única solução possível consiste em associá-la à hipótese, a que acima aludimos, de se tratar de um crédito documentário com uma relação mínima bipartida, i. e., entre o Banco e o beneficiário, que se verificaria caso inexistisse, de todo, um ordenador[262].

Mas para além das relações com o ordenador, o Banco emitente também tem relações com outros Bancos e com o beneficiário. Perante o beneficiário, o Banco emitente assume as obrigações resultantes do disposto no art. 9º, da al. a), das RUU, podendo no entanto, recusar-se a aceitar os documentos e, consequentemente, impedir a utilização do crédito por seu intermédio no caso de os documentos divergirem das condições estipuladas no crédito (art. 14º, da al. d), das RUU.).

Nas relações com os outros Bancos, pelo que o Banco emitente obriga-se a reembolsá-los dos montantes que estes tenham pago ao beneficiário (art. 10º, da al. d) e 14º, da al. a), das RUU). Nestas relações é notória alguma semelhança com a posição assumida pelo ordenador. É o que decorre da previsão contida nos art. 5º al. i) e ii), e 12º, das RUU, quando o Banco emitente solicita a alteração, notificação ou confirmação de um crédito documentário[263].

Para terminar esta referência ao Banco emitente, iremos apenas abordar a eventualidade de, em vez de uma emissão, propriamente dita, do crédito documentário, o Banco emitente apenas efectuar um aviso preliminar de emissão ou de alteração do crédito documentário irrevogável "*pré-aviso"* (art. 11º, al c), das RUU).

A figura do pré-aviso, inexistente nas RUU anteriores à actual versão, funciona, essencialmente, em protecção da instituição bancária que proceda à emissão do crédito documentário e consiste no facto de o Banco emitente poder diferir a emissão do crédito, limitando-se, por ora, a vincular-se, irrevogavelmente, à sua emissão futura. Por razões óbvias, este pré-aviso está relacionado com a emissão de um crédito documentário irrevogável, não obstante pode servir para contornar as regras relativas à respectiva irrevogabilidade. É que, nos termos do art. 11º, da al. c), *in fine*, das RUU o Banco que efectua o pré-aviso, "*ficará irrevogavelmente obrigado a emitir ou alterar o Crédito, sem demora, em termos não incompatíveis com o pré-aviso".* Ou seja, não se impede, de todo, uma alteração unilateral do pré-aviso vinculativo, formulando-se antes o limite, muito mais amplo, da incompatibilidade[264]. Tudo estará, então, em saber se se mantêm as características essenciais do crédito documentário para que possamos dizer que ainda se trata do mesmo crédito documentário, embora com alterações mínimas, ou se já estamos em presença de um crédito

[262] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 68 à 70.

[263] Ibidem.

[264] Ibidem.

documentário diferente que, por isso, não satisfaz os mesmos interesses que eram tutelados no pré-aviso.

Diferente do "*aviso preliminar de emissão"* (pré-aviso vinculativo), é o "*aviso preliminar a título de simples informação"* (vinculativo) previsto no art. 12º, das RUU, ao qual foram introduzidas alterações aquando da revisão da qual resultou a actual versão das RUU.

Portanto, este aviso é susceptível de ser utilizado quando, em virtude da incompleitude ou imprecisão das instruções recebidas, o Banco não está em condições de se vincular[265].

6.3.5.2.3. O Banco Notificador.

Apesar da multiplicidade de obrigações atribuíveis ao Banco notificador, núcleo essencial que caracteriza a sua posição consta do art. 7º, das RUU, sendo o facto de não assumir qualquer compromisso o principal traço distintivo face ao Banco confirmador, o Banco notificador limita-se apenas a informar o beneficiário da existência do crédito documentário e da forma de o utilizar.

Nos termos do art. 7º, das RUU, dado o facto de o Banco notificador não assumir nenhum compromisso, justifica-se que se lhe imponha um dever de, com "*razoável cuidado"*, verificar a "autenticidade aparente do crédito". Esta aqui em causa um dever de colaboração justificado por razões objectivas ligadas à tutela da segurança proporcionada pelo crédito documentário.

Enquanto a *autenticidade* se prende com a necessidade de o crédito documentário emitido o ter sido efectivamente, e pelo Banco que nele figura como emitente, já a aparência representa um critério de aferição da autenticidade, a ser averiguada de acordo com elementos externos e formais caracterizadores do crédito documentário.

Mas a imposição do cuidado razoável na verificação da autenticidade aparente justifica-se ainda por outras razões mais específicas, provenientes das posições assumidas por outros intervenientes. Basta, para tal efeito, atentar no disposto no art. 16º, das RUU que exonera os Bancos de qualquer responsabilidade derivada de quaisquer vicissitudes que possam afectar o crédito em razão, quer do suporte utilizado para a sua transmissão, quer de erros de interpretação de termos técnicos.

É particularmente significativo o facto de se exigir ao Banco notificador, na análise do crédito documentário, o mesmo tipo de actividade que os Bancos vinculados se exigem no exame dos documentos, o que justifica que entendamos que a averiguação da autenticidade aparente do crédito do documentário se deverá também pautar pela própria "prática bancária internacional", a que alude o art. 13º, das RUU. Dadas as características das RUU e a natureza internacional da operação subjacente ao crédito documentário, bem como do própria crédito documentário, é esta uma soluça que se afigura preferível a uma averiguação com concreto, ou mesmo em abstracto, do "cuidado razoável" a ter[266].

Contudo, convém não esquecer que não verificação da autenticidade aparente do crédito documentário não impede a sua notificação, devendo então o Banco notificador informar o beneficiário desse facto[267].

---

[265] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 63 à 67.
[266] Ibidem.
[267] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 68 à 70.

6.3.5.2.4. O Banco Confirmador.

A confirmação do crédito pelo Banco confirmador resulta da solicitação do Banco emitente. No entanto, como vimos, a solicitação para a confirmação não impede que o Banco se limite apenas a notificar sem assumir qualquer compromisso, nos termos do previsto no art. 9.º c ii). Diferentemente, se o Banco emitente solicitar apenas uma notificação e o Banco em causa confirmar o crédito documentário, colocar-se-á a questão da validade desta. É um problema que a doutrina refere sob a designação imprópria de confirmação silenciosa («*silent confirmations*»)[268].

Se nos termos do art. 9º., al. b), das RUU, parece não ser de admitir tal confirmação, a verdade é que o Banco confirmador não poderá deixar de estar vinculado perante o beneficiário do crédito, pelo que as especificidades deste tipo de confirmação limitar-se-ão às relações entre o Banco emitente e o Banco confirmador cuja confirmação não haja sido solicitada para o efeito.

Quanto à posição do Banco confirmador, ela resulta, basicamente, do disposto no art. 9.º b) e é idêntica à do Banco emitente no respeito à utilização dos vários tipos de crédito por pagamentos, aceite ou negociação (art. 9º, das als. a) e b), das RUU).

Já em relação às alterações ao crédito (art. 9º, da al. d) ii), das RUU), parece-nos que é detectável, como veremos adiante, uma posição de certa proeminência do Banco emitente, apesar da aparente neutralidade do respectivo regime.

Um aspecto que faz parte da própria natureza da confirmação é a insusceptibilidade de atribuir ao Banco confirmador um compromisso qualitativo e quantitativamente superior ao do Banco emitente. A extensão máxima da confirmação termina com o próprio âmbito do crédito documentário emitido e confirmado.

Assim, é em parte por esta razão que, em caso de alteração do crédito pelo Banco emitente, se exige o «*acordo*» do Banco confirmador (art. 9º, da al. d) i), das RUU). Esta disposição levanta, no entanto, algumas dúvidas que passam por saber, v. g., se o Banco confirmador pode tomar a iniciativa de uma alteração do crédito documentário; e, se tendo havido uma alteração por parte do Banco emitente, a subsequente alteração pelo Banco confirmador funciona de igual forma, quer haja redução ou extensão do crédito emitido[269].

Em relação à primeira questão, apesar de na alínea d ii), do art. 9º, das RUU, se perspectivar a alteração da confirmação em sequência da alteração pelo Banco emitente, indicado, assim, a impossibilidade de uma alteração, exclusiva, da conformidade, a verdade é que na alínea d i) se refere, em geral, a alteração do crédito documentário irrevogável condicionando-a ao acordo do Banco emitente, do Banco confirmador e do beneficiário, pelo que acordo do Banco emitente apenas tem razão de ser quanto às alterações à confirmação pretendidas pelo Banco confirmador[270].

Assim, pensa-se que na alínea d i) se prevêem as condições de alteração, em geral, sendo a hipótese da alínea d ii) um mero exemplo das alterações possíveis, o que não é, não obstante, impeditivo de uma iniciativa de alteração da parte do Banco confirmador, caso pretenda «reduzir» a confirmação.

---

[268] Ibidem.

[269] Ibidem.

[270] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 68 à 70.

Quanto à segunda questão, deve dizer-se que, apesar da referência, como mera possibilidade, à extensão da confirmação à alteração efectuada, dai não resulta que, se o Banco emitente tiver reduzido o crédito, haja lugar a uma automática redução, e na mesma medida, da confirmação. O Banco confirmador poderá, também neste caso, limitar-se a notificar a alteração sem a confirmar (art. 9º, da al. d) ii), 3ª parte, das RUU).

Com efeito, não faria sentido que, no caso de uma redução do valor de crédito pelo Banco emitente, se impusesse uma automática redução da confirmação ao banco confirmador, uma vez que uma redução quantitativa pode ser negativamente compensada, sob o ponto de vista qualitativo, por um acréscimo do risco incorrido pelo Banco confirmador, v. g., em virtude de alterações aos documentos exigidos, ou do estabelecimento de condições menos rigorosas.

Esta é uma conclusão que se impõe também por virtude de a confirmação não ter uma natureza acessória em relação à emissão do crédito, ficando sempre na disponibilidade do Banco confirmador fazer com que a confirmação se «*junte*», ou «*estenda*», à alteração.

Mas, por outro lado, apesar de a obrigação derivada da confirmação não ser acessória, nem por isso deixam de ser verificar algumas das suas manifestações, se bem que de forma limitada, pois, apesar de o crédito confirmado não interferir no exercício da obrigação confirmativa, é determinante da medida desta.

Esta análise põe então em evidência que o "acordo" a que se refere a alínea d) i),das RUU, não funciona de igual forma para os Bancos emitente e confirmador. Se para o Banco confirmador imprescindível que o Banco emitente aceite alteração da confirmação, na medida em que funciona também em seu benefício, já para o Banco emitente a aceitação da alteração pelo Banco confirmador não se reveste da mesma imperatividade, podendo este, conforme queira, confirmar ou não a alteração.

6.3.5.2.5. O Banco Designado.

O Banco designado é, nos termos do art. 10º, da RUU, o Banco perante o qual o crédito documentário é utilizável pelo beneficiário, desde que exista uma designação efectuada pelo Banco emitente, que deve constar do texto do crédito[271].

Esta exigência, que resulta do art. 10º, das RUU e que, como vimos, não é aplicável aos créditos livremente negociáveis, deixa por resolver a questão da possibilidade de uma designação efectuada pelo Banco confirmador. Pensamos, de facto, que tal designação não será possível, mesmo sem recorrer aos argumentos de natureza literal[272].

Desde logo porque o âmbito de confirmação do crédito documentário é algo que se encontra na disponibilidade do Banco emitente, por força dos termos em que a respectiva abertura do crédito tenha sido efectuada. Por outro lado, igual conclusão se impõe porque o pagamento do valore do crédito documentário, implicado a observância de um dever de exame dos documentos com particulares características, justifica que os riscos assumidos pelo Banco emitente se estendam apenas aos exames efectuados por Bancos por eles próprio designados, em razão das relações de confiança existente.

[271]Ob. Cit. p. 71 à 77.
[272] oB.Cit.p.71 à 77.

Por fim, exige ainda o art. 10º, das RUU que a designação seja feita no próprio crédito documentário, que é algo material e juridicamente diferente da própria confirmação. Salienta-se, contudo, que não exige da parte do Banco designado uma aceitação da designação coo requisito da sua vinculação, quer perante o Banco emitente, quer perante o beneficiário. Tratando-se de uma mera autorização ao Banco designado para que a utilização do crédito documentário se faça por seu intermédio, ela está, desde logo, habilitado a realizar a operação. E dai que não tenha de informar nem o beneficiário nem o Banco emitente[273].

Quanto ao beneficiário para sua protecção, poderá o Banco designado informá-lo de que a recepção que faça dos documentos o obrigará ao cumprimento dos termos do crédito no caso de aqueles se apresentarem conformes. Contudo, esta comunicação não representa qualquer aceitação da designação, pois esta está perfeita com a mera indicação efectuada pelo Banco emitente.

A desnecessidade de comunicação ao Banco emitente resulta, em nossa opinião, da comparação que se faça com a situação do Banco confirmador. Se este, sendo solicitado a confirmar um crédito, tem o dever de informar o Banco emitente no caso de não poder confirmá-lo, então por maioria razão, não impenderá sobre o Banco designado qualquer dever de informar o Banco emitente, uma vez que designação não resulta qualquer compromisso para o designado.

Este facto é da maior importância dado que é com base nele que poderemos traçar a distinção entre a posição do Banco confirmador, que assume sempre um compromisso idêntico ao do Banco emitente de um crédito documentário irrevogável, e a do Banco designado que não assume qualquer compromisso[274].

6.3.5.2.6. O Banco Reembolsador.

Quanto ao Banco reembolsador, a sua posição encontra-se prevista no art. 19º, das RUU e coisas na possibilidade de o Banco emitente fazer intervir no crédito documentário um outro Banco que proceda ao reembolso àquele que legitimamente reclame ter direito ao valor do crédito, por o mesmo ter sido utilizado pelo beneficiário por seu intermédio. Trata-se, pois, de um instrumento completamente diferente da figura da designação. Com esta está em causa a indicação do Banco junto ao qual o beneficiário poderá utilizar o crédito, ao passo que a indicação de um reembolsador, respeita apenas às relações entre os Bancos e consiste na Substituição da posição do Banco emitente.

De qualquer forma, a indicação de um tal Banco não libera o Banco emitente dos seus compromissos, assumidos perante o Banco através do qual o crédito tenha sido utilizado, no caso de o Banco reembolsar não efectuar o reembolso (art. 14º e 19º, da al. c), das RUU).

6.3.5.3. O Beneficiário.

O beneficiário é o interveniente que, contra a apresentação dos documentos estipulados no crédito documentário que lhe fora comunicado, pode exigir uma determinada prestação do Banco designado (art. 10º, das RUU). Esta prestação pode, de acordo com o tipo de crédito documentário, consubstanciar-se no pagamento, aceite ou negociação do mesmo. O beneficiário encontra-se,

[273] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 71 à 77
[274] Ibidem.

assim, na situação jurídica activa de, mediante a entrega dos documentos, exigir a satisfação do seu crédito através da respectiva prestação do Banco.

O beneficiário é ainda titular de outras posições activas no caso de não-aceitação dos documentos que tenha apresentado. Tem, neste caso, o direito a ser informado de forma detalhada, com indicação de "*todas as irregularidades*" justificativas da recusa e a que lhe sejam restituídos todos os documentos, para que possa ter meios de prova quanto à pretensão da conformidade, para invocar judicialmente.

Esta posição do beneficiário é de extrema importância para os próprios Bancos que, não cumprindo o seu ónus de informação de todas as irregularidades justificativas da desconformidade, se vêem posteriormente impedidos de invocar irregularidades adicionais (art. 14º, da al. e), *in fine* das RUU). Consagra-se, assim um princípio de «concentração das irregularidades invocáveis» para efeito de recusa.

Esta disposição, contida na alínea e), merece também a nossa atenção pela técnica utilizada, medida em que atribui a mesma solução a situações que se apresentam completamente distintas. Se à não invocação de todas as irregularidades é correcta a estatuição da ininvocabilidade superveniente por força da sua concentração, já à não restituição dos documentos a sanção parece-nos inadequada. Teria sido tecnicamente mais acertado considerar, neste caso, o Banco incumpridor como responsável perante o beneficiário devendo, consequentemente, indemnizá-lo pelo prejuízo necessariamente resultante da não disponibilidade imediata do montante previsto crédito.

Outro aspecto marcante da posição do beneficiário é a insusceptibilidade de exercício do direito de regresso sobre ele quando tenha havido aceitação de documentos não conformes. É o que, a contrário, deriva do art. 14º, da al. d) ii), das RUU, nos termos do qual os Bancos vinculados poderão reclamar, do Banco perante o qual o crédito documentário tenha sido utilizado, quaisquer montantes que lhe tenham sido entregues. É a única solução que se adequa à natureza do crédito documentário, enquanto negócio sobre documentos, no qual o exame dos mesmos é um dever característico fundamental.

Paralelamente, a mesma conclusão resulta também do disposto art. 9º al. a) iv), e al. b) iv), das RUU, relativo à insusceptibilidade de regresso no caso de haver boa-fé do sacador e portadores anteriores nos créditos documentários utilizáveis por negociação. Se assim não fosse frustrar-se-ia o próprio escopo do crédito documentário, anulando-se, por completo, a sua justificação e adequação às necessidades e especificidades do comércio internacional.

Por fim, refira-se a questão que se tem colocado a nível doutrinal, que consiste em saber se, face a uma recusa dos documentos por parte de um dos Bancos designados, pode beneficiário exigir o cumprimento imediatamente ao Banco emitente, ou se tem, previamente, de lhe apresentar os documentos, para que contra a apresentação veja satisfeito o seu direito. É um problema de enorme relevo prático porque, por um lado, o recurso à intervenção de outros Bancos deve-se, normalmente, à impraticabilidade de uma apresentação directa ao Banco emitente que estará situado noutro País, e por outro, colocam-se questões relativas à própria contagem dos prazos de utilização do crédito documentário

Apesar das eventuais dificuldades práticas que possam surgir, pensamos que não se poderá deixar de optar pela segunda alternativa, pois, caso contrário, não restaria ao Banco emitente

qualquer margem para fundamentar uma recusa, nem lhe seria permitido saber se estaria a cumprir, ou não, de forma correcta, com o que poderia comprometer a sua face ao ordenador[275].

6.3.6. Os Vários Tipos De Créditos Documentários.

6.3.6.1. Créditos Revogáveis e Irrevogáveis.

A distinção entre créditos documentários revogáveis e irrevogáveis resulta do disposto no art. 6º, das RUU, da sua alínea c) resulta, supletivamente, na ausência de indicação clara no seu próprio texto, a regra da irrevogabilidade.

Anterior regra da revogabilidade, funcionando em benefício, óbvio, do respectivo Banco emitente, não deixou de ser objecto de fortes críticas, podendo-se em causa, desde logo, a sua própria justificação.

Um crédito irrevogável significa, pois, que o mesmo não pode ser objecto de nenhum acto jurídico que, unilateralmente, faça cessar os seus efeitos ou alterar o seu conteúdo. Em vincula, quer o Banco que emitiu o crédito, quer o Banco que tenha confirmado.

De qualquer forma, a irrevogabilidade de um crédito não significa, nem impõe, a sua imutabilidade. Pelo contrário, o mesmo pode ser alterado ou cancelado por acordo entre o Banco emitente, o beneficiário e, eventualmente, o Banco confirmador (art. 9º, da al. d), das RUU). E este acordo pode resultar mesmo de uma declaração de vontade tácita do destinatário da proposta de alteração. Com efeito se se estipula (art. 9º, da al. d) iii), das RUU) que o beneficiário deve "*comunicar a aceitação ou rejeição das(s) alteração(ões)",* mais adiante estabelece-se que um comportamento consubstanciado na apresentação de documentos conformes a essas alterações considerar-se-á como "*comunicação da aceitação".*

Assim, ficando o Banco emitente ou o Banco confirmador vinculados as propostas de alteração que emitem, sempre caberá ao beneficiário a ultima palavra no sentido da manutenção ou da alteração do crédito documentário, através da aceitação pura e simples da perspectiva proposta (art. 9º, da al. d) iv), das RUU).[276]

Quanto aos créditos revogáveis, estabelece o art. 8º, da al. a), das RUU que os mesmos podem ser alterados ou cancelados "*pelo Banco emitente, qualquer momento, e sem necessidade de aviso prévio ao beneficiário".* No entanto, se o beneficiário já tiver utilizado o crédito através de um outro Banco, terá o Banco emitente de o reembolsar por quaisquer pagamentos efectuados ou a efectuar por aquele (art. 8º, da al. b), das apêndices i) e ii), das RUU).

Apesar da sua aparente clareza, a revogabilidade do crédito levanta, ainda assim, alguns problemas. Em primeiro lugar, ao referir-se apenas à revogação pelo Banco emitente, parece não permitir a hipótese de uma revogação da confirmação pelo Banco Confirmador, o que será, aliás, consistente com o teor do art. 9º, da al. d) ii), 2ª parte, das RUU. Na verdade, nesta disposição não se refere a hipótese de uma revogação da confirmação, mas apenas de alteração desta por consequência da alteração efectuada pelo Banco emitente.

[275] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 77 à 82.
[276] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 77 à 82.

Em segundo lugar, o que é mais importante, parece rejeitar-se a hipótese de existência da figura de um crédito revogável confirmado, o que é uma solução também consistente com o teor do disposto no art. 8º, al. b), das RUU, que apenas se refere à confirmação de créditos irrevogáveis, e com a natureza da confirmação enquanto compromisso "*a juntar ao Banco do emitente".*

Este terceiro lugar, coloca-se a questão de saber até que momento é possível a revogação, sendo certo que a expressão "*em qualquer momento",* não pode ser tomada à letra. Se a obrigação de reembolso, que acima referimos, parece ser uma consequência da revogação, o que é certo, tal obrigação se verificaria mesmo se, em circunstanciais normais, os documentos fossem apresentados ao Banco emitente, pelo que poderemos concluir que o momento decisivo que define a possibilidade de apresentação dos documentos, desde que anterior, obviamente, para sua utilização[277].

Assim, se o Banco emitente incorre na obrigação de reembolso no caso de o aviso de alteração ser recebido pelo Banco designado depois dos documentos relativos ao crédito, então não pode deixar de estar obrigado a pagar directamente ao beneficiário, se este lhe apresentar documentos antes de ser avisado de qualquer revogação.

6.3.6.2. Créditos Confirmados e não Confirmados (Meramente Notificados).

A distinção entre créditos documentários apenas notificados e confirmados decorre do disposto nos art. 7º e 9º, da al. b), das RUU. Apesar da estreita correlação desta classificação com a distinção entre créditos documentários revogáveis e irrevogáveis existem, ainda assim, diferenças importantes, sendo relevante o facto de a revogabilidade dizer respeito ao crédito em si, enquanto a notificação ou confirmação tem que ver antes com qualidade da intervenção de um segundo Banco, que se denominará, respectivamente, de Banco notificador ou Banco confirmador[278].

Quando se fala de créditos notificados estão em causa créditos documentários, revogáveis ou irrevogáveis, que depois de terem sido emitidos pelo Banco emitente são transmitidos por um segundo Banco ao seu beneficiário.

Este banco limita-se apenas a transmitir a abertura do crédito, sem assumir com isso qualquer compromisso perante o beneficiário (art. 7º, das RUU). Contudo, dadas, por um lado, as função se segurança que o crédito documentário desempenha e, por outro, a necessidade de garantir a credibilidade das instituições bancárias no exercício da respectiva actividade, deve o Banco notificador averiguar a aparente autenticidade do crédito.

Já os créditos documentários confirmados, implicando a assunção de um compromisso por parte do Banco confirmador perante o beneficiário, que acresce ao compromisso do Banco emitente, só são possíveis, como vimos acima, caso tenham natureza irrevogável (art. 9º, da al. a) e b), das RUU).

[277] Ibidem.

[278] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 77 à 82.

Assim, se pela confirmação o Banco que a emite fica vinculado perante o beneficiário e com uma posição idêntica à do Banco emitente, já pela notificação o Banco que a efectue só ficará em posição idêntica à do Banco emitente se estivermos em presença de um crédito revogável.

6.3.6.3. Créditos com Pagamentos à Vista; Diferido; Por Aceite ou Negociação.

As várias modalidades que um crédito pode assumir em função da sua forma e tempo de utilização constam do art. 2º, das RUU. Nos créditos utilizáveis por pagamento à vista ou diferido está em causa o seu prazo de vencimento que pode dar-se pela prazo estipulado. É pois patente a sua semelhança como o regime da letra de câmbio constante dos art. 33º e ss., da Lei Uniforme Relativa às Letras e Livranças ("LULL.")[279].

Nos créditos utilizáveis por aceite pode ainda distinguir-se entre aceite principal e o aceite subsidiário efectuados pelos Bancos, emitente ou confirmador, que tenham assumido um compromisso[280].

No primeiro caso o Banco compromete-se a aceitar, a título principal, aos saques caracteriza-se por este se realizar apenas no caso de falta de aceite por um outro Banco (art. 9º, da al. a) iii) e al. b) iii)). Nos créditos utilizáveis por negociação, o Banco obriga-se (art. 9º, da al. a) iv) e 10º, da al. b) todos das RUU) a pagar os documentos apresentados ou os saques sacados pelo beneficiário mas, neste caso, "*sem recurso aos sacadores e/ou portadores de boa-fé"*[281]*.*

Trata-se de um requisito da maior importância, pois, se assim não fosse contrariar-se-ia o próprio escopo do crédito documentário, retirando-lhe a segurança, confiança e certeza que visa conceder.

Resulta do que temos vindo expor, v.g. da referência à utilização dos créditos documentários por aceite ou por negociação, que os mesmos podem compreender no seu seio outros títulos de crédito, como é o caso da letra, o que poderá levantar diversos problemas de articulação do regime do crédito documentário com o regime da circulação cartular.

Basta pensar, por exemplo, na hipótese em que um Banco, após ter aceite um saque, inserido no crédito documentário, que deverá pegar no vencimento, veja depois o mesmo ser-lhe apresentado por outrem que legitimamente o detenha, por via de um endosso regular do sacador (beneficiário no crédito documentário), ou já doutro endossado. Daí que possa levantar-se a questão de saber se o Banco deverá, neste caso, pagar o respectivo saque, mesmo que o seu portador não apresente documentos que porventura devessem ser apresentados após o aceite, ou na data do vencimento. Outra questão, esta já mais evidente, prende-se com tratamento a dar às situações em que seja emitido um crédito a ser utilizado através de um saque sobre o ordenador.

Esta situação foi objecto de previsão expressa no art. 9º, da al. a) iv e al. b) iv, das RUU), onde se estabelece a não emissão de um crédito documentário com essas características sob pena de tal saque ser considerado como mero documento adicional que, embora devendo ser apresentado, não obriga à negociação.

---

[279] Ibidem.

[280] Ibidem.

[281] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 77 à 82.

É esta uma solução perfeitamente justificável no quadro da figura do crédito documentário. Uma vez que este já constitui para o beneficiário, credor no contrato base, garantia suficiente da satisfação do seu crédito, não se vislumbra qual seja a utilidade suplementar de tal saque[282].

Em relação com estas modalidades que o crédito documentário pode assumir está outra questão importante que é a de saber, face à pluralidade possível de Bancos através dos quais o crédito pode ser utilizado (Bancos designados), perante qual deles o será efectivamente[283].

Nos termos do art. 10º, al. b) i), das RUU, ao estipular-se o dever de identificar o Banco designado, a não ser que se estipule que o crédito seja utilizado apenas perante o Banco emitente, acaba por não se formular nenhuma regra supletiva que permita solucionar o problema. Nem se invoque, contra esta solução, o facto de qualquer Banco ao ser um Banco designado no caso dos créditos livremente negociáveis dado que também esse pressuposto, da livre negociabilidade, tem de ser demonstrado[284].

Assim, a solução passara por considerar como bancos designados, na falta de estipulação, os bancos, emitente e confirmador, que tenham assumido um compromisso perante o beneficiário.

6.3.6.4. Créditos Livremente Negociáveis e Créditos não Livremente Negociáveis.

Esta distinção, que foi já indirectamente aflorada acima, resulta do disposto no art. 10º, al. b) e apêndices i) e ii), das RUU. Dentro dos créditos utilizáveis por negociação, que também já referirmos, estes poderão ser livremente ou não livremente negociáveis, sendo que a utilidade da adopção de uma outra modalidade tem que ver, basicamente, com a identificação dos Bancos designados.

Assim, um crédito livremente negociável é um crédito que pode ser utilizado mediante a apresentação dos documentos perante qualquer Banco, dado que qualquer deles é um Banco designado. Diferentemente, um crédito não livremente negociável requer a identificação do(s) Banco(s) designado(s), sob pena de, como acima concluímos, se considerar como Bancos designados apenas aqueles que tenham assumido compromisso.

6.3.6.5. Créditos Transferíveis e Créditos não Transferíveis.

A natureza transferível ou não do crédito documentário é uma das características mais importantes que o mesmo pode apresentar, permitindo conferir-lhe uma maior flexibilidade na sua utilização na medida em que, potenciado o aumento do número de intervenientes, caso seja transferível, expressa a sua vocação para a circulação[285].

Um crédito documentário transferível é, em termos simples, um crédito susceptível de, por determinação do beneficiário. Esta técnica de utilização do crédito documentário revela-se particularmente útil nos casos em que esteja em causa a realização da função de financiamento em favor do credor do contrato base. Por esta via, um vendedor num contrato de compra e venda, que para proceder à exportação da mercadoria vendida tenha, previamente, de a adquirir ao seu fornecedor, pode, na falta de um suporte financeiro específico para esta aquisição, transferir o seu

[282] Ibidem.
[283] Ibidem.
[284] Ibidem.
[285] Ibidem.

crédito sobre o comprador para o seu fornecedor, eventualmente por um valor inferior, reduzindo assim as sucessivas operações de pagamento às várias partes através da sua integração no funcionamento do esquema único do crédito documentário[286].

Adicionalmente, o que constitui uma resposta eficaz às necessidades comerciais, poderá o beneficiário (vendedor no contrato base) optar pela substituição das suas facturas, ou saques, pelas do segundo beneficiário (seu fornecedor), ou pela apresentação das suas próprias facturas (art. 48º i)); pela substituição da identificação do ordenador do crédito documentário pela sua própria identificação (art. 48º, da al. h), e 4º parágrafo das RUU); ou pelo pagamento do valor do crédito na praça para aonde for transferido (art. 48º, da al. j), das RUU[287].

Sem prejuízo destas facilidades, permita-se-nos ainda formular a existência de três regras fundamentais que, derivando da disposição que temos estado a analisar, delimitam negativamente a transferibilidade do crédito documentário são elas:

- A transferência expressa;
- A transferência única; e
- A transferência limitada ao crédito original.

Quanto à primeira, a mesma justifica-se em função da necessidade da sua clara qualificação como tal, através da utilização do termo "transferível", sob pena de a transferência não ser possível (art. 48º, da al. b), das RUU). Contudo, a expressa previsão da transferibilidade tem, ainda assim, um valor meramente relativo, dado que não se poderá falar propriamente de um direito do beneficiário de transferibilidade, mas apenas de uma faculdade de solicitar, cabendo depois ao Banco que realizará a transferência decidir da sua efectivação (art. 48º, das als. a) e c), das RUU).

Por transferibilidade única pretende-se evidenciar que, salvo estipulação em contrário, se é permitida a transferência do primeiro para o segundo beneficiário, já não o é deste para um terceiro, com excepção de uma situação de retro transferência, do segundo para o primeiro beneficiário, que será admitida (art. 48º, da al. g), das RUU). Não obstante, estas limitações, uma vez que é possível, como vimos, a transferência parcial, entende-se ainda que a transferência em fracções do montante total do crédito constitui para todos os efeitos uma única transferência.

A transferência única pode analisar-se, assim, em duas dimensões. Numa dimensão subjectiva ao impedir a transferência do segundo para o terceiro beneficiário, e numa dimensão objectiva ao consolidar numa única transferência as várias transferências parciais[288].

A regra da transferibilidade limitada ao crédito original reflecte, por seu turno, o imperativo lógico de não ser possível transmitir mais do que aquilo que se detém ("*nemo plus iuris transfert quam habet*"). Assim, a transferência deverá respeitar os termos do crédito original, como excepção dos elementos respeitantes aos montantes e aos prazos estipulados, que apenas poderão ser "*reduzidos ou encurtados*" (art. 48º, da al. h), 1º parágrafo das RUU)[289].

Por fim, caberá ainda salientar que, como de resto já resulta do que temos vindo a dizer, sendo a transferência um instrumento inserido na própria lógica do crédito documentário, estando

[286] Ibidem.
[287] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 77 à 82.

[288] Ibidem.
[289] Ibidem.

ainda em causa a sua utilização, não se impede, portanto, uma comum cessão obrigacional, que poderá ser feita mesmo na impossibilidade da transferência documentaria. Tratar-se-á então daquilo a que, na terminologia das RUU, se denomina de "*cessão do produto do crédito"* (art. 49º, das RUU)[290].

Em conformidade com o postulado na RUU, o credito documentário pode revestir formas especificas, que segue:

a) "Stand-by Credits".

Os créditos "*Stand-by"* representam uma forma específica de utilização do crédito documentário que se distingue, pela sua função, das formas normais que são o objecto do nosso estudo. Assim, enquanto os créditos documentários comum são uma forma de proceder ao cumprimento das obrigações de pagamento emergentes das transacções internacionais, o crédito "*Stand-by"* desempenha, essencialmente, uma função de garantia do cumprimento das mesmas. Embora neste se exijam também documentos para que seja utilizável, bastará, ao contrário das outras situações, um documento que tenha sido estipulado e que ateste o incumprimento de uma das partes das suas obrigações ao abrigo do contrato base. É, assim, patente o carácter de "*demand guarantee"* do crédito documentário "*Stand-by".*

Estes tipos de créditos, de origem norte-americana e com utilização frequente também pelos Bancos japoneses, apareceram como forma de contornar as restrições legais à emissão de garantia bancárias. Assim, através da consideração da técnica documentaria como uma transacção sobre documentos, resulta dai a sua autonomia em relação ao contrato base, não se encontrando, por isso, presente também a características da acessoriedade atribuída às garantias no direito inglês.

b) O **"Revolving Crédits**".

O "Revolving Crédits" não estando previsto nas RUU, corresponde a uma forma de utilização do crédito que se adequa às relações comerciais baseadas num contrato duradouro ou de execução sucessiva, dado não se limitar a um valor rigidamente fixado. Pelo contrário, entregues que sejam os documentos que sejam relativos a uma específica prestação efectuada, terá lugar o pagamento contra entrega dos mesmos, o qual não poderá ultrapassar o valor estabelecido, mas pode ficar aquém. Com efeito desse pagamento, dar-se-á, de seguida, a renovação automática do crédito pelo mesmo valor, de forma a poder dar-se cobertura à prestação seguinte a efectuar ao abrigo do contrato base[291].

Estes créditos podem ainda ser cumulativos ou não cumulativos, consoante permitam, ou não, utilizar em prestações seguintes as parcelas de valor que, podendo tê-lo sido, não foram utilizadas aquando da realização das prestações anteriores[292].

Vistas sumariamente as características deste tipo de créditos, torna-se, agora, mais fácil compreender que os mesmos não se confundem com as formas afins de utilização que se encontram previstas nos art. 5º, al. a) ii) e 41º, das RUU.

A primeira hipótese refere-se à abertura de um novo crédito, não portanto à sua renovação, que se pretenda idêntico a um crédito anteriormente emitido. E, por isso, se estipula que, pelo

[290] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 77 à 82.

[291] Ibidem.

[292] Ibidem.

menos quando neste se tenha pretendido introduzir alterações, se devem evitar referências às mesmas, por serem susceptíveis criar confusão.

A segunda, embora, se refira aos casos de expedições fraccionadas, por referência, naturalmente, ao contrato base, do que se trata é ainda de uma mesma utilização, se bem que fraccionada, do crédito, e não de uma outra utilização em consequência da renovação. Assim, enquanto na renovação se utiliza várias vezes o mesmo crédito, renovado, no caso previsto no art. 41º, das RUU, este é utilizado uma vez de forma repartida[293].

c) "Back to Back Creditis"

Esta modalidade de utilização do crédito documentário, resultante das práticas bancárias e comercial não está, contudo, prevista nas RUU. Consiste, basicamente, numa forma de ultrapassar as limitações à transferibilidade como já se viu acima, v. g. quando se esteja em presença de um crédito documentário não transferível, ou transferível uma única vez.

Os "*back to back credits"* estão também relacionados com as necessidades de financiamento do credor do contrato base. Através da abertura de um crédito "*back to back",* O credor funciona como ordenador num novo e diferente crédito documentário em que o seu fornecedor é beneficiário, ao contrário, portanto, de um original crédito transferível em que o credor no contrato base, e o seu fornecedor, se apresentam, respectivamente, como primeiro e segundo beneficiário.

Por fim, um aspecto fundamental, que permite estabelecer a relação entre dois créditos, reside no facto de os documentos a apresentar nos termos do segundo crédito serem os mesmos que se apresentarão ao abrigo do crédito original, com substituição, naturalmente, das facturas e outros que sejam requeridos[294].

d) "Red Clause" e "Green Clause Credits".

A designação dos créditos com cláusula vermelha ("*red clause credits"*) ou com cláusula verde ("*green clause credits*") na expressão inglesa, pois, esse tipo de crédito deriva do aspecto, menos importantes, da cor utilizada na impressão da mesma no texto do crédito.

Substancialmente, estes créditos desempenham também uma função de financiamento, na medida em que permitem ao beneficiário, antecipadamente à expedição das mercadorias, obter o pagamento do valor do crédito emitido a seu favor. Expressam, assim, uma relação de maior confiança entre as partes envolvidas, com o que se consegue, por esta via, conceder ao beneficiário meios que lhe permitem cumprir o contrato base[295].

6.3.7. Os Intervenientes na "Relação" do Crédito Documentário.

Sem prestações de qualificação jurídica, por ora, e apenas com o objectivo de traçar, em termos práticos, a componente subjectiva do crédito documentário, deve dizer-se que a doutrina costuma apontar como requisito mínimo, para que de um crédito documentário se possa falar, a existência de um ralação triangular que envolva o credor e o devedor de um contrato base e um

[293] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 77 à 82.

[294] Ibidem.

[295] Ibidem.

Banco ao qual é feita a solicitação do ordenador (devedor) para que pague ao beneficiário (credor) contra a apresentação, por este, dos documentos estipulados[296].

Embora esta hipótese corresponda às situações normais, e encontre, por isso, perfeita correspondência no disposto no art. 2º, da RUU, pensamos, não obstante, poder encontrar um crédito documentário apenas com dois intervenientes. Basta pensar, por exemplo, na hipótese de um Banco que, tendo celebrado um contrato com outrem, nos termos do qual seja devedor, pretenda efectuar o pagamento devido com recuso ao esquema do crédito documentário e, para efeito, notifique o seu credor no sentido de que, contra a apresentação de certos documentos, satisfará o seu crédito. É certo que, nesta situação, o Banco assume a posição devedora no contrato base. Contudo, será já ficção vê-lo na posição simultânea de ordenador e de Banco emitente.

Mas se a situação a que nos referimos inicialmente corresponde às situações normais ou de complexidade mínima, deve dizer-se que, na sua estruturação, a utilização do crédito documentário pode tornar-se mais sofisticada, aparecendo, para além do ordenador, do Banco emitente e do beneficiário, também um Banco notificador, que apenas informa o beneficiário a abertura de um crédito documentário sem se vincular perante este ao pagamento do valor do crédito, ou um banco confirmador, que assume um compromisso idêntico ao do Banco emitente de um crédito documentário irrevogável[297].

Sobre a posição jurídica de cada um destes intervenientes teremos, adiante, oportunidade de fazer algumas considerações específicas, pelo que aproveitamos este ponto para apontar também a existência de outras figuras que por vezes passam despercebidas. Assim, ultrapassando a possibilidade de existência de um segundo beneficiário, que vimos a propósito da transferibilidade do crédito documentário, refiram-se apenas as figuras, possíveis, do Banco designado e do Banco reembolsador[298].

O Banco designado é, nos termos do art. 10º, da al. b), das RUU, um Banco perante qual o crédito (art. 10º, al. a), das RUU) de que se trate. Assim, tanto pode estar em causa o Banco emitente, o Banco confirmador (na medida que assumem ambos um compromisso), ou outro Banco que esteja identificado no crédito documentário mesmo que dai não resulte qualquer vinculação da sua parte.

O Banco reembolsar é, nos termos do art. 19º, das RUU, aquele perante o qual um outro Banco que tenha satisfeito o crédito documentário pode exigir o pagamento dos valores previamente entregues ao seu beneficiário. Trata-se, pois, de um mecanismo que permite ao Banco emitente conferir um carácter subsidiário à sua obrigação de pagamento ao Banco designado aquando da entrega por este dos documentos relevantes[299].

No entanto, atreves da indicação de um banco reembolsador, o Banco emitente não deixa se exonera da sua obrigação, podendo o Banco designado exercer o seu direito de regresso contra ele, caso se verifique o não pagamento por parte do Banco reembolsar[300].

---

[296] Cfr. CARLOS COSTA PINA. - Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 71 à 77.

[297] Ibidem.

[298] Ibidem.

[299] Ibidem.

[300] Cfr. CARLOS COSTA PINA. Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000 p. 29 à 46.

6.3.8. Empréstimo Através de Livrança e por Desconto de Títulos (Letras).

A livrança é um título de crédito pelo qual uma pessoa emitente, ou subscritor declara que pagara a outra, ou à sua ordem (tomador) uma certa quantia em época determinada.

A livrança é usada com frequência, no comércio bancário, no âmbito da chamada conta corrente caucionada, em que o cliente beneficiário normalmente é uma sociedade comercial subscreve e entrega ao Banco uma livrança em branco, avalizada e em regra pelos sócios da sociedade subscritor, acompanhada de uma autorização de preenchimento quanto ao montante e a data de vencimento[301].

A livrança deve conter os requisitos previstos na LULL[302], (art. 7º nºs 1;2;5;6, 1ª parte e 7) a inobservância das postuladas regras comina com improdução de quaisquer efeitos de como título de crédito, art. 76º, paragrafo 1º, da LULL.

Portanto, a Livrança é uma garantia que consiste num documento através do qual o devedor se compromete a pagar a um beneficiário ou à ordem deste um determinado valor numa determinada data, normalmente exigida na concessão de créditos pessoais. Ela pode desempenhar uma função idêntica à da Letra, mas é normalmente utilizada como garantia no contexto de um contrato de mútuo ou empréstimo bancário. À livrança aplica-se, em geral, o regime das letras. É de relevar que, na livrança, os subscritores têm as posições e as obrigações correspondentes às do sacador/aceitante da letra.

6.3.9. Crédito por Aceite, Crédito por Aval e outras Garantias (Créditos por Assinatura).

Através do crédito por aceite e por Aval, os bancos não realizam qualquer desembolso efectivo de fundos. Limitam-se a garantir, pela sua assinatura (daí a designação de crédito de "crédito por assinatura"), o pagamento de um título de crédito.

Um Banco aceita uma letra sacada sobre ele ou avaliza uma letra sacada sobre um seu cliente. Esta operação facilita, sobretudo, as relações de comércio internacional – efectivamente, um comerciante estrangeiro que saque uma letra sobre um comerciante angolano pode encontrar dificuldades em descontá-la num Banco do seu País, em consequência do comerciante angolano não ser aí conhecido.

Mas se a letra for sacada sobre um Banco angolano, ou por ele avalizada, já a letra será mais facilmente descontável. E os Bancos, correndo riscos mínimos, pois só realizam estas operações com clientes que lhes inspiram confiança, cobram uma comissão pelo aceite, ou pelo aval, prestado. É semelhante ao crédito por aval o crédito concedido pelo Banco através de qualquer forma de garantia. Por exemplo, em benefício de um empreiteiro junto de uma entidade que aceita uma garantia bancária, em vez de um depósito destinado a vincular o empreiteiro à sua proposta; em benefício de importadores junto das alfândegas, para garantir o pagamento dos impostos

[301] Cfr. MANUEL TOME SOARES GOMES (juiz desembargador). – Os Títulos de Crédito (quadro elementar sobre letras e livranças e cheques), Centro e Estudos Judiciários, Lisboa 2007, p. 25.
[302] LULL – Lei Uniforme sobre Letras e Livranças. Convenção de genebra de 1930 aprovada pelo Decreto-Lei nº 23.721, de 29 de Março de 1934.

aduaneiros; em benefício de quem tenha de prestar uma caução judicial e possa substitui-la por uma garantia bancária[303], etc.

Pode concluir que o Crédito Documentário tem natureza jurídica do Contrato de Crédito a Favor de Terceiro, art. 443º nº 2, 595º 598º e 937º, CC.

6.3.10. Outras Formas de Crédito Bancário.

6.3.10.1. Contratos de Financiamento.

As outras formas de crédito bancário reside nos modelos de financiamento dos projectos pela banca à economia. Num sentido amplo, os negócios de financiamento são também contratos de crédito bancário.

Todavia, nos termos interessados os contratos de financiamento, são aqueles que tem por objecto o financiamento dos clientes pelo Banco. Por seu turno, o crédito *stricto sensu* – o Banco adianta dinheiros ou disponibilidade monetários ao cliente. Assumindo a posição de credor, nos contratos de financiamento, o Banco limita-se a disponibilizar determinados serviços ou operações financeiros sem disponibilização monetária, não assumindo assim qualquer posição de credora[304].

Sem embargo outras formas creditícias de financiamento a economia pela banca, importa elencar alguns contratos de financiamento, designadamente: Locação Financeira, Cessão Financeira, Titularização de Créditos, Monetarização de Créditos e Financiamento de Projecto Especifico.

Ora bem, passemos a descrever o perfil de cada um de acordo a proposta da dogmática avisada comercial a seguir:

9.3.9.1.1. Locação Financeira (Leasing).

Segundo, a doutrina de JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, designa-se também por arrendamento financeiro, o contrato pelo qual uma das partes (locador) se obriga, mediante remuneração, ceder à outra (locador) o gozo temporário de uma coisa móvel ou imóvel, adquirida para o efeito pelo primeiro a um terceiro (fornecedor) ficando o ultimo investido no direito de adquirir em prazo por preço determinados[305]. No sentido equiparado do instituto vide na Lei civil *ex vi lege* art. 1022º e ss do CC, no entretanto preceitua este artigo que " a locação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar à outra o gozo temporário de uma coisa, mediante retribuição. Ora, deste normativo retira-se a ideia que reconduz a construção da dogmática do actual conceito de Locação Financeiro, porquanto que o legislador de 1967 do Código Civil também conhecido pelo Código de PIRES DE LIMA /ANTUNES VARELA, reformulou apenas as ideias económicas e financeira do antanho Código Civil de ANTÓNIO SEABRA DE 1886, que se consubstanciava-se grosso modo no arrendamento habitacional, comercial e aluguer de veículos e distanciou – se do pensamento financeiro, por se considerar na época como finanças clássicas, ou seja, neutras ou normativas em oposição das actuais finanças modernas, activas ou intervencionistas que vem consagrar outras formas de financiamento da economia por via de diversos instrumentos jurídicos bancários[306].

---

[303] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.
[304] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES.- Contratos Bancários, p. 515.
[305] Ibidem, p. 516.
[306] No mesmo sentido ver ELISA RANGEL NUNES. – Lições de Finanças Públicas e Direito Financeiro, Madeira & Madeira Santarém editora 2011 p. 60 e ss. Também ver IMMANUEL KANT - Como dizia (…) só dentro da cerca que é a

Todavia, no sentido técnico jurídico bancário – entende-se como uma operação que, e celebrada entre um banco ou instituição financeira creditícia especializada e uma pessoa singular ou colectiva.

Contrato de locação financeira (leasing) pode ser definido como o contrato pelo qual uma das partes se obriga, contra retribuição a conceder à outra o gozo temporário de uma coisa, móvel ou imóvel, adquirida ou construída por indicação desta e que a mesma pode comprar total ou parcialmente num prazo convencionado, mediante o pagamento de um preço determinado ou determinável, nos termos do próprio contrato.

A locação financeira é um instrumento de financiamento bancário com relevância nos mercados financeiros e na economia, pois que oferece vantagens que evidencia-se para os intervenientes da relação jurídica locatária financeira, designadamente: para o locador, o qual, conservando a propriedade da coisa durante a vigência do vínculo contratual, beneficiando – se de uma garantia superior aquelas que usufruem por regra nas demais operações creditícias activas; pelo seu turno para o locatário, já que representa uma forma de financiamento integral da coisa utilizada sem endividamento directo, além das diversas vantagens contabilísticas e fiscais associadas; e para o fornecedor, uma forma suplementar particularmente eficaz de escoamento dos bens que produz ou comercializa.

Entretanto, as vantagens acima referenciadas torna o instrumento de financeiro a economia muito importante, mas por conseguinte, também oferece alguns entorses que onera o locatário (arrendatário financeiro), pois que, neste sentido os seus inconvenientes, salienta-se o custo mais elevado em face de outras modalidades alternativas de crédito e financiamento bancário (máxime empréstimo bancário). Por exemplo, uma forma do Estado abdicar as despesas com veículos automóveis para os dirigentes e responsáveis e técnicos do aparelho governamental da administração directa e indirecta do Estado, seria efectivamente lhes atribuir viaturas de função através do contrato de *leasing*, para evitar a má gestão dos meios e o abate a carga desproporcional entre o custo - benefício, bem como tempo de uso da viatura que ao nosso ver tem sido um dilema para as finanças do Estado angolano. Portanto, este instrumento de financiamento seria a solução plausível de nota.

Outra característica do *leasing* que importa, desde logo, assinalar, é aferido precisamente como um contrato de nominado e típico, porquanto, esta previsto numa panóplia de regimes legais do nosso ordenamento jurídico (Decreto Presidencial nº 65/11, de 18 de Abril, Regulamento Sobre Actividade das sociedades de locação Financeira, Decreto Presidencial nº 64/11, de 18 de Abril, Regulamento do Contrato de locação Financeira, RGIF e a Convenção de Otawa de 1988).

O contrato de *leasing* de ponto de vista operativo comporta os seguintes elementos definidores fundamentais: a obrigação do locador adquirir ao fornecedor a coisa móvel ou imóvel indicada pelo locatário (mediante celebração do contrato de compra e venda), concedendo temporariamente a este ultimo o gozo da mesma; a obrigação do locatário pagar ao locador uma “

Constituição Civil é que essas mesmas inclinações produzem o melhor resultado – tal como as arvores num bosque, justamente por cada qual procurara tirar à outra o ar, e o sol, se forçam a busca-los por cima de si mesma e assim conseguem um belo porte, ao passo que as que se encontram em liberdade e entre si isoladas/estendem caprichosamente os seus ramos e crescem deformados, tortas e retorcidas (…) KANT, IMMANUEL - «A Paz Perpétua e outros opúsculos. Textos filosóficos edições 70. 2009 Tradução de Artur Morão. “ Ideia de uma história universal com propósito cosmopolita (1784) p. 26 e 27.

renda", que funciona simultaneamente como retribuição pelo serviço financeiro e amortização do financiamento prestado; e o direito do locatário de comprar a coisa locada pelo preço residual no termo do contrato[307].

O contrato de *leasing* encerra uma capital importância nos mercados financeiros, no entanto, pode revestir numerosas modalidades, designadamente: quando ao objecto, pode ser mobiliaria ou imobiliária; quantos bens materiais ou imateriais, pode ser incorpóreas ou incorpóreas, quanto os sujeitos, podem ser consumista ou empresarial; quanto ao pagamento, pode ser total ou parcial do pagamento do preço e etc. Portanto, o contrato de *leasing,* esta sujeito o registo em sede do princípio da publicidade como penitência da circulação dos direitos reais.

9.3.9.1.2. Cessão Financeira (Factoring).

Tal como locação financeira a cessão financeira é um mecanismo jurídico de financiamento bancário extremamente divulgado, já que, pese embora alguns inconvenientes inerentes a onerosidade das comissões de cobranças e garantias e a perda de autonomia da gestão financeira e comercial do aderente.

Os antecedentes históricos do Factoring, remota no período das feitorias portuguesas cuja função primordial foi de intermediação comercial, limitando-se como comissários, a distribuir os produtos de outros mercadores. Além de ser difundida amplamente nas colonias inglesas na América do norte, com especial atenção na industria têxtil em que foi notabilizado 1809 a constituição da primeira sociedade de factoring, a *William Isselin & Co*., em Portugal colonial e enquanto Angola Província deste, a primeira referencia acorre em 1965, com publicação do Decreto –Lei nº 46302, de 27 de Abril[308]. Portanto, hodiernamente a figura de Factoring, vem consagrado e disciplinado na ordem jurídica angolana através do Código Civil de 1967 de ANTUNES VARELA /PIRES DE LIMA (art. 577º e ss, do CC e nos termos do art. 3º nº 55 do RGIF) e Decreto Presidencial nº 95/11, de 28 de Abril, Regulamento das Sociedades de Cessão Financeira (*factoring*).

A Cessão Financeira - é o contrato pelo qual uma das partes (cedente financeiro ou aderente) cede ou se obriga a ceder outra (cessionário financeiro ou "factor"), mediante remuneração, a totalidade ou em parte dos créditos de curto prazo de que é titular sobre um ou mais terceiros (devedor cedido).

O contrato de Cessão Financeira embora ser um contrato legalmente atípico configura-se nos contratos socialmente típicos e nominados, cujo regime jurídico-legal é disciplinado pela Lei Civil e supletivamente aplicável no instituto de cessão de créditos (art. 577º e ss, do CC) e nos termos da art. 3º nº 55 do RGIF) e Decreto Presidencial nº 95/11, de 28 de Abril, Regulamento das Sociedades de Cessão Financeira (*factoring*).

O contrato de cessão financeira pode revestir diferentes modalidades, assim, designa-se de Cessão Financeira doméstica ou internacional (consoante o aderente se obriga a ceder ao factor créditos decorrentes de contratos celebrados com um sujeito do mesmo, ou de outro Estado), Completa ou incompleta (também designa *"muturity"* e *"convencional factoring",* consoante o factor apenas se dispõe a prestar ao aderente os seus serviços de cobrança e gestão de crédito, ou também um serviço de financiamento, concedendo-lhes antecipações sobre o valor nominal dos créditos

[307] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES.- Contratos Bancários, p. 518 e ss.
[308] Cfr. LUÍS MENEZES LEITÃO. – Cessão de Créditos, p. 508 e ss.

cedidos). Próprio ou impróprio (também designada sem ou com recurso consoante o factor assume o risco de incumprimento dos deveres cedidos ou não) aberta ou fechada (consoante postula ou a notificação do devedor cedido pelo aderente)[309].

Finalmente conforme o regime, são múltiplos aspectos a considerar, relativamente a formação, conteúdo e forma escrita, cuja característica é identitário ao contrato de adesão, daí ser objecto do controlo da Lei das Cláusulas Gerais dos Contratos (LCGC) para limitar a liberdade contratual (art. 405º do CC) e fiscalizar as cláusulas abusivas que atente contra os bons costumes, boa-fé e ordem públicas bancária. (art. 4º, da LCGC e art. 762º, 280º nº 1 e 2, do CC).

9.3.9.1.3. Titularização de Crédito ("Securitization").

A Titularização de Crédito é já uma prática na tradição bancária dos países anglo-saxónico transposto para ordem angolana através da comunidade lusófona, ou assim quiser entender a CPLP, por via da união europeia em Portugal é membro e, tem desenvolvido a titularização de crédito devido a relação intrínseca existente entre o mercado de capitais e o mercado interbancário ou de crédito na circulação dos valores mobiliário. Tornando assim um mecanismo ao favor de entidades públicas ou privadas titulares de dívida mediante a sua conversão em valores mobiliários garantidos por tais créditos.

Contudo, pode – se considera como um inovador e expedito de financiamento a economia através de transformação dos valores mobiliários em títulos de crédito.

Entretanto, a Titularização de Crédito, pode ser entendida como uma operação complexa consistente na transformação massiva de créditos em valores ou títulos negociais em mercado (art. 54º, 56º, 65º, 99º e 103º, do CVM).

Titularização de Crédito no ordenamento jurídico angolano encontra-se disciplinado pelo CVM, RGIF e LGM) cujo regime também pode ser equiparado ao contrato de prestação de serviço que manda aplicar as regras de mandato (art. 1156º do CC). Portanto, ela é uma operação *jusfinanceira* complexa unitária e constituída por uma multiplicidade de contratos interligados ou união de contratos, cujos sujeitos activos e passivos de direitos são normalmente o Estado, as instituições de crédito, empresas de seguro, fundos de pensões pessoas colectivas com contas auditadas (art. 13º do CVM).

Relativamente o conteúdo, avultam os contratos de adesão de créditos, os contratos de gestão de créditos e emissão de valores mobiliários. Na verdade, os créditos dos cedentes são transmitidos às entidades cessionárias, veículos da titularização, mediante a celebração de um contrato de cessão de crédito, tais contractos podem ser celebrados por documento particular e curiosamente os créditos a titularizar podem ser privados no caso créditos bancário, ou públicos (crédito de impostos), presentes ou futuros (receita de portagem)[310].

---

[309] Mais desenvolvimento sobre o tema vide: JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES.- Contratos Bancários, p. 522 e ss. no mesmo sentido vide LUÍS MENEZES LEITÃO. – Cessão de Créditos, p. 512.

[310] Contratos fiscais que são acordos em que normalmente o Estado confere uma vantagem fiscal a troco de um projecto de investimento considerado importante na perspectiva de interesse geral. Outros Contratos Económicos: para além das formas contratuais acima referidas, há diversas outras modalidades mais ou menos típicas, como sejam os "Quase-Contratos" vide a Lei nº 10/18, de 26 de Junho, Lei do Investimento Privado. Cfr. FRANCISCO MARIO. – Manual de Direito Economico, Chela editora Lubango 2021, p. 300.

9.3.9.1.4. Monetarização de Créditos (Forfaiting)

Designa-se Monetarização de Crédito – o contrato pelo qual uma entidade (usualmente empresa) transmite a um banco ou instituição financeira determinados créditos pecuniários a prazo de que é titular sobre um terceiro (geralmente, incorporados em títulos de crédito e emergentes de contratos celebrados com este), recebendo em contrapartida uma quantia em dinheiro[311].

Monetarização de Crédito constitui um importante instrumento de liquidez ou monetarização de créditos pecuniários a prazo – ou seja, permite trocar dinheiro a prazo por dinheiro a pronto -, tendo-se desenvolvido no comércio internacional como um mecanismo de financiamento do crédito à exportação. Assim por exemplo dado pelo JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, o vendedor ou exportador de determinados bens ou serviços, tendo aceite que o comprador ou importador lhe pague em títulos de crédito de médio e longo prazo (letras, livranças e etc.) mas querendo obter liquidez com este ultimo o recurso a um Banco (*Forfaiter*) a quem tais títulos serão transmitidos a título definitivo contra o seu pagamento imediato[312].

Relativamente a natureza do Monetarização de Crédito, pode-se afirmar que é figura atípica e inominada, com natureza de um contrato de compra e venda de títulos (art. 874º e 875º, do CC), com função de financiamento e garantia. Pelo que, o "*Forfaiting"*, aproxima-se de outros contratos bancário afins com os quais, todavia, não se confunde-tais como o contrato de cessão financeira e titularização de créditos, o desconto bancário.

9.3.9.1.5. Project Finance

A técnica do *"project finance",* foi operado que naquilo que já aleguem denominou pomposamente de "revolução coperniciana" no financiamento bancário[313]. Arranca de um prossuposto oposto: através dela, financiam projectos concretos, enão empresas em geral, sendo a decisão de financiamento tomada com base no equilíbrio e auto-suficiencia económica-financeira do próprio projecto em si mesmo, visto como capaz de gerar rendimentos aptos a reembolsar os custos respectivos e produzir lucros.

Tradicionalmente, os bancos ou outras instituições creditícias e financeiras concedem financiamento às empresas tendo fundamentalmente em consideração a respectiva solidez e solvabilidade económica e financeira em geral.

"Project finance", é a expressão do jargão negocial anglo-saxónico que se vulgarizou na doutrina lusa, aparentemente sem neologismo ou equivalentes nacionais- operação de financiamento de um projecto de investimento individual ou auto-financiamento[314].

A referida técnica é usual no comércio internacional em grandes obras e infra-estruturas públicas, designadamente: pontes, auto-estradas, aeroportos, caminhos- de-ferro etc. (Lei nº 10/18, de 26 de Junho, Lei do Investimento Privado) e no plano interno para financiar os projectos de construção imobiliária, industria pesada, agricultura e pesca. Entre as vantagens que este mecanismo oferece aos operadores ou agentes económicos, avulta a de instrumento de suporte de investimento complexo de capital intensivo e de parceria – público e privada (Lei nº 10/18, de 26

[311]Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES.- Contratos Bancários, p. 527 e 528.
[312] Ibidem.
[313] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES.- Contratos Bancários, Almedina 2009, p. 529.
[314] Ob. Cit. p. 529.

de Junho, Lei do Investimento Privado e Lei nº 11/19, de 14 de Maio, Lei Sobre as Parcerias Público-Privadas).

A natureza jurídica de *"Project Finance",* configura-se antes de tudo como um simples contrato bancário, representa, pois, uma operação complexa de financiamento, de natureza inominada e atípica, que desdobra numa multiplicidade de contratos, relações jurídicas e sujeitos. Por isso, a sua disciplina é extravagante no ordenamento jurídico angolano destituída de regime próprio.

CAPITULO VIII – AS GARANTIAS BANCÁRIAS AUTÓNOMAS

7. Origem e Evolução Histórica

A garantia é um termo polissémico. As garantias é uma elaboração relativamente recente, uma vez é produto das reflexões da moderna doutrina civilística. No perímetro histórico, a figura de garantia esta estreitamente ligado o desenvolvimento da *obbligatio* que terá surgido como uma espécie de forma de garantia especial por facto de terceiro, como as arcaicas *praedes* e *vades* garantes de comportamento de terceiros, designadamente em relações negociais e processuais, antes que se verificasse a confusão nessa pessoa da posição de garante, responsável pela prestação em falta, e da posição de devedor obrigado a segui-lo[315].

Entretanto, apesar que a primeira e mais basilar forma de garantia das obrigações é o património do devedor. E é natural que assim o seja. Transposta uma primeira fase de *barabie*, onde o obrigado assegurava a entrega de prestação devida com o seu próprio corpo, o emprego da força bruta como instrumento de coacção do devedor inadimplente tornou-se pratica proscrita ao credor[316].

Em antigo direito romano, o inadimplemento de uma obrigação, o devedor respondia com seu corpo e sua vida, podendo o inadimplente ser vendido como escravo, de modo a reparar o prejuízo do credor, ou até ser morto. Essa sistemática foi revogada com a promulgação da *Lex Poetelia Papiria* de *Nexis* em 326 A.C. reservando, no entanto, ao credor, a prerrogativa de manter o devedor como escravo pessoal (*addictus*) para que pague o seu débito com o trabalho.

Com a evolução do direito desvencilhou-se da pessoa do devedor a responsabilidade pelo pagamento das dívidas, transferindo-a ao seu património. O Código de NAPOLEÃO BONAPARTE, de 21 de Março de 1804, estabeleceu que *"les biendu débiteur sont le gage comum de ses crèanciers*" art. 2.093. *Code Civile* – o que significa que os bens do devedor constituem garantia comum dos seus credores. Esse princípio do direito moderno humanizado e respeitosa a dignidade da pessoa humana como tal plaina o art. 1º da CRA outros dispositivos da ordem jurídica angolana.

Porém, ainda no direito romano, num momento inicial foi desempenhada esta garantia pela *fidúcia cum creditore*, e em seguidamente pelo *pignus* e pela *hypotheca,* pelo que, como relata HUGO RAMOS ALVES, que a *fidúcia cum creditore* traduzia-se na transferência da propriedade de uma *res mancipi* do devedor ou de um terceiro (*fiduciante*) para o credor (*fiduciário*), que ficava obrigado a restituí-la ao garante quando se verificasse a satisfação do credito garantido, que podia ser de qualquer natureza, embora o caso mais comum fosse o de dos créditos pecuniários, podendo mesmo tratar-se de créditos futuros contando determinados[317].

No ordenamento jurídico romano, em virtude da estreita ligação entre o negócio fiduciário (*fidúcia cum creditore pignoris iure*) e o pacto acessório (*pactum fiduciae*), acabou-se por determinar o reconhecimento, a favor do devedor que tivesse cumprido a sua obrigação, de uma acção autónoma *in personam – actio fiducae*- para lograr atingir o montante pecuniário devido pelo credor, logo que estivesse satisfeito o se crédito[318].

A proliferação das garantias bancárias autónomas registou-se, porém, sobretudo após a II Grande Guerra, conhecendo, após 1973 – com a expansão do mercado petrolífero e, mais tarde, com

[315] Apud. HUGO RAMOS ALVES. – O Penhor, Almedina 2010, p. 30.
[316] Cfr. FREDERICO FARO. – A Fiança Omnibus no Âmbito Bancário. Coimbra editora 2009, p. 33.
[317] Cfr. HUGO RAMOS ALVES. – O Penhor, Almedina 2010, p. 33.
[318] Ob. Cit. p. 33.

a globalização –, um avanço e um aumento prático de maior relevo. Nesta fase, com efeito, verifica-se um crescente desenvolvimento do comércio internacional e os operadores no mercado, nacional mas sobretudo internacional, deparam-se com a necessidade de obter garantias acrescidas do cumprimento das obrigações resultantes dos contratos celebrados – quer pelo seu valor, quer pelo desconhecimento da solvabilidade das contrapartes –, sendo que as instituições bancárias e financeiras, que as prestam, apresentam – em princípio – maior solidez e garantias de honorabilidade. Embora se tenha enraizado no tráfego jurídico, internacional e nacional, configurando um negócio jurídico usual e aceite pelos seus operadores, a verdade é que a garantia bancária autónoma é, em Portugal colonial, tal como na maioria dos países, actualmente uma figura atípica (i.e., sem consagração legal e regime expressos).

A verdade, porém, é que, por força dos usos e costumes do comércio, a sua presença é patente em diversos negócios jurídicos típicos, tendo inclusivamente sido alvo de diversos normativos que, no entanto, não vigoravam em Angola enquanto Província de Portugal – vide as Regras Uniformes Sobre Garantias a Pedido da Câmara do Comércio Internacional (n.º 758) e a Convenção das Nações Unidas sobre Garantias Independentes e Cartas de Crédito (Nova Iorque, 11 de Dezembro de 1995). O enraizamento das garantias bancárias autónomas nas relações comerciais tem a sua origem na segurança que as mesmas emprestam, enquanto garantia pessoal de um terceiro – em princípio, uma instituição bancária financeira – em relação à obrigação principal.

8. Noção.

No seu sentido mais amplo corresponde à garantia da relação jurídica, podendo ser definida como o conjunto de meios sancionatórios a adoptar pelo Estado, por intermédio dos seus tribunais contra o sujeito do dever jurídico, quando ele não cumpre espontaneamente na observância do comportamento devido[319].

O segredo da garantia das obrigações reside no facto de serem facultados os meios necessários para que o credor possa ir buscar os valores patrimoniais necessários para o pagamento se efectivar.

As discussões em volta das garantias do cumprimento das obrigações tem sido ténues atento que esta compreende realidades diversas. Motivo pelo qual é bastante frequente proceder a sua funcionalidade, salientando que se destina a assegurar o cumprimento de uma obrigação ou gozo de um direito, ou, mais propriamente, a realização do interesse do credor.

Em sede deste marasmo de dificuldade de formulação, foi ensaiado uma definição de uma noção técnica de garantia, a qual seria um elemento ulterior em relação a este conjunto genérico de poderes e de sujeições determinadas dos bens. Envolveria, por conseguinte, que estivéssemos perante instrumentos susceptíveis de satisfazer o interesse do credor, designadamente através do reforço da expectativa de realização do crédito, adicionando elementos ulteriores em relação aqueles a que o ordenamento associa *ex lege* perante uma simples relação obrigacional[320].

Para JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES, as garantias bancárias autónomas, consiste no contrato, contrato celebrado entre um banco (garante) e um seu cliente (devedor e mandante), pelo qual o

[319] Apud. HUGO RAMOS ALVES. – O Penhor, Almedina 2010, p. 13 e 14.
[320] Cfr. HUGO RAMOS ALVES. – O Penhor, Almedina 2010, p. 13 e 14.

primeiro se obriga por ordem do ultimo a pagar determinada soma pecuniária a um terceiro credor (garantido ou beneficiário), sem que a este possam ser opostas quaisquer excepções fundadas nas suas relações negociais com mandante[321].

Portanto, as garantias bancarias autónomas, são designadas autónomas simplesmente por assegurar o cumprimento de uma obrigação creditícia especifica estabelecida como cláusula no contrato celebrado entre o banqueiro (banco) e o cliente, em que as partes nomeiam *ab intio* um bem idóneo e líquido susceptível de substituir o pagamento das prestações acordadas e vencidas, ou seja, na eventualidade destas fracassarem tempestivamente e definitivamente de não fazer *jus* o cumprimento da obrigação adstrito ao devedor (cliente mutuário).

8.1. Modalidades das Garantias Bancárias.

Grosso modo, as garantias podem ser gerais ou especiais, as garantias gerais são aquelas que o inadimplente de uma obrigação confere ao respectivo credor o direito de agredir o património do devedor, por intermédio dos tribunais, a fim de obter coactivamente a satisfação do seu crédito (art. 817º, do CC)[322]. Trata-se de um possibilidade que pertence a todos credores pelo simples facto de o serem[323]. E, nesta medida, se declara que o património do devedor constitui a garantia geral das obrigações ou garantia comum dos credores[324]. É, portanto, o património bruto que se tem em vista, quer dizer, o constituído pelos valores activos de descontados ou passivo[325].

Por seu turno as garantias especiais, asseguram de modo particular o cumprimento das obrigações, mas só existem quando haja expresso acordo das partes ou determinação da lei, conforme estabelece o art. 601º do CC., pelo cumprimento da obrigação respondem todo aos bens do devedor susceptível de penhora, sem prejuízo dos regimes especialmente estabelecido em consequência da separação de patrimónios (art. 821º nº 1 do CPC). Consagra-se assim, o princípio geral da responsabilidade ilimitada do devedor (…)[326].

Destarte, como escreve HUGO RAMOS ALVES, é comum a afirmação de que o património do devedor constitui a garantia geral, ou comum, dos credores. No mesmo sentido defende o MARIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, que inadimplemento de uma obrigação confere ao respectivo credor o direito de agredir o património devedor, por intermédio dos tribunais, afiam de obter coactivamente a satisfação do seu crédito (art. 817º do CC), trata-se de uma possibilidade que pertence a todos credores pelo simples facto de serem nesta medida se declara que o património do devedor constitui a garantia geral das obrigações ou garantia comum dos credores. É, pois, uma acção de creditória que Lei confere ao credor a faculdade de exigir o cumprimento judicial da obrigação, ou seja, como ensinava o saudoso Prof. ANTUNES VARELA, é o poder de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, quando o devedor não cumpra voluntariamente, e executar o património deste (art. 817º do CC)[327], Aliás, como também sublinha MARIO JÚLIO DE

[321] Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES.- Contratos Bancários, Almedina 2009, p. 536.
[322] Cfr. MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA. – Direito das Obrigações, Almedina 2001, p. 783.
[323] Comenta MARIO JÚLIO ALMEIDA COSTA, que referimo-nos obviamente as chamadas obrigações civis ou perfeitas. Quanto as obrigações naturais ou imperfeitas nota nº 2, p. 783. Com remissão, p. 153 e ss.
[324] Apud. MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA. – Direito das Obrigações, Almedina 2001, p. 783.
[325] Ibidem.
[326] Ibidem.
[327] Cfr. JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA. – Direito das Obrigações Em Geral, Vol. I, Almedina 2000, p. 130. No mesmo sentido ver o comentário deste autor referenciando MANUEL DE ANDRADE (p. 25), «Acção creditória é, uma entidade complexa, que integra… uma acção de condenação e uma acção executiva, nº 1, p. 130.

ALMEIDA COSTA, o património bruto que se tem aqui em vista, quer dizer, o constituído pelos valores activos antes de descontados os passivos[328].

Nas palavras de JOSÉ MARIA PIRES, a garantia bancária autónoma é um "contrato pelo qual um banco, por mandato do seu cliente, se obriga a pagar certa importância à outra parte (beneficiário), ficando esta com o direito potestativo de exigir a execução dessa garantia, sem que lhe possam ser opostos quaisquer meios de defesa baseados nas relações entre o banco e o ordenador ou entre este e o beneficiário"[329].

No seio das garantias bancárias autónomas, existe, ainda, uma relevante distinção que importa assinalar, que se prende com o critério da automaticidade. Assim, dentro das garantias bancárias autónomas podem distinguir-se as simples das automáticas, à primeira solicitação (*on first demand*). Com efeito, "as partes podem, porém, acordar se a garantia é automática, isto é: verdadeiramente a mera solicitação ou automática, ou se, pelo contrário, o garante deve fazer verificação e qual a sua extensão (não automática) "[330]. Tudo isso em virtude da excepção da excussão da garantia em sede da excepção da excussão prévia prevista no art. 638º e 639º do CC. Por regra, nos contrato bancários garantidos por fiança a banca exige que o fiador renuncie ao benefício da excussão, passando a ser solidariamente responsável pelo pagamento da dívida e assumindo a obrigação de principal pagador[331].

Porquanto que as garantias autónomas, apesar de, nos dias de hoje, se afigurar relativamente pacífica a admissibilidade das garantias bancárias autónomas, a verdade é que nem sempre assim foi. As garantias bancárias autónomas são negócios jurídicos atípicos, resultantes da construção negocial, que encontram abrigo no princípio da autonomia privada e da liberdade contratual, previsto, grosso modo, no nosso ordenamento jurídico no art. 405º do CC.

Tem, pois, como se já assinalou, uma figura atípica, porque de algum modo estão destituídas de regime legal próprio, causal – cuja causa é garantir a satisfação do direito pecuniária do garantido, executiva, - cujo documento negocial representa titulo executivo, e autónoma – não acessória ou dependente da obrigação garantida, salvo em eventos de fraude ou abuso[332].

Sustenta JORGE DUARTE PINHEIRO, que em torno da garantia autónoma surgem, pelo menos três relações jurídicas:

a) Uma Relação a que o banco é estranho e que se trava entre os sujeitos da obrigação garantida, de ora em diante designado de principal e devedor principal, geralmente por fonte um contrato (chamado contrato – base);
b) Uma relação entre o devedor principal (dador de ordem, ordenador, garantido) e o Banco;
c) Uma relação entre o Banco garante e o beneficiário (credor principal).

---

328 Cfr. MARIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA. – Direito das Obrigações, Almedina 2001. p. 783.
329 Cfr. JOSÉ MARIA PIRES. - Direito Bancário – As Operações Bancárias, Volume II, Editora Rei dos Livros, 1995, p. 284.
330 Cfr. LUÍS FALCÃO RAMOS, Exequibilidade das Garantias Bancárias *On First Demand* – Dissertação, FDUL- Lisboa 2017, p. 11. No mesmo sento vide: AV. DANIELA MEDINA ATAYDE. – Garantia Das Obrigações, Almedina, 2007, p. 195 e ss.
331 Cfr. AAVV. JORGE ALVES MORAIS/ANA TERESA SANTOS. - Manual do Contratos Bancários, Quid Iuris 2008 p. 193.
332 Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES.- Contratos Bancários, Almedina 2009, p. 538. A este propósito, o Professor A. FERRER CORREIA, debruçou-se sobre a matéria, integrando as garantias bancárias autónomas nos negócios jurídicos causais – embora duvidando ou parecendo colocar em causa a sua validade –, ao passo que SIMÕES PATRÍCIO as integra nos negócios abstractos lícitos, Apud. LUÍS FALCÃO RAMOS, Exequibilidade das Garantias Bancarias *On First Demand* – Dissertação, FDUL- Lisboa 2017, p. 11.

Todavia, interessam-se em especial as relações entre o dador da ordem- banco e o banco garante-beneficiário. O banco, tendo em conta a ordem do devedor principal compromete-se emitir uma garantia autónoma a favor da pessoa indicada pelo último, exigindo em contrapartida, o pagamento de uma comissão. O dador da ordem obriga-se perante o banco a pagar tudo o que venha ser liquidado por conta da garantia bancaria autónoma em benefício concedida, oferecendo ainda uma contrapartida garantia em benefício do banco, destinada assegurar o pagamento.

Sobre a relação banco garante- beneficiário autónoma é neste nível que se encontra a garantia bancaria autónoma propriamente dita. O banco cumpre aquilo a que se obrigou perante o dador da ordem à pagar certa quantia em dinheiro, assim que credor alegou a não produção da prestação pelo principal independemente da prova.

O banco em principio, deve pagar sem discutir, não lhe assistindo a faculdade de invocar asa relações entre si e o devedor principal garantido ou entre o devedor principal e o credor beneficiario pelo que não pode refugiar-se em outras invalidades do contrato-base a impossibilidade de cumprimento do devedor principal[333].

Entretanto, as garantias bancarias podem revestir diferentes modalidades, de acordo como é óbvio, com o critério da sua automaticidade. Assim, as garantias como já asseveramos, podem ser simples ou automáticas, consoante o direito do beneficiário esta depende da prova do incumprimento da obrigação do devedor, ou seja, ónus da prova (art. 434º, do CC) ou da mera interpelação do banco garante (sendo estas por isso também designadas de garantais de primeira solicitação); de acordo com o critério da sua finalidade, as garantais dizem-se de oferta, de boa execução, ou de reembolso de pagamentos antecipados, consoante se destinam a assegurarem a honorabilidade de uma de uma proposta contratual, o adequado cumprimento de obrigações contratuais, ou reembolso de quantias despendidas pelo beneficiário[334].

8.1.1. Garantias Pessoais.

A garantia pessoal é um reforço da garantia geral das obrigações que torna responsável, perante o devedor, outra pessoa através da adjunção de novo património pelo qual o credor pode satisfazer o seu crédito. Ou seja, a característica da garantia pessoal radica no facto de responderem pela obrigação dois ou mais património, sendo que tais patrimónios pertencem a pessoas diferentes, sem que, quando à obrigação assegurada, essas pessoas sejam todas reais devedoras[335]. Portanto, as garantias pessoais são arrumadas na ciência jurídica bancária, nas seguintes modalidade, nomeadamente: carta de conforto fiança, aval e caução em dinheiro[336], também designadas de garantias autónomas.

[333] Cfr. JORGE DUARTE PINHEIRO. – Garantias Bancarias Autónomas p.42.
[334] Ob. Cit. p. 538.
[335] Apud. HUGO RAMOS ALVES. – O Penhor, Almedina 2010, p. 18 e 19.
[336] Especificamente sobre caução dinheiro, JOÃO CALVÃO DA SILVA assevera que, com a garantia autónoma, obtém-se a vantagem da segurança por ela oferecida. " Mais sem graves inconvenientes da imobilização monetária" (Garantias Acessórias e Garantias Autónomas), p. 341. Apud. FREDERICO FARO. – Fiança Omnibus no Âmbito Bancário, Coimbra editora 2009, p. 204.

8.1.2. Carta de Conforto

A Carta de Conforto nasceu nos Estados Unidos da América, na década de setenta, o que talvez se justifique pelo notável grau de desenvolvimento económico e concorrência acirrada presentes naquele País, sendo concebido com finalidade de garantia alternativa as instituições de crédito.

A Carta de Conforto goza de livre transito no Direito Bancário e Comercial, embora não exista ou que nada impeça a emissão de uma Carta de Conforto por um País atestando a solidez económico de uma empresa pública.

O termo ‘‘Carta de Conforto’’ corresponde a um documento formal enviado a uma instituição de crédito, com conteúdo basicamente destinado a tranquilizar o Banco no que concerne ao cumprimento de um financiamento. O seu teor é comumente bastante variado, indo desde um compromisso aparentemente moral a uma obrigação que se assemelha com a fiança. Mais adiante, vamos demonstrar a classificação das Cartas que foi realizada pela doutrina.

No mesmo sentido, se pronunciou JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES e tributa-nos com as suas linhas de pensamento definindo que Carta de Conforto, “constituem documentos de conteúdo e feitos jurídicos heterogéneos através dos quais uma entidade (patrocinante) que possui uma influência ou interesses significativos numa outra entidade devedora (patrocinada), visa reiterar ao banco credor a segurança de determinada operação de crédito ou funcionamento”[337]. Este autor documenta que as cartas de conforto podem revestir duas modalidades fundamentais, designadamente: Carta de Conforto Fracas e Fortes[338].

Para os juristas PEDRO ROMANO MARTINEZ e PEDRO FUZETA DA PONTE, sobre o conceito de Carta de Conforto, leccionam que o instituto é consubstanciado por uma missiva dirigida a uma instituição bancária por uma sociedade controladora em benefício de uma sociedade controlada, destacando a participação accionaria daquela empresa nesta última. A respeito do conteúdo do documento, destacam os autores que deve ser aquele suficiente para de facto confortar o banco credor no sentido de que o financiamento concedido será honrado pela participada[339].

Para nós a Carta de conforto é uma declaração de vontade unilateral emitida pela uma entidade (patrocinante) com idoneidade jurídica e económica e financeira no mercado de crédito que consiste em dar garantia pessoal através de meras ou informações vinculativas, com vista o banco conceder ao credor (patrocinada) o credito ou financiamento[340].

Quanto à terminologia do instituto, vale apresentar que na França a expressão mais utilizada é *lettre d’ intention*, apesar da jurisprudência francesa utilizar *lettre de confort*; na Itália, prevalece o termo *lettre di patronage*; por sua vez, na Alemanha há unanimidade quanto à palavra *patronaterklärung*; já os norte-americanos preferem *confort letter*, e os britâhnicios utilizam *letter*

---

337 Cfr. JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES.- Contratos Bancários, Almedina 2009, p. 534.

338 Ob. cit. p. 535.

339 Apud. AV. ALEX HERMEMAM. – Garantia das Obrigações, Almedina 2007, p. 59 ss. Anote-se que: PEDRO ROMANO MARTINEZ/ PEDRO FUZETA PONTE. Prescrevem: no Direito bancário, a denominada carta de conforto ou carta de patrocínio corresponde a um documento consubstanciado numa missiva dirigida a uma instituição de crédito, em princípio, por uma determinada sociedade (sociedade-mãe) que, numa relação de grupo, detém uma posição accionista ou quotista significativa ou mesmo dominante informa acerca da existência da relação de demónio e afirma conhecer da existência de um compromisso assumido pela sociedade dominada perante a destinatária e, depois, conforta ou dá o seu patrocínio a instituição de crédito em causa quando à seriedade da recomendada ou quando ao cumprimento dos deveres por ela incumbidos.

340 Nosso, as cartas de conforto na ordem jurídica angolana são denominadas como declaração de salários, ou carta de compromisso com a banca.

of awareness. Na doutrina lusa a expressão corrente é Carta de Conforto, contudo, há mesmo quem lhe chame Carta de Patrocínio, Declaração de Patrocínio ou simplesmente ‘‘Carta’’[341].

Pensa-se que nomenclatura não é tão importante, ela não altera o instituto, o rótulo não pode ser mais importante que a substância. Por conseguinte, em todos os países que consagraram a Carta, obviamente com as suas diversidades culturais e mesmo do sistema jurídico que adoptaram, ela é vista como uma garantia alternativa, que não carrega todo o formalismo e complexidade de uma garantia tradicional, mas tem o seu valor na hora de forçar o adimplemento da obrigação[342].

A maioria dos autores que escreveram sobre Cartas de Conforto indicam que ela deve ser subscrita pela sociedade-mãe, em benefício de uma sociedade-filha, e endereçada a uma instituição bancária. Assevera ainda mais, que na Carta deve constar o percentual de participação da sociedade controladora naquele que pleiteia o crédito. Além de informar a aprovação da concessão do financiamento, bem como outras diversas informações, tudo no desiderato de facilitar o crédito. Consequentemente, a depender de tais dados, os doutrinadores classificaram as informações presentes na Carta, o que permitiu a separação em Cartas Fracas, Médias e Fortes.

É curioso anotar que há aqueles que justificam inclusive a preferência pelo vocábulo ‘‘Carta de Conforto’’, no plural, embora seja um único documento. Justificam a opção devido à diversidade de missivas dirigidas ao banco credor, nesse sentido, cada informação poderia ser analisada separadamente do todo, o que materializaria uma Carta independente para cada cláusula. Porém, acreditamos que a interpretação correcta só pode acontecer quando o conjunto for considerado[343].

Oportunamente veremos a classificação do instituto, todavia, convém frisar que as Cartas devem ser analisadas sob um prisma único, como figura autónoma, e se é certo que por vezes elas se aproximam da fiança, do mandato de crédito ou da promessa de facto de terceiro, continuam sendo uma figura diferente destes, com objectivos e valores distintos, e é justamente isto que passamos a ver[344].

A doutrina classificou as Cartas de Conforto em Fracas, Médias e Fortes. Cremos que esta opção de individualizar a figura pelo potencial de conforto oferecido tem um valor predominante pedagógico, pois nada impede uma mistura de cláusulas Fracas, Médias e Fortes. Ademais, como a Carta está balizada pela sua relevância jurídica (no mínimo) e pela promessa de uma garantia tradicional (no máximo), é difícil rotulá-la sem se saber bem o seu conteúdo[345].

Muito se discutiu acerca da natureza jurídica do instituto em debate, se contratual ou extracontratual, ou mesmo pré-contratual para aqueles que defendem a autonomia desta última figura. Parece-nos que é mais coerente a teoria das Cartas de Conforto sustentarem natureza eminentemente Contratual, sendo esta posição indicada por JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO na sua tese de doutoramento, e por LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO[346]. A verdade é que, em qualquer modalidade de Carta há uma relação entre o emitente e o banco, que por vezes se traduz numa obrigação de meio ou de resultado, podendo ser esta última de mera informação, isso concretiza um contrato. Há um nítido negócio jurídico bilateral que exprime o comum acordo das partes, com uma finalidade definida, e impõe obrigações que devem ser respeitadas.

---

[341] Ibidem.
[342] Ob. Cit. p. 60.
[343] Ibidem.
[344] Ibidem.
[345] Ibidem.
[346] Apud. AV. ALEX HERMEMAM. – Garantia das Obrigações, Almedina 2007, p. 75 ss

Sobre a natureza pré-contratual, acreditamos na sua autonomia, pois há casos em que o contrato não é firmado e mesmo assim há responsabilidade, porém, no caso analisado, não há intuito de formação de um contrato posterior entre a sociedade-mãe e a instituição bancária credora, a relação jurídica entre os dois, é estabelecida n o momento da aceitação da Carta, e o que se pode esperar portanto é o cumprimento da obrigação assumida, sob pena de inadimplemento contratual[347].

Convém destacar que o objecto dos contratos firmados entre o emitente e o banco e entre este e a filial são diferentes. O primeiro pretende ofertar uma maior segurança ao adimplemento do crédito, sendo um contrato tipicamente de garantia, embora atípico, e o segundo contrato diz respeito ao mútuo propriamente.

Em contrapartida, curiosa é a defesa da tese na qual a Carta de Conforto que ostenta conteúdo meramente informativo carrega natureza jurídica extracontratual. Segundo essa teoria o banco credor busca uma informação verdadeira da matriz acerca dos riscos do negócio com a filial, e um dado oculto ou inverídico certamente pode causar um dano ao banco, que poderá sustentar o seu pedido de indemnização com base no art. 485.º do Código Civil português. Quem abraça esta tese não tolera a natureza contratual das Cartas chamadas Fracas. Porém particularmente preferimos falar na existência de um contrato de informações celebrado entre o Banco credor e a matriz, o que vai ao encontro dos interesses de ambas as partes[348].

Vale destacar que o mencionado ‘‘contrato de informações’’ não fica de fora do âmbito das ‘‘garantias’’, já que a instituição bancária tem nas informações fornecidas pela sociedade-mãe, referentes à situação económica da participada, o seu depósito de confiança no adimplemento do crédito. Nesse sentido, as informações da matriz são efectivamente a segurança que o banco busca pela Carta[349].

8.2. Carta de Conforto Fraca.

No que concerne à classificação das Cartas de Conforto, as ditas Fracas contém praticamente uma apresentação da filial, a sua solvabilidade, o grau de participação societária da matriz, a aprovação do crédito, a expressão de confiança na administração da empresa financiada, além de inúmeras outras informações úteis ao caso concreto, mas o conteúdo resume-se a meras declarações pelas quais a matriarca não pretende comprometer-se com o empréstimo da sociedade-filha[350].

Há mesmo quem não reconheça nas Cartas Fracas obrigações jurídicas, mas simplesmente morais. Discordamos desta tese, porque o emitente tem consciência de que a Carta pode auxiliar, ou mesmo ser determinante na relação com o banco, seja porque a matriz é uma poderosa sociedade económica cliente da instituição bancária, ou porque tem fama de honrar as suas obrigações[351].

Assim, cremos que a natureza jurídica desta modalidade de Carta seja contratual com uma preponderante ‘‘obrigação de informar’’. Que não existe como dever geral, mas no caso específico

[347] Cfr. ALEX HERMEMAM. – Garantia das Obrigações, Almedina 2007, p. 76 ss
[348] Ob. Cit. 76.
[349] Ibidem.
[350] Ibidem.
[351] Ibidem.

trata-se de uma obrigação específica da empresa-mãe prestar informações da controlada. O mínimo que se pode esperar é que a matriz acompanhe as actividades da controlada e com isso saiba da saúde financeira desta. É isso que exige a boa-fé, presente também no mundo dos negócios bancários[352].

10.1. Carta de Conforto Média

As Cartas Médias, além daquelas informações contidas nas Fracas, acrescentam uma *''obrigação de meio''*, o que corrobora a sua natureza jurídica contratual.[353] A emitente assegura que fará ''todo o possível'' para que a empresa controlada cumpra as suas obrigações pontualmente, muitas vezes declina na Carta, inclusive a política do grupo de que faz parte, que é de apoio mútuo. Contudo, menciona de que maneira a garantia será efectivada. Aqui também não há indicação de que a matriz será responsável pela obrigação assumida pela participada, ou que disponibilizará recursos para que a filial a cumpra, restando o dever de diligência daquela[354].

10.2. Carta de Conforto Forte.

No que concerne às Cartas Fortes, além daquela apresentação característica, a matriz assume uma *''obrigação de resultado''*, sic, de restituir(art. 1187º al. c) e 1142º do CC), e assim normalmente tem o dever de manter a filial em condições de adimplir o crédito, podendo pormenorizar como fará isso em concreto ou não (através de intervenção directa, com fornecimento de capital, ou intermediando a captação de clientes), ou mesmo promete conceder uma garantia tradicional à instituição credora no caso de inadimplemento[355].

Não estamos assemelhando a Carta com a fiança, pois aqui não há o dever da matriz de arcar a dívida da sociedade-filha, e sim de disponibilizar recurso para que esta pague o empréstimo em nome próprio. Alem do que, não existe mesmo obstáculo legal em prometer uma garantia tradicional na Carta, embora obviamente não se possa confundir os dois institutos, conforme já mencionamos[356].

Contudo, não é papel da Carta de Conforto se assemelhar com a fiança, porque neste caso adentraria no domínio de outra garantia, já tipificada pelo direito. Se fosse esta a intenção das partes assim teriam procedido, observando a disciplina legal do assunto. Cada instituto tem uma natureza jurídica própria, e no âmbito das obrigações assumidas por grandes grupos empresárias, com assessorias jurídicas experientes, deve ser respeitada a vontade dos integrantes do negócio jurídico.

Com estas informações parece ficar mais fácil compreender a exposição das cláusulas do instituto feito por LÓPEZ URIEL. Cada uma daquelas informações pode ser encaixada nas modalidades de Carta de Conforto, para tanto, resta saber qual tipo de obrigação, a matriz esta disposta a assumir. Temos sustentado que uma análise meramente estrutural das Cartas, partindo de cláusulas ''positivadas'' não é suficiente para exprimir o alcance e a natureza jurídica do instituto em estudo[357].

---

[352] Ob. Cit. 76 e 77.
[353] Cfr. RICARDO LUCAS RIBEIRO. – Obrigações de Meios e Obrigações de Resultado, Coimbra editora 2010, p. 51 e ss.
[354] Cfr. ALEX HERMEMAM. – Garantia das Obrigações, Almedina 2007, p. 77.
[355] Cfr. ALEX HERMEMAM. – Garantia das Obrigações, Almedina 2007, p. 77. No mesmo sentido ver RICARDO LUCAS RIBEIRO. – Obrigações de Meios e Obrigações de Resultado, Coimbra editora 2010, p. 51 e ss.
[356] Cfr. ALEX HERMEMAM. – Garantia das Obrigações, Almedina 2007, p. 77.
[357] 0b. Cit. p. 78.

Ora, já nos referimos sobre a ambiguidade da Carta, e talvez seja esse o seu maior atractivo, aliás, aqui certamente o aspecto moral se sobressai, e talvez seja exagerado especular que no mercado financeiro dos grandes grupos de investimento, o viés moral tenha prevalência sobre o jurídico em muitas negociações.

Possamos agora à análise da jurisprudência sobre o assunto. Como era de se esperar, não foi possível localizar nenhum julgado brasileiro que pudesse interessar ao nosso estudo, para tanto, ficamos com um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça português, que por sinal, tratou muito bem da questão[358].

10.2.1.1.1. A Fiança Bancária.

A fiança bancária é um contrato por meio do qual o banco (fiador) garante o cumprimento da obrigação de seu cliente (o afiançado), junto a um credor em favor do qual a obrigação deve ser cumprida.

Noutra margem do oceano atlântico sul, os brasileiros tem descrito a fiança numa perspectiva criminal, ou seja, fiança criminal como caução, que é uma garantia patrimonial de tramitação do processo prestada pelo arguido. Já no nosso ordenamento jurídico a caução é distinto da fiança, porquanto que a caução em direito civil pode resultar de negócio jurídico ou de Lei, este ultimo determinado pelo Tribunal (art. 623º, do CC), e a caução criminal como garantia patrimonial é previsto na Lei do Processo Penal (art. 260º al. d), do CPP).

A fiança encontra-se estabelecida nos art. 627º e ss, do CC e art. 101º do C. Com. Tal como o Aval, trata-se de uma garantia pessoal concedida por um terceiro ao credor, na qual o fiador assegura com o seu património o cumprimento da obrigação do devedor.

O fiador só é responsabilizado pelo pagamento da dívida se o devedor não tiver pago e só depois de se ter verificado que os bens do devedor são insuficientes para esse efeito. O fiador pode recusar o cumprimento da obrigação enquanto tiverem sido executados todos os bens do devedor principal (art. 638º, do C. C.). No entanto, por regra, nos contrato bancários garantidos por fiança a banca exige que o fiador renuncie ao benefício da excussão, passando a ser solidariamente responsável pelo pagamento da dívida e assumindo a obrigação de principal pagador[359].

1) Benefício de excussão prévia em matéria tributária:

Uma das manifestações do facto de se tratar de responsabilidade tributária subsidiária é o facto de na reversão fiscal os gerentes ou administradores apenas responderem pela dívidas da empresa se os bens que integrarem o património da empresa não forem suficientes para satisfazer os créditos tributários, gozando, por isso, do benefício de excussão prévia.

Ora, o benefício ou privilégio de excussão prévia traduz-se no poder de recusar o pagamento da dívida enquanto não forem previamente excutidos todos os bens do património da empresa. A recusa funda-se na subsidiariedade que reconduz-se à possibilidade de o fiador poder invocar o benefício da excussão prévia, impedindo o credor de executar o património do fiador enquanto não tiver executado com sucesso todos os bens do património do devedor principal.

A subsidiariedade da fiança constitui, porém, uma característica não essencial, uma vez que o fiador pode renunciar ao benefício da excussão prévia, prática que é, aliás, bastante frequente (art. 638º, do CC).

[358]Cfr. ALEX HERMEMAM. – Garantia das Obrigações, Almedina 2007, p. 78.

[359] Cfr. AAVV. JORGE ALVES MORAIS/ANA TERESA SANTOS. - Manual do Contratos Bancários, Quid Iuris 2008 p. 193.

Uma manifestação da acessoriedade (art. 627º do CC), é a de que a invalidade da obrigação principal, seja ela a nulidade ou a anulabilidade, acarreta também a invalidade da fiança.

No caso, porém, de a fiança bancária estar ferida de anulabilidade, a obrigação do fiador só deixa de subsistir se o facto constitutivo da obrigação principal for efectivamente anulado por sentença judicial. No entanto, a fiança bancária mantém-se como válida se, uma vez anulada a obrigação principal, por incapacidade ou por vício da vontade do devedor, for demonstrado que o fiador conhecia a causa da anulabilidade ao tempo em que a garantia foi prestada.

A razão de ser de vigorar esta solução normativa reside na circunstância de uma declaração de fiança bancária com conhecimento da anulabilidade da obrigação principal dever valer também como garantia, prestada pelo fiador, de que a obrigação principal não será anulada, respondendo este por incumprimento da garantia, caso tal venha a suceder.

É também uma manifestação da acessoriedade da fiança a possibilidade que o fiador tem de opor ao credor os meios de defesa próprios do devedor, salvo se forem incompatíveis com a obrigação do fiador.

Assim, se no âmbito de uma reversão fiscal, os gerentes ou administradores forem citados para pagar as dívidas fiscais da respectiva empresa sem que o património desta tenha sido todo vendido no decurso do processo de execução fiscal podem invocar o benefício de excussão prévia em sede de oposição à execução fiscal.

10.3. O Aval Bancário.

A história do Aval Bancário existe entre autores sobre a origem do termo Aval, mas alguns fazem provir da expressão francesa à *valoir* ou *faire valoir* outros da expressão latina a *valere* , outros ainda, estes em maior número de expressão italiana a *valle,* que significa ao pé, *embaixo*, da letra. Seja qual for a origem do termo, o certo é que o Aval foi utilizado desde que a letra de câmbio passou a ser empregada no comércio datado em 1359. Tendo sido regulado pela ordenança francesa do comércio terrestre de 1673, daí passando para o Código de Comércio Francês de 1808. Em Portugal colonizador de Angola, foi admitido no Código de Comercial de 1833 de FERREIRA BORGES (art. 351º e 353º), permitindo, alias, o Aval em separado, conforme atestava o art. 352º do referido Código Comercial português, "a garantia do Aval, prestada por terceiros, pode ou ser escrita na própria letra, ou em instrumento separado, e até mesmo por uma carta mandadeira"[360]. Por seu turno o Código Comercial de VIEGAS BEIRÃO de 1888, de 28 de Junho, veio estabelecer como uma verdadeira *"Fiança Cambiaria",* sendo – lhe aplicável o regime então vigente do Código Civil de ANTÓNIO SEABRA.

Ora bem, importa sublinhar o Aval Bancário como garantia especial do cumprimento das obrigações e apresenta-se em duas modalidades: no plano das Finanças Públicas e Finanças Privadas.

Nas Finanças Públicas e Direito Financeiro é efectivamente designado de Aval do Estado que se configura numa garantia soberana para efeitos de operações creditícias dos agentes económicos de modos a obter crédito junto de instituições financeiras nacionais ou internacionais. Todavia, em termos de qualificação pode-se equiparar à carta de conforto forte. Portanto, o Aval do Estado cabe

[360] Mais desenvolvimento vide: FRAN MARTINS, Títulos de Crédito vol. I, Forenses Rio de Janeiro 1977, p. 60.

o Presidente da República como Titular do Poder Executivo a sua emissão nos termos das competências próprias desenhada no exposto art. 120º da CRA.

Por seu turno no plano das Finanças Privadas precisamente Direito Comercial e Bancário o Aval Bancário é uma garantia especial do cumprimento das obrigações constituída no verso de títulos de crédito (letras, livranças, etc.) em que aquele que presta a garantia - o avalista – é um Banco. O *Aval v*em estabelecido nos art. 30º a 32º, por remissão do art. 77º, da Lei Uniforme Relativa às Letras e Livranças. Trata-se , pois, de uma garantia pessoal concedida por um terceiro, o qual dá o seu aval ao subscritor da livrança, através da aposição da assinatura no respectivo título. Desta forma, a satisfação da dívida do credor é assegurada com o património do avalista, o qual assume solidariamente a obrigação do devedor principal perante o credor, sendo responsabilizado na mesma medida em que o devedor, isto é, podendo logo ser executados aleatoriamente, tanto os bens do devedor principal, como os do avalista[361].

Relativamente a natureza jurídica do Aval podemos aquilatar que configura-se numa obrigação de uma garantia especial própria dos títulos cambiário, ou a eles equiparados. Porquanto, não se confunde com as garantais do direito comum, se bem que, com algumas como a fiança é efectivamente próxima devidos os pontos de contacto.

A ideia base é de que este consiste numa garantia actualmente se afasta da ideia acima referenciada de Aval – Fiança, aproximando-se actualmente de uma "Caução da Obrigação", na qual o avalista dá como garantia pessoal de pagamento da letra o seu património[362].

Será assim, depreender que, pelo exposto, já aqui se pode verificar uma diferença fundamental entre a natureza do Aval ao abrigo da Código Comercial de 1888, e aquele que se depreende da análise dos art. 30º a 32º da LULL[363].

Finalidade: O Aval Bancário permite que, em caso de incumprimento da letra ou da livrança por parte do devedor, o credor possa exigir o pagamento da dívida ao avalista Banco.

Por exemplo, uma empresa celebra um contrato de compra e venda de mercadorias com outra empresa e convenciona-se que o pagamento do preço será feito através de uma letra de câmbio. Porém, como garantia (colateral) exige-se que seja prestado um Aval bancário por parte de um Banco, que assim, responderá pelo pagamento da dívida em caso de incumprimento por parte da empresa devedora do preço.

Sub-rogação do Banco avalista no direito de crédito do credor (o Banco torna-se credor do avalizado):

No entanto, se o devedor entrar em incumprimento, o credor accionar a garantia contra o Banco e, nessa sequência, o Banco proceder ao pagamento da dívida fica sub-rogado, na medida do que pagou, no direito de crédito do credor (ou seja, torna-se credor do avalizado). Deste modo, o Banco, passa a poder intentar uma acção de cobrança coerciva de dívida contra o avalizado pelo montante que tiver pago (incluindo capital, juros contratuais, juros de mora, despesas, etc...), correndo, contudo, o risco de este não ter património suficiente.

Em alternativa, o Banco pode também requerer a insolvência do devedor, se este se encontrar em situação de insolvência.

---

361 Cfr. AAVV. JORGE ALVES MORAIS/ANA TERESA SANTOS. - Manual do Contratos Bancários, Quid Iuris 2008 p. 190.
362 Cfr. NUNO MADEIRA RODRIGUES.- Das Letras: Aval e Protesto, Almedina 2005 p. 26.
363 Ob. Cit. p. 16.

A vantagem para o Banco ao prestar o Aval bancário é a de que pode cobrar comissões bancárias pelo serviço prestado.

A particularidade desta operação bancária reside no facto de o Banco actuar não como credor mas como garante (prestador de garantia de bom pagamento). Contudo, não deixa de se tratar de um acto cartular – que emerge de títulos de crédito, como a letra de câmbio e a livrança - como qualquer outro. Simplesmente, tem a particularidade de ser prestado por um Banco.

O Aval (bancário ou não bancário) apresenta bastantes semelhanças com a fiança; porém, as duas figuras apresentam também várias diferenças (ver Aval e fiança: diferenças).

Graduação de créditos: Se o devedor avalizado entrar em incumprimento do título de crédito e tiver sido requerida a sua insolvência, o direito de regresso que a Lei confere ao avalista será graduado, para todos os efeitos, como um crédito comum.

10.3.1. Garantias Reais.

A garantia real, encontra o seu centro gravitacional na vinculação ou afectação de bens quer do próprio devedor, quer de terceiro ao pagamento preferencial de certas dívidas. Obviamente, escreve HUGO RAMOS ALVES, esta afectação coloca problemas de tutela de terceiros, dado que este podem ignorar a existência da garantia, pelo que, por via regra, procura assegurar-se alguma publicidade a propósito da sua constituição. Essa publicidade pode fazer-se de várias formas, como seja o caso da hipoteca (art. 666º, do CC), ou consignação de rendimentos (art. 656º, do CC), ou a atribuição da posse sobre a coisa ao credor, *"máxime*" nos casos do penhor de coisas (art. 669º do CC) e de direito de retenção (art. 754º, do CC). Aliás, a este propósito, cumpre salientar que algumas garantias não gozam de qualquer publicidade, como sucede nos privilégios creditórios, na reserva de propriedade sobre bens não registáveis e na alienação fiduciária em garantia desses bens[364].

10.3.1.1.1. O Penhor Bancário.

O penhor enquanto instituto jurídico, foi precedido, no âmbito do direito privado, pela *fidúcia cum creditore*, figura de garantia real surgida na idade arcaica, se bem que, provavelmente, posterior às XII Tábuas, o que permite colocá-la, aproximadamente, entre os séculos IV e III a.C., sendo que afigura plausível que o sucessivo reconhecimento do penhor se tenha dado com o intuito de permitir a constituição de garantais sobre *res nec mancip* ou bens moveis de menor valor no âmbito do património familiar, numa época em que a sociedade romana ainda caracterizada pela estrutura patriarcal e por uma economia predominantemente agrícola e pastoral. Com efeito, será no decurso dos séculos III e II a. C., que operará a transformação da *fidúcia cum creditore* num vínculo jurídico e não num mero vínculo ético – social, através de reconhecimento da possibilidade de o *fiduciante* poder recorrer a uma *actio fiduciae* destinada a obter quer a restituição do bem, quer a recuperação do *superfluum.* Ou seja, trata-se de uma acção destinada a tutelar o devedor contra os actos abusivas levados a cabo pelo credor (…)[365].

O penhor no direito romano, no seu primeiro estádio, aparece revestido, principalmente, das características próprias de uma actuação similar a uma sanção coerciva, e não tanto fonte de uma acção executiva. Consequentemente, o penhor é*, prima facie*, a simples atribuição da posse, da parte

[364] Cfr. HUGO RAMOS ALVES.- Do Penhor, Almedina 2010 p. 19.
[365] Ob. Cit. p. 32.

do credor, sobre uma coisa que sustém ou detém, de molde a assegurar o pagamento débito a garantir.

Todavia, o funcionamento do penhor como garantia de cumprimento das obrigações cristaliza-se nos seguintes estádios históricos, designadamente:

No primeiro turno, a transferência da *possessio* é imediata, pelo que o negócio e a relação subjacente são definidos tecnicamente como *datio pignoris* ou *pignus* na termologia latina.

Já no segundo turno, mais evoluído, surge a *conventio pignoris*. Com efeito, a evolução dos conceitos jurídicos, a sua sistematização, a sua necessidade prática, bem como a exigência da circulação dos bens na época, conduziram ao surgimento desta figura negocial em que a transferência da posse é remetida para o momento do incumprimento[366].

No direito romano, o penhor era definido, como a garantia de um crédito constituído sobre uma coisa de outrem, cuja posse é atribuída para o credor. Todavia, cumpre salientar que é possível constituir um penhor nos casos em que não se verifica o requisito da passagem da posse para o credor, seja porque a posse se manteve com o devedor (*hypoheca*), seja porque a coisa dada em penhor não pode ser objecto de posse (*pignus nominis*), em qualquer caso, a noção própria de penhor implicava para os juristas antigos, a constituição de um direito de garantia sobre uma coisa cuja posse é transferida para o credor[367].

Já no período médio o instituto de penhor surge com traços diversos da época anterior, com novos aspectos de actuação da *praxis* como sejam a forma agressiva de autodefesa. Mas foi no período de NAPOLEÃO BONAPARTE que que houve algum desenvolvimento que emergiu a codificação de ANTÓNIO SEABRA veio dar uma definição (art. 855º, e ss) e destrinça da figura da hipoteca[368].

O penhor no actual Código Civil de ANTUNES VARELA/PIRES DE LIMA de 1966, é definido pelo art. 666º, do CC., como sendo uma garantia que "confere ao credor o direito à satisfação do seu credores, pelo valor de certa coisa móvel, ou pelo valor de créditos ou outros direitos não susceptíveis de hipoteca, pertencentes ao devedor ou a terceiro". No entanto, o regime geral aí estabelecido serve apenas, e em termos práticos, como referência geral, uma vez que o penhor está, essencialmente, sujeito a regimes especiais estabelecidos por Lei para certas modalidades de penhor, tal como refere o art. 668º, do CC[369].

O penhor bancário é regido pelas disposições constantes no Decreto-Lei nº 32.032, de 22 de Maio de 1942, nas quais é qualificado como bancário o penhor constituído em garantia de créditos titulados por estabelecimentos bancários autorizados. Através desta modalidade de penhor, o dono da coisa constitui a favor do credor o direito pignoratício, transferindo-lhe a respectiva posse em nome próprio e mantendo para si a detenção da coisa, na qualidade de mero possuidor em nome alheio e qualificado como fiel depositário. Porém, o objecto do penhor são as cosias móveis conforme densifica o normativo do nº 1 do art. 666º, do CC.

O devedor continua na detenção do objecto, mas, por meio de um verdadeiro *constituto possessório*, fica colocado na situação de depositário, com as correspondentes sanções penais,

366 Mas desenvolvimento ver HUGO RAMOS ALVES, Almedina p. 36.
367 Ob. Cit. 36.
368 Ibidem.
369 Cfr. HUGO RAMOS ALVES.- Do Penhor, Almedina 2010 p. 53 e ss.

mantendo-se, assim, a concepção da figura do penhor como garantia real, a qual pressupõe o desapontamento do objecto empenhado[370].

10.3.1.1.2. Convenção de Preenchimento de Livrança em Branco Avalizada.

É amplamente utilizado na Banca como garantia do crédito concedido, subscrição de uma livrança em branco pelo devedor, avalizada por um terceiro e acompanhada da respectiva Convenção de Preenchimento.

O *Aval v*em estabelecido nos art. 30º a 32º, por remissão do art. 77º, da Lei Uniforme Relativa às Letras e Livranças. Trata-se de uma garantia pessoal concedida por um terceiro, o qual dá o seu aval ao subscritor da livrança, através da aposição da assinatura no respectivo título. Desta forma, a satisfação da dívida do credor é assegurada com o património do avalista, o qual assume solidariamente a obrigação do devedor principal perante o credor, sendo responsabilizado na mesma medida em que o devedor o é, podendo logo ser executados aleatoriamente, tanto os bens do devedor principal, como os do avalista[371].

O avalista é aquele que presta o seu aval numa letra ou numa livrança, responsabilizando-se, por essa via, pelo pagamento da dívida em caso de incumprimento por parte do avalizado.

Em que consiste? Responsabilidade do avalista:

R/: A obrigação do avalista assemelha-se bastante à obrigação do fiador mas com algumas diferenças em relação a esta. Na verdade, tal como a fiança, o Aval é uma garantia especial das obrigações; porém, tem um regime jurídico ainda mais apertado para o avalista (aquele que presta o aval) do que o regime que vigora para o fiador na fiança (consultar: aval e fiança: diferenças).

Por exemplo, é celebrado um contrato de crédito através de uma letra bancária ou livrança bancária entre o credor (sacador) e o devedor (sacado e avalizado). No entanto, no verso do título de crédito é assinado por uma terceira parte - o avalista - o seguinte: "bom para Aval" ou outra expressão com igual sentido. Assinale-se que a simples aposição de assinatura do avalista sem mais é suficiente para vincular o avalista.

Na prática, a maioria dos avais são prestados pelos sócios e/ou administradores para garantir dívidas das respectivas empresas. Isso acontece porque o Aval serve de garantia de pagamento da dívida, permitindo ao credor executar o património pessoal do avalista (administradores ou gerentes e/ou sócios) em caso de incumprimento por parte do avalizado empresa – sociedade por quotas, sociedade unipessoal por quotas ou sociedade anónima.

O Aval pessoal tem uma grande importância prática na Economia Portuguesa, permitindo muitas vezes a concessão de crédito sobretudo às pequenas e médias empresas.

Insolvência ou PEAP: Se a obrigação do Aval colocar o avalista pessoa singular em situação de impossibilidade de cumprir todas as suas obrigações, ou seja, em situação de insolvência, o caminho que melhor defende os seus interesses é a apresentação à insolvência pessoal, com pedido de exoneração do passivo restante.

Em alternativa, se o avalista não ficar em situação de insolvência, mas tão-somente em situação económica difícil pode avançar com um processo especial para acordo de pagamento (PEAP).

---

[370] Cfr. AAVV. JORGE ALVES MORAIS/ANA TERESA SANTOS. - Manual do Contratos Bancários, Quid Iuris 2008 p. 175.
[371] Ibidem. 190.

Na verdade, têm sido muitos os casos de insolvência pessoal dos sócios que prestaram o seu aval pessoal a empresas que, entretanto, foram declaradas insolventes e que assim deixaram de conseguir pagar as suas dívidas.

Plano de recuperação da empresa afecta a obrigação do avalista?

Questão pertinente é a de saber se a obrigação do avalista se mantém ou não caso seja aprovado um plano de recuperação no âmbito de um processo especial de revitalização (PER) ou de um processo de insolvência. A verdade é que o plano de recuperação destina-se a reestruturar as dívidas do devedor alterando os seus elementos estruturais, por exemplo, perdoando-se parte do capital e/ou dos juros, reduzindo-se as prestações mensais, concedendo-se moratórias, etc…

Porém, os Tribunais Superiores têm entendido que a obrigação do avalista se mantém nos precisos termos que constam no título de crédito, uma vez que a obrigação dos avalistas (garantes) é autónoma em relação à obrigação do avalizado (devedor principal). Ou seja, a obrigação do avalizado pode ser reestruturada ou alterada, mas a obrigação do avalista não pode.

10.3.1.1.3. Hipoteca.

A palavra *hypotheka* (direito romano) era utlizada pelos juristas romanos para referirem ao *pignus conventum*, o que tem levado alguns estudiosos a considerar que o penhor ter influenciado por instituto de matriz helenística. O *hypotheka* teria nascido nas situações em que o arrendatário (*colonus*) hipoteca ao senhorio o património mobiliário que houvera introduzido na terra (*invecta et illata*). O arrendatário não podia dar de penhora através do recurso ao *pignus*, esta coisas, já que necessitava delas para desenvolver o seu trabalho[372].

Portanto, a hipoteca não envolvia a transferência da propriedade nem da posse, por conseguinte poderia garantir diversas *obbligationes*, dado que a mesma *res* podia ser afectada a favor de vários credores, surgindo o *princípio prior in tempore, potior in jure*, como modo de disciplinar as disputas dos credores e privilegiando a hipoteca que fora constituída em primeiro lugar conforme determina o clássico milenar acima exposto.

Nos termos do art. 686º, do CC, a hipoteca "confere ao credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis, ou equiparadas, pertencentes ao devedor ou a terceiro, com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo".

Porém, o objecto de hipoteca é efectivamente, as que são susceptíveis de ser hipotecados, desde logo, nos termos dos direitos reais plenos ou limitados, são coisas coisificáveis, ou seja, susceptíveis de relações jurídicas civis – trafego do comércio, dentro do comércio como estabelece Lei Civil, *ex vi lege* art. 202º, do CC, pelo que, ficam de fora os bens os bens que não podem ser hipotecados, tais que se encontram fora do comércio.

O cliente nas relações jurídicas creditícias bancárias pode, nos termos que resultam da Lei Civil, dá-lo ao banqueiro como garantia autónoma bancária, aliás, tal como este definido pelo nosso legislador de 1966 que doutamente esquematizou e expõe que, os prédios urbanos e rústicos (art. 204º do CC), podem ser afectado em toda sua extensão ou separadamente (art. 688º nº 2 do CC) ou fracções autónomas em regime de propriedade horizontal (art. 1414º, do CC).

[372] Cfr. MARIA ISABEL HELBLING MENÉRES CAMPOS. – Da Hipoteca, Almedina 2003, p. 40.

A hipoteca que incide sobre imoveis, só produz os efeitos após a publicidade legal, ou seja, o respectivo registo junto da Conservatória do Registo Predial[373]. Porquanto, o registo, visa essencialmente a dar publicidade à situação jurídica dos prédios, tendo em vista a segurança do comercio jurídico imobiliário[374].

A hipoteca, no crédito bancário atende o princípio de especialidade, pois é mister a especificação do título no registo, de certos elementos relativos ao crédito que guarnece. O crédito deve estar suficientemente determinado e quantificado o montante máximo que a dívida pode atingir, isto é, o valor que a hipoteca garante, bem como o seu fundamento, os juros e os acessórios do crédito (princípio da acessoriedade ou termo latinado - «*acesserium sequitur principale»,* vide o art. 210º e 212º e com referência o art. 559º todos do CC), deverão constar do registo, sob pena de nulidade, conforme dispõe o art. 96º, do CRP[375]. O escopo da norma é a informação de terceiros e tutela do tráfego jurídico em geral, na perspectiva de incentivar a difusão do crédito[376].

Ora, o art. 688º do CC, faz referência de uma enumeração taxativa dos bens insusceptíveis de relações jurídicas de garantais de cumprimento das obrigações hipotecárias. Porquanto, são insusceptíveis de apropriação individual, uma vez que o instituto de hipoteca proporciona ao credor o direito potestativo de se fazer pagar pelo valor da coisa hipotecada através de mecanismos processuais extrajudiciais e judiciais permitidos pela Lei Processual e, como último rácio – acção executiva (art. 4º e 46º, do CPC).

Outra ideia, sobre a hipoteca que tem relevância bancária é relativamente a expurgação da hipoteca. Pelo que, a expurgação da hipoteca pode ser definida de acordo a doutrina de MIGUEL LUCAS PIRES, como faculdade conferida por Lei a um terceiro, não pessoalmente vinculado ao pagamento da dívida, em consequência da qual o adquirente de um imóvel onerado com hipoteca, pode liberta-lo desses ónus, pagando, de acordo com as formalidades prescritas na Lei, aqueles credores[377]. Uma vez consumada, a expurgação determina uma sub-rogação real através da qual se substitui o preço ao bem, assim permitindo ao credor fazer-se pagar de acordo com a escala de graduação do crédito. Embora não sendo considerada pela Lei como uma causa de extinção das hipotecas, a possibilidade de o adquirente de bens hipotecados os expurgar daqueles ónus, origina, na prática, o desaparecimento daquela garantia. (art. 721º, do CC).

Aquele que adquiriu bens hipotecados, registou o título de aquisição e não é pessoalmente responsável pelo cumprimento das obrigações garantidas tem o direito de expurgar a hipoteca por qualquer dos modos, ou seja, A expurgação da hipoteca pode revestir as seguintes modalidades:

a) Pagando integralmente aos credores hipotecários as dívidas a que os bens estão hipotecados (art. 998º a 100º do CPC);

---

[373] Ibidem. 195. No Mesmo sentido vide. MARIA ISABEL HELBLING MENÉRES CAMPOS. – Da Hipoteca, Almedina 2003, p. 18 e ss.

[374] Ob. cit. p. 174.

[375] A acessórios do crédito são os juros, despesas de registo e da constituição da hipoteca e as cláusulas penais convencionalmente estabelecidas para o caso de incumprimento, vide MARIA ISABEL HELBLING MENÉRES CAMPOS. – Da Hipoteca, Almedina 2003, p. 79.

[376] Cfr. MARIA ISABEL HELBLING MENÉRES CAMPOS. – Da Hipoteca, Almedina 2003, p. 76 e 77.

[377] Cfr. MIGUEL LUCAS PIRES. – Dos Privilégios Creditórios: Regime Jurídico e Sua Influencia no Concurso de Credores, Almedina Editora 2004, p. 62.

b) Declarando que está pronto a entregar aos credores, para pagamento dos seus créditos, até à quantia pela qual obteve os bens, ou aquela em que a estima, quando a aquisição tenha sido feita por título gratuito ou não tenha havido fixação de preço (art. 102º a 1004º do CPC).

Portanto, os tribunais tem, na sua maioria, considerado que os três anos, previstos no art. 693º do CC abrangem os juros vencidos durante a diligência do credor que pode, a todo tempo, registar a nova hipoteca ou executar juros por mais de três anos, embora não abrangidos pela garantia real. A hipoteca pode extingue-se quando se extingue a obrigação principal a que serve de garantia, visto que é assessora dela.

10.3.1.1.4. Consignação de Rendimentos.

A designação "Consignação de Rendimentos" tem origem grega é ainda hoje predominante além-fronteiras, no Código de Seabra, o instituto recebe já o crisma de consignação de rendimentos (art. 873º e ss). O direito que antecedeu e este diploma admitia anticrese como acessória do contrato de penhor ou de hipoteca[378].

Nos termos dos art. 656º e seguintes do CC., "o cumprimento da obrigação, ainda que condicional ou futura, pode ser garantido mediante a consignação dos rendimentos de certos bens imóveis, ou de certos bens móveis sujeitos a registo", podendo garantir, além do capital em dívida, o pagamento dos respectivos juros.

A consignação pode ter objecto, nos termos do nº 1, art. 656º, do CC os rendimentos de imoveis ou moveis sujeitos a registo acrescenta o nº 2 do art. 660º do CC, uma menção expressa aos rendimentos de títulos de crédito nominativos. A consignação de rendimentos pode revestir diversas modalidades, designadamente: consignação voluntaria (art. 660º, nº 1 do CC), consignação judicial (art. 658º, do CC e art. 878º, do CPC)[379].

Portanto, tais rendimentos responderão pela dívida a que os rendimentos são consignados, com preferência sobre o pagamento de quaisquer outras dívidas do proprietário dos bens (excepto no caso de privilégios creditórios (art. 733º, do CC), ficando a consignação sujeita a registo, caso se trate de bens imóveis (art. 89º al. h), do C. Not.).

10.4. Os Títulos de Crédito e a Circulação do Crédito – Os Principais Títulos de Crédito.

Os Títulos de Créditos tem sua origem remota com referências na europa nas feiras da idade média nos períodos italiano, francês e alemão. O Título de Crédito mais antigo é a letra de câmbio, o primeiro a seguir da nota promissória[380]. Porém, eles estavam associadas ao câmbio internacional das moedas, quando os mercadores, ainda já na antiguidade oriental e clássica, em vez de transportarem consigo quantias consideráveis de moeda metálica expostos ao risco de serem assaltados, preferiam fazer-se acompanhar de ordens de pagamento escritas, derivadas de velhos escritos de confissão de divida (*síngrafo e o quirografo gregos*) e que serviam de credencial para se abastecerem, nas praças de destino, dos montantes monetários necessários aos pagamentos que ali tinham de efectuar.

[378] Cfr. MARIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA. – Direito das Obrigações, Almedina editora 2001, p. 850.
[379] Ob. Cit. 852 e ss.
[380] Cfr. WILLE DUARTE DA COSTA. – Os Títulos de Credito, Del Rei editora Belo Horizonte Brasil 2003. p. 3.

Na idade média como relata MANUEL TOME SOARES GOMES, o contrato de câmbio desdobrava-se numa das seguintes modalidades:

d) Na permuta directa e imediata de espécies monetários diferentes, efectuada junto dos cambistas – Cambio manual;
e) Em operações mediante as quais um banqueiro recebia, num determinado local, certa importância monetária, comprometendo-se a entregar ao cliente, noutro local, uma quantia equivalente- *câmbio trajecticio* .

Normalmente, para efeito, o contrato de câmbio era, titulado por uma documento notarial de reconhecimento de dívida, a pagar em data e local estipulados, que que se designava de *cautio*. Foi assim que a partir do século XIII, os banqueiros começaram a emitir cartas (*literas de pagamentos*), que funcionavam como ordens de pagamentos escritas generalizando-se, então o chamado *cambium per literas.* Por sua vez, *cautio* passou a ser utilizada para titular empréstimos monetário, com cobrança dissimulada de juros, por forma a contornar a proibição da usura, noa envolvendo, necessariamente, pagamentos à distancia, mas apenas pagamentos deferidos: essa prática era então designada por *"câmbio seco"*. Daí surgiu a livrança como a primeira espécie de título de crédito a afirmar-se nos mercados cambiários.

Em princípio do século XVII, como afirma PUPO CORREIA, citado por MANUEL TOME SOARES GOMES, começou-se a generalizar-se a prática de transmissão dos títulos por endosso (*as litteras de pagamento passaram a ser utilizados em pagamentos diversos, mediante a oposição, no dorso do documento, de ordem de pagamento a favor de sucessivos destinatários, assim nasceu o endosso "au dos" (no dorso)*. A partir de então o século XIV, passou a ser a rainha do comércio cambiário. No século XVIII, os soberanos ingleses começaram a emitir a cartas aos seus tesoureiros com vista a disporem das somas monetárias depositadas nos seus banqueiros. Daí ter surgido o cheque (*to check-controlar*), como titulo de credito, que acabou por se difundir, no comércio bancário, como um eficiente meio de pagamento[381].

O Titulo de Crédito, é definido como um documento escrito e subscrito, nominativo, à ordem ou ao portador – quando a forma de transmissão – que contém uma ordem ou promessa de pagamento de uma soma em dinheiro ou quantidade de mercadorias, com vencimento determinável e com vocação de circulabilidade[382]. Ou seja, os títulos de créditos são, em regra, documentos particulares, cuja posse é *conditio sine qua non* do exercício do direito subjectivo da propriedade. Todavia, a definição encerra elementos essenciais que configuram nos seguintes postulados:

a) Elemento estrutural – documento escrito e subscrito (assinado) que é *conditio sine qua non* da titularidade e exercício do direito; não se trata de um documento meramente probatório, na acepção do art. 362º, do C C, mas de um documento dispositivo que incorpora o direito cartular;
b) Forma de transmissão do título – por forma complexa, traduzida na inscrição no título do acto de transmissão e no seu averbamento noutro suporte de registo(v.g. em

[381] Apud. MANUEL TOME SOARES GOMES. – Dos Títulos de Crédito. Centro de Estudos Judiciários, Lisboa 2007, p. 2 e 3.
[382] Cfr. MANUEL TOME SOARES GOMES. – Dos Títulos de Crédito. Centro de Estudos Judiciários, Lisboa 2007, p. 4.

livros de registo) títulos nominativos; por endosso – declaração consignada no título – Título a Ordem; por mera tradição material – Título ao portador.

c) Conteúdo – o contém uma ordem ou promessa de pagamento de uma soma de dinheiro; ou de entrega de uma quantidade de mercadoria, com uma data de vencimento determinado;

d) Função socio-economica – os títulos abstractos, sem causa /função típica; títulos causais, com determinada causa/função.

O grande valor dos títulos de crédito é fazer com que facilmente circulem direitos neles incorporados. Naturalmente, não seria o crédito mobilizado se o título não pudesse passar de mãos em mãos, antes de se efectivar a obrigação que ele contém. Havia sem sobras de dúvidas, uma utilização do crédito, mas uma utilização apenas estática, não dinâmica. E para esses casos existem instrumentos apropriados, os simples documentos de crédito ou *quirógrafos*, segundo os quais o credor, e só ele, tem um direito de crédito contra um devedor determinado[383].

Entretanto, o título de crédito o que ele representa é realmente o saque, ou seja, a ordem de pagamento. Todavia, o uma pessoa devedora, pretendendo liquidar a sua obrigação, entrega a outra pessoa, que é sua credora, um documento escrito e assinado contendo uma ordem para que um terceiro pague à pessoa credora uma determinada importância. Normalmente requer o concurso de três pessoas, isto é, a primeira é a devedora, do beneficiário a quem quer pagar; é chamada de sacador e é quem dá ordem por ela assinada. O segundo pessoa é a beneficiária da ordem de pagamento, chamado credor ou *tomador*, pois ela é quem vai receber do terceiro, este a quem a ordem é dada, chama-se de *sacado* (o Banco) vide art. 577º e ss, do CC.

Os Títulos de Créditos destinam a circulação da riqueza entre os agentes económicos cujas modalidades de circulação podem ser nominativos, ordem e ao portador.

Portanto, os Títulos de Créditos cristalizam em si o conteúdo do direito incorporado e abstrai-os das vicissitudes da relação jurídica substancial de que emerge. Tal cristalização, segundo MANUEL TOME SOARES GOMES, é efectivamente conseguida por apelo a literalidade do título – a literalidade será a fisionomia verbal da incorporação, segundo a qual o direito cartular só vale pelo na carta esta escrito, normalmente quanto aos seu conteúdo, extensão e modalidade da respectiva prestação. Assim, em última análise a natureza do título é explicada na base do fenómeno da incorporação dos seguintes princípios: princípio da liberalidade (directa ou por referencia, nos termos do qual o direito cartular só vale pelo que consta do titulo); princípio da autonomia (o direito cartular independente das vicissitudes da relação causal); e, principio da abstracção (o que significa que o direito cartular não se atém, em regra, a uma causa ou função típica)[384].

[383] Cfr. FRAN MARTINS. - Os Títulos de Credito, Forense Rio de Janeiro 1977. p. 29.

[384] Cfr. MANUEL TOME SOARES GOMES. – Dos Títulos de Credito. Centro de Estudos Judiciarios, Lisboa 2007, p.5.

10.4.1. Modalidades de Títulos de Créditos Representativos de Moeda, Mercadorias e de Serviços.

10.4.1.1. Títulos de Créditos Nominativos.

São títulos cuja circulação se faz mediante um termo de cessão ou de transferência. Trazem títulos, sempre, no contexto o nome da pessoa indicada como beneficiária da prestação a ser realizada. Algumas vezes, os nomes dos beneficiários dos títulos nominativos devem constar de registo da pessoa que os emitiu, como no caso das acções das sociedades anonimas. Portanto, são títulos impróprios, isto é, não caracterizando uma verdadeira operação de crédito.

10.4.1.2. Títulos de Crédito a Ordem.

É o mecanismo de circulação de créditos que trazem eles os nomes dos beneficiários e, junta a esses uma clausula esclarecendo que o direito subjectivo à prestação pode ser transferido pelo beneficiário a outra pessoa ("pague ao Srº B ou sua ordem …"). Com o aparecimento da cláusula à ordem foi, talvez, o facto mais importante ocorrido na evolução dos títulos de crédito porque possibilitou a circulação dos direitos incorporados nos mesmos. E para tornar mais simples a utilização dessa cláusula, surgiu o endosso, consistente na simples assinatura do beneficiário, a princípio apenas no verso do título (donde chama-se endosso, de *in dorso* nas costas) e hoje admitido, em certos casos, no verso ou noa anverso do mesmo. Essa assinatura pode ser precedida de uma breve declaração (" pague-se ao Sr- C de tal, ou semelhante") ou prescindir dela.

A cláusula à ordem, como foi referenciado, vem sempre ao lado do nome do beneficiário, o que justamente faz com que sejam confundidos os títulos à ordem com as puramente nominativos, mas se diferenciam as duas modalidades pelo facto de, nos títulos puramente nominativos, ser quase sempre necessário constar sua emissão do registo do emitente, enquanto os títulos à ordem não há esse registo[385].

10.4.1.3. Títulos de Crédito ao Portador.

São os títulos de crédito em que não é expressamente mencionado o nome do beneficiário da prestação. Por conseguinte, nestas condições acima anunciadas será efectivamente considerada titular dos direitos incorporados no documento a pessoa que com ele se apresentar. Justifica-se a existência dos títulos ao portador porque as obrigações assumidas pelos que participam dos títulos de crédito em regra não visam apenas uma pessoa determinada, mas a colectividade de pessoas que, futuramente, venham a participar dos mesmos ou as que legitimamente se tronarem seus proprietários e, assim, sujeitos activos dos direitos neles mencionados. O emitente não se obriga apenas com beneficiário imediato. Pois, esses títulos são destinados à circulação[386].

Todavia, enquanto circulam, os direitos subjectivos incorporados no documento vão-se transmitindo, cada legitimo proprietário do título sendo considerado o sujeito activo desses direitos ex. os cartão de débito, com o respectivo PIN vista, a moeda manual: notas do banco, cartões de recarga da UNITEL, Cheque visado etc., importa assinalar que a posse vale o título para todos efeitos jurídicos (art. 1251º, 1252º 1258º e 1268º do CC.

[385] Cfr. FRAN MARTINS. - Os Títulos de Crédito, Forense Rio de Janeiro 1977. p. 30.
[386] Ob. Cit. p. 31 e ss.

De tal forma, ao criador emitir um título, o sacador não sabe, de facto, a favor de quem esta se obrigando, apesar de, em muitos casos conhecer a primeira pessoa que será beneficiaria da prestação, no caso a favor do tomador, ou seja, nos títulos nominativos e à ordem, mas, pelo mesmo motivo que esses títulos podem ser transferidos pelo tomador a outras pessoas determinadas ou indeterminadas desconhecidas pelo emitente e ou sacador – de igual modo podem alguns deles, mesmos na sua origem não trazerem o nome de beneficiário ou do tomador ex. o Cheque sem o nome do beneficiário e assinado pelo emitente, chamados cheques em branco.

10.4.1.4. Títulos de Crédito ou os Futuros Financeiros.

O princípio par *conditio creditorum* ou princípio da igualdade entre credores é um princípio geral de Direito que determina que os credores de um devedor devem ser tratados de forma igual, sem prejuízo das diferenciações justificadas por razões objectivas.

Par *conditio creditorum* e plano de insolvência, plano de recuperação e acordo de pagamento

O princípio par *conditio creditorum* ou princípio da igualdade entre os credores deve ser respeitado na negociação, aprovação e homologação do:

- Plano de insolvência;
- Plano de recuperação, no âmbito do processo especial de revitalização (PER);
- Acordo de pagamento, no âmbito do processo especial para acordo de pagamento (PEAP); e ainda no,
- Plano de pagamentos.

Razões objectivas que justificam uma diferenciação de tratamento entre os credores:

No âmbito da negociação, aprovação e homologação dos instrumentos acima referidos são várias as razões objectivas que justificam que seja dado um tratamento diferente aos vários credores.

10.4.1.5. Natureza, Categoria ou Classe de Créditos.

A diferente natureza, categoria ou classe dos créditos e consequente ordem de pagamento constitui uma razão objectiva que nos termos avisados da Lei Civil estabelece uma fila indiana *ex vi lege* art. 733º, do CC que justifica uma diferenciação de tratamento entre os credores. Todavia, constituem privilégios creditórios, a faculdade que Lei, em atenção à causa do crédito concede a certos credores, independemente do registo, de serem pagos com preferência a outros. Desta noção vislumbra a ideia do direito de preferência que também a Lei dá a primazia nas relações jurídicas que efectivamente podes resultar da Lei ou do contrato como fonte das obrigações que vincula as partes no negócio jurídico, cuja inobservância deste ditame jurídico acarreta cominações legais de nota, vide art. 414º, do CC.

Neste domínio dos créditos garantidos em sede de graduação de pagamentos, importa assinalar que existe uma dicotomia de privilégios, designadamente: Privilégios creditórios mobiliários e imobiliários e que privilégios creditórios mobiliários dividem – se duas espécies – gerais e especiais.

Entretanto, os privilégios creditórios mobiliários gerais são aqueles que abrangem o valor de todos bens móveis existentes no património do devedor à data da penhora ou de acto

equivalente. Por seu turno, os privilégios creditórios especiais, quando compreendem só o valor de determinados bens moveis (art. 735º, do CC).

Contudo, os privilégios creditórios gerais são garantidos no pagamento em primeiro lugar o Estado e as autarquias locais no cumprimento de obrigações fiscais por impostos indirectos, e também pelos impostos directos inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores[387]. Já os privilégios creditórios especiais graduam-se em : despesas com a justiça e impostos sobre as sucessões e doações, nos termos estabelecido no art. 738º, do CC.

De facto, no Direito bancário em especial os créditos podem ser:

- Créditos garantidos, que são pagos em 1º lugar;
- Créditos privilegiados, que são pagos em 2º lugar;
- Créditos comuns, que são pagos em 3º lugar; e os,
- Créditos subordinados, que são pagos em 4º e último lugar.

10.4.1.6. Diferente Grau Hierárquico Dentro da Mesma Classe de Créditos.

Dentro da mesma classe de créditos também há diferentes hierarquias e prioridades de pagamento. Ora, dentro da categoria dos créditos garantidos, a prioridade de pagamento pode estar ou não relacionada com a ordem temporal ou cronológica de constituição das respectivas garantias reais:

- Se um imóvel estiver onerado com duas hipotecas será pago em primeiro lugar o credor garantido titular do direito real de garantia emergente da hipoteca que tiver sido constituída em primeiro lugar;

- Os privilégios creditórios especiais prevalecem sempre sobre a hipoteca e sobre o direito de retenção, mesmo que estes tenham sido constituídos anteriormente. Por exemplo, os créditos laborais dos trabalhadores garantidos por privilégio creditório especial sobre o imóvel do empregador onde o trabalhador presta a sua actividade são graduados e pagos primeiro que os créditos garantidos por hipoteca sobre esse bem imóvel, mesmo que o registo da hipoteca seja anterior vide art. 737º do CC;

- O direito de retenção também prevalece sobre a hipoteca, mesmo nos casos em que a hipoteca foi constituída anteriormente ao direito de retenção.

Dentro da categoria dos créditos privilegiados também há diferentes hierarquias entre os créditos. Por exemplo, os créditos laborais beneficiam de um privilégio creditório mobiliário geral que incide sobre a generalidade dos bens móveis da entidade empregadora; ora, esse privilégio creditório mobiliário geral prevalece inclusive sobre os privilégios creditórios gerais das Finanças e da Segurança Social.

[387] Vide art. 736º do CC. Pelo que, este privilégio não compreende o imposto de sisa ou imposto sobre as sucessões e doações, nem quaisquer outros impostos que gozem de privilégios especiais, nº 2 do mesmo preceito legal.

10.4.1.6. Diferentes Fontes dos Créditos.

Os créditos podem emergir de várias fontes. Podem, nomeadamente, resultar de:

- Contratos, por exemplo, contratos de empréstimo ou mútuo, contratos de fornecimento, contratos de prestação de serviços, contratos de trabalho, contratos de arrendamento, contratos de compra e venda, contratos de empreitada, etc..);
- Responsabilidade civil contratual;
- Responsabilidade civil extracontratual;
- Impostos ou taxas em incumprimento (ver os nossos artigos: dívidas às Finanças, processo de execução fiscal); entre outras fontes.

Relativamente, por exemplo, aos créditos resultantes de contrato de trabalho o trabalhador é credor da respectiva entidade empregadora em relação aos seus créditos laborais resultantes de: salários, subsídios de férias, subsídios de Natal, subsídios de alimentação, compensações ou indemnizações por violação ou cessação do contrato de trabalho, horas extraordinárias, subsídios de turno, etc...
Ora, o regime jurídico extremamente exigente que o Direito do Trabalho através da Lei Geral de Trabalho estabelece para o contrato de trabalho torna o vínculo jurídico dos trabalhadores muito forte e apertado e, portanto, difícil de dissolver. Ora, isso, por si só, justifica que, por exemplo, numa insolvência de empresas, se estabeleça um tratamento diferente, para melhor, dos trabalhadores face aos restantes credores.

10.4.1.7. Obrigações de Juros e Taxa de Juro Bancária.

Propugna-se sublinhar que nas operações bancárias a que considerar os juros como preço do dinheiro nas transacções entre o banqueiro e cliente, isto é, operações bancárias passivas e activas que se configura também nos juros passivos e activos do Banco e, simples e composto.

Juros no plano jurídico, pode ser definido como frutos civis que uma coisa produz no decurso de tempo pelo uso do dinheiro. Lei estabelece no art. 212º nº 1 do CC, diz – se fruto de uma coisa tudo o que ela produz periodicamente, sem prejuízo da sua substância. O nº 2 do mesmo diploma legal determina que os frutos podem serem naturais – aqueles que provêm directamente da coisa, e, civis – as rendas ou interesses que a coisa produz em consequência de uma relação jurídica art. 212º nº 2 do CC.

Defende o MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, que juro é rendimento de um crédito pecuniário, que se determina em função do montante deste, do tempo durante o qual se fica privado do capital e taxa de renumeração. O mais vulgar, segundo este autor, é fixar – se uma taxa em percentagem (%), ou seja, por centos ao ano, mas podem os juros ser calculados com base noutras unidades temporais[388].

As obrigações de juros podem resultarem da lei ou de negócio jurídico, em regra de natureza contratual. Teremos, pois, quando à sua fonte ou origem, respectivamente, os juros legais e os juros voluntários ou convencionais[389].

[388] Cfr. MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA – Direito das Obrigações- 9ª edição revista e aumentada , Almedina 2001, p. 695.
[389] Ibidem.

Uma outra classificação que doutrina das obrigações defendida pelo MARIO DE ALMEIDA COSTA, é aquela que se entrecruza com a que acima já foi destacada e, por conseguinte, assenta no critério da sua função dos juros. Ora, nestes termos classificam-se em[390]:

a) Juros Remuneratórios

São aqueles que exprimem o rendimento do capital mutuado ou emprestado, como factor produtivo, ou seja, o rendimento que a coisa produz em função de o titular estar privado de usa-la durante um período e tempo. Pelo que esta privação é compensada com uma remuneração previamente acordo que é designado de taxa de juro (preço do dinheiro emprestado ou mutuado). Art. 559º, do CC.

b) Juros Compensatórios

São aqueles que visam corresponder à simples privação do capital (ex. art. 480º do CC).

c) Juros Moratórios

São aqueles que são devidos a título de reparação, em função de incumprimento tempestivo de uma obrigação pecuniária (art. 806º e 813º, do CC).

f) Juros Indemnizatórios

São os que se relacionam, *«maxime»,* com o não cumprimento definitivo de uma obrigação fundada na culpa do devedor (art. 801º, 798º, 804º,913º e 483º do CC).

Os juros segundo a ideia básica talhada pela doutrina em que é partidário o MARIO DE ALMEIDA COSTA e pelo nosso legislador define –se que constitui o crédito de juros em função do capital principal mutuado, ou seja, a obrigação de juros surge em consequência da obrigação de capital, visto que representa o rendimento dele.

Portanto, não se concebe sem uma obrigação de capital, art. 582º n.º, do CC, o que significa dizer cedendo – se o capital principal fica obnubilado a presunção legal (ar. 350º, do CC) de cessão de créditos de juros. Todavia, transmitida a divida principal, também presume-se que transmitida para o novo devedor a obrigação de juros (art. 599º, nº 1) é caso do Penhor (art. 666º do CC) da hipoteca (art. 663º nº 2 e 3, do CC) constituídos para o crédito principal abrangem os juros, e também o privilégio creditório os abrange (art. 734º do CC) dando o credor a quitação do capital sem reservas dos juros presume-se pagamento destes (art. 786º nº 1 do CC)[391].

Destarte, conforme está sublinhado acima, observa-se notadamente que não se trata de uma dependência absoluta, pois que, a lei permite excepções, porquanto depois de nascido, o crédito dos juros possa ter existência autónoma. Nada impede, por conseguinte, que os juros sejam devidos a terceiros, o crédito dos juros seja cedido sem crédito do capital, ou vice-versa, o crédito relativo ao capital se extinga, mantendo-se o crédito dos juros vencidos ou se extinga este ultimo e persista o primeiro etc.

Portanto, o princípio da autonomia do crédito dos juros (art. 561º do CC), explica, ainda, por exemplos, que não seja lícito ao credor, a coberto da regra do cumprimento integral da prestação (art. 763º do CC), recusar – se a receber os juros desacompanhados da entrega do capital e o mesmo princípio justifica o disposto não art. 785º do CC., a respeito da imputação do cumprimento.

---

[390] Ibidem.

[391] Cfr. MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA – Direito das Obrigações 9ª edição revista e aumentada, Almedina 2001, p. 696 e 697.

g) Anatocismo ou Juros Composto.

Designa-se de anatocismo o termo técnico que se configura no fenómeno de capitalização dos juros, ou de juros de juros. Entretanto a matéria esta disciplinada na lei civil nos interessados termos do avisado art. 560º do CC, em apertados termos restritivos. Porquanto, em regra a prática de estabelecimento *ab initio* de cláusula de juros sobre juros é efectivamente proibido, sem prejuízo no entanto a cláusula penal.

Pelo que, é apenas admitida nos apertados termos através da convenção superveniente do contrato, ou seja, posterior que determina a taxa de juros, depois desta vencer juros, aí sim, pode – se convencionar que juros simples possam vencer juros, também apelidado de juros compostos ou juros de capitalização dos juros vencidos ou paga-las sob pena de capitalização.

Os juros a que refere no Código Civil apenas são capitalizados no período que corresponde há um ano ou mais (art. 560 nº2 do CC). O legislador ao limitar tempestivamente os juros composto pretendem obstar a que se cheque indirectamente ao aumento da taxa de juro inclusive envolver usura (art. 282º, do CC). É o caso dos *Kinglilas* no mercado informal angolano de divisas e agora de crédito que normalmente estabelecem a taxa de juro abusiva ou usurário e concomitante ao juros compostos iniciais. Em termos legais a referidas convenções são nulas e constituindo-se assim em obrigações naturais, não exigíveis judicialmente por carência judicativa de ordem pública (art. 402º e, 1142º e 1143º do CC).

CAPÍTULO IX – CRIAÇÃO E DESTRUIÇÃO DA MOEDA

9. A Criação da Moeda Pelos Bancos Via Concessão do Crédito.

Num sistema monetário em que existam vários bancos, surgem problemas de comunicação entre o diferentes circuitos monetários, problemas esses devidos à necessária conversão da Moeda escritural de cada Banco na Moeda escritural dos outros bancos[392].

É sabido que a solução deste problema se encontra no sistema de compensação. Mas este faz intervir um Banco Central (Banco também denominado de primeira linha, por oposição aos bancos chamados de segunda linha).

O Banco Central emite a sua própria Moeda (Moeda do Banco Central ou, mais simplesmente, Moeda central) sob a forma de notas de Banco (Moeda manual vide art. 3º, 6º e 7º, da LBNA) ou de contas de depósito (Moeda escritural) que ele abre, nomeadamente aos bancos de segunda linha.

Os bancos de segunda linha devem possuir Moeda do Banco Central (quer sob a forma de notas em caixa, quer sob a forma de saldos nas contas de depósitos junto do Banco Central) para assim responderem a dois tipos de necessidades:

1. Necessidades inerentes ao livre funcionamento do sistema monetário – os Bancos precisam de Moeda do Banco Central, por um lado, para garantirem a compensação inter – bancos, mercê dos saldos nas suas contas de depósito junto do Banco Central, e, por outro, para satisfazerem os levantamentos dos depositantes em Moeda manual.

[392] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

2. Necessidades resultantes das limitações impostas pelos instrumentos de política monetária – para garantirem um melhor controlo da criação de Moeda pelos bancos de segunda linha, as autoridades monetárias podem impor aos Bancos a obrigatoriedade de depositarem certa percentagem do valor dos depósitos dos seus clientes no Banco Central (reservas obrigatórias).

As necessidades dos bancos em Moeda do Banco Central limitam as suas possibilidades de amplificação dos créditos, pelo que o poder autónomo de criação monetária dos bancos encontra-se, assim, limitado, quando inseridos num sistema monetário em que exista um Banco Central.

O Banco Central cria Moeda de acordo com o PIB, contudo, cria Moeda, ou seja, emite Moeda à par quando a massa posto em circulação no sistema monetário corresponder como o PIB. Por seu turno é emissão acima do par quando a Moeda posto a circular exceder a produção nacional de bens e serviços, já se o Bano Central emitir menos notas, ou pôr em circulação a quantidade de Moeda inferior em relação a produção de bens serviços, diz – se que emissão da Moeda abaixo de par.

A quantidade de Moeda criada pelos bancos via concessão de créditos às famílias e às empresas é objecto de tentativas de medição no âmbito da chamada "teoria do multiplicador do crédito", que passamos a analisar de forma sucinta nos seguimentos próximos de abordagem[393].

9.1. O Multiplicador do Crédito.

A criação de Moeda escritural desenvolve-se num processo multiplicativo – sempre que é realizada uma operação de criação de Moeda escritural, isto significa que há um saldo num depósito à ordem num Banco que aumenta de valor; ora, aumentando os saldos nos depósitos, os Bancos podem criar ainda mais Moeda. Dito de outro modo, com sublinhada atenção subscrita pelo CARLOS PINA, sobre o propósito de criação de moeda pelo sistema financeiro, entende que o essencial nesta operação é efectivamente a compreensão das funções dos bancos no sistema financeiro e da relação entre a moeda e o crédito[394].

Pois que, actividade bancária consiste na recepção de depósitos para concessão de crédito, ou seja, receber o dinheiro aos seus clientes aforradores e depois vender aos investidores através do determinado preço (taxa de juros). Daqui resulta que o volume do crédito a conceder depende directamente do respectivo volume de depósitos, ou seja, seguindo de perto afirmação do CARLOS PINA, para além dos depósitos, o próprio crédito tem subjacente um efeito multiplicador que contribui para a criação adicional de moeda[395].

Para melhor compreensão propugna-nos demonstrar com um exemplo pragmático da banca: admita-se que um banco abre um crédito a favor de seu cliente, e, com base nesta operação bancária creditícia concedida, pode o cliente transferir o montante através dos mecanismos de sistema de pagamentos de Angola a favor de terceiro e, este terceiro por sua vez, usar o mesmo mecanismo de sistema de pagamentos do sistema financeiro junto da rede de bancos que operam em Angola. Os bancos aumentam como é óbvio a liquidez e a capacidade de concessão de crédito, devido o fluxo da moeda resultante da concessão de crédito, ou seja, criada por via de concessão de crédito que proverá novas transferências no circuito financeiro a favor de terceiros. Outro ilustre exemplo aritmético: suponhamos que um empréstimo de 100 efectuado por um Banco ao seu cliente, o qual pode proceder ao deposito do montante recebido no mesmo ou num outro banco.

[393] Ibidem.
[394] Cfr. CARLOS COSTA PINA. – Instituições e Mercados Financeiros, p. 68.
[395] Ibidem.

Pois igualmente admitamos a existência de um rácio de reserva mínimas de 20%, daqui decorre que por cada 100 unidades depositadas (decorrentes do credito referido), apenas 80 são susceptíveis de (novo) empréstimos, sendo as restantes 20 mantidas em reserva. Estas 80 unidades podem, por sua vez ser depositadas no mesmo ou no outro banco, permitindo um emprestado de 64 unidades (80-20% =80-16 =64) que por sua vez permite de 51, 2 unidades (…) assim sucessivamente[396].

Porém, como visto anteriormente, há limites neste processo multiplicativo, porque os bancos têm de possuir reservas em Moeda do Banco Central.

Para simplificar, a quantidade de Moeda criada pelos Bancos, irá ser analisada considerando, primeiro, apenas a Moeda escritural e, a Moeda escritural e a Moeda manual.

Portanto, uma instituição de crédito (banco), pode à partida criar, através da concessão de crédito, todo volume de moeda que puder mutuar, desde que não afecte os rácios a que a própria se encontra sujeita pelo sistema de reservas obrigatórias estabelecidas pelo BNA (vide art. 25º da LBNA e art. 8º do Aviso nº 10/22, de 6 de Abril, Concessão de Crédito ao Sector Real da Economia), bem como as limitações naturais decorrentes da capacidade da oferta e da necessidade e capacidade de procura e, por conseguinte, depende, em termos gerais, dos depósitos que se encontram constituído junto de si, para puder criar a moeda, descontando as reservas e rácios prudenciais que o próprio banco esta sujeito a cumprir[397].

9.1.2. Multiplicador do Crédito só Com Moeda Escritural.

As setas indicam de que maneira, a cada vaga de crédito, 20% são necessariamente afectados à constituição de novas reservas e 80% constituem reservas excedentárias que podem ser afectadas a novos créditos.

No termo deste processo, os novos créditos depositados nas contas elevam-se a um montante de 500 unidades monetárias, sendo portanto superiores ao crédito inicial, que representava um montante de 100 (ou seja as reservas excedentárias de 100 unidades deram origem a criação de Moeda por um montante 5 vezes mais).

Se o rácio de reservas necessárias fosse mais reduzido do que no exemplo utilizado, a expansão monetária seria maior (para um rácio de 10%, a Moeda criada atingiria 1.000 unidade monetárias); se acaso o rácio fosse mais elevado, a expansão monetária seria mais reduzida. A medida desta expansão pode ser efectuada de um maneira mais precisa, graças ao conceito de multiplicador do crédito. Este conceito permite-nos calcular o volume de Moeda criada (+M) a partir de um certo montante de Moeda inicial (+C), desde que se conheça o rácio de reserva dos Bancos (r)[398]:

---

[396] Cfr. CARLOS COSTA PINA. – Instituições e Mercados Financeiros. p. 70.

[397] Mais desenvolvimento vide CARLOS COSTA PINA. – Instituições e Mercados Financeiros. p. 70.

[398] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007. No exemplo em questão, e tendo em conta um rácio de reserva R=20%, um crédito inicial (+) igual a 100 determinada uma expansão monetária de 500 unidades, ou seja:

$$+M = K^* +C$$

O valor do multiplicador (k) surge-nos como o inverso do rácio de reserva

$$K = 1/r$$

O factor 1/r indica a capacidade que os bancos têm de "multiplicar" as suas reservas, aplicando-as em operações de crédito. Assim:

- Sendo o rácio de reserva R= 20%, o multiplicador K é igual a 1/0,2 = 5.
- Se o rácio de reserva for R = 10%, o multiplicador k é igual a 1/0,1 = 10.

Por conseguinte, o Multiplicador do crédito depende da percentagem (rácio) do montante dos depósitos que os Bancos, voluntariamente ou obrigatoriamente, mantêm como reservas. Daqui o poder concluir-se que a fixação pelo Banco Central de uma percentagem (rácio) de obrigatórias é um dos instrumentos mais utilizados na política monetária. Porque:

. Quanto maior o rácio de reservas, menor é o multiplicador do crédito, ou seja, menos capacidade têm os bancos de criar Moeda;

. Quanto menor o rácio de reservas, maior é o multiplicador do crédito, ou seja, maior capacidade têm os bancos de criar Moeda;

6.2.1. O Multiplicador do Crédito, no Caso em que Circulem Simultaneamente a Moeda Escritural e a Moeda Manual.

No exemplo que findamos de outorgar, foi suposto que a totalidade dos empréstimos davam lugar a novos depósitos pelo mesmo valor e, portanto apenas à circulação de Moeda escritural.

Trata-se de uma hipótese limite, uma vez que o mais provável é que certos beneficiários de empréstimos emitam cheques a favor de terceiros que queiram levantar o respectivo valor em notas de Banco (Moeda manual). À medida que assim se forem produzindo fugas para fora do circuito da Moeda escritural, assim também o processo de expansão monetária vai sendo refreado.

A fuga originada pelo pedido de conversão em notas do Banco pode ser medida, graças à relação entre o acréscimo de Moeda da massa monetária, denominado rácio marginal de preferência do público pelas notas do Banco.

Na verdade, esta é uma relação bastante estável (no curto prazo), que compara a quantidade de notas de Banco na posse das famílias e das empresas e a quantidade de Moeda escritural (saldos dos depósitos à ordem)[399].

9.1.3. Multiplicador do Crédito com a Moeda Escritural e Moeda Manual.

No quadro acima, constatamos que, se sobrepusermos à análise precedente uma fuga originada pela circulação de notas de Banco e expressa através de um "rácio de preferência pelas notas de Banco", que designaremos por "b", com o valor de 30%, as vagas de crédito que descrevemos, vão ser refreadas da seguinte maneira:

Aquando da primeira vaga de créditos, em cada novas unidades de Moeda escritural, 30 irão ser convertidas em notas de Banco, enquanto, das restantes 70 unidades, 14 serão inscritas como reserva (0,2 *70), de forma que restam unicamente 56 unidades para servirem de suporte à vaga seguinte de créditos, que será a segunda. Ela própria amputada de 16,8 unidades para assegurar a conversão em papel-Moeda, e de 7,8 destinadas às reservas, e assim por diante. São portanto 44% de Moeda escritural que, em cada vaga sucessiva, fogem para fora do circuito monetário escritural, limitando deste modo a expansão monetária.

Em Países onde a rede bancária é pequena e o sistema de pagamentos lento, os agentes económicos mantêm na sua posse elevados valores de Moeda manual, como é o caso de Angola. Assim, uma parte significativa da Moeda emitida pelo Banco Central não está sob forma de

[399] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007. No mesmo sentido cfr. CARLOS COSTA PINA. – Instituições e Mercados Financeiros. p. 70.

depósitos nos Bancos, sendo a expansão da Moeda via crédito dos Bancos menor do que nos Países desenvolvidos. Ou seja, o multiplicador do crédito tende a ser maior nos Países com uma boa rede de Bancos e um sistema de pagamentos ágil e que tenham políticas que levem os agentes económicos a depositarem nos Bancos os meios de pagamento de que sejam detentores[400].

Existe, contudo, uma prévia condição ao jogo do multiplicador e à criação de um certo volume de Moeda por parte dos Bancos: é a presença de uma procura de crédito por parte das empresas e das famílias. Uma vez que o mecanismo motor da criação progressiva de Moeda consiste na atribuição de novos empréstimos por parte dos Bancos, a expansão monetária é determinadas pelas necessidades e pela procura de créditos por parte das empresas e das famílias junto dos Bancos. Assim, o multiplicador indica tão-somente a quantidade máxima de Moeda que pode ser criada pelos Bancos como resposta à procura de crédito pelos agentes económicos[401].

O montante real desta potencial expansão de Moeda é determinado pela situação de liquidez dos bancos. Esta depende essencialmente:

Por um lado, da preferência do público por notas de Banco, e que é tida em conta para o cálculo do multiplicador (coeficiente b);

E por outro lado, da política monetária do Banco Central.

O Banco Central pode actuar sobre a liquidez bancária através: Da sua política de concessão de empréstimos aos bancos com falta de liquidez (redesconto art. 23º al. a) e 26º da LBNA)[402]; Da sua política de mercado aberto (*open market* art. 24º da LBNA);E, finalmente, da sua política de fixação de rácios de reservas obrigatórias (v.g. art. 25º da LBNA).

Enquanto a preferência do público por notas de Banco é estável (no curto prazo), as mutações da política monetária do Banco Central podem afectar rapidamente as possibilidades dos Bancos expandirem o crédito.

Hoje a Moeda escritural representa a parte maior da massa monetária dos Países desenvolvidos, já que a Moeda manual representa um pequeno percentual dos meios de pagamento nesses Países. Esta alta participação da Moeda escritural é, em grande medida, explicada pelo efeito multiplicador do crédito, que é um verdadeiro mecanismo de ampliação da massa monetária pelos bancos.

Os Bancos, através do crédito que concedem, multiplicam a Moeda originalmente pelo Banco Central (Base Monetária – BM), a chamada, por isso mesmo, *"Moeda de alto poder de expansão*" – em inglês, "*high powered Money"*[403]*.*

A BM (base monetária ou Moeda de alto poder de expansão) é o passivo da autoridade monetária (Banco Central) e pode ser definida com o somatório:

- Das notas e moedas metálicas em poder do público (Circulação Monetária);
- Dos saldos dos depósitos que os Bancos têm no Banco Central; e,
- Mais as notas e a Moeda metálica existente nos cofres dos Bancos.

BM = Circulação Monetária + Reservas dos Bancos.

[400] Ibidem.
[401] Ibidem.
[402] Vide o Aviso nº 10/22, de BNA, de 6 de Abril,
[403] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN - Luanda 2007.

Os meios de pagamento emitidos pelo Banco Central (Moeda de alto poder de expansão) têm tendência a transformar-se em depósitos nos Bancos. Com estes depósitos, os Bancos fazem empréstimos que geram novos (nova Moeda), como foi analisado antes.

Este processo de criação secundária de meios de pagamento tende a renovar-se a cada instante, dado que os Bancos só mantêm em caixa uma pequena percentagem do valor dos depósitos (reservas)[404].

9.2.1. A Criação de Moeda pelo Banco Central.

O processo de criação de Moeda pelo Banco Central é análogo àquele que foi antes descrito: resulta da aquisição de activos não monetários que o Banco Central monetiza mercê de um crédito, crédito esse que tem a natureza de Moeda. A Moeda é criada pelos bancos, ou tesouro quando realizam diversas operações (quando concedem crédito) que constituem aquilo a que chama contrapartidas da massa monetária[405].

Por outras palavras, o Banco Central emite Moeda a troco de créditos, ou seja, de activos não monetários. Esta emissão processa-se a propósito de dois tipos de crédito:

- Créditos sobre a economia; e,
- Créditos sobre o estrangeiro.

Os créditos sobre o estrangeiro, que resultam de operações com Países estrangeiros: por meio de múltiplas operações, os agentes económicos recebem divisas estrangeiras (exportações de mercadorias, prestação de serviços, entrada de capitais estrangeiros). Representando estas divisas um poder de compra exterior, é frequente os detentores trocarem-nas por poder de compra interno (Moeda nacional)[406].

Assim, a troco de Moeda nacional, eles cedem essas divisas aos bancos, que, por sua vez, as trocam por Moeda nacional com o Banco Central. O Banco Central opera deste modo a mesma monetização das divisas junto dos bancos que a realizada por estes a favor dos detentores de divisas.

Para o Banco Central há lugar ao câmbio de um crédito em divisas sobre o estrangeiro por um activo monetário nacional. Daí resulta que qualquer entrada de divisas pode estar na origem de uma criação de Moeda nacional por parte do Banco Central que aumenta a liquidez dos bancos.

Os créditos sobre economia (sobre as famílias e as empresas): na realidade, é sabido que o Banco Central não concede crédito directo às famílias e as empresas. Mas o Banco Central retoma os créditos feitos pelos bancos de segunda linha, pela mobilização dos títulos representativos de tais créditos, através do chamado "redesconto" (art. 26º, da LBNA).

Quando o Banco Central adquire divisas a um Banco ou redesconta um título de crédito a um Banco, não cria de imediato Moeda – numa primeira fase, o que se passa é que o Banco Central credita a conta desse Banco (ou seja, aumenta a base monetária via aumento das reservas desse Banco). Mas logo de seguida, como antes examinado, o Banco pode criar Moeda utilizando o excedente de reserva na sua conta junto do Banco Central, podendo até mesmo criar um volume de

[404] Mais desenvolvimento vide CARLOS COSTA PINA. – Instituições e Mercados Financeiros. p. 70.
[405] Cfr. PIERRE VALLAND . – Iniciação a Economia Vol. I, (tradução de EMÍLIO CAMPOS LIMA) publicações Europa – América 1989. p. 48.
[406] Ibidem.

Moeda superior ao aumento da Base Monetária, via processo de multiplicação de crédito, que depende do rácio de reservas obrigatórias[407].

9.2.2. A Destruição da Moeda.

É sabido que o Banco cria Moeda sempre que realize uma das seguintes operações:

- Concessão de crédito às empresas e às famílias;
- Compra de divisas (crédito sobre o estrangeiro); e,
- Compra de Imóveis e outros activos reais.

Consta-se, pelas três operações mencionadas, que a Moeda é criada pelo Banco sempre que este adquire activos não – monetários, ou seja, activos reais (bens materiais) ou activos financeiros (créditos). O valor desses activos, reais ou financeiros, figura no activo do balanço do Banco, figurando no passivo o valor da Moeda criada. Isto é, o Banco cria Moeda ao monetizar activos que não são Moeda. Este mecanismo pode funcionar em sentido inverso, verificando-se então a destruição de Moeda. Isto acontece, por exemplo, quando o Banco, na data do vencimento da letra que descontou, procede à cobrança da mesma

O mecanismo de destruição da Moeda opera-se de forma manual ou físico que incide sobre a Moeda manual do banco nos termos da intervenção directa das autoridades monetárias na circulação da massa monetária no circuito do sistema financeiro como reza a Lei no termos de que «Apenas ao Banco Nacional de Angola é permitido proceder à destruição de notas, nos termos da legislação aplicável» (art. 17º, da LBNA). Por outra a destruição da Moeda ocorre através de operações bancárias de capital tanto de aquisição de activos não monetizáveis bem como os ditames da política monetária de manipulação dos agregados monetários que se configura na fixação da taxa de juro, cambial, inflação ou depreciação da Moeda com curso legal e subsidiação dos preços no mercado concorrecional no certo sector da economia etc. ex. subsídio de combustíveis de gasóleo a concessionaria nacional- SONANGOL, E.P., para agricultura, pesca e industria transformadora e de extracção e subsídio de produtos de cesta básica alimentar.

A lógica da criação e da destruição da Moeda é, portanto, simples. Quando um Banco adquire um activo não monetário, ele cria Moeda pelo montante necessário à realização da transacção. Inversamente, quando um Banco recebe o montante de um crédito que concedeu, ele destrói uma quantidade de Moeda de valor correspondente.

Numa economia em crescimento, os processos de criação de Moeda sobrelevam aos processos de destruição, daí resultando um acréscimo da massa monetária em resultado do crescimento do produto nacional. Do esquema simplificado relativo a uma economia com um único Banco, é possível deduzir-se que foi o Banco quem, por intermédio das suas operações de crédito, esteve na origem dos depósitos iniciais inscritos no passivo do seu balanço. Encontramos, deste

[407] NOTA IMPORTANTE: como analisado anteriormente, quando se estudou a criação de Moeda pelos bancos, deve ter-se presente o caso especial dos Países onde circula Moeda estrangeira e o Banco Central inclui os depósitos em Moeda estrangeira no cálculo da massa monetária. Neste caso, como visto, a compra de divisas não se traduz em criação de Moeda mas apenas é uma conversão de Moeda estrangeira em Moeda nacional, sem influenciar o volume da massa monetária (no caso, por exemplo, de uma entrada de divisas resultante da exportação de uma mercadoria, a massa monetária aumenta é no momento em que o exportador recebe as divisas do exterior e, por conseguinte, o saldo da sua conta de depósito à ordem em Moeda estrangeira aumenta; mas quando ele vende essas divisas ao Banco, apenas reduz o saldo na conta em Moeda estrangeira e aumenta o saldo na sua conta em Moeda nacional). Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

modo, a primeira ilustração da máxima inglesa segundo a qual "os empréstimos bancários engendram os depósitos" (*loans make deposits*) que expressa bem o poder de criação monetária dos bancos[408].

Na maioria dos casos, o beneficiário de um crédito utiliza-o para efectuar pagamentos por meio de cheques (ou transferências para contas bancárias de terceiros). As entidades que recebem esses cheques, por sua vez, normalmente depositam-nos no Banco. Assim, esses pagamentos, o Banco acaba por criar novos depósitos (depósitos induzidos ou reflexos). Prosseguindo o Banco as suas operações de crédito, delas resulta uma amplificação do crédito distribuindo a partir da operação de crédito original, confirmando-se assim a máxima de que " os empréstimos engendram depósitos". Se caso esta regra não comportasse nenhuma restrição o Banco único poderia, mercê das suas operações de crédito, criar Moeda à vontade, seguro que estava de que a mesma lhe adviria sob a forma de novos depósitos.

Contudo, o Banco único encontra-se numa situação excepcionalmente favorável, já que, devido à sua unicidade, não enfrenta o problema de eventual falta de liquidez, uma vez que todos os pagamentos por ele efectuados se processam na sua própria Moeda escritural. Tudo se passa de uma maneira diferente no âmbito de um sistema monetário que comporte vários Bancos, cada um dos quais emita a sua própria Moeda[409].

[408] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.
[409] Ibidem.

CAPÍTULO X – OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MONETÁRIA

10. Os Instrumentos de Intervenção Indirecta.
10.1. A Política de Redesconto e Desconto.

As operações de redesconto, o termo "redesconto", originalmente, aplica-se apenas a letra

s comercias ou outros papéis de crédito auto reembolsáveis, trazidas ao Banco Central por Bancos comerciais, estabelecimentos de desconto ou correctores de letras que precisam, temporariamente, de fundos e não tenham outa forma de obter caixa, que não seja redescontando suas letras no Banco central vide art. 23º, al. a) e 26º da LBNA[410].

A taxa de redesconto é a taxa de juros cobrada pelo Banco Central nos empréstimos aos bancos comerciais. Muitas vezes os bancos comerciais necessitam de empréstimos de curto prazo para cumprir alguns compromissos que, por falta de liquidez no período, não teriam como cumprir. O Banco Central funciona como uma espécie de emprestador de última instância para os bancos comerciais

O objectivo primordial é, deste modo, a facilitação da transacção comercial pelo Banco Comercial com escassez de caixa. O Banco Central fornece, dentro de certas condições de política da taxa de desconto, o crédito a curto prazo ao Banco Comercial carente de liquidez, ou seja, o Banco Comercial ou outra instituição de crédito tem, à sua disposição, meio adicional para converter em Dinheiro alguns dos seus activos rentáveis, quando as suas reservas de caixa são negativamente afectadas. Deste modo, o Banco central, enquanto *lender of last resort*, cumpre uma das suas funções de prestamista de última instância e de "válvula" de segurança do sistema financeiro bancário de pagamentos e de crédito, no sentido de que ele empresta Dinheiro às instituições com dificuldades de liquidez em contrapartida dos seus activos[411].

Contudo, quando o intuito do BNA consistir em injectar dinheiro no mercado, ou seja, expandir a base monetária, ele baixa a taxa de redesconto. Os bancos comerciais sentir-se-ão mais estimulados a tomar mais empréstimos do BNA, pelo que, irão efectivamente reservar uma parte maior dos seus recursos para empréstimos e reservar-se-á uma menor parte para as necessidades de curto prazo. Em consequência, o crédito disponível aumenta, a base monetária também, e a economia diz – se que está aquecida.

Por seu turno, quando o BNA aumenta a taxa de redesconto, os bancos comerciais passarão reservar uma maior parte dos seus recursos para o cumprimento das suas necessidades de curto prazo e diminuirão os montantes reservados aos empréstimos. Todavia, a base monetária contrai-se e a economia desacelera.

Portanto, o BNA fixa e publica as suas taxas de desconto, redesconto e de empréstimos, podendo estabelecer taxas diferenciais, limites máximos para as várias categorias de transacções e prazos de vencimento através de Avisos, Instrutivos, Cartas Circulares e Directivas.

---

[410] Cfr. ARMANDO SARAIVA MATIAS. – Direito Bancário, Coimbra Editora 1998 p. 63.
[411] Ibidem.

10.2. A Política de Mercado Aberto (Open Market).

As operações de mercado aberto, ou de "*open market*", (art. 24º, da LBNA) são, hoje, largamente, utilizadas pelos Países de economia de mercado desenvolvida. Em Angola, durante a época do Banco único, caracterizada pela nacionalização da banca e até há pouco tempo, a política monetária visa essencialmente, cobrir as necessidades do financiamento dos excessivos défices orçamentais. As operações de mercado, enquanto instrumentos de tipo factício não existiam na prática. Através delas, as autoridades monetárias podem emitir, comprar e vender títulos públicos e privados no mercado monetário e receber depósito e poder conceder créditos celebrados com outros sujeitos através de relações jurídicas de natureza privada surgidas do livre acordo das partes[412].

No caso concreto de Angola, as operações de mercado aberto podem por objecto a compra e venda dos títulos da dívida pública (TDP) ou Banco central (TBC). Como se pode notar adiante, os TBC são instrumentos decisivos pela sua eficiência no combate à excessiva liquidez ou na injecção da massa monetária no mercado monetário, pois, a sua venda ou compra no mercado primário e/ou secundário pelo Banco Nacional de Angola reduz ou aumenta a oferta da Moeda no mercado.

Porém, as causas subjacentes à emissão dos títulos de dívida pública podem estar essencialmente ligadas à necessidade de o Estado captar meramente recursos para gestão das Finanças Públicas, sobretudo, da Tesouraria, ou, secundariamente, ao intuito de contracção da massa monetária. Todavia, o Banco Nacional de Angola e o Tesouro não podem actuar completamente desligados sob pena de aparecer um autêntico sistema monetário paralelo, baseado na dívida pública e na sua monetarização. Veja-se, por exemplo, se a dívida pública se expande descontroladamente, há possibilidade do seu financiamento com o pagamento das despesas públicas através da emissão de bilhetes do Tesouro.

Versando este estudo sobre os TBC, instrumento de que dispõe o Banco Nacional de Angola para exercer as suas competências em matéria de política monetária, os títulos da dívida pública (art. 24º, da LBNA)[413].

10.3. A Política de Reservas Obrigatórias Taxa de Reserva Legal.

As Reservas Obrigatórias são feitas através das intervenções do Banco Central no mercado monetário e, só têm influência se o sistema bancário tiver necessidade disso. Se os Bancos comerciais, tomados no seu conjunto, dispuserem de reservas livres suficientes a crédito no Banco Central, podem recorrer ao crédito interbancário, evitando, deste modo, o refinanciamento pelo Banco Central (art. 25º da LBNA).

Para restaurar ou reforçar a dependência dos Bancos comercias em relação ao seu refinanciamento pelo Banco Central, as autoridades monetárias agem sobre as reservas obrigatórias. A imposição de reservas obrigatórias tende a ser, geralmente, estabelecida variando o percentual dos fundos captados ou do crédito novo a que deverão corresponder, ficando bloqueado num conta não remunerada no Banco Central. Esse percentual dos fundos captados ou do crédito novo por cada instituição não pode aplicado, correspondendo à dita "reserva obrigatória de caixa"[414].

---

[412] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.
[413] Ibidem.
[414] Cfr. ARMANDO SARAIVA MATIAS. – Direito Bancário, Coimbra Editora 1998 p. 58-60.

A massa monetária em circulação será extensa ou reduzida, sempre que as autoridades monetárias estabeleçam uma mais elevada ou baixa percentagem. Por outras palavras, a extensão das reservas obrigatórias trava a capacidade dos Bancos para expandir ou injectar Moeda no mercado, enquanto a sua redução reforça essa possibilidade.

As reservas obrigatórias destinam-se ao asseguramento do reembolso dos depósitos bancários de Dinheiro aos clientes, garantir a capacidade de concessão de crédito e de criação de Moeda pela Banca. As reservas obrigatórias, ainda, desempenham funções de estabilização das taxas de juro do mercado e de alargamento da escassez ou restrição do excesso estrutural de liquidez do sistema financeiro. As reservas legais obrigatórias são mecanismos de controlo e acompanhamento da liquidez do sistema financeiro nacional que salvaguardam os interesses dos depositantes e, também, apresentam-se como medida preventiva contra o processo inflacionário, através do frenamento do crescimento da massa monetária no mercado.

Portanto, as reservas obrigatórias têm um efeito multiplicador do crédito bancário, ou seja, quanto mais elevado o coeficiente de reserva, menor o poder de criação de Moeda bancária pelas instituições financeiras. A cada ronda de crédito, os Bancos devem, sucessivamente, fazer face à retirada em notas e constituir uma reserva obrigatória sobre os montantes que restam em depósito dessas retiradas. Percebe-se, desde logo, que a quantia da reserva livre disponível, após cada ronda de créditos, fica diminuída, restringindo, deste modo, o limite possível de cada nova ronda de créditos[415].

10.4. Instrumentos de Intervenção Directa do Banco Central na Criação de Moeda.

A descrição do processo de criação de Moeda mostrou o papel fundamental do Banco Central nesta actividade, uma vez que os Bancos estão dependentes daquele. Além disso, o Banco Central é encarregado pelos órgãos do Estado de elaborar e de aplicar a política monetária, pois que, o objectivo principal desta política é o de actuar no processo de criação de Moeda, por intermédio de um determinado número de instrumentos que, no essencial, se encontram nas mãos do Banco Central[416].

Os Bancos Centrais, aliás, sempre exerceram influência na criação monetária, muito embora no século XIX e princípio do século XX essa influência se resumisse em limitar a emissão de notas de Banco a troco de metal, por meio de diversas técnicas.

• Quer por uma limitação absoluta da emissão a descoberto, relativamente ao montante da reserva de metal precioso existente no Banco (sistema inglês de 1844);

• Quer por um "tecto" de emissão (França, 1870 – 1928);

• Quer, ainda, por um sistema de reserva proporcional, que estabelecia uma relação entre o volume da emissão e o montante da reserva de metal precioso (França, 1928 – 1936).

Estes diferentes sistemas eram demasiado rígidos, já que se arriscavam a impedir um ajustamento satisfatório da massa monetária às necessidades da economia. Todos eles vieram a desaparecer – como o valor interno da Moeda se tornou independente das reservas de metal

[415] Ob. Cit. p. 60.
[416] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

precioso existentes, o montante da emissão monetária em cada País passou a ser posto em confronto com volume das exportações e das trocas (ou seja, com a capacidade económica do País). Eis o motivo pelo qual a limitação da emissão de notas de Banco, (Moeda manual) veio a ser substituída pelo controlo da criação de Moeda escritural. Este controlo baseia-se numa apreciação das necessidades da economia real e exerce-se por intermédio dos diversos instrumentos da política monetária[417].

Constatou-se que, no essencial, o Banco Central deveria actuar sobre os créditos concedidos à economia pelos Bancos, via pela qual procedem à criação de Moeda.

A criação de Moeda escritural pelos Bancos, de acordo com as necessidades da economia real, é controlada por intervenções directas ou indirectas do Banco Central:

- As intervenções indirectas são as exercidas sobre a liquidez bancária e permitem actuar sobre a criação monetária sem dificultarem a iniciativa dos bancos;
- As intervenções indirectas, constrangem os intermediários financeiros que concedem créditos, submetendo-os a normas fixadas pelas autoridades monetárias. Este tipo de intervenção, praticamente em desuso, só poderá ser admissível a título excepcional em certas circunstâncias de crise económica muito grave, que exija uma actuação mais directa do Banco Central – em caso de se registar um descontrolo monetário total que implique uma taxa de inflação muito alta; por exemplo.

10.5. Intervenções Indirectas Do Banco Central na Criação de Moeda Exercidas Sobre A Liquidez dos Bancos.

A liquidez bancária mede as disponibilidades dos Bancos em Moeda do Banco Central (também conhecida por Moeda central ou Moeda de alto poder de expansão em inglês, *high powered Money).* As referidas disponibilidades são constituídas pelo somatório:

• Dos saldos credores nas contas de depósito que os Bancos detêm junto do Banco Central;

• E pelas notas do Banco Central que os Bancos mantêm de reserva nas suas caixas.

Somente na sequência de uma lenta evolução das ideias e das práticas se verificou que os Bancos Centrais podiam e deviam intervir a fim de assegurar a liquidez dos Bancos.

No século XIX, ainda os Bancos Centrais entendiam não deverem solidarizar-se com os Bancos, mantendo-se afastados das exigências de liquidez que podiam pesar sobre os mesmos. Hoje em dia, porém, cada vez mais os Bancos Centrais se encontram ligados às exigências de um bom funcionamento do sistema bancário: a liquidez de um crédito já não é garantida apenas pela gestão e pelas cautelas de um Banco isolado, mas sim pela atitude que o Banco Central se encontra disposto a tomar, relativamente a esse crédito[418].

Um crédito líquido é, assim, um crédito que o Banco Central resgata, pelo qual este desempenha, afinal, o papel de último adquirente, garantindo a liquidez do crédito.

A Lei Orgânica do BNA (art. 24º, e ss., da LBNA), dá poderes à autoridade monetária para "descontar e redescontar letras e livranças (….) Com vencimento nos 6 meses seguintes à data da sua aquisição pelo BNA", "comprar e vender obrigações do tesouro ou outros títulos emitidos e

[417] Ibidem.

[418] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

garantidos pelo Estado … com vencimento dentro de um ano a contar da data da sua aquisição pelo BNA".

Conceder às instituições financeiras empréstimos por prazo não superior a 3 meses (…) e menciona os activos que o BNA pode aceitar em garantia.

Mas no art. 24º, da LBNA, densifica que "os empréstimos (…) podem, com carácter excepcional, ser concedidos com base noutras activos ou mesmo com dispensa de garantia, desde que, na opinião do Conselho de Administração, estejam em causa existências de liquidez da instituição de crédito devedora e do interesse público". Ou seja, a Lei confere poderes ao BNA para emprestar aos bancos mesmo sem garantias, quando "estejam em causa exigências de liquidez da instituição de crédito e do interesse público"[419]. No mesmo sentido estabelece o Aviso nº 10/23, de 28 de Agosto.

A liquidez bancária é função de duas séries de factores, estando uns deles ligados às operações efectuadas pela clientela dos bancos, e resultando os outros da acção das autoridades monetárias para controlar a liquidez bancária[420].

10.6. Factores que Actuam sobre a Liquidez Bancária e que Estão Relacionados com as Operações dos Clientes dos Bancos (Factores Espontâneos da Liquidez Bancária).

Distinguem três tipos principais de operações realizadas pelos clientes dos bancos susceptíveis de afectarem a liquidez bancária:

a) LEVANTAMENTOS OU DEPÓSITOS DE NOTAS DE BANCO – As necessidades de notas de Banco por parte dos clientes dos Bancos constituem um dos principais factores que influenciam a liquidez das instituições bancárias. Quando os depósitos de notas de clientes são superiores aos levantamentos de notas efectuados pelos mesmos, o Banco beneficiário pode entregar o excedente ao Banco Central, que o credita na sua conta. Inversamente, se os levantamentos de notas são superiores aos depósitos, o Banco tem de solicitar notas ao Banco Central, que, neste caso, debita a sua conta (reduzindo assim o saldo do Banco em questão junto do Banco central – dizendo de outro modo, reduzindo a liquidez do Banco).

Independentemente de uma evolução ao longo prazo, comandada por factores económicos e psicológicos, a circulação de notas de Banco obedece a um ciclo mensal a que se sobrepõem, por vezes, variações sazonais. O ciclo mensal depende muito do pagamento dos salários, pagamento esse que, no fim de cada mês, provoca uma forte saída de notas dos Bancos (de notar que, nos Países

[419] O art. 24º, da LBNA autoriza o BNA a conceder créditos, adiantamentos e descobertos em moeda nacional, às instituições financeiras bancárias solventes, mediante prestação de garantias adequadas e suficientes. Porém, o Banco Nacional de Angola pode conceder créditos às instituições financeiras bancárias solventes, que enfrentem problemas temporários de liquidez, por período não superior a 180 dias, renováveis uma única vez e por igual período, mediante prestação de garantias adequadas e suficientes e, quando apropriado, sob a condição de adopção de medidas correctivas, nos termos e condições definidos pelo Conselho de Administração.

[420] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007. Nota, tenha-se presente que a Lei apenas autoriza o BNA a conceder empréstimos por curto prazo, para ajudar os bancos com dificuldades faltas de liquidez. Se o BNA constar que os problemas de falta de liquidez de um Banco a tomarem medidas, que podem passar pela venda de activos pouco líquidos (por exemplo, edifícios) ou mesmo reforço dos capitais.

com sistemas bancárias muito desenvolvidos, cada vez mais os salários são pagos através das contas bancárias dos beneficiários, reduzindo-se assim muito a utilização de notas)[421].

b) AS OPERAÇÕES COM MOEDA ESTRANGEIRA – as operações de compra e venda de Moeda estrangeira implicam, respectivamente, diminuições e aumentos na liquidez dos Bancos. Se um Banco, em determinado período, compra mais Moeda estrangeira do que vende, vê a sua liquidez baixar, tendo que revender o excedente da Moeda estrangeira se quiser repor o nível de liquidez.

c)A COMPENSAÇÃO DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS – a compensação das operações entre os bancos (através do sistema de compensação já antes analisado) dá origem a saldos que implicam pagamentos em Moeda do Banco Central, pagamentos esses que exigem, por conseguinte, que os bancos que têm de os realizar disponham de saldo credor suficiente na sua conta junto do Banco Central.

10.7. Factores que Actuam Sobre a Liquidez Bancária e que São Dependentes da Actuação do Banco Central.

É através do aprovisionamento em Moeda central por parte dos bancos que o Banco Central procura actuar sobre a liquidez bancária.

Uma limitação da oferta de Moeda central numa altura em que as necessidades dos Bancos aumentam, comprime a liquidez bancária e tende a refrear a criação de Moeda pelos bancos. Uma acção inversa do Banco Central, autorizando uma oferta mais elevada de Moeda central e avaliando as necessidades dos Bancos na referida Moeda, alarga a oferta e da procura de Moeda por parte do Banco Central permite-lhe adaptar a política monetária às necessidades da economia e às flutuações da conjuntura.

Portanto, a acção do Banco Central visa aumentar a dependência dos Bancos em Moeda central, agindo, quer sobre a oferta de Moeda central, quer sobre a procura de Moeda central.

Relativamente, a acção sobre a oferta de Moeda do Banco Central, tradicionalmente efectuada por intermédio da política de redesconto, tendo nas últimas décadas sido relegada para segundo plano, é hoje em dia assegurada principalmente graças às intervenções do Banco Central no mercado monetário (política de mercado aberto).

10.7.2. A Política de Redesconto.

Esta designação vem da tradição instalada desde o surgimento dos Bancos centrais e iremos mantê-la. Porém, como atrás se constatou, pelos art. 26º, da LBNA, os empréstimos do Banco Central podem não revestir o "redesconto de títulos", sendo permitido também o "redesconto de títulos" e mesmo empréstimos, com base em outros activos ou até sem qualquer garantia.

Isto vem também expresso no art. 26º, da LBNA " fixa e publica as suas taxas de desconto, de redesconto e de empréstimo…".

[421] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

A política de redesconto (ou, mais correctamente, a política de concessão de créditos aos Bancos), constitui durante muito tempo, o principal meio de actuação da autoridade monetária, até surgira política de mercado aberto (ver o que está dito adiante quando se analisar a "política de mercado aberto")[422].

A política de redesconto exerce dois feitos:

1. Um efeito – quantidade sobre o volume da massa monetária em circulação e
2. Um efeito – preço sobre a estrutura das taxas de juro.

10.7.3. O Efeito – Quantidade e do Preço.

A análise do processo de criação de Moeda demonstrou-nos que os Bancos, após criarem Moeda escritural necessitam de Moeda do Banco Central para assegurarem a sua liquidez. Esta necessidade exige o seu refinanciamento junto do Banco Central, refinanciamento esse que pode ser garantido pelo redesconto de uma parte da sua carteira de títulos de crédito (efeitos). O refinanciamento pelo Banco Central aumenta a base monetária e exerce um efeito – quantidade sobre a massa monetária, já que dá lugar a um aumento da liquidez dos Bancos, que, deste modo, podem fazer face às fugas determinadas pela sua própria emissão de Moeda e darem mais crédito[423].

Relativamente o efeito do preço, o Banco Central concede empréstimos aos Bancos contra o pagamento de uma certa taxa de juro que o primeiro determina unilateralmente (ver art. 26º da LBNA). Ora, esta taxa de juro, genericamente designada por taxa de redesconto, exerce um papel director sobre o conjunto das taxas de juro praticadas na economia.

Com efeito, qualquer aumento (diminuição) na taxa de redesconto encarece (reduz) o custo do crédito que o Banco Central concede aos Bancos e, consequentemente, facilita ou dificulta o acesso ao crédito. Como o crédito do Banco Central, quando é aplicada uma política de redesconto, constitui a condição para os Bancos, por sua vez, poderem conceder crédito aos seus clientes, ao jogar com a sua taxa de redesconto, o Banco Central pode influenciar as taxas de juro praticadas pelo sistema bancário a uma subida da taxa de redesconto assiste-se a uma subida das taxas de juro dos Bancos e vice – versa.

Os Bancos Centrais, em cada País, costumam definir quais são os títulos de crédito elegíveis para o desconto ou para o redesconto, isto é, aqueles títulos que os Bancos podem apresentar para obterem empréstimos do Banco Central vide art. 26º, da LBNA.

Normalmente, os títulos ilegíveis inserem-se numa das seguintes categorias:

- Efeitos comerciais a muito curto prazo (até 180 dias);
- Títulos de dívida do Estado a muito curto prazo (até 180 dias);
- Efeitos representativos de créditos sobre o estrangeiro, a curto e a médio prazo;
- Outros títulos representativos de créditos, a curto e médio prazo.

[422] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.
[423] Ibidem.

O Banco Central, consoante a situação económica de cada momento, pode alterar a taxa de juro a cobrar aos Bancos bem como a lista dos títulos de crédito que os Bancos podem apresentar a desconto ou a redesconto para poderem refazer a sua liquidez.

O Banco Central pode, ainda, aplicar mais do que uma taxa de juro, sendo uma a considerada "normal" e as outras "de favor" ou de "penalização", consoante sejam menores ou maiores do que a "normal"[424].

Vejamos por exemplo, a situação de Angola, para promover as exortações, o BNA poderia considerar a hipótese de fixar uma taxa de juro de favor para os títulos representativos de créditos sobre o exterior resultante da exportação de mercadorias e de serviços. Assim como poderia fixar uma taxa de penalização para o redesconto de títulos relativos ao crédito às famílias para consumo para aumentar a poupança.

10.7.5. A Política de Mercado Aberto (Open Market).

A política de mercado aberto (muitas vezes referida como *"política de open market"* pelo facto de a expressão em inglês estar bastante vulgarizada) resulta de intervenções do Banco Central que consistem na compra e venda de títulos (em geral, títulos de Dívida Pública de rendimento fixo) num mercado particular, o mercado monetário. Estas intervenções têm por objectivo a actuação sobre a situação de tesouraria das instituições bancárias, tendo em vista controlar a liquidez monetária da economia.

O art. 24º, da LBNA, permite ao BNA "comprar, vender, gerir e pôr em circulação, mediante termos e condições acordados como Estado, títulos emitidos ou garantidos por este e transaccioná-los directamente com o público".

O mercado monetário é efectivamente o mercado no qual as instituições financeiras e certos organismos públicos podem trocar entre si, a taxas livremente negociadas, a liquidez que possuem em conta no Banco Central, contra títulos de venda (públicos ou privados). Graças ao mercado monetário, a Moeda do Banco Central, excedentária para certas instituições, é transferida para as outras instituições com falta de liquidez, sem que seja necessária a intervenção do Banco Central.

Os agentes do mercado monetário podem ser agrupados em três categorias:

- Intermediários financeiros
- Tesouro público
- Banco Central.

É a estes três grupos de participantes que se circunscreve a actuação do mercado monetário, prestando a cada um deles determinados serviços (em certos Países, podem também participar deste mercado agentes do sector não bancário).

Relação entre o sector dos intermediários financeiros e o mercado monetário: Os Bancos e restantes instituições participantes que, em certo momento, disponham de liquidez excedentária podem colocá-la à disposição, por períodos curtos, daquelas instituições que, nesse momento, estão com falta de liquidez. As operações que se realizam no mercado monetário permitem, pois, ceder ou tomar liquidez por períodos de muito curta duração (inclusive por um dia), o que torna possível aos Bancos um ajustamento constante dos recursos através da passagem quotidiana da liquidez de umas instituições para outras. O mercado monetário possibilita, deste modo, uma gestão óptima

[424] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

das carteiras bancárias, ao reduzir a parcela dos activos bancários improdutivos, que o mesmo é dizer não remunerados.

Relação entre o Tesouro Público e o mercado monetário: para fazer face às suas necessidades de tesouraria, o Tesouro Público coloca os seus títulos (Títulos de Dívida Pública de curto prazo) nos Bancos. Estes títulos, tais como alguns títulos privados, podem ser trocados no mercado monetário por liquidez[425].

Relação entre o Banco Central e o mercado monetário: a posição dominante do Banco Central permite-lhe fazer das suas operações no mercado monetário um importante instrumento de política monetária, graças ao jogo dos dois efeitos acima estudados:

O efeito de quantidade – no mercado monetário, o Banco Central compra ou vende aos Bancos títulos que ele monetiza ou desmonetiza, influindo assim na liquidez bancária e o volume da massa monetária global. Quando o Banco Central compra títulos no mercado monetário, ele monetiza-os (entregando, em contrapartida, Moeda ao Banco Central) e aumenta, assim, a liquidez bancária, o que permite aos Bancos via actividade creditícia será determinado pela sua capacidade de refinanciamento junto do Banco Central, isto é, será tanto maior quanto mais títulos venderem ao Banco Central. Ao contrário, quando o banco Central vende títulos no mercado monetário, reduz a liquidez do sistema bancário, diminuindo o potencial de criação de Moeda dos Bancos.

Assim, o efeito quantidade da política de "*open-market"* exerce-se inicialmente. Sobre a liquidez bancária para depois se exercer sobre a massa monetária. Daí resulta que, ao comprar títulos, o Banco Central exerce uma influência expansionista sobre a circulação monetária, ao passo que, quando vende títulos a influencia que ele exerce é no sentido inverso.

O efeito preço – ao intervir no mercado monetário, tanto como vendedor de títulos como na qualidade de comprador, o Banco Central, modifica indirectamente o preço (taxa de juro) em vigor nesse mesmo mercado. Na realidade, se compra títulos, os recursos que as instituições financeiras têm disponíveis para emprestar aumenta, havendo tendência para o preço do Dinheiro (taxa de juro) baixar.

A idêntica conclusão se chega se atendermos a que, quando o Banco Central compra títulos, o preço (cotação) desses títulos tem tendência para subir e, como se trata de títulos de rendimento fixo, isso corresponde a uma descida da sua taxa de juro implícita.

Quando, porém, o Banco Central vende títulos às instituições financeiras, por razões idênticas, mas actuando em sentido inverso, as taxas de juro tendem a subir. Para mais, o Banco Central tem a possibilidade de fixar as suas próprias taxas, pelo que tem capacidade para agir directamente sobre o preço da Moeda, já que as variações das taxas no mercado monetário afectam o custo de crédito, como acontece quando o Banco Central altera a taxa de redesconto, como foi analisado anteriormente.

Verifica-se, pois, que as actuações no "*open market"* têm sempre um efeito -preço e um efeito – quantidade, facto que constitui uma vantagem relativa deste instrumento da política monetária quando comparado com outros. Além desta vantagem comparativa, há que referir o facto de a decisão de intervir no "*open market*" ser sempre iniciativa do Banco Central que, assim, pode escolher o ritmo, o montante e o prazo das suas intervenções. Por seu turno, os outros agentes que

[425] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

podem intervir neste mercado podem também gerir as suas intervenções de acordo com os seus interesses, facto que confere uma grande flexibilidade ao *"open market".*

É possível, porém, que, não obstante as referidas vantagens comparativas deste instrumento que o torna particularmente muito adequado em muitas situações, os efeitos positivos esperados sejam parcialmente atenuados, à semelhança, aliás, do que acontece com o redesconto, em virtude de entradas e saídas não controláveis de capitais externos induzidas pelas subidas e descidas das taxas de juro[426].

A superioridade da política do "*open – market"* sobre a política do redesconto decorre da maior flexibilidade da primeira em relação à segunda. Para se adaptar a política de redesconto às condições diárias da liquidez bancária, torna-se necessário subir ou descer constantemente e oportunamente a taxa de redesconto, o que não é fácil. Pelo contrário, a política de "*open – market*" adapta-se instantaneamente à conjuntura económica – a contracção da liquidez bancária provoca uma subida das taxas de juro no mercado monetário e a sua expansão fá-las baixar. As condições de equilíbrio do mercado monetário no caso de uma política de "*open – market"*, são modificadas por meio de pequenos e sucessivos ajustamentos mais matizados do que as intervenções por intermédio das taxas de redesconto.

Por outro lado, na política de redesconto há sempre necessidade de o Banco Central emitir Moeda Central (aumentando a base monetária) para acudir aos Bancos com falta de liquidez. Já na política de mercado aberto, os Bancos com falta de liquidez podem negociar com outros Bancos, sem ser necessária a emissão de mais Moeda central, o que evita a expansão da base monetária.

Por estas razões, em quase todos os Países assistiu-se a um abandono da política de redesconto, sendo dada primazia à política de *"open – market"*.

Assentando o *"open – market"* principalmente em transacções de Títulos de Dívida Pública (Títulos do Tesouro) realizadas entre o Banco Central, de um lado, e as instituições financeiras, do outro, é evidente que o regular e eficiente funcionamento do "*open – market"* pressupõe a existência de um vasto e dinâmico mercado de Títulos de Tesouro. Este facto implica a necessidade de assegurar uma utilização concentrada do "*open – market"* ao nível das Políticas Monetárias e Orçamental, ainda que devendo ser usado privilegiadamente como instrumento da Política Monetária[427].

De qualquer modo, a LBNA, continua a conferir poderes ao BNA para emitir os seus próprios títulos (art. 22º, da LBNA), o que lhe dá maior autonomia para intervir no mercado monetário.

10.8.1. A Política das Reservas Obrigatórias.

Admitindo a hipótese de ano existência de qualquer imposição legal, a procura de reservas dos Bancos limita-se –ia ao montante de notas e Moedas metálicas (Moeda Banco Central), que lhes fosse necessário conservarem para fazerem face aos levantamentos, e o saldo da sua conta junto do Banco Central, que permitisse as operações de compensação.

---

[426] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

[427] Até meados de 2003, na falta de Títulos de Tesouro, o Banco Nacional de Angola viu-se forçado a intervir apenas com títulos próprios (Títulos do Banco Central – TBC), única forma de conseguir lançar as bases para o mercado monetário, a vigorar desde Maio de 1999, ainda que de forma muito incipiente. Com a criação de títulos do tesouro em finais de 2002 (Lei nº 16/92, de 05 de Dezembro) estão criadas as condições para uma maior dinamização do mercado de títulos e uma mais eficaz condução das políticas monetárias e orçamental em Angola. Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

Esta dependência natural dos Bancos tende a decrescer com o desenvolvimento da Moeda escritural em detrimento da Moeda manual, e com as cada vez maiores facilidades de compensação que o mercado monetário oferece, motivo pelo qual os Bancos Centrais, não em certas situações, procuram sobrepor a esta dependência natural, em declínio, uma dependência artificial, sob a forma de reservas obrigatórias.

A política de reservas obrigatórias tem por objectivo geral, pois, obrigar os Bancos a deterem uma fracção dos valores inscritos nos respectivos balanços, sob a forma de Moeda do Banco Central (art. 25º, da LBNA e Aviso nº 10/22, de 6 de Abril).

A política de reservas obrigatórias obriga os Bancos a conservarem na conta junto do Banco Central uma fracção mínima do montante do seu passivo exigível à ordem ou a curto prazo – em geral, uma percentagem dos depósitos à ordem existentes em cada Banco. A taxa de reservas obrigatórias) varia de País para País e, mesmo cada País, varia no tempo de acordo com a situação económica prevalecente, designadamente com a taxa de inflação.

Sabendo-se que as instituições monetárias, para poderem criar Moeda, necessitam de ter reservas excedentárias (sendo estas a diferença entre as reservas totais que o Banco possui e as reservas obrigatórias que são, por sua vez, determinadas pelo montante do passivo exigível à ordem ou a curto prazo e pela taxa de reservas obrigatórias), facilmente se conclui da importância que as alterações da taxa de reservas obrigatórias podem ter na capacidade creditaria dos Bancos:

Se se verifica uma elevação da taxa de reservas obrigatórias, aumentam as necessidades dos bancos em Moeda central, já que esses bancos são obrigados aumentar o montante das reservas mantidas no Banco Central. Resulta deste facto uma redução da liquidez bancária, redução que acarreta para os bancos problemas de tesouraria, dado terem de fazer face às fugas em Moeda central. A redução da liquidez conduz, por conseguinte, a uma menor capacidade dos Bancos criarem Moeda via concessão de créditos.

Se acaso se verifica uma descida da taxa de reservas obrigatórias, as necessidades dos Bancos em Moeda central diminuem. Resulta de tal facto um aumento da liquidez bancária, aumento esse que permite que os Bancos enfrentem mais desafogadamente as fugas em Moeda central e que possam conceder mais créditos.

Assim, as autoridades monetárias recorrem frequentemente a subida ou descidas da taxa de reservas obrigatórias, tendo em vista reduzir (ou aumentar) a liquidez bancária e, por essa via, controlar a evolução do crédito. É evidente, porém que, a semelhança do que acontece com o redesconto, as actuações ao nível das reservas obrigatórias não têm o mesmo impacto em todas as instituições monetárias, dependendo da liquidez de cada uma[428].

Daí que as reservas obrigatórias sejam um instrumento de política monetária por vezes referido como um instrumento cego, pois, quando é aplicado, destina-se indiscriminadamente a todas instituições a ele sujeitas, não tomando em consideração a situação específica de cada uma.

10.9. Intervenções Directas do Banco Central na Criação de Moeda.

Para além das intervenções indirectas, do Banco Central pode intervir directamente na criação de Moeda através do controlo directo do crédito. Com este tipo de intervenção, os Bancos sofrem coacção directa no que respeita:

[428] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

1. À fixação das taxas de juro; vide Aviso nº10/23 de 28 de Agosto e o Aviso nº 10/22, do BNA, de 6 de Abril, Sobre Concessão de Crédito ao Sector Real da Economia.

2. Ao montante do crédito que podem conceder (política limites quantitativo de crédito); e, vide Aviso nº 4º als. a) e b) do Aviso nº10/22, BNA, de 6 de Abril.

3. Aos tipos de crédito que podem conceder (política selectiva de crédito) vide o Aviso nº 10/22, do BNA, de 6 de Abril, Sobre Concessão de Crédito ao Sector Real da Economia)[429].

10.9.1. A Política de Fixação de Taxas de Juro.

A gestão dos Bancos assenta naquilo que pode ser apelidado de aposses bancária, e que se pode esquematicamente descrever assim: quando o Banco desenvolve as suas operações de crédito, fá-lo na expectativa de que as receitas obtidas com a cobrança de juros (juros activos) sobre os créditos concedidos aos seus clientes serão nitidamente superiores aos custos que deverá suportar, devido, por um lado, gestão desses mesmos créditos e, por outro lado, devido ao pagamento de juros (juros passivos) aos seus depositantes e às outras instituições (Banco central e outros Bancos) pelos empréstimos que será obrigado a fazer em Moeda central para refazer a sua liquidez.

Por outras palavras, para terem uma exploração lucrativa, devem os Bancos ter em conta que as taxas de juros credoras (ou activas devem ser fixadas de modo que permitam arrecadar receitas superiores aos custos que são obrigados a suportar com as taxas de juros devedoras (ou passivas) e os outros custos que têm de suportar a gestão dos créditos que concedem.

A acção das autoridades monetárias, tal como foi descrita anteriormente (Intervenções Indirectas do Banco Central na Criação de Moeda), visa influenciar de maneira indirecta os termos da aposta bancária, aumentando ou diminuindo os seus encargos consoante a conjuntura.

A acção das autoridades monetárias agora estudada é diferente, pois exerce-se directamente sobre as receitas e os encargos dos Bancos, podendo chegar à fixação das taxas de juro.

Este regime existiu em Angola até recentemente – todas as taxas de juro eram fixadas pelo BNA. Desde Maio de 1999, com a publicação do Aviso nº 7/99, de 21 de Maio, do Banco Nacional de Angola, renovado com Aviso nº 10/2020, de 03 de Abril, no ano de 2021, cuja taxa é fixada no limite é de 20% ao ano, todavia as taxas de juro activas e passivas são fixadas pelos bancos de acordo com as regras do mercado, ou seja, no plano da liberdade contratual prevista no art. 405º, do CC.

10.9.2. A Política de Fixação de Limites Quantitativos de Crédito.

A finalidade geral da política de limites quantitativos de crédito é não permitir que os Bancos concedam crédito para além de certo montante, conseguindo o Banco Central, deste modo, limitar a criação de Moeda via crédito às metas fixadas nos seus programas monetários.

Em Angola, a partir de 19991, ano em que começaram a surgir os Bancos de 2ª linha, vigorou uma política de fixação rígida de limites quantitativos de crédito pelo BNA, com base no volume de depósitos em kwanzas captado por cada Banco. Esta política foi alterada em Agosto de 2000, com publicação do Instrutivo nº 7/2000, tendo o BNA passado a definir limites com base na capacidade financeira de cada Banco e no limite de crédito global estabelecido no programa monetário, que

[429] Cfr. art. 2º, do Aviso nº 10 /22, do BNA, de 6 de Abril, Sobre a Concessão de Crédito ao Sector Real da Economia, encimado de «Prioridades na Concessão de Crédito», determina que : "No cumprimento das disposições do presente Aviso, as Instituições Financeiras Bancárias devem estimular e priorizar as operações de crédito apresentadas por Cooperativas Agrícolas e por Pequenas e Médias Empresas (PMEs)".

determina as metas de crescimento da massa monetária de acordo com os objectivos fixados para a taxa de inflação.

10.9.3. A Política Selectiva de Crédito.

A finalidade geral da política de crédito consiste em orientar os créditos a conceder pelos Bancos para os sectores da economia considerados prioritários pelas autoridades governamentais: por exemplo, a agricultura, a exportação, a produção de alimentos, a habitação, etc. o Aviso nº 10/22, do BNA, de 6 de Abril, Sobre Concessão de Crédito ao Sector Real da Economia.

Muitas vezes, a esta política aparece acompanhada de uma preocupação de penalizar a concessão de crédito para fins de consumo, principalmente quando se trata de um País com uma taxa de inflação alta, uma vez que este tipo de crédito pode ter efeito inflacionista[430].

[430] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

4ª PARTE – O FENÓMENO MONETÁRIO NO PLANO INTERNACIONAL

CAPÍTULO XI – OS MECANISMOS DE PAGAMENTOS INTERNACIONAIS

Os fenómenos monetários no plano internacional no plano internacional a Moeda reveste-se de dois aspectos:

• Traduz os desequilíbrios internos das economias dos Países, fazendo por tal facto realçar as tendências nacionais, já que um País que tenha uma acentuada taxa de inflação, por exemplo, conhecerá necessariamente um desequilíbrio das suas transacções com o estrangeiro, apresentando-se o preço dos seus produtos demasiadamente elevado relativamente aos produtos estrangeiros

• Encerra a vontade de uma nação: *"Money is Power"* (Dinheiro é poder – *Roy Harrod*) e, por isso mesmo, inscreve-se num contexto psicológico e político. Quer isto dizer que a política cambial pode ser fortemente influenciada por razões políticas psicológicas e políticas. Por exemplo:

• A revitalização da libra em 1925 e a recusa da desvalorização do dólar norte-americano até 1971, foram dois factos que corresponderam a opções políticas e não económicas;

• Do mesmo modo, a manutenção do Kwanza com uma taxa de câmbio altamente sobrevaloriza durante vários anos não obedeceu a razoes económicas.

Nos fenómenos monetários internacionais verifica-se, assim, uma espécie de ampliação das componentes reais, monetárias e políticas dos diferentes conjuntos nacionais que constituem o espaço económico internacional.

11. O Mecanismo dos Pagamentos Internacionais.

As operações de pagamentos internacionais configuram-se nas movimentações de fundos entre entidades de diferentes nacionalidades, não querendo, obviamente significar transposição de fronteiras.

Entretanto, além de suscitar problemas próprios do Direito Bancário, resultantes em especial da conjugação de uma estrutura em cadeia, envolvendo varias instituições bancarias com intromissão de ordenamentos jurídicos por via regulação e supervisão bancário do sistema financeiro, bem como através das autoridades tributárias e da política monetária e cambial que pode dar soluções diferentes para vínculo contratual ou operação desta natureza.

Porquanto que as operações de pagamento internacional, faz-se por transferência bancária de diferentes instituições bancárias situadas em diferentes países, isto é, um banco emissor e um banco receptor de uma cadeia de transferências que não estão em relação de conta, mas sim, de relação de bancos correspondentes, distinto de transferências internas que se processam por via de contas cruzadas, no qual as instituições mantém contas recíprocas que permitem a troca de serviços de pagamento e compensação dos créditos recíprocos daí resultantes.

Ora, a inópia de harmonização material e conflitual tem dificultado as operações bancárias internacionais, ou simplesmente de transferências bancárias internacionais, enquanto meios de pagamentos que se pretende eficaz, célere e seguro, e satisfação cabal dos interesses em jogo. Daí, a necessidade de intervenção cruzada de diferentes ordens jurídicas para execução de um mecanismo unitário e harmonioso para resolução de incidentes e correcta análise do quadro normativo conflitual.

Destarte, para curar o imbróglio que tem suscitado nos mecanismos de pagamentos internacionais, produziu-se no âmbito do Direito do Comércio Internacional, a Lei-tipo da CNUDCI, (ou UNICITRAL - Comissão de Nações para o Direito Comercial Internacional, de 15 de Maio de 1992), cujo objectivo é de harmonizar a regulamentação material das transferências bancárias internacionais. Como Lei-Tipo, é um instrumento jurídico de regulamentação material não vinculativo, dependendo a sua vigência da respectiva adopção por cada Estado como Lei nacional integral ou parcialmente e com ou sem alterações.

Portanto, a Lei-Tipo aplica-se a todos as transferências bancárias de crédito com carácter internacional, electrónicas ou com suporte em papel[431].

11.1. O Mercado de Câmbios.

Na primeira parte dos nossos escritos, analisamos a Moeda num circuito fechado, dentro do espaço económico nacional.

Todavia, realizando-se transacções entre Países, isto é, entre residentes e não residentes, a análise deve ser alargada, já que os residentes são essencialmente utentes do sistema bancário e da Moeda do seu País, ao passo que os não – residentes utilizam os seus próprios sistemas bancários e as suas moedas.

ELISA RANGEL, escreve que de acordo com a Lei Cambial, considera-se operação cambial: a aquisição ou de ouro em barra ou em moedas ou por qualquer forma trabalhado; a aquisição ou alienação de Moeda estrangeira; na abertura e a movimentação, no País, de contas em moeda nacional, por não residentes; a liquidação de quaisquer transacções de mercadores, invisíveis correntes ou de capitais[432]. As operações cambiais tem um forte na balança de pagamento, tratando das mais comuns e correntes, centra-se na compra de Moeda estrangeira, na abertura e movimentação de contas em moeda estrangeira por residentes e em moeda nacional por não residentes e nas operações de mercadorias, de invisíveis correntes e de capitais. Porém, o comércio de cambiais, num País, deve realizar-se debaixo de regras apertadas de modo que a não estra na mão de cada cidadão aa decisão de efectuar transacções que envolvam moedas de países diferentes, sem que preceda qualquer controlo[433].

Tal como deve existir um sistema de pagamentos nacional, que permita a transferência de fundos entre agentes económicos devedores e credores também é necessário haver um mecanismo a nível internacional que garanta as operações entre os residentes de um País e os residentes de outros Países[434].

Como asseveramos que as autoridades cambiais não permitem realizar este tipo de operações com as reservas cambiais, nos termos art. 3º e 4º, da Lei nº 5/97, de 27 de Junho, Lei Cambial, de um lado, por outro, a Lei Cambial permite a saída e entrada no País através das fronteiras migratórias monetárias cambiais até um montante estabelecido. O Aviso nº 6/22, de 3 de

[431] Mais desenvolvimento vide: CATARINA MARTINS DA SILVA GENTIL ANASTÁCIO.- Transferência Bancaria, Almedina 2004, p. 281 e 282.
[432] Mais desenvolvimento Cfr. ELISA RANGEL. -Direito de Angola -Direito Cambial, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto Luanda 2014, p. 103.
[433] Ob. Cit. p. 104.
[434] NOTA: o conceito de residente de que aqui se trata é um conceito económico (residentes e não residentes cambiais), tal como estabelece a Lei nº 5/97, de 27 de Junho, no art. 4º, do citado diploma.

Março, veio revogar o Aviso nº 1/16, de 12 de Abril, e que, definiu os limites de saída de Moeda, aplicável a pessoas singulares, residentes e não residentes cambiais, que atravessam a fronteira do País, bem como, as situações que exigem preenchimento de formulário de declaração de entrada de Moeda no País.

Mas para tal seja possível, isto é, para que haja uma comunicação entre os circuitos dos diferentes Países, é necessário haver a convertibilidade das moedas de uns Países nas moedas de outros. Assim, as transacções internacionais colocam o problema da convertibilidade das moedas entre si, já que os credores pretendem que lhes paguem na Moeda dos seus Países.

São as operações de câmbio que permitem assegurar a conversão da Moeda de um País na Moeda de outro País. Essas operações incidem sobre divisas estrangeiras (depósitos em Bancos e títulos de crédito liberados em Moeda estrangeira, tais como notas de Banco, cheques, letras, etc.).

A taxa de conversão de uma Moeda noutra denomina-se taxa de câmbio. Esta taxa indica o número de unidades monetárias estrangeiras que se podem obter a troco de uma unidade de Moeda nacional. Dizendo de outra forma, a taxa de câmbio dá-nos o preço de uma Moeda de um outro País[435].

Portanto, o mercado onde são confrontadas a oferta e procura de Moeda estrangeira chama-se mercado de câmbios ou mercado cambial.

11.2. Operações de Pagamentos Internacionais: Sistema de SWIFT.

Os pagamentos internacionais, seja por via de transferência seja por via de compensação, constituem sempre operações cambiais. Todavia, trata-se de movimentações de fundos entre agentes económicos ou entidades de deferentes nacionalidades, que obviamente afigura-se uma relação jurídica bancária de pagamento entre residentes e não residentes, que ocorre dentro ou fora do território nacional conforme densifica nossa Lei nº 5/97, de 27 de Junho, Lei Cambial (art. 4º e 5º da LC).

O mecanismo de transferência bancária internacional de pagamento por SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial telecomuniction)* é, pois, uma operação electrónica realizada por diversos bancos e, hoje agrega diversas instituições bancárias de vários Países, a qual criou-se normas próprias de compensação, com vista a proceder as transferências bancárias permanentes num sistema automático de gestão integrada por teletransmissão das transacções. No ordenamento jurídico angolano o BNA, como autoridade cambial, através do Instrutivo nº1/23, de 9 de Janeiro, estabeleceu as regras e procedimentos que os bancos comerciais devem observar no reporte de informação estatística sobre transacções com o exterior. Aviso nº 3 /23, de 9 de Março. Regras de Operações Cambiais por Pessoas Singulares.

Porém, a inobservância do instrutivo em referência constitui contravenção punível nos termos da Lei nº 24/21, de 19 de Maio, RGIF e da Lei nº 5/97, de 27 de Junho, LC e sem embargo o sistema de sanções dos demais dispositivos legais previstas no Código Penal.

[435] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

11.3. O Papel do Mercado Cambial.

11.3.1. Motivações das Operações de Câmbio.

As operações de câmbio resultam fundamentalmente das seguintes causas:

a) *Móbil De Transacções* – as operações de câmbio verificam-se quando há transacções de mercadorias e de serviços efectuados entre um residente e um não residente. Se uma empresa angolana pretender importar uma mercadoria ou encomendar um estudo económico num outro País, terá de comprar Moeda desse País (operação de câmbio), convertendo kwanzas na Moeda desse País, para pagar a mercadoria ou serviço pretendido.

b*) Móbil De Remuneração* – certas operações de câmbio estão relacionadas com a liquidação de operações financeiras (como investimentos directos ou indirectos).

Há também operação de câmbio relacionadas com as variações das taxas de juro nos diferentes mercados de capitais – a nível mundial, existe um importante volume de capitais em busca constante da melhor remuneração possível, ou seja, em busca de taxas de juro mais elevadas.

c) *Móbil De Especulação* – outras operações de câmbio, efectuadas pelos diversos sujeitos económicos, são realizadas com intuito de ganhar Dinheiro com as variações cambiais. Se um agente económico prevê que a Moeda de um certo País irá ser revalorizada, por exemplo, poderá adquirir um volume grande dessa Moeda com o objectivo de revender mais tarde, quando se der a revalorização. Pelo contrário, se prevê que irá desvalorizar-se, procurará desfazer-se da Moeda antes que se verifique a desvalorização.

d) *Móbil Segurança* – os agentes económicos de certos Países, onde existe forte instabilidade política e/ou económica, procuram converter as suas poupanças em Moeda estrangeira por razões de segurança, sendo uma parte significativa depositada em Bancos no exterior.

A procura de Moeda estrangeira por razões de segurança tem prejudicado bastante os Países mais pobres e Angola não tem sido excepção.

A forma mais utilizada pelos agentes económicos para transferirem capitais para o estrangeiro é através das operações de importação e de exportação de mercadorias e de serviços, praticando:

• Subfacturação nas exportações: isto é, vendem uma mercadoria ao estrangeiro por X e declaram que venderam apenas por X-Y. Assim, só entra no País uma parte do valor da exportação, ficando a diferença Y no estrangeiro.

• Sobrefacturação nas importações: isto é, compram uma mercadoria ao estrangeiro X e declaram que compraram por X+Y. Ou seja, conseguem assim enviar para o estrangeiro mais divisas do que as necessárias.

Para além destas duas formas, em Angola tem-se assistido ao recurso ao mercado de Câmbios para aquisição de notas de Moeda estrangeira que depois são enviadas para o exterior, sem qualquer ligação com operações de importação ou de exportação de mercadorias e serviços.

Assim, podemos concluir que nem todas as operações de câmbio se encontram relacionadas com transacções comerciais, já que algumas delas têm por objectivas movimentações autónomas de capitais, movimentações essas que se revestem de uma considerável importância e que podem constituir factores de desequilíbrio[436].

[436] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

11.2.2. Tipos de Operações de Câmbio.

A oferta e a procura de moedas estrangeiras, a troco da Moeda nacional, confrontam-se no mercado de câmbios. Este mercado é organizado pelos grandes Bancos de todos os Países. Os Bancos operam por conta própria e por conta de seus clientes que necessitem de fazer operações cambiais.

No mercado cambial distinguem – se dois compartimentos de importância desigual: o compartimento de câmbio manual e o compartimento do câmbio escritural, muito mais desenvolvido que o precedente e no qual são estabelecidas as taxas directrizes do conjunto do mercado dos câmbios.

Mercado do Câmbio Manual – resulta da confrontação da oferta e da procura respeitantes a notas de Bancos e cheques de viagem (*traveller* cheques). É por seu intermédio que os turistas e outros viajantes compram e vendem a Moeda de que necessitam para as suas viagens.

A cotação do câmbio manual é mais elevada do que a do câmbio escritural, já que, no primeiro, os intermediários bancários suportam custos relativamente mais elevados com o pessoal, com os transportes, com os seguros e com a conservação das notas e dos cheques de viagem.

Este mercado tem cada vez menos expressão porque aqueles que a ele mais recorriam (turistas e outros viajantes) passaram a utilizar cartões de crédito internacionais, que são mais cómodas e mais seguros contra roubos.

Mercado de Câmbio Escritural – resulta da confrontação dos haveres em contas bancárias, em Moeda estrangeira, e dos haveres em contas bancárias em Moeda nacional.

O câmbio escritural realiza-se, pois, por simples operação escritural entre contas em Bancos. Se se tratar de uma operação entre um Banco nacional e um Banco de outro País (Banco correspondente), regista-se uma dupla inscrição.

• Nas contas do Banco nacional: entre a conta divisas e a conta em Moeda nacional do cliente que pretende fazer a operação cambial.

• Nas contas do Banco estrangeiro correspondente, que assegura a realização da operação entre a conta do seu cliente – Banco (o Banco nacional) e a conta do beneficiário estrangeiro (por exemplo, um exportador).

O compartimento do câmbio escritural tem uma importância muito maior do que o mercado de câmbio manual devido ao maior volume e importância das transacções que nele se efectuam.

Em Angola, apesar do crescimento acentuado do mercado cambial escritural registado nos últimos anos, continua a haver de algum modo e não muito elevado peso das operações de câmbio manual, realizadas quer pelos Bancos e casas de câmbio, quer no mercado de rua[437].

11.2.3. As Intervenções das Autoridades Monetárias no Mercado Cambial.

Uma das condições para os mercados de câmbios poderem ser considerados como mercados de concorrência pura e perfeita, seria a não intervenção do Banco Central.

Essa não-intervenção implicaria a total ausência de controlo das taxas e das operações de câmbio, um sistema de câmbios flutuantes, e a própria neutralidade da política interna para com os movimentos de capitais e, de uma forma geral, para com os pagamentos externos

[437] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

Na realidade, o que acontece é que se verifica sempre uma intervenção, cujas modalidades e graus variam de País para País e, dentro da mesmo País, de acordo com a evolução de vários factores, internos e internacionais.

Assinalaremos a influência da política monetária interna, a utilização das reservas de câmbio (reservas de divisas ou reservas internacionais) pelo Banco Central e o controlo dos câmbios[438].

11.2.4. A Influência da Política Monetária Interna.

As medidas de política económica geral (disposições para combater a inflação, medidas para incrementar o desenvolvimento económico, etc.), repercutem-se nas diversas rubricas da Balança de Pagamentos e, consequentemente, na oferta e procura de divisas.

Além destas influências política económica geral dos Países sobre as taxas de câmbio, o Banco Central pode interferir directamente na entrada e saída de capitais, por meio da manipulação das taxas de juro.

Sempre que a diferença entre a taxa de juro de um País e a taxa de juro de outros Países for positiva, isto é, sempre que a taxa de juro de um País for superior à taxa estrangeira, verificam-se entradas de capitais nesse País. Inversamente, sempre que essa diferença for negativa, verificam-se saídas de capitais desse País.

Estes movimentos de capitais dão-se pelo móbil remuneração, acima já abordado, ou seja, em busca de taxas de juros mais elevadas. Uma tal política, de manipulação das taxas de juro, pode ser eficaz se as previsões dos agentes económicos quanto às variações das taxas de câmbio forem no sentido de variações fracas e, portanto, as movimentações de capitais pelo móbil especulação forem pouco significativas.

Pelo contrário, a política de manipulação das taxas de juro tornar-se-á inoperante se, por acaso, as movimentações de capitais não se orientarem principalmente por um móbil de remuneração, mas sim por um móbil de especulação (busca de lucros com as variações das taxas de câmbio). Se assim for, os agentes económicos estão mais interessados em realizar operações de especulação para obter ganhos ligados à valorização ou desvalorização de uma Moeda, e não em procurar um ganho resultante da diferença entre as taxas de juro de diferentes Países. É o caso que acontece com Angola.

Por outro lado, a política das taxas de juro esbarra com um outro obstáculo, resultante de uma frequente contradição entre os seus objectivos interno e externo. Se um País decide subir a taxa de juro com o objectivo de elevar o custo do crédito para reduzir a liquidez e, assim, combater a inflação, verá aumentar o volume de capitais estrangeiros que entram pelo móbil remuneração, aumento este que exercerá um papel acelerador da inflação, uma vez que as entradas de capitais estrangeiros implicam aumentar a massa monetária.

Inversamente, uma descida da taxa de juro, tendente a estimular o investimento pela via do embaratecimento do crédito arrisca-se a fazer diminuir a entrada de capitais estrangeiros, ao mesmo tempo que pode estimular a saída de capitais nacionais em busca de taxas de juros mais

[438] Ibidem.

altas noutros Países. Vê-se, pois, que as autoridades monetárias devem ter em devida consideração quer o objectivo interno, quer o objectivo externo, quando estudam as políticas a aplicar[439].

11.2.5. A Utilização das Reservas Cambiais.

11.2.5.1. O Sistema das Taxas de Câmbio Flutuantes.

Enquanto, no sistema de taxas administradas, a desvalorização e a revalorização podem ser consideradas acidentais, no sistema de taxas flutuantes (ou flexíveis) as oscilações de câmbio são contínuas.

O Banco Central não é obrigado a intervir para manter a cotação da Moeda dentro das margens de flutuação pelos acordos internacionais. Em princípio, a cotação da Moeda depende unicamente da oferta e da procura no mercado de câmbios. O mercado cambial reencontra, assim, o seu papel equilibrante.

Neste sistema, as variações das taxas de câmbio, contínuas, podem ser consideradas com o reflexo da situação da Balança de Pagamentos:

Um défice implica uma depreciação da Moeda nacional em relação às moedas estrangeiras; um excedente, implica uma depreciação.

O sistema, dependendo da oferta e da procura no mercado cambial, pode desencadear efeitos correctores imediatos[440].

A depreciação da Moeda nacional implica a sua imediata desvalorização, encorajando as exportações e travando as importações, modificando a oferta e a procura de divisas de maneira a fazer desaparecer o saldo deficitário da balança de pagamentos. O câmbio pode ser:

1. Flutuante, de forma ilimitada, não intervindo nunca o Banco Central – tese defendida pelos economistas mais liberais, defensores da corrente monetarista;

2. Ou flutuante, mas sob controlo do Banco Central, que deve intervir imprevisivelmente e discricionariamente quando entenda necessário, e não automaticamente e de maneira previsível, por imposição de acordos internacionais.

Na prática, não existe em nenhum País o sistema de flutuação pura dos câmbios, ou flutuação sem intervenção do Banco Central no mercado de câmbios. Na verdade, os Bancos Centrais não podem consentir que as taxas flutuem livremente, pelo que, em todos os Países que adoptaram este sistema de taxas flutuantes, as autoridades monetárias seguem atentamente o mercado de câmbios e intervêm, de forma imprevisível e discricionária, sempre que as flutuações possam ter implicações negativas para a economia (sistema de flutuação impura de câmbios).

As intervenções do Banco Central, como visto anteriormente, podem ser:

a) Intervenções directas – consistem de operações de compra e venda de divisas no mercado cambial.

b) Intervenções indirectas – consistem em agir sobre as operações de que resultam a oferta e procura de divisas, designadamente sobre as operações de capitais.

O mais clássico destes instrumentos de intervenção é a taxa de juros, que foi analisada antes[441].

---

[439] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.
[440] Ibidem.
[441] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

11.2.5.2. O Sistema de Controlo dos Câmbios.

Este sistema visa a supressão total do mercado de câmbios. O Banco Central fixa a taxa de câmbio e determina as trocas que podem ser realizadas com o estrangeiro a taxa de câmbio fixada.

Foi o sistema adoptado pelos Países de economia estatizada, como complemento necessário do monopólio estatal do comércio externo. Mas outros Países também o adoptaram em certas fases críticas:

Em 1933, a Alemanha e a Itália adoptaram o sistema de controlo de câmbios, a fim de criarem um bloco económico autárcico.

Em 1939, a França também criou um gabinete das trocas, que chamou a si controlo das operações com o estrangeiro. Este sistema também vigorou em Angola, desde os primórdios da Independência até 1994, tendo sido retomado em 1996 e abandonado em 1999, dando então lugar a um sistema de taxas flutuantes.

Quando vigorava o sistema de controlo de câmbios, registavam-se crises constantes de falta de reservas em Moeda estrangeira- as chamadas " crises cambiais ", Isto fundamentalmente porque as autoridades fixavam uma taxa de câmbios muito abaixo do preço da Moeda estrangeira no mercado e assistia-se por este facto a uma elevada procura da mesma Moeda que a oferta não conseguia de forma cobrir por não funcionar o mecanismo de ajuste do preço de acordo com a Lei da oferta e da procura. A partir do momento (Maio de 1999) em que foi adoptado o sistema de taxas de câmbio flutuantes, em Angola nunca mais registou uma crise de falta de reservas em Moeda estrangeira[442].

Comprar ou vender no estrangeiro pressupõe uma taxa de câmbio entre as moedas interna e externa. Podemos encontrar três importantes sistemas de câmbios:

a) O sistema de câmbios administrados: os dois exemplos mais conhecidos deste sistema são: o sistema de *Bretton Woods*, de âmbito mundial, e o sistema monetário europeu (SME), ao nível da comunidade europeia.

Neste sistema, as autoridades monetárias definem a paridade da Moeda em relação a uma Moeda internacional de referência (ouro, dólar ou um cabaz de moedas) e, através de operações de revalorização e de desvalorização, esforçam-se por manter a cotação da Moeda no mercado sensivelmente igual á paridade oficial.

b) O sistema de taxas flutuantes: neste sistema há uma combinação de forças de mercado e de intervenções das autoridades monetárias para determinar o nível de taxa de câmbio (sistema de taxas de câmbio flutuantes impuro), ou, então, á definido unicamente pelas forças de mercado (sistema de taxas de câmbio flutuantes puro definido pelos monetaristas).

Na prática existe é o sistema impuro, no qual as autoridades monetárias se reservam o papel de evitar flutuações muito acentuadas, pelo que intervém no mercado (através de operações de compra e venda de divisas – intervenção directa, ou influenciando as operações que estão na origem

[442] Ibidem.

dos fluxos de Moeda estrangeira intervenção indirecta) sempre que o julguem necessário, de forma imprevisível e discricionária.

c) O sistema de controlo de câmbios: sistema em que o mercado é suprimido. O Banco Central fixa a taxa de câmbio e determina as trocas que podem ser realizadas com o estrangeiro á taxa de câmbio fixada.

Foi o sistema adoptado pelos Países de economia estatizada, como complemento necessário do monopólio estatal do comércio externo.

No sistema de taxas flutuantes, o nível médio á volta do qual as taxas flutuam, no longo prazo, é determinado essencialmente pela " paridade do poder de compra", ou seja, pelos preços relativos do País com os dos outros Países.

Teoricamente, se os preços de uns País, devido á inflação aumentam 10 vezes, fazendo depreciar a Moeda, então a sua taxa de câmbio deve ser desvalorizada para um nível correspondente a um décimo do nível anterior.

Depois da II Guerra Mundial, a maioria dos Países aderiu o sistema saído da conferência de *Bretton Woods*, realizada em 1944.

Neste sistema os Países passaram a fazer depender as suas taxas de câmbio do ouro e do dólar. Quando os desvios na taxa de câmbios eram acentuados, os Países corrigiam a paridade oficial. Depois de 1971 este sistema entrou em ruptura.

O novo sistema que surgiu após o colapso de *Bretton Woods* é o das " taxas flutuantes controladas", As taxas de câmbio relativas sobem ou descem dependendo da oferta e da procura de exportações e de importações. Mas as autoridades monetárias por vezes intervém para limitar ou ampliar os movimentos, de tal forma que as " flutuações puras" alteram com as " flutuações controladas".

Temos hoje, pois um sistema monetário internacional com moedas nacionais, embora convertíveis entre si, não mais convertíveis em ouro, taxas de câmbio flutuantes e com grandes movimentos de capitais entre os Países, facilitados pelas novas politicas adoptadas pela generalidade dos Países de transferência electrónica.

O ouro já não tem o papel chave que oficialmente lhe era reconhecido no passado. Hoje o preço do ouro é determinado da mesma forma que se determina o preço das outras mercadorias.
O sistema de taxas de câmbio flutuantes permite aos Países seguir as suas próprias políticas inflacionistas e anti- inflacionistas.
Uma nova disciplina surgiu: a do mercado, que faz subir ou descer as taxas de câmbio em resposta a diferenças nos níveis de preços relativos e nas taxas de juro, ou mesmo em resposta às expectativas das pessoas relativamente às taxas de câmbio, em busca de lucros especulativos-

Na primeira parte dos nossos escritos trouxemos a liça este tema e analisamos a Moeda num circuito fechado, dentro do espaço económico nacional.

Todavia, realizando-se transacções entre Países, isto é, entre residentes e não residentes, a análise deve ser alargada, já que os residentes são essencialmente utentes do sistema bancário e da Moeda do seu País, ao passo que os não – residentes utilizam os seus próprios sistemas bancários e as suas moedas.

11.2.5.3. O Sistema de BRETTON WOODS.

Após os acordos de *Bretton Woods* de 22 de Julho de 1944 até 1973, o sistema monetário internacional baseava- se num regime de câmbios administrados (ou de paridades fixas). Os acordos de *Bretton Woods* compreendiam três pontos:

As moedas dos Países signatários eram definidas relativamente ao ouro ou relativamente ao dólar norte – americano, sendo este, por sua vez, definido relativamente ao ouro. Esta paridade oficial permite calcular o valor das várias moedas entre si fazendo recurso as suas paridades ouro ou dólar.

Cada País signatário assumiu a responsabilidade de garantir que a taxa de câmbio da sua Moeda no mercado cambial (o que depende, como se sabe, da oferta e da procura neste mercado), nunca se afastaria mais de 1% para cima ou para baixo da taxa oficial declarada ao FMI para um Banco central alterar a paridade tinha de obter acordo prévio do FMI. Na prática, o Banco Central de cada País ficou obrigado a intervir no mercado cambial a fim de garantir que a respectiva Moeda não sofresse alterações de valor (flutuações cambiais) superiores 1% relativamente a taxa declarada ao FMI.

A intervenção do Banco central traduziu-se em:

Comprar dólares com a sua própria Moeda (reduzindo a oferta de dólares no mercado), se esta atingisse a sua cotação máxima permitida pelo acordo de *Bretton Woods* ,a fim de travar a descida do dólar relativamente a Moeda nacional ;

Vender os dólares que possuía em reserva (aumentando a oferta de dólares no mercado), sempre que a sua própria Moeda atingisse a cotação mínima permitida, comprando a sua própria Moeda, em contrapartida, para assim deter a sua própria Moeda, em contrapartida, para assim deter a subida da cotação do dólar relativamente à sua Moeda (ou, dizendo de outra forma, para deter a descida da taxa de câmbio da Moeda nacional).

Para as intervenções sob a forma de venda de dólares, cada Banco Central devia dispor de reservas cambiais em dólares, adquiridos anteriormente ou obtidos por empréstimo, junto do FMI[443].

Uma vez que os diferentes mercados de câmbios se encontram em contacto, pelo facto de todas as moedas terem a sua cotação (taxa de câmbio) fixada em relação ao ouro ou ao dólar, nenhum Banco Central necessita de regularizar a cotação corrente da sua Moeda relativamente a todas as moedas nacionais.

Basta-lhe actuar sobre a sua própria Moeda relativamente a uma só Moeda internacional (o dólar), considerada como a Moeda de intervenção. Segundo o sistema de *Bretton Woods*, pois, só o Banco central de um único País foi dispensado de intervir para sustentar a cotação da sua Moeda: (Banco central dos Estados Unidos da América).

[443] NOTA: como se constata, pelos acordos de *Bretton Woods,* o FMI era quem autorizava a alteração das paridades das moedas dos Países signatários e tinha a incumbência de emprestar divisas aos Países que delas necessitassem para sustentar a taxa de câmbio das respectivas moedas nacionais.

Este privilégio, que se deve ao facto de o dólar ser a única Moeda nessa época porque a Europa e o japão estavam destruídos pela guerra, foi concedido aos Estados Unidos da América a fim de lhe permitir garantir a total e imediata convertibilidade do dólar em ouro.

Essa convertibilidade, porém, foi suspensa unilateralmente pelos Estados Unidos da América, em 1971, mas o privilégio de não intervenção manteve-se até 1973. O ouro tinha um preço oficial. Com efeito, ele era definido em relação ao dólar dos Estados Unidos da América, pela supremacia desta Moeda:

- Como Moeda de pagamento;
- Como Moeda de medição do valor das outras moedas; e,
- Como Moeda de reserva.

O preço fixado para o ouro foi de 35 dólares por cada onça de ouro (31,10348 gr), ou, se se preferir, 1 dólar equivalia a 0,8886708 gr de ouro.

Não obstante os esforços para manter as taxas fixadas, ao longo do tempo os Governos foram sendo obrigados a pedir autorização ao FMI para modificarem a cotação das suas moedas, quer no sentido de desvalorização, quer no sentido da sua revalorização.

Quando a autorização era concedida, em princípio para fazer face a um desequilíbrio grave da Balança de Pagamentos, cabia ao Banco Central do País em causa estabelecer a nova paridade da sua Moeda.

DESVALORIZAÇÃO: no sentido escrito, a desvalorização resulta de uma diminuição do valor da moeda nacional relativamente às restantes moedas.

A causa da desvalorização é uma inflação, geralmente importante e duradoura. Assim sendo, a desvalorização oficializa uma anterior depreciação da unidade monetária nacional relativamente às unidades monetárias estrangeiras.

Quando às relações económicas e financeiras com o estrangeiro, esta depreciação dá lugar a duas consequências fundamentais:

Primeira: a depreciação da moeda nacional entrava as exportações, fazendo com que os preços nacionais se apresentem demasiado elevados, relativamente aos preços do estrangeiro, e estimula as importações de produtos estrangeiros que apresentam preços mais baixos que os produtos nacionais.

A balança comercial do País (diferença entre importações e exportações de mercadorias) tende, portanto, a tornar-se deficitária. Um défice duradouro dessa mesma balança acaba por refrear as importações, dada a falta de divisas, provocando assim um abrandamento no crescimento económico.

Segunda: a depreciação origina uma diminuição da reserva cambial (reserva de divisas), que se fica a dever, quer às intervenções do Banco Central, que é obrigado a vender dólares para manter o valor da moeda nacional no mercado de câmbios, quer às fugas de capitais, receosos de uma inevitável desvalorização, perante uma moeda sobrevalorizada. A desvalorização tem por objectivo lutar contra as consequências da depreciação:

Primeiro: a desvalorização, baixando os preços dos produtos exportados em moeda estrangeira, estimula as exportações, além de ao elevar o preço dos produtos importados em moeda nacional, desencorajar as importações.

A desvalorização, ao provocar esta degradação dos termos de câmbio, que a mesmo é dizer, da relação entre os preços de exportação, contribui para o equilíbrio da balança comercial do País que efectua a desvalorização, por estimular as exportações e entravar as importações.

Segundo: além disso, a desvalorização reduz as fugas de capitais, devidas à falta de confiança para com a Moeda nacional em questão.

A DESVALORIZAÇÃO: Operação simétrica da desvalorização, a revalorização principal objectivo a redução do excedente da balança comercial, elevando os preços dos produtos importados em moeda nacional.

A lógica do sistema acima de taxas administradas saída de *Bretton Woods* deveria levar ao desaparecimento dos mercados cambiais ou, pelo menos, a reduzir a sua função a um vasto mecanismo de pura compensação. Na prática, verificou-se o desenvolvimento dos mercados de câmbios, principalmente depois dos Países mais ricos terem estabelecido a livre convertibilidade das suas moedas.

O desenvolvimento dos mercados cambiais ficou a dever-se ao facto de o sistema não ter conseguido a total fixidez das taxas de câmbio, uma vez que o FMI autorizava as variações da cotação das moedas acima e abaixo dos limites fixados.

O defeito deste sistema era o de permitir a especulação, já que, sempre que havia expectativa de mudança de paridade de uma Moeda, os especuladores conseguiam realizar operações altamente rentáveis, sem que o mercado de câmbios pudesse desempenhar o seu papel autenticamente reequilibrante, dadas as intervenções obrigatórias dos Bancos Centrais.

Porém, depois de haver assegurado uma relativa estabilidade até aos anos sessenta, o sistema de *Bretton Woods* deteriorou-se, depois desmoronou-se em 1971 com a inconvertibilidade do dólar em ouro.

Portanto, em 1976, face ao que ficou prescrito nos estatutos do FMI tiveram que ser alterados, passando a permitir que cada País membro optasse por um dos sistemas: de câmbios administrados ou de câmbios flutuantes, sendo este o que, praticamente, acabou por ser adoptado por todos os Países.

11.3. O Sistema Monetário Europeu (S.M.E.).

O segundo exemplo de um sistema de taxas de câmbio administradas é o SME, que vigorou em todos os Países da Comunidade Europeia (CE) até à recente criação do – EURO.

O SME comportava dois aspectos fundamentais:

A criação do ECU, cabaz de doze moedas europeias que servia de referência monetária para as moedas dos Países membros da CE (taxa pivot), substituindo as paridades em ouro ou em dólar.

A criação de um sistema de taxas de câmbio estáveis asseguradas pelas intervenções dos Bancos Centrais dos doze sobre os mercados de câmbios.

Todas as moedas do SME tinham uma cotação – Pivot relacionada com a ECU, pelo que o conjunto destas cotações – pivot serviam para determinar as taxas bilaterais das moedas entre elas. Taxa de câmbio de cada moeda não devia, nos mercados de câmbios, afastar-se das paridades oficiais bilaterais, para cima ou para baixo, mais do que 2,25%.

Os Bancos Centrais das moedas que ultrapassassem, nos mercados cambiais, os limites ficados, para cima ou para baixo, deviam obrigatoriamente intervir, para repor o valor da Moeda dentro dos limites (+/-2,25%)[444].

Vê-se que o SME era um sistema idêntico ao saído de *Bretton Woods*, com duas finalidades importantes:

Era restrito aos Países da UE;

A referência base não era mais o ouro ou o dólar, mas o ECU, que era um cabaz constituído pelas moedas dos doze Países membros e actualmente são os 29 membros da UE. Com moeda única o EURO emitida pelo BCE (Banco Central Europeu).

[444] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

CAPÍTULO XII– A BALANÇA DE PAGAMENTOS.

12. Noção.

A balança de pagamentos: é um registo contabilístico de todas as operações económicas e financeiras entre os residentes de um País e o estrangeiro (isto é, não residentes), realizadas durante um certo período.

Geralmente, a balança de pagamentos diz respeito um ano, podendo todavia, ser elaborada para períodos mais curtos (trimestre ou semestre).

Os residentes, segundo a Lei Cambial em vigor (Lei nº 5/97, de 27 de Junho, art. 4º, da LC), são:

a) As pessoas singulares que tiverem residência habitual no País;

b) As pessoas colectivas com sede no País;

c) As filiais, sucursais, agências ou quaisquer formas de representação no País, de pessoas colectivas com sede no estrangeiro;

d) Os fundos, institutos e organismos públicos dotados de autonomia administrativa e financeira, com sede em território nacional;

e) Os cidadãos nacionais diplomatas, representantes consulares ou equiparados, em exercícios de funções no estrangeiro, bem como os membros das respectivas famílias;

f) As pessoas singulares nacionais cuja ausência no estrangeiro, por período superior a 90 dias e inferior a um ano, tenha origem em motivo de estudo ou seja determinada pelo exercício de funções públicas.

Não residentes no território nacional, segundo o mesmo diploma, são:

a) As pessoas singulares com residência habitual no estrangeiro;

b) As pessoas colectivas com sede no estrangeiro;

c) As pessoas singulares que emigrarem;

d) As pessoas singulares que se ausentarem do País por período superior a um ano;

e) As filiais, sucursais, agências ou quaisquer formas de representação em território estrangeiro de pessoas colectivas com sede no País.

f) Os diplomatas, representantes consulares ou equiparados, agindo em território nacional, bem como os membros das respectivas famílias.

O art. 4º, dispõe que " ao Banco Nacional de Angola incumbe decidir, em casos especiais, as dúvidas sobre a qualidade de residente ou não residente de determinada entidade"- ver nº 3 – e que "perdem a qualidade de residentes de pessoas singulares que estejam ausentes do território nacional por mais de 12 meses ou que se ausentarem definitivamente do País" – ver nº 2.

Vêm que a distinção entre residentes e não- residente é em função do centro principal dos respectivos interesses ou actividades.

Esta noção "económica" de residência permite uma melhor precisão de qual o País a que devem ser afectados os agentes económicos, do que o conceito de residência, sob o ponto de vista jurídico[445].

[445] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

12.1. Natureza das Operações Registadas na Balança de Pagamentos

Todas as operações de natureza económica ou financeira são registadas na balança de pagamentos. Esta compreende não só as operações com mercadorias (exportações e importações), mas também as transacções de serviços, também denominadas operações de invisíveis (turismo, transferências de juros e de lucros, fretes, seguros, etc.) e, finalmente, as operações relativas a activos financeiros (movimentos de capitais: créditos e investimentos).

A balança de pagamentos surge-nos como um sistema de contas que permite registar todas as operações reais (mercadorias e serviços) e todas as operações financeiras (créditos e investimentos) de um País como resto do mundo, durante um certo período.

A balança de pagamentos comporta um activo e um passivo- em princípio, as transacções internacionais processam-se em função de um pagamento geralmente efectuado com divisas. Qualquer operação que dê lugar a uma entrada de divisas estrangeira, é registada no activo, as que derem lugar a uma saída de divisas, são registadas no passivo.

Certas operações, contudo, processam-se se contrapartida, sendo consideradas como transferências unilaterais. É o caso, por exemplo: das doações, das remessas de poupanças dos trabalhadores estrangeiros, das pensões, etc.

12.2. Componentes da Balança de Pagamentos.

A balança de pagamentos divide-se nas seguintes partes principais:

a) Balança de Transacções correntes (conta corrente); e,

b) Balança de capitais (conta de capitais).

12.3. Balança de Transacções Corrente.

Por sua vez, a balança de transacções corrente ou, mais simplesmente conta corrente, decompõem-se em três balanças:

12.3.1. Balança Comercial (ou balança de mercadorias).

Esta balança regista os movimentos de mercadorias, ou seja, as importações e as exportações de mercadorias. Pelas regras antes analisadas, as exportações são registadas no activo, uma vez que não dão lugar á entrada de divisas. Inversamente, as importações são registadas no passivo, porque dão lugar á saída de divisas[446].

12.3.2. Balança de Serviços e Rendimentos.

Esta balança regista as despesas e as receitas relacionadas com as transacções de serviços (turismo, fretes, seguros, assistência técnica, etc.), bem como os rendimentos dos movimentos de capitais registados na balança de capitais (juros de créditos e lucros de investimentos). Nesta balança, são igualmente contabilizadas as despesas dos Estados estrangeiros no País em causa e as despesas do Estado deste País no estrangeiro (embaixadas e consulados).

[446] Ibidem.

Assim devem ser inscritos no activo da balança as diversas receitas de serviços, as entradas de rendimentos de capitais e as despesas dos Estados estrangeiros, enquanto no passivo devem ser inscritos as diversas despesas com serviços e as saídas de rendimentos de capitais[447].

12.3.3. Balança das Transferências.

São registadas nesta balança:

- As transferências de poupança dos trabalhadores estrangeiros;
- As doações internacionais;
- As transferências de pensões, de indemnizações de seguros, etc.

12.3.4. A Balança de Capitais de Médio e Longo Prazo.

Nesta balança inscrevem-se no activo todas as operações de capitais a médio e longo prazo que resultam numa entrada de divisas; os empréstimos de capitais (créditos) obtidos, que correspondem á importância de divisas, são inscritos no activo, no ano em que são contraídos.

Inversamente, figuram no passivo os empréstimos de capitais (créditos) concedidos, que correspondem á saída de divisas. Assim também, o reembolso de um empréstimo contraído figura no passivo, uma vez que tal reembolso se traduz numa saída de divisas. Inversamente, os reembolsos dos empréstimos concedidos figuram no activo, porque resultam numa entrada de divisas. Há ainda os investimentos estrangeiros:

- Os investimentos que são realizados no País implicam uma entrada de divisas, sendo registados no activo;

- Os investimentos que os agentes económicos residentes realizam noutro Países são registados no passivo, pois implicam uma saída de divisas.

Tenha-se em conta, como foi referido, as transferências dos lucros que resultam dos investimentos estrangeiros são registados na balança de serviço e rendimentos. Os investimentos estrangeiros podem classificarem-se em:

- Investimentos directos, ou seja, aquisições ou a criação de empresas no estrangeiro pelos residentes de um País.

- Investimentos indirectos (ou investimentos de carteira), ou seja, as compras de valores mobiliários (acções e obrigações) operadas por residentes de um determinado País num mercado financeiro estrangeiro.

12.3.5. A Balança Básica e a Balança Global.

Ao somatório do saldo da balança de transacções correntes mais saldo da balança de capitais a longo prazo é usual chamar-se Balança Básica.

Se acrescentarmos ao saldo da balança básica o saldo dos movimentos de capitais a curto prazo (operações de prazo inferior a um ano), obtemos a Balança Global.

Os capitais a curto prazo originam movimentações de fundos rápidos, encontrando-se parte deles numa constante busca, quer de uma melhor remuneração (de uma mais elevada taxa de juros), quer de uma oportunidade de especulação com base nas mudanças das taxas de câmbio das moedas.

[447] Ibidem.

Há assim, e permanentemente, no mundo, uma grande massa de capitais deste tipo pronta a deslocar-se de País para País pelas duas razões indicadas: remuneração e especulação[448].

12.3.6. Evolução da Balança de Transacções Correntes.

Esta balança, apesar do elevado saldo positivo da balança comercial, tem sido norma apresentar sempre um saldo negativo significativo, em razão dos elevados saldos negativos da balança de serviços e rendimentos.

a) Saldo positivos da balança comercial são devidos facto de Angola ser um produtor de petróleo que exporta a quase totalidade do óleo extraído.

b) Os saldos negativos da balança de serviços e rendimentos devem-se fundamentalmente:

1- Aos elevados montantes de juros que o País paga ao estrangeiro pelos empréstimos obtidos.
2- Às transferências de lucros dos investimentos estrangeiros, designadamente dos investimentos no sector dos petróleos.
3- Às importações de serviços que Angola realiza por montantes muito significativos (assistência técnica, fretes seguros e resseguros, etc.).

A balança de transferência unilaterais apresenta saldos positivos devido ás ajudas internacionais ao País[449].

12.3.7. Evolução da Balança de Capitais de Médio e Longo Prazo.

O saldo da balança de capitais de médio e longo prazo foi positivo nos três anos em análise devido aos elevados montantes de capitais entrados relacionados com o investimento das empresas estrangeiras a operar no sector do petróleo. O saldo não foi maior porque, no mesmo período, se registou a saída de capitais em montantes significativos para amortização de divida ao exterior.

12.3.8. Evolução da Balança Básica

Esta massa de capitais pode provocar, de um momento para o outro, graves desequilíbrios num determinado País - saída ou entrada brusca de um grande volume de capitais. Daí que esta massa de capitais seja por vezes designada por Hot Money - Dinheiro quente.

12.3.9. Balança de Bens e Serviços (ou Balança de Mercadorias e Serviços).

Para a análise económica tem muito interesse esta balança que apenas regista as exportações e importações de bens e de serviços. Será com esta balança que trabalhemos no ponto 5, mais adiante[450].

[448] Cfr. MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.
[449] Ibidem.
[450] Ibidem.

CAPITULO XIII - O BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E LAVAGEM DE DINHEIRO.

13. Branqueamento de Capitais.

O termo "Branqueamento de Capitais" não é pacifico na medida em que se utilizam com frequência outras expressões como reciclagem ou lavagem de dinheiro, mas todo modo a expressão tem origem na expressão inglesa *Money-laundering*. Esta expressão terá sido usada inicialmente nos Estados Unidos da América, num sentido quase literal, a propósito das estratégias das máfias americanas de empreender, nas décadas de 1920 e 1930, negócios ilícitos, sobretudo nas redes de lavandarias, como forma de legitimação dos lucros provenientes de actividades criminosas[451].

O enquadramento do crime de branqueamento de capitais pode ser feito através do método científico-jurídico, concretizado através de uma técnica jurídico-interpretativa e expositiva, sem nunca perder de vista a sua ressonância prática na nossa sociedade angolana[452].

13.1. Noção.

Inicialmente o conceito de Branqueamento de Capitais apenas se associava a droga (Convenção de 1988 da ONU), com o alargamento do conceito através da sua associação a outros crimes primários, aquela deixou de ser o único crime primário e passou a fazer parte de um vasto leque de Crimes Subjacentes ao Branqueamento de Capitais.

Ora, a noção de branqueamento de capitais na perspectiva conceitual da dogmática adaptada pelas Nações Unidas na *Convenção contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas* e *a Convenção contra a Criminalidade Organizada Transnacional*, o branqueamento de capitais tem por fim esconder ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens ou direitos sobre eles, de modo a que os autores fujam às consequências jurídicas das suas condutas criminosas.

Segundo MENEZES CORDEIRO, a expressão branqueamento de capitais não é pacífica, podendo ser utilizada a expressão reciclagem ou lavagem de Dinheiro […] nas legislações nacionais, como num conjunto de importantes instrumentos internacionais, uma noção do que se deve entender pelo crime de branqueamento de capitais. Fazendo uma aproximação à categoria criminal pode dizer-se que o branqueamento de capitais consiste na transferência ou investimento de Dinheiro obtido ilegalmente através de uma terceira entidade, para ocultar a origem dos fundos […] a Lei prevê e pune como crime de branqueamento de capitais a dissimulação de proventos originados por um conjunto de actividades delituosas que correspondem ao núcleo central da actividade económica[453].

---

[451] Vide: EDUARDO PAZ FERREIRA. – "O Branqueamento de Capitais" - In Estudos de Direito Bancário, Faculdade de Direito de da Universidade de Lisboa Coimbra editora 1999, p. 304.

[452] Vide. BEJA SATULA. – Branqueamento de Capitais – Dissertação do mestrado 2010. p.

[453] Apud. ANTÓNIO JOSÉ DUARTE DE JESUS. - Branqueamento de Capitais - Estudo Empírico dos Últimos anos em Portugal, Dissertação do Mestrado em Direito – Universidade Autónoma de Lisboa 2016, p. 10.

O branqueamento de capitais consiste no processo utilizado pelos delinquentes para conseguirem que o crime compense, [...]" além de evitar que os sujeitos branqueadores sejam, perseguidos pelas entidades fiscalizadoras destas práticas, também os protege de possíveis responsibilizações de cariz essencialmente criminal.

O branqueamento de capitais configura-se pois no ilícito económico-financeiro penal subsumível no instituto de branqueamento de Capitais e financiamento ao terrorismo internacional. Porém, de acordo com a comunicação do Banco de Portugal (2015), branqueamento de capitais é definido como a obtenção de capitais de forma ilícita, ou de actividades criminosas, por forma a dissimular a sua origem. Este capital é colocado no sistema económico, encobrindo a sua fonte através da justificação da sua obtenção por outra origem não criminosa, tornando assim o capital reutilizável e podendo adquirir bens pagos com este capital justificado[454].

Pois bem, branquear capitais é, grosso modo, o processo ou procedimentos que visam transformar liquidez proveniente de actividades ilícitas, como a droga, a corrupção, terrorismo, contrabando, lenocínio, peculato, tráfico de menores ou doutras fraudes económicas, em capitais reutilizáveis legalmente por dissimulação da fonte e do verdadeiro proprietário dos fundos.

Portanto, é uma operação através do qual o Dinheiro de origem ilícita é transformado e restituído ao circuito económico ou financeiro legal, como se fosse obtido de forma lícita.

13.2. Fases de Branqueamento de Capitais.

A doutrina tem avançado teoricamente três (3) fases do processo de lavagem de Dinheiro, que muitas vezes acontecem simultaneamente:

a) Colocação - a primeira etapa do processo é a colocação do Dinheiro no sistema económico. A colocação se efectua normalmente por meio de depósitos em Bancos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens.

b) Ocultação - a segunda etapa do processo consiste em camuflagem para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.

O objectivo nessa fase é o de quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações sobre a origem do Dinheiro. Os branqueadores procuram movimentar o Dinheiro de forma electrónica, transferindo-os fraccionadamente para contas anónimas, preferencialmente em Países cujo sigilo bancário é bastante reforçado.

c) Integração -Nesta última etapa, os capitais são introduzidos formalmente no sistema económico, mediante empreendimentos que facilitem as mais variadas actividades, tornando cada vez mais fácil legitimar o Dinheiro ilegal.

No mundo globalizado como o de hoje, as instituições bancárias constituem, embora não exclusivamente, o sector mais visado no processo de lavagem de Dinheiro devido as variedades de serviços e de instrumentos de aplicação que proporcionam[455].

---

[454] Cfr. ANTÓNIO JOSÉ DUARTE DE JESUS. - Branqueamento de Capitais - Estudo Empírico dos Últimos anos em Portugal, Dissertação do Mestrado em Direito – Universidade Autónoma de Lisboa 2016, p. 8.

[455] Vide. BEJA SATULA. – Branqueamento de Capitais – Dissertação do mestrado Universidade Católica Portuguesa 2010.

A prática do branqueamento de capitais tem sido um elemento desestabilizador das economias dos Países do mundo, com realce aos Países subdesenvolvidos com menos controlo de migração e supervisão financeiras cujas consequências são imensuráveis na vida das populações. Portanto, o branqueamento funciona como uma espécie de "passaporte da economia criminal para a economia legal".

Essa prática encontra predilecta zona de conforto da sua actuação nos Paraísos Fiscais[456] e nos *Offshore*[457]. Baste lembrar os escândalos da Panamá *papers*, Luanda *leacks*, cuja actividade criminosa de branqueamento de capitais desenvolveu-se nos paraísos Fiscais e através de sociedades *Offshore*.

Já dizia celebre **Sócrates** antes de Cristo que " É mais difícil guardar um segredo do que um carvão aceso na boca", máxima que demonstra a propensão natural do homem em revelar aquilo que não deve. Em boa verdade, não há segredos absolutos e, portanto, o segredo bancário à semelhança dos restantes segredos profissionais tem uma natureza relativa, porquanto deve ceder quando valores antagónicos igualmente protegidos pelo direito e lhe sobrepõem em termos proporcionais nos termos do art. 57º, da CRA e 335º nº 3, do CC.

13.3. Tipologias de Branqueamento.

No figurino actual das economias de Mercado globalizados são qualificados como factos ilícitos típicos subjacentes ao branqueamento:

1. O lenocínio;
2. O abuso sexual de crianças ou de menores dependentes;
3. A extorsão;
4. O tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas;
5. O tráfico de armas;
6. O tráfico de armas ou tecidos humanos;
7. O tráfico de espécies protegidas;
8. A fraude fiscal;
9. O tráfico de influências;
10. A corrupção;
11. O peculato e a participação económica em negócios;
12. A administração danosa em unidade económica do sector público;
13. A fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito;

---

[456] **Paraísos Fiscais** - é uma região geograficamente limitada, caracterizada por proporcionar aos não residentes a isenção ou redução de impostos (em relação ao País de residência).

[457] A designação do termo inglês ***offshore***, significa em português, «no mar alto» [...] são sociedades em paraísos fiscais, Países que decidiram atrair investimento através da atribuição de benefícios às Empresas que queiram ter a sua sede nesses territórios. Uma técnica de marketing legítima, já que cada território soberano pode estabelecer os seus impostos. Esta prática, em fazer uso dos mecanismos legais permitem que sejamos menos penalizados pelo Estado é um direito que nos assiste a todos.

Dizem os especialistas que não é imoral nem ilegal, mas o facto de estas sociedades poderem ser representadas por um ("testa de ferro"), não se revelando quem as detém de facto, favorece a imagem de que há qualquer coisa a esconder, pois muitos casos em que os *Offshores* têm permitido a "lavagem de Dinheiro", com a conivência destes *Paraísos Fiscais* que mantêm a lealdade dos seus clientes, em troca de facilitarem a falta de transparência, portanto alguns Países adoptam a política da isenção fiscal, cuja razão primeira é atrair investimentos e capitais estrangeiros. Apud. ANTÓNIO JOSÉ DUARTE DE JESUS. - Branqueamento de Capitais - Estudo Empírico dos Últimos anos em Portugal, Dissertação do Mestrado em Direito – Universidade Autónoma de Lisboa 2016, p. 28.

14. As infracções económico-financeiras cometidas de forma organizada, com recurso à tecnologia informática;
15. As infracções económico-financeiras de dimensão internacional ou transnacional.
16. Confusão de proventos.
17. Transacções em Numerário.
18. Contrabando de moedas.
19. Depósitos ou Fraccionamento.
20. Transferências a distância.
21. Transacções comerciais de compra e venda fraudulenta de imoveis de alto valor.
22. Operações com recurso a crédito ou empréstimos fictícios.
23. Operações relacionadas com a actividade "*Off Shore".*
24. Sector segurador.
25. Desporto.
26. Mercado de capitais de venda e compra de títulos.
27. Jogos de fortuna e azar.
28. Aquisição de antiguidades e objectos de arte.
29. Promoção de eventos.
30. Fenómeno religioso.
31. Internet / Casinos *On Line* e vendas electrónicas.
32. Organizações sem fins lucrativos.
33. Pessoas expostas politicamente e uso de identidades ou documentos falsos e de testas-de-ferro.
34. Emissão de facturação falsa e sobre- facturação ou sub – facturação[458].
35. Empresas de fachada / Fraude Fiscal (evasão fiscal, fuga ao fisco e carrossel do IVA[459]/[460]).
36. Facilitadores e Sistemas alternativos/informais de remessa de fundos.

[458] *Sub-facturação* nas exportações: isto é, vendem uma mercadoria ao estrangeiro por certo preço e declaram que venderam apenas por preço diferente. Assim, só entra no País uma parte do valor da exportação, ficando a diferença no estrangeiro. *Sobre-faturação* nas importações: isto é, compram uma mercadoria ao estrangeiro e declaram que compraram por certo preço. Ou seja, conseguem assim enviar para o estrangeiro mais divisas do que as necessárias.

[459] O IVA é um imposto geral sobre o consumo de bens e serviços, incidindo sobre as transacções que integram as diversas fases do circuito económico, desde a produção, passando pela distribuição grossista, e culminando por fim no retalho. A virtualidade do IVA assenta na mecânica do seu *modus operandi*: a tributação do valor acrescentado proporcionado por cada agente económico ao longo da cadeia operativa, ou seja, em vez de uma tributação monofásica, ora na fase grossista ora na fase retalhista, pretende-se um sistema de tributação plurifásica em que o somatório do valor acrescentado em cada momento corresponda ao montante de imposto devido pela transacção realizada a final entre o operador económico e o consumidor final (como se de uma tributação monofásica se tratasse), para evitar o efeito cascata do imposto.

[460] Sendo o IVA um imposto obrigatório em todas as transacções comerciais e prestação de serviços, exceptuando as transmissões isentas, uma das formas mais frequentes de praticar fraude fiscal no IVA, consiste na não emissão de factura, consequentemente não liquidando o IVA, que é devido ao Estado. Esta é muito comum nas pequenas empresas, nas vendas que efectuam ao consumidor final.

Há também empresas que embora emitam a factura correspondente às transacções comerciais ou prestações de serviços que praticam, no entanto não entregam o IVA liquidado ao Estado. O Estado não recebe o IVA liquidado e tem de o reembolsar ao contribuinte, que o reclama ou o deduz no valor do imposto a pagar. Este tipo de fraude no IVA é conhecido como fraude carrossel.

Os Bancos angolanos são caracterizados como instituições financeiras retalho ou drenagem ou amplificador de dinheiros de origem duvidosa, de um lado, por outro, também tem sido caracterizado por certo sector da doutrina Bancos de fachada com rótula de casas de câmbios e lavandarias ao céu aberto.

13.4. Os Elementos Constitutivos do Crime de Branqueamento de Capitais.

Grosso modo, sem embargo os elementos constitutivos do crime convencionais (objectivo e subjectivo) para que se efective o crime no plano de branqueamento de capitais é necessário a culpa do agente e o facto danoso (colocação, ocultação e integração) delitivas geradoras de tipo legal do crime branqueamento de capitais.

Note-se, portanto, que a noção de culpa psicológica reúne dois elementos essenciais, designadamente:

(i) A violação de um dever preexistente, resultado da manifestação de vontade livre e consciente do agente no termos do art. 26º, do Código Penal; e,

(ii) A previsibilidade do resultado danoso, "pressuposto lógico e psicológico de sua evitação".

Ressalte-se que a concepção subjectiva da culpa vai exigir o elemento vontade, liberdade do agente na violação do dever de conduta expresso no dolo (directo, necessário e eventual) ou na negligência (consciente e inconsciente) (vide art. 26º, do Código Penal).

A conotação psicológica ou subjectiva da culpa consagra, portanto, a ideia de que não há responsabilidade sem culpa, atribuindo-se à culpa preponderância na etiologia do acto ilícito.

Dizia celebre Luther King da sua memória, "O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem carácter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons." (*Martin Luther King*).

13.4.1. Bem Jurídico Protegido pela Ordem Jurídica.

No entanto, na discussão doutrinária destacam-se três bens jurídicos com valor axiológico de protecção jurídico – legal, designadamente:

1. O mesmo bem que serve de fundamento à incriminação do crime precedente;
2. A ordem socio - económica; e,
3. A realização da justiça.

13.4.2. Práticas e Realidades Indiciárias de Branqueamento.

1. O Câmbio informal – *"Kinguilas";*

2. Imigração ilegal;

3. Sector imobiliário (venda de terrenos no perímetro urbano, periurbano e zonas costeiras e rural);

4. Fenómeno religioso;

5. Furto e roubo do gado;

6. Ocultação dos rendimentos a família;

7. Quota e contribuições partidárias;

8. Peculato;

9. Tráfico de influência;

10. O Fenómeno da gasosa.

11. Valores mobiliários (passe de transferência de jogadores e dos treinadores, privatizações das Empresas do sector empresarial público e etc.);

12. A Cábula ou fraude escolar (nas provas, trabalhos de pesquisa do final do curso, plágios e fasciação de títulos e certificados académicos nas instituições de ensino superior), são todos grosso modo ilícitos subjacentes ao branqueamento de capitais, pois que, a partir por exemplo da "cábula" ou fasciação de títulos e certificados académicos o infractor, como é evidente, terá de se usufruir de vantagens através de acesso de emprego que lhe proporcionará os rendimentos salariais consideráveis e monetizáveis e, com esses proventos adquirirá bens e serviços lícitos no Mercado.

13.5. Medidas para o Combate o Fenómeno.

O Estado angolano tem-se adaptado facilmente às idiossincrasias da economia e dos ordenamentos legais dos diversos Estados no mundo civilizados, todavia, o branqueamento de capitais constitui um dos motes de pedra angular de combate a corrupção e a impunidade lançado na vigência da 3ª República, sem claro, vilipendiar outras divisas que sustentaram moralização da sociedade no passado mais recuado e recente tolerância zero, resgate de valores morais, combate a corrupção, só para citar como ilustre exemplos. Todavia, Angola como membro das nações civilizadas (ONU), fez sair e aplica no seu ordenamento jurídico os seguintes instrumentos legais:

Lei nº 5/20, de 27 de Janeiro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.

Lei nº 15/18, de 26 de Dezembro, Lei Sobre Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens.

Lei nº 5/97, de 27 de Junho, Lei Cambial.

Lei nº 40/20, de 16 de Dezembro, Lei do Sistema de Pagamentos de Angola.

Decreto nº 56/03, de 26 de Agosto, Regulamento do Sistema de Certificação do Processo Kimberley.

Lei nº 19/17, de 25 de Agosto, Lei sobre a Prevenção e o Combate ao Terrorismo.

Lei nº 5/16, de 17 de Maio, Lei da Actividade de Jogos.

Lei nº 41/20, de 23 de Dezembro, Lei dos Contratos Públicos.

Lei nº 13/15, de 19 de Junho, Lei de Cooperação judiciaria internacional em matéria penal;

Lei nº 1/12, de 12 de Janeiro, Lei sobre a designação de actos jurídicos internacionais;

Decreto Presidencial nº 2/18, de 11 de Janeiro, Estatuto orgânico de UIF e do Comité de Supervisão.

Portanto, estes instrumentos servem de base ao combate de acções de branqueamento de capitais e outros ilícitos subjacentes em cooperação com as organizações internacionais específico nesta matéria.

Legislação das Instituições Financeira Bancárias e não Bancárias.

Avisos do BNA**.**

Circulares do BNA.

Instrutivos do BNA.

Lei nº 14/21, de 19 de Maio, Regime Geral das Instituições Financeiras.

Lei nº 24/21, de 18 de Outubro, Lei do Banco Nacional de Angola.

Lei nº 22/15, de 31 de Agosto, Código dos Valores Mobiliários.
Lei nº 11/21, de 22 de Abril, Lei das Garantias Mobiliárias.
Lei nº 13/21, de 10 Maio, Regime Jurídico de Recuperação de Empresas e da Insolvência.
Lei nº 40/20, de 16 de Dezembro, Lei do Sistema de Pagamentos.
Lei nº 18/22, de 7 de Julho, Lei da Actividade Seguradora e Resseguradora.
Lei nº 5/16, de 17 de Maio, Lei da Actividade dos Jogos.
Lei nº 9/06, de 29 de Setembro, Lei que Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Lei nº 37/20, de 30 de Outubro, Lei de Sustentabilidade das Finanças Públicas.
Lei nº 19/22, de 7 de Julho, Regime Geral de Contra – Ordenações.
Lei nº 13/22, de 25 Maio, Lei de Apropriação Pública.
Lei nº 5/16, de 17 de Maio, Lei da Actividade dos Jogos.
Lei nº 05/97, de 27 de Junho, Lei Cambial (com as recentes alterações).
Lei nº 9/06, de 29 de Setembro, Lei que Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Lei nº 24/21, de 18 de Outubro, Lei do Banco Nacional de Angola.
Lei nº 22/15, de 31 de Agosto, Código dos Valores Mobiliários.
Lei nº 11/21, de 22 de Abril, Lei das Garantias Mobiliarias.
Lei nº 1/2021, de 22 de Julho, Lei de Expropriação por Utilidade Pública.
Lei nº 10/19, de 14 de Maio, Lei das Privatizações.
Lei nº 25/21, de 18 de Outubro, Lei da Delimitação da Actividade Económica.
Lei nº 18/10, de 6 de Agosto, Lei do Património do Estado (com recentes alterações).
Lei nº 1/11, de 14 de Janeiro, Lei de Bases do Sistema Nacional do Planeamento.
Lei nº 10/18, de 26 de Junho, Lei do Investimento Privado.
Lei nº 3/07, de 3 de Setembro, Lei de Bases de Fomento Habitacional.
Lei nº 5/18, de 10 de Maio, Lei da Concorrência.
Lei nº 11/19, de 14 de Maio, Lei Sobre as Parcerias Público-Privadas.
Lei nº 5/16, de 17 de Maio, Lei da Actividade de Jogos.
Lei nº 41/20, de 23 de Dezembro, Lei dos Contratos Públicos.
Lei nº 13/17, de 13 de Março, Lei da Publicidade.
Lei nº 14/03, de 18 de Julho, Lei de Fomento do Empresariado Privado Angolano.
Lei nº 13/19, de 23 de Maio, Regime Jurídico dos Estrangeiros.
Lei nº 12/11, de 16 de Fevereiro, Lei das Transgressões Administrativas.
Lei nº 13/10, de 9 de Julho, Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas.
Lei nº 15/03, de 22 de Julho, Lei da Defesa do Consumidor.
Lei nº 15/18, de 26 de Dezembro, Lei Sobre Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens.
Lei nº 5/20, de 27 de Janeiro, Lei do Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa.
Lei nº 11/2013, de 3 de Setembro, Lei de Bases do Sector Empresarial Público (com as recentes alterações).
Lei nº 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei de Sociedades Comerciais.
Lei nº 1/07, de 14 de Maio, Lei das Actividades Comerciais(com alterações da Lei nº26/21, de 18 de Outubro).
Lei nº 4/02, de 18 de Fevereiro, sobre as Cláusulas Gerais dos Contratos.
Lei nº 7/15, de 15 de Junho, Lei Geral de Trabalho.
Lei nº 16/03, de 25 de Julho, Lei da Arbitragem Voluntária.
Lei nº 19/11, Lei das Sociedades Comerciais Unipessoais.
Lei nº 30/11, de 13 de Setembro, Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas.
Lei nº 4/11, de 14 de Janeiro, Lei sobre os Tratados Internacionais.

Decreto Legislativo Presidencial nº 2/20, de 19 de Fevereiro, sobre Regras de Criação, Estruturação, Funcionamento, Avaliação e Extinção dos Institutos Público.
Decreto Presidencial nº 240/18, de 12 de Outubro, Regulamento da Lei da Concorrência.
Decreto Presidencial nº 65/11, de 18 de Abril, Regulamento Sobre Actividade das Sociedades de Locação Financeira.
Decreto Presidencial nº 64/11, de 18 de Abril, Regulamento do Contrato de Locação Financeira.
Decreto Presidencial nº 95/11, 28 de Abril, Regulamento das Sociedades de Cessão Financeira (factoring).
Decreto Presidencial nº 22/11, de 19 de Janeiro, Regulamento das Sociedades de Cooperativas de Crédito.
Decreto Presidencial nº 28/11, de 2 de Fevereiro, Regulamento das Sociedades de Micro - Crédito.
Decreto Presidencial nº 275/20, de 20 de Outubro, Regulamento da Actividade das Centrais Privadas de Informação de Crédito.
Decreto Presidencial nº 78/11, de 4 de Maio, Regulamento do Fundo de Garantia de Crédito
Decreto Presidencial nº 114/21, de 29 de Abril, Criação da Central de Registo de Garantias Mobiliarias.
Decreto Presidencial n.º 7/22, de 12 de Janeiro -Regime das Taxas de Supervisão e dos Serviços Prestados pelo Banco Nacional de Angola.
Decreto Presidencial nº 22/11, de 19 de Janeiro, Regulamento das Sociedades de Cooperativas de Crédito.
Decreto Presidencial nº 28/11, de 2 de Fevereiro, Regulamento das Sociedades de Micro - Crédito.
Decreto Presidencial nº 78/11, de 4 de Maio, Regulamento do Fundo de Garantia de Crédito.
Decreto Presidencial nº 259/11, Regime jurídico da Concessão de Crédito para Habitação.
Decreto Presidencial nº 114/21, de 29 de Abril, Criação da Central de Registo de Garantias Mobiliarias.
Decreto Presidencial Legislativo nº 5/13, Regime Jurídico das Sociedades Correctoras e Distribuição de Valores Mobiliários.
Decreto nº 35/09, de 11 de Agosto, Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil de Automóvel.

Código Penal.
Código Processo Penal.
Código Civil.
Código do Processo Civil.
Código da Família.
Lei Uniforme de Letras e Livranças.
Regras de Usos Uniformes.
Lei Uniforme do Cheque.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

AUGUSTA DE ATHAYADE. – Curso de Direito Bancário, Volume I, 2ª edição, Coimbra editora 2009.

ANTÓNIO LUCIANO SOUSA FRANCO, in Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. I e II, Almedina, Coimbra 4ª edição, 13ª reimpressão 2010.

ANTÓNIO JOSÉ DUARTE DE JESUS. - Branqueamento de Capitais - Estudo Empírico dos Últimos anos em Portugal, Dissertação do Mestrado em Direito – Universidade Autónoma de Lisboa 2016.

MIGUEL LUCAS PIRES. – Dos Privilégios Creditórios: Regime Jurídico e Sua Influencia no Concurso de Credores, Almedina Editora 2004.

JOSÉ MARIA PIRES. - Direito Bancário – As operações bancárias, Volume II, Editora Rei dos Livros, 1995.

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO.

- Manual do Direito Bancário 4ª edição 2010.

- Temas de Direito Bancário I, Almedina 2014.

- Direito Bancário e alteração de circunstâncias RDS VI (2014).

- Direito Bancário – Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra editora 1997.

MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO

- Direito das Obrigações – Transmissão e Extinção das Obrigações. Não Cumprimento e Garantias do Crédito, Vol. II, Coimbra, Almedina, 6ª edição, 2008.

- Cessão de Créditos, Almedina editora 2005.

ANTÓNIO PEDRO FERREIRA. – Governo das Sociedades e a Supervisão Bancária. Quid Juris. 2009.

A. RAMOS PEREIRA – Lições de Moeda e Crédito Lisboa 1956.

ARMINDO SARAIVA MATIAS. – Direito Bancário - Coimbra Editora 1998.

ALMENO DE SÁ.

– Responsabilidade Bancária, Coimbra editora 1998.

- Direito Bancário, Coimbra 2008.

BEJA SATULA. – Branqueamento de Capitais – Dissertação do Mestrado Universidade Católica Portuguesa 2010.

CARLOS BAPTISTA LOBO. – Concorrência Bancária, Almedina 2001.

CATARINA MARTINS DA SILVA GENTIL ANASTÁCIO. – Transferência Bancária, Almedina 2003.

CARLOS COSTA PINA.

- Créditos Documentários, Coimbra Editora, 2000.

- Instituições e Mercados Financeiros, Almedina 2005.

EDUARDA DE MELO LUCAS COELHO. - Problemas Penais dos Cheques Sem Cobertura. Libraria Pretony. 1979.

EDUARDO PAZ FERREIRA/LUÍS SILVA MORAIS

-"Regulação Em Portugal: Novo Tempo: Novo Modelo? 2009.

EDUARDO PAZ FERREIRA.

- O Branqueamento de Capitais «In Estudos de Direito Bancário, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora 1999.

FRANCISCO MARIO.

- Supervisão Bancária no Sistema Financeiro Angolano, Revista de Regulação e Concorrência do Instituto Direito Económico e Fiscal (IDEF) da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa nº 20 e 21/2015. Almedina editora.

- Manual de Direito Económico. Chela editora - Lubango 2021.

FREDERICO FARO. – Fiança Omnibús no Âmbito Bancário, Coimbra editora 2009.

GONÇALVES ALEXANDRA MARQUES, Supervisão Comportamental Bancaria: Da Supervisão à Protecção do Cliente Bancário - in Revista da Banca nº 70 Julho/Dezembro de 2010.

GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA (2007) Sobre o Conceito e Estrutura Constitucional do Sistema, Desenvolvidamente.

LUÍS FALCÃO RAMOS. - Exequibilidade das Garantias Bancarias *On First Demand* – Dissertação, FDUL 2017.

MANUEL TOME SOARES GOMES. – Dos Títulos de Crédito. Centro de Estudos Judiciários, Lisboa 2007.

HUGO RAMOS ALVES.

– Do Mandato de Crédito, Almedina 2007.

- Do Penhor, Almedina 2010

LUÍS GUILHERME CATARINO

- «Agencificação da União: Novo Meio de Regulação». In Revista de Concorrência e Regulação. IDEF, ano III, nº 9, FDL. 2012.

– Regulação e Supervisão dos Mercados de Instrumentos Financeiros, Fundamento e Limites do Governo e Jurisdição das Autoridades Independentes, "teses de doutoramento" Almedina, 2010.

JOSÉ MARTINS BARATA. – Moeda e Mercados Financeiros, SASUTL 2ª edição 1998.

JOSÉ DE OLIVEIRA DE ASCENSÃO «Branqueamento de Capitais: Reacção Criminal», In Estudos de Direito Bancário, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 1999.

JOSÉ ENGRÁCIA ANTUNES.

- Direito dos Contratos Comerciais, Coimbra, 2009.

- Os Instrumentos Financeiros, Almedina, 2009.

JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA. – Direito das Obrigações Em Geral, Vol. I, Almedina 2000.

JORGE ALVES MORAIS/ANA TERESA SANTOS. - Manual do Contratos Bancários, Quid Iuris 2008.

MARGARIDA MARIA MATOS CORREIA AZEVEDO DE ALMEIDA. – A responsabilidade Civil do Banqueiro Perante os Credores da Empresa Financeira. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 2003.

MARIA LEITÃO MARQUES/ JOÃO SIMÕES DE ALMEIDA E FORTE/MATOS ANDRÉ – " Concorrência e Regulação (A relação entre a Autoridade da Concorrência e as Autoridades de Regulação sectorial) 2009.,

MARIA MANUELA LEITÃO MARQUES/JOÃO PEDROSO, - Manual de Introdução ao Direito, Saber Direito para Entender o Mercado. 2ª Edição Almedina 2017.

MARIA ISABEL HELBLING MENÉRES CAMPOS. – Da Hipoteca, Almedina 2003, p.18 e ss. HUGO RAMOS ALVES.- Do Penhor, Almedina 2010.

MANUEL CAMATI- Os Títulos do Banco Central, Mayamba 2011.

MANUEL DOMINGUES DE ANDRADE. – Teoria Geral da Relação Jurídica. Almedina 2003.

MARIA CLARA CALHEIROS. – O Contrato de Swap, Boletim da Faculdade de direito da Universidade de Coimbra, 2000.

MÁRIO MAXIMINO. – Apontamentos de Direito, Moeda e Créditos e Bancos, FDUAN- Luanda 2007.

PAULO OLAVO CUNHA.

- Direito Empresarial para Economistas e Gestores 2ª edição Almedina 2016.

- Cheque e Convenção do Cheque, Almedina 2009.

PAULA PONCES CAMACHO. – Do Deposito Bancário, Almedina 2005.

PAULA ADREGA FLOR. - «Espaço Financeiro Europeu Integração, Regulação e Supervisão: que Modelo»? in Revista da Banca nº 65 Janeiro/Junho de 2008.

PAULO CAMARA.

– Manual de Direito do Valores Mobiliários, almedina editora 2009.

- Novo Direito Bancário, Almedina 2012.

RICARDO BINNIE. – Transparência Bancária, Almedina, 2011.

SÉRGIO CARLOS COVELLO. - Contratos Bancários, 3ª ed., Editora Universitária de Direito, São Paulo, 1999.

RUTE RAIVA. – Direito dos Mercados Financeiros, AAFDL – Lisboa 2013.

ELISA RANGEL NUNES.

– Lições de Finanças Públicas e Direito Financeiro, 3ª edição 2011, Madeira & Madeira Santarém.

- O Sigilo Bancário, BPC, Luanda, 2003.

WILLE DUARTE DA COSTA. – Os Títulos de Credito, Del Rei editora Belo Horizonte Brasil 2003.

FRAN MARTINS. - Os Títulos de Credito, Forense Rio de Janeiro 1977.

MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA – Direito das Obrigações 9ª edição revista e aumentada , Almedina 2001.

ANTÓNIO PEDRO DE AZEVEDO FERREIRA. – A Relação Negocial Bancária (Conceito e Estrutura) Quid Iuris Editora Lisboa 2005.

ALEX HEMEMAM. – AAVV. Garantias das Obrigações, Almedina 2007

RICARDO BINNIE. Transparência Bancária. Almedina Brasil editora, 2011.

DOMINGOS FRANCISCO JOÃO. Lições de direito Economico de Angola, Zoe editora 2018.

NUNO MADEIRA RODRIGUES.- Das Letras: Aval e Protesto, Almedina 2005.

PIERRE VALLAND. – Iniciação a Economia Vol.I, (tradução de EMÍLIO CAMPOS LIMA) publicações Europa – América 1989.



Francisco Mário - nasceu no Município do Camucuio Província do Namibe, estudou o ensino primário na escola nº 58 do Mapango - Camucuio e o ensino geral nas escolas do II e III Nível "11 de Novembro" (Anexa ao IMNE) e "Gabriel Kwanhama" e, o Ensino Médio no Instituto Médio Normal de Educação (IMNE) no curso de especialidade de Geografia-História - cidade de Moçâmedes.

Licenciado em Direito pela Universidade Agostinho Neto – Luanda.

Pós – Graduado em Direito Bancário pela Universidade Agostinho Neto com a colaboração com a Universidade Clássica de Lisboa e Ciências Jurídico-Civis conducentes ao Mestrado pela FDUNM- Lubango.

Mestre em Direito (Ciências Jurídico – Económicas, especialidade de Direito Financeiro e Finanças Públicas – Privadas) pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Frequência: Doutoramento em Direito (Finanças - Direito Financeiro e Economia Global) pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

2009 Começou como docente estagiário de Direito no Núcleo do Lubango da Faculdade de Direito da Universidade "Agostinho Neto".

Actualmente é docente efectivo de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Mandume ya Ndemufayo – Lubango tem estado a leccionar as cadeiras de Introdução ao Estudo do Direito, Finanças Públicas e Direito Financeiro, Direito Económico, Direito do Comércio Internacional, Direito dos Recursos Naturais, Direito da Moeda, Crédito e Bancos e, Direito Fiscal).

Trabalhos científicos relevantes apresentados:

1- Supervisão Bancário, Relatório UAN – Luanda 2010 (não publicado).
2- Fundo Soberano Angolano, Relatório de Mestrado, FDUL, 2013, (não Publicado)
3- Supervisão Bancário no Sistema Financeiro Angolano, Relatório de Mestrado, FDUL, 2013. Publicado em Portugal, almedina editora revista científica do IDEF, nº 21/ 2015.
4- Direito do Ambiente Como Direito Fundamental na Constituição Angolana/Portuguesa, Relatório de Mestrado, FDUL, 2013 (não publicado).
5- Os Bens do Domínio Ferroviário – Conferência CFM - Lubango 2014.
6- Controlo Jurisdicional dos Dinheiros Públicos em Angola 2015 (Dissertação).

7- Lições de Direito Económico 2016 (Internet).
8- Manual de Direito Económico chela editora 2021.
9- Manual de Direito do Comércio Internacional 2023. (Fascículo).
10- Manual de Direito dos Recursos Naturais 2023 (Fascículo).
11- Manual de Direito Bancário 2023 (Fascículo).
12- Introdução ao Estudo do Direito 2023 (fasciculo).